

‘सामाजिक रूपान्तरण र मानव अधिकार ग्रन्थमाला’

जात व्यवस्था र मानव चेतना

नेपालमा जातीय विभेदको यथार्थ, कानुनी
उपचार र समानताको यात्रा

लेखक: दिपेश खरेल (Dipesh Kharel)



www.dipeshkharel14.com.np



dipeshkharel14@gmail.com

विषय सूची (Table of Contents)

Conceptual Book — अध्याय १, २ र ३ को सम्पूर्ण विषयवस्तु

अध्याय १: वशानुगत छाप र बाल्यावस्थाको अमिलो यथार्थ

(पृष्ठ १ - १५)

(The Inherited Label and the Bitter Reality of Early Childhood)

- १.१ विषय प्रवेश: निष्कलङ्क बाल्यकाल र पहिलो अदृश्य पर्खाल
- १.२ आँगनको डिल र माटोको कप: चियाको बाफमा घोलिएको विभाजन
 - वास्तविक घटना प्रसङ्ग: कास्कीको एउटा प्राथमिक विद्यालय र आँगनको अनुभव
- १.३ भाषा र सम्बोधन: नाम पछाडिको अदृश्य थर र सामाजिक स्तरीकरण
 - भाषिकी र सामाजिक मनोविज्ञान (*Linguistic Discrimination*)
- १.४ विद्यालयको प्राङ्गण: खाजाको समय र अलग बेन्चको कथा
 - शिक्षकको भूमिका र सामाजिक विभेद: सुदूरपश्चिमको एउटा उदाहरण
- १.५ खेलकुद र बालमनोविज्ञान: "तँ भित्र नछिस्"
- १.६ पर्व, पूजा र उत्सव: रङ्गहरूमा थपिएको अमिलोपन
 - धार्मिक र सांस्कृतिक निष्कासनको घाउ
- १.७ आमाको आँसु र बुबाको मौनता: पुस्तान्तरित पीडा
 - एउटी आमाको स्वीकारोक्ति: मध्यपश्चिमको कथा
- १.८ समाजशास्त्र र बालमानसशास्त्र: कसरी रोपिन्छ विभेदको बीउ ?
 - समाजशास्त्रीय विश्लेषण: पियरे बोर्दिउको 'ह्याबिटस' (*Habitus*) अवधारणा
- १.९ "म को हुँ?": बालकको मस्तिष्कमै उत्पन्न हुने अस्तित्वको प्रश्न
 - मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने गम्भीर प्रभाव (*Psychological Trauma*)
- १.१० विभेदको छायामा हुर्किएको प्रतिभा: अवसरबाट वञ्चित बाल्यकाल
 - हराएको सम्भावना: एउटा बाल चित्रकारको कथा
- १.११ गाउँदेखि सुगम सहरसम्म: फरक भूगोल, उस्तै अदृश्य विभेद
- १.१२ पुरानो सोच बोकेका अभिभावक र नयाँ पुस्ताको दोधार
- १.१३ ऐतिहासिक र समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य: बाल्यावस्थामा जातको ऐतिहासिक निर्माण
- १.१४ बाल अधिकार, संविधान र नेपाल सरकारको कानुनी व्यवस्था
- १.१५ अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार सन्धि (UN CRC) र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व
- १.१६ विभेदमुक्त बाल्यावस्थाका लागि ५-सूत्रीय व्यावहारिक कार्ययोजना
- १.१७ सम्भावनाको नयाँ बिहानी: जातविहीन बाल्यावस्थाको नेपाल
- १.१८ निष्कर्ष तथा चेतनाको आह्वान: दिपेश खरेलको अन्तिम सन्देश

(कार्यविभाजनदेखि वि.सं. १८११ को मुलुकी ऐनसम्म)

- २.१ विषय प्रवेश: मानव सभ्यता, सीपको प्रारम्भ र श्रमको गरिमा
- २.२ कार्यविभाजनबाट जन्मजात श्रेणीतर्फ: विकृतिको ऐतिहासिक मोड
- २.३ प्राचीन तथा मध्यकालीन नेपालमा श्रम र सामाजिक विभाजन
 - ऐतिहासिक प्रसङ्ग: स्थिति मल्लको सामाजिक संहिता र शिल्पी वर्ग
- २.४ पृथ्वीनारायण शाहको 'चार वर्ण छत्तीस जात' को अवधारणा र सामाजिक यथार्थ
- २.५ वि.सं. १८११ को मुलुकी ऐन: राज्यद्वारा सनद गरिएको कालो संहिता
- २.६ ऐनका अमानवीय दफाहरू: सजाय र अधिकारमा जातीय पक्षपात
 - ऐतिहासिक कानुनी अभिलेख: 'पतिया' प्रणाली र आर्थिक शोषण
- २.७ बालीघरे, हरवा-चरवा र हलिया प्रथा: आर्थिक दासताको संरचना
- २.८ शिल्पी समुदायको योगदान र राज्यद्वारा गरिएको अवमूल्यन
- २.९ राणाकालीन प्रतिरोध र प्रारम्भिक सामाजिक चेतनाको बिजारोपण
- २.१० वि.सं. २०२० को नयाँ मुलुकी ऐन र त्यसपछिका कानुनी सुधारहरू
- २.११ वर्तमान संविधान (२०७२) र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन, २०६८
- २.१२ प्रहरी थाना र कानुनी उल्झन: 'पढ्ने थान' को यथार्थ र राजनीतिक संरक्षण
 - वास्तविक अध्ययन प्रसङ्ग: प्रहरी थानाभित्रको 'मिलापत्र' को सञ्जाल
- २.१३ सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका सम्भावनाहरू: जब श्रमले सम्मान पाउँछ
- २.१४ नयाँ पुस्ता, अभिभावक र अधिकारीहरूका लागि ५-सूत्रीय एक्सन ब्लुप्रिन्ट
- २.१५ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू र नेपालको मानव अधिकार दायित्व
- २.१६ निष्कर्ष तथा ऐतिहासिक चेतनाको आह्वान: दिपेश खरेलको अन्तिम सन्देश

(अदृश्य अपमान, आधुनिक सहरी रूप र सूक्ष्म हिंसाहरू)

३.१ विषय प्रवेश: सूक्ष्म विभेद (Micro-Aggressions) को परिभाषा र यसको गम्भीरता

३.२ काठमाडौँ र सहरी क्षेत्रमा आवास विभेद: "कोठा खाली छ, तर..."

- वास्तविक घटना प्रसङ्ग: काठमाडौँमा सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीको अनुभव

३.३ थर लुकाउने बाध्यता र छद्म पहिचानको मानसिक भारी

३.४ चिया पसल र सार्वजनिक ठाउँहरूमा 'अलग्गै गिलास' को संस्कृति

- वास्तविक अध्ययन प्रसङ्ग: मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रका चिया पसलहरू

३.५ कक्षाकोठा र शैक्षिक संस्था भित्रका disguised slurs र उपेक्षा

३.६ कार्यस्थल, कार्यालय र कपरेट क्षेत्रमा सूक्ष्म विभेद

- वास्तविक अनुभव: काठमाडौँको एउटा वाणिज्य बैङ्कको घटना

३.७ मन्दिर, पूजापाठ र धार्मिक स्थानहरूमा 'सभ्य' बहिष्करण

३.८ भाषा र हास्य-व्यङ्ग्य: "कमेडी" को आवरणमा जातीय हिंसा

३.९ सार्वजनिक यातायात र हाटबजारमा सूक्ष्म छुवाछूत

- वास्तविक घटना प्रसङ्ग: पश्चिमी पहाडी जिल्लाको हाटबजार

३.१० अन्तरजातीय विवाह र प्रेम सम्बन्धमा 'सभ्य' पारिवारिक दबाव र बहिष्कार

जात व्यवस्था र मानव चेतना

नेपालमा जातीय विभेदको यथार्थ, कानुनी उपचार र समानताको यात्रा

लेखक: दिपेश खरेल (Dipesh Kharel)

अध्याय १

वड्शानुगत छाप र बाल्यावस्थाको अमिलो यथार्थ

(The Inherited Label and the Bitter Reality of Early Childhood)

"कुनै पनि बच्चाको जन्म हँसिलो, निर्दोष र निष्कलङ्क हुन्छ। उसले जन्मिँदै कुनै जात, कुनै धर्म वा कुनै सामाजिक श्रेणी बोकेर ल्याएको हुँदैन। तर हाम्रो समाजले बच्चाको पहिलो रुवाइसँगै उसको निधारमा अदृश्य जातको छाप लगाइदिन्छ। अनि सुरु हुन्छ— एउटा अबोध बालमस्तिष्कमा श्रेष्ठता वा हीनताको विषालु बीउ रोप्ने आपराधिक श्रृङ्खला। बाल्यावस्थामा मनमा परेको जातीय विभेदको चोट नै मानिसको जीवनभरिको आत्मसम्मान हननको पहिलो जग हो।"

— दिपेश खरेल (Dipesh Kharel)

१.१ विषय प्रवेश: निष्कलङ्क बाल्यकाल र पहिलो अदृश्य पर्खाल

नेपालका सुदूर पहाडी गाउँहरू हुन् वा काठमाडौँ उपत्यकाका साँघुरा र ऐतिहासिक गल्लीहरू, बाल्यकालको प्रारम्भिक विहानी सबैका लागि उस्तै उज्यालो, सुन्दर र निष्पाप हुन्छ। एक अबोध बालकका लागि संसार भनेको पुतली पछाडि दौडिनु, माटोका घर्नाहरू बनाउनु, वर्षाको तातो-चिसो पानीमा छाता नओढी रुझ्नु र छिमेकका साथीहरूसँग ढुकढुकी साटासाट गर्नु हो। बच्चाका लागि माटो माटो नै हो, पानी पानी नै हो, र मानिस केवल मानिस नै हो। बच्चालाई यो थाहा हुँदैन कि उसले छोएको पानी कसैका लागि 'अपवित्र' हुन सक्छ, वा उसले टेकेको आँगन कसैका लागि 'अशुद्ध' बन्न सक्छ। प्रकृतिले कुनै पनि बच्चालाई जात वा श्रेणीको ठप्पा लगाएर धर्तीमा पठाउँदैन।

परन्तु, नेपाली समाजको बनोट र सामाजिक संरचना यस्तो सूक्ष्म, कठोर र परम्परावादी धागोले बुनिएको छ, जहाँ बालकले आफ्नो खुट्टामा दरिलो गरी उभिन र हिँड्न सिक्दा-नपढ्दै उसलाई आफ्नो 'सीमा' सिकाउन थालिन्छ। यो सीमा कुनै भौगोलिक वा राजनीतिक सीमा होइन; यो त समाजले कोरेको अमानवीय जातीय र सामाजिक सीमा हो। बालकले जब पहिलोपटक आफ्नो हजुरआमा, आमा वा हजुरबुबाको मुखबाट करकापपूर्ण स्वरमा सुन्छ— "त्यो घरमा नजा, उनीहरू साना जातका हुन्" अथवा "उसले दिएको पानी नखा, हामीलाई छुनु हुँदैन, जात जान्छ", तब त्यो अबोध बालमस्तिष्कमा पहिलोपटक एउटा गहिरो र कारुणिक धक्का लाग्छ। त्यो धक्का केवल एउटा शब्द वा वाक्यको हुँदैन; त्यो त उसको आत्मसम्मान, बालसुलभ कौतुहलता र मानवीय चेतनामा पर्ने पहिलो नमेटिने चिरा हुन्छ।

लेखक तथा समाजशास्त्रीका रूपमा मैले नेपालका विभिन्न भूगोल, कुनाकन्दरा र सहरी क्षेत्रमा पुगेर बालबालिकाहरूका आँखाहरू अध्ययन गरेको छु। सात वा आठ वर्षको बालक जब आफ्ना सहपाठी साथीको घरको पिँढीमा पुग्दा ढोकाबाटै रोकिन्छ, र उसलाई धातुको सफा कचौरा वा गिलासमा होइन, टाढाबाट हातमा वा प्लास्टिकको पुरानो कपमा चिया दिइन्छ, तब उसको अनुहारमा छाउने त्यो अलमल, हीनता र असहायपन शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन। उसले आफ्नो मनभित्र बुझ्न सक्दैन— "मैले के गल्ती गरें? मेरा अरू साथीहरू घरभित्र गएर मुस्कुराउँदै बसेका छन्, म किन बाहिरै चिसो भुइँमा बस्नुपर्यो?" यही अनुत्तरित प्रश्नबाट सुरु हुन्छ एउटा मानव शिशुको आत्मामा वङ्शानुगत छाप बस्ने श्रृङ्खला।

यो अध्याय केवल जातीय विभेदको कथा वा विवरण मात्र होइन; यो त हाम्रो समाजले हाम्रा आफ्नै बालबालिकाहरूलाई कसरी जन्मजात पूर्वाग्रह, घृणा र हीनताबोधको रोगी बनाइरहेछ भन्ने कुराको मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय र सामाजिक शल्यक्रिया हो। हामीले हाम्रा सन्तानलाई प्रेम, करुणा र सहअस्तित्व सिकाउनुपर्ने ठाउँमा विभेदको विष पिलाइरहेका छौँ। यो कस्तो वङ्शानुगत दायद (Inheritance) हो, जहाँ धनसम्पत्ति, ज्ञान वा संस्कार होइन, मानिसले मानिसलाई घृणा गर्ने अमानवीय रोग पुस्तौँपुस्ता हस्तान्तरण भइरहेछ? यस अध्यायमा हामी यही अमिलो यथार्थका विविध आयामहरूमाथि गहिरो अध्ययन गर्नेछौँ।

१.२ आँगनको डिल र माटोको कप: चियाको बाफमा घोलिएको विभाजन

गाउँघरको बिहानीको एउटा सामान्य दृश्यबाट यो यथार्थलाई हेरौँ। पूर्वी नेपालको एउटा पहाडी गाउँमा सूर्यको पहिलो किरणसँगै चुलो बल्छ। पिँढीमा गुन्द्री ओछ्याइएको छ। छिमेकीहरू एक-एक गर्दै आउँछन्, कुराकानी चल्छ, चियाका कपहरू साटासाट हुन्छन्। तर त्यही पिँढीको छेउमा, माटोको डिलभन्दा केही तल, एउटा आठ वर्षको बालक उभिरहेको छ— उसको नाम रमेश हो (नाम परिवर्तन)। रमेश आफ्ना साथीहरूसँग भर्खर फुटबल खेलेर आएको हो। उसलाई डाहा लागिरहेको छ, प्यास लागेको छ।

घरकी गृहिणीले अरू सबैलाई काँच वा चिनियाँ माटोका कपमा तातो चिया पस्किन्छिन्। तर रमेशको पालो आउँदा, उनले पिँढीको कुनामा राखिएको एउटा अलिकति फुटेको, पुरानो एल्युमिनियमको गिलासमा चिया हाल्छिन्। त्यो गिलास अरू कपहरूसँग जुधाउँदैन। चिया हाल्दा पनि हात नछोइओस् भनेर माथिबाट धारा बगाएफैं हालिन्छ। रमेशले त्यो गिलास उठाउँछ, र पिँढीमा होइन, भुइँको डिलमा बसेर चिया पिउँछ। चिया पिइसकेपछि उसले आफैं त्यो गिलास पखालेर धाराको एकातिर राखिदिनुपर्छ।

वास्तविक घटना प्रसङ्ग: कास्कीको एउटा प्राथमिक विद्यालय र आँगनको अनुभव

कास्की जिल्लाको एउटा गाउँमा हुर्किएका ३५ वर्षीय प्रकाश विक (नाम परिवर्तन) आफ्नो बाल्यकाल सम्झिँदै भन्छन्: "म सात वर्षको छँदा मेरो बालसखा (जो कथित माथिल्लो जातको थियो) को घरमा खेल्न जान्थेँ। हामी दिनभरि माटोमा सँगै खेल्थ्यौँ, सँगै लड्थ्यौँ। तर जब खाजा खाने समय हुन्थ्यो, आमाले साथीलाई भान्सामा बोलाएर खिर वा रोटी दिनुहुन्थ्यो, अनि मलाई भने आँगनको पिँढीमुनि एउटा दुनामा दुई वटा मकैका घोगा फ्यालिदिनुहुन्थ्यो। म सोचिरहन्थेँ— माटोमा खेल्दा हामी दुवैको हातमा एउटै माटो लागेको थियो, तर खाजा खाने बेला म कसरी अछूत भएँ?"

प्रकाश थप्छन्: "त्यो दिन मेरो बालमस्तिष्कमा जुन अमिलोपन बस्यो, त्यसले मलाई जीवनभर पछ्याइरह्यो। मैले साथीसँग खेल्न छोडिदिँँ। मलाई लाग्यो, म यो संसारमा अरूभन्दा अर्कै, तल्लो दर्जाको जीव हुँ।"

यो केवल प्रकाशको कथा होइन। नेपालका लाखौं बालबालिकाले हरेक दिन भोग्ने नियति हो। चियाको बाफसँगै हावामा घुल्ने त्यो विभेदले बालकको मनमा दुईवटा विषालु सोच उत्पन्न गराउँछ: यदि बालक 'कथित तल्लो जात' को हो भने उसमा आफू हीन, अयोग्य र अछूत भएको गहिरो ग्रन्थि (Inferiority Complex) निर्माण हुन्छ। अनि यदि बालक 'कथित माथिल्लो जात' को हो भने उसमा जन्मजात आफू श्रेष्ठ, पवित्र र शासक भएको भूटा अहङ्कार (Superiority Complex) को बीउ रोपिन्छ।

यसरी बाल्यावस्थाको निर्दोष आँगन नै विभेदको पहिलो पाठशाला बन्न पुग्छ। परिवारका सदस्यहरूले जानी-नजानी बालबालिकाको अगाडि प्रदर्शन गर्ने यी व्यवहारहरूले उनीहरूको मानसपटलमा समाजको अमानवीय विभाजनलाई प्राकृतिक र स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्ने बानी बसालिदिन्छ।

१.३ भाषा र सम्बोधन: नाम पछाडिको अदृश्य थर र सामाजिक स्तरीकरण

नेपाली समाजमा भाषा केवल विचार विनिमयको माध्यम मात्र होइन, यो जातीय हैसियत र वर्ग जनाउने एउटा गहिरो औजार पनि बनेको छ। कुनै पनि मानिसलाई भेट्दा सोध्ने पहिलो वा दोस्रो प्रश्न प्रायः यही हुन्छ— "तपाईंको शुभनाम? अनि थर नि?" यो 'थर' सोध्ने प्रक्रिया निष्पाप कौतुहलता मात्र होइन; यो त अगाडि उभिएको मानिसलाई कुन सामाजिक डिब्बा (Box) मा राख्ने र उसलाई कस्तो आदर वा अनादरको भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने तय गर्ने सामाजिक परीक्षण हो।

बालबालिकाहरू जब विद्यालय वा छरछिमेकमा नाम भन्न सिक्छन्, उनीहरूले आफ्नो नामसँगै थर जोडिएको पाउँछन्। तर ती थरहरूमा समाजले फरक-फरक वजन र मूल्य निर्धारण गरिदिएको छ। एउटा सामान्य गाउँ वा सहरको वातावरणमा, कथित माथिल्लो जातका बालबालिकालाई अग्रजहरूले "बाबु", "नानी", "नानीबाबु" भन्दै आदरणीय शब्दले बोलाउँछन्। उही उमेरका दलित वा उत्पीडित समुदायका बालबालिकालाई भने उनीहरूको नाम बिगारेर वा "ए कान्छा", "ए दमाइका", "ए कामीका" जस्ता हेपेर सम्बोधन गरिन्छ।

भाषिकी र सामाजिक मनोविज्ञान (Linguistic Discrimination)

नेपाली भाषामा प्रयोग हुने आदरार्थी तहहरू (तिमी, तपाईं, हजुर) को प्रयोगमा जातीय विभाजन स्पष्ट देखिन्छ। बालबालिकाले सानैदेखि देख्छन् कि उनका बुबा वा आमा आफूभन्दा साना उमेरका कथित उच्च जातका व्यक्तिलाई पनि 'तपाईं' वा 'हजुर' भनिरहेका छन्, जबकि आफूभन्दा उमेरले धेरै पाका दलित वृद्धहरूलाई समेत समाजका अन्य मानिसहरूले 'तँ' भनेर हेपेर सम्बोधन गरिरहेका छन्। यसले बालकको दिमागमा 'उमेर र ज्ञानभन्दा जात ठूलो हो' भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गर्छ।

यो भाषिक हिंसा (Linguistic Violence) ले बालबालिकाको भाषा विकास र आत्मविश्वासमा अत्यन्त नकारात्मक असर पार्छ। जब एउटा बालकले सानैदेखि आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई समाजले अनादरयुक्त शब्दले सम्बोधन गरेको सुन्छ, तब उसले आफ्नो थर र आफ्नो पहिचानप्रति नै ग्लानि महसुस गर्न थाल्छ। कतिपय बालबालिकाहरू विद्यालयमा आफ्नो थर भन्न डराउँछन्। उनीहरू आफ्नो नागरिकता वा प्रमाणपत्रमा थर परिवर्तन गर्ने वा लुकाउने प्रयास गर्छन्।

तर प्रश्न उठ्छ— के कुनै मानिसको थर उसले रोजेको हो? के आमाको कोखबाट जन्मँदा बच्चाको आफ्नो जात रोजेर आएको हुन्छ? यदि होइन भने, कुनै खास थर भएकै आधारमा कसैलाई जन्मजात आदर र कसैलाई जन्मजात अपमान गर्ने यो कुप्रथा मानवीय सभ्यताको मुखमा ठूलो तमाचा होइन र?

१.४ विद्यालयको प्राङ्गण: खाजाको समय र अलग बेन्चको कथा

विद्यालयलाई हामी ज्ञानको मन्दिर भन्छौं। विद्यालय त्यो ठाउँ हुनुपर्ने हो जहाँ समाजका सबै तह र तप्काका बालबालिकाले समानता, भ्रातृत्व र न्यायको पहिलो पाठ सिकून्। तर नेपालका धेरैजसो ग्रामीण र semi-urban क्षेत्रका विद्यालयहरू विभेदका सूक्ष्म प्रयोगशाला बनिरहेका छन्। शिक्षकको दृष्टिकोण, सहपाठीको व्यवहार र दिवा खाजा (Mid-day Meal) को समयमा देखिने दृश्यहरूले बालबालिकाको मनमा गहिरो घाउ बनाउने गरेका छन्।

विगतका दशकहरूमा र कतिपय दुर्गम स्थानहरूमा अबै पनि, दलित बालबालिकाहरूलाई कक्षाकोठामा अलग बेन्चमा बसाल्ने, वा पछाडिको लहरमा राख्ने गरिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। आज आधुनिकता र कानुनी कढालीसँगै प्रत्यक्ष रूपमा बेन्च अलग नग रिए तापनि, खाजा खाने समय र पिउने पानीको धारामा अदृश्य विभेद कायमै छ।

विद्यालयको धारामा जब पानी पिउने पालो आउँछ, गैर-दलित बालबालिकाहरूले सीधै धारामा मुख जोडेर वा हात थापेर पानी पिउँछन्। तर जब दलित बालक पानी पिउन पुग्छ, उसलाई "तँ परै बस्, हामी ढालिदिन्छौं" भनिन्छ। वा उसले छोएको धारालाई 'अशुद्ध' ठानेर पखाल्ने गरिन्छ। खाजा खाने समयमा साथीहरू वृत्त बनाएर बस्दा, दलित बालकलाई त्यो वृत्तको बाहिर पारिन्छ। उनीहरूले ल्याएको खाजा (रोटी, तरकारी) अरू साथीहरूले नछुने वा साटासाट नगर्ने परिपाटीले बालकको मन छियाछिया बनाउँछ।

शिक्षकको भूमिका र सामाजिक विभेद: सुदूरपश्चिमको एउटा उदाहरण

सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा सामुदायिक विद्यालयमा गरिएको अध्ययनका क्रममा एक १० वर्षीया छात्राले भनिन्: "हाम्रो कक्षामा जब सरले हाजिरी बोलाउनुहुन्छ, मेरो थर आउनेबित्तिकै सरको स्वर बदलिन्छ। अरू साथीहरूलाई 'भन बाबु' भन्नुहुन्छ, तर मलाई 'ओइ' भनेर बोलाउनुहुन्छ। अब दिवा खाजा पकाउने आमा दलित हुनुभयो भने गैर-दलित अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चालाई विद्यालयको खाजा खान दिँदैनन् र घरैबाट पठाउँछन्। यसले हामीलाई सधैं हामी 'अर्कै मान्छे' हौं भन्ने महसुस गराउँछ।"

शिक्षकहरू, जो समाजका बौद्धिक वर्ग हुन्, उनीहरू स्वयं धेरै जसो अवस्थामा यी पूर्वाग्रहहरूबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। कक्षाकोठामा विभेद देख्दादेख्दै मौन बस्नु वा अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई बढावा दिनुले बालबालिकालाई के सन्देश दिन्छ? यसले गैर-दलित बालबालिकालाई "हामीले गरेकै व्यवहार सही हो" भन्ने सम्झाउँछ भने दलित बालबालिकालाई "हाम्रो नियति नै यही हो" भनेर आत्मसमर्पण गर्न बाध्य पार्छ।

१.५ खेलकुद र बालमनोविज्ञान: "तँ भित्र नछिर्"

खेलकुद बालबालिकाको स्वाभाविक विकासको सबैभन्दा ठूलो माध्यम हो। खेलमा कुनै जात, धर्म वा लिङ्ग हुँदैन। भलिबल, फुटबल, लुकामारी वा चङ्गा उडाउने खेलमा केवल उर्जा, उत्साह र टोली भावना हुन्छ। तर नेपाली समाजको गहिरो विभेदले यो पवित्र खेल मैदानलाई पनि दूषित बनाएको छ।

जब बालबालिकाहरू गाउँको चौर वा सहरको गल्लीमा खेल खेलिरहेका हुन्छन्, तबसम्म त सबै कुरा सामान्य देखिन्छ। तर खेल सकिनेबित्तिकै वा खेलको बीचमा जब कोही साथीको घरमा पानी पिउन वा भित्र गएर खेलौना ल्याउनुपर्ने हुन्छ, तब अचानक त्यो अदृश्य पर्खाल अगाडि आउँछ। "तँ भित्र नछिर्, तँ बाहिरै बस्!" — यो एउटा वाक्य हो, जुन नेपाली गाउँघरका खेलकुद मैदानमा दिनहुँ हजारौं पटक दोहोरिन्छ।

यो "तँ भित्र नछिर्" भन्ने वाक्य केवल एउटा भौतिक प्रवेशको रोक होइन; यो बालकको आत्मसम्मानमा लगाइएको ठूलो ताला हो। एउटा बालक जो भर्खरै मैदानमा गोल हानेर टोलीको नायक बनेको थियो, जब साथीको घरको ढोकामा पुग्दा उसलाई कुकुरलाई भैं बाहिरै रोकिन्छ, तब उसको त्यो नायकत्व र खुसी एकैछिनमा धुलीसात हुन्छ। उसले बुझ्छ कि मैदानको क्षमता र प्रतिभाभन्दा घरको ढोकाभित्रको 'जात' ठूलो रहेछ।

बालमनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार, बाल्यावस्थामा बारम्बार भोगिने यस्ता बहिष्कार (Exclusion) ले बालबालिकाको मस्तिष्कमा निम्नलिखित गम्भीर समस्याहरू पैदा गर्दछ:

- **आत्मविश्वासको पूर्ण विनाश (Erosion of Self-Esteem):** बालकले आफूलाई जन्मजात नै कमजोर, अयोग्य र नीच ठान्न थाल्छ। उसले ठूलो सपना देख्न छाड्छ।
- **सामाजिक अलग्ग (Social Withdrawal):** बालक बिस्तारै समाज र साथीभाइबाट टाढिन थाल्छ। उसले सामूहिक गतिविधिहरूमा सहभागी हुन छाड्छ र एकान्तप्रेमी वा टोलाउने स्वभावको बन्छ।
- **आक्रोश र आक्रामकता (Suppressed Anger & Aggression):** मनभित्र गुम्सिएको अपमान र अन्यायको भावना समयसँगै गहिरो आक्रोशमा परिणत हुन्छ, जुन किशोरावस्थामा पुगेर आपराधिक वा विद्रोही रूपमा प्रकट हुन सक्छ।
- **अस्तित्वको द्वन्द्व (Existential Crisis):** "म को हुँ? मेरो गल्ती के हो?" भन्ने निरन्तरको प्रश्नले बालकलाई मानसिक तनाव र डिप्रेसनतर्फ धकेल्छ।

खेल मैदानमा सिकाइने यो विभेदले गैर-दलित बालबालिकाको मनमा पनि क्रूरताको बिजारोपण गर्छ। उनीहरूले सानैदेखि बुझ्छन् कि कसैलाई उसको जातको आधारमा हेप्नु, बाहिरै राख्नु वा अपमान गर्नु सामान्य र अधिकारयुक्त कुरा हो। यसरी हाम्रा खेल मैदानहरूले नागरिक निर्माण गर्नुको सट्टा भावी विभेदकारी समाजका नायकहरू निर्माण गरिरहेका छन्।

१.६ पर्व, पूजा र उत्सव: रङ्गहरूमा थपिएको अमिलोपन

नेपाल चाडपर्व र उत्सवहरूको देश हो। दशैं, तिहार, होली, छठ, ल्होसार वा स्थानीय जात्राहरूमा गाउँ र सहर खुसीमा भुम्ल्छन्। बालबालिकाका लागि चाडपर्वहरू नयाँ लुगा लगाउने, मीठो-मीठो खाने र रमाइलो गर्ने सबैभन्दा ठूलो अवसर हो। तर यी रङ्गीन उत्सवहरूभित्र पनि जातीय विभेदको कालो छाया सधैं मडारिइरहेको हुन्छ।

दशैंको समयमा जब गाउँमा टीका र जमराको रमभ्रम हुन्छ, तब मानिसहरू मान्यजनको घरमा टीका लगाउन जान्छन्। तर उत्पीडित समुदायका बालबालिकाहरू जब आफ्ना छिमेकीका घरमा पुग्छन्, उनीहरूका लागि टीका लगाउने तरिका फरक हुन्छ। उनीहरूलाई पिँढीमा बसालिँदैन, ढोकाको सङ्घारमा उभ्याएर, माथिबाट अक्षता छर्किएर वा हात नछोई टीका लगाइदिने गरिन्छ। कतिपय ठाउँमा त उनीहरूलाई आँगनमै उभ्याएर दक्षिण वा खाजा टाढाबाट फ्यालिदिने गरिन्छ।

तिहारको देउसी-भैलोमा भनै दर्दनाक दृश्य देखिन्छ। बालबालिकाहरूको टोली घर-घरमा पुगेर गीत गाउँछ। देउसी खेलेपछि दिइने सेलरोटी र दक्षिणा गैर-दलित बालबालिकाको हातमा सिधै हालिन्छ, तर दलित बालकले अगाडि सारेको नाङ्गो वा थुपारेको चामलमा छुन समेत मनाही गरिन्छ। "तँ नछो, हामी हालिदिन्छौं" भन्ने शब्दले देउसीको त्यो रङ्गीन खुसीलाई क्षणभरमै अमिलो बनाइदिन्छ।

धार्मिक र सांस्कृतिक निष्कासनको घाउ

गाउँमा हुने पूजाआजा, सप्ताह वा कुलपूजाको समयमा बालबालिकाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्। मन्दिरको प्राङ्गणमा प्रसाद बाँड्दा वा भण्डारा (सामूहिक भोज) हुँदा दलित बालबालिकालाई छुट्टै पङ्क्तिमा बसाल्नु वा सबैभन्दा अन्तिममा, मानिसहरूले खाइसकेपछि मात्र जुठो सरह खान दिनु हाम्रो समाजको सबैभन्दा क्रूर रूप हो। एउटा बालकले प्रसाद माग्न हात फैलाउँदा उसलाई 'परै बस' भनेर हप्काउँदा उसको ईश्वर र धर्मप्रतिको आस्था मात्रै भत्किँदैन, सिङ्गो मानव सभ्यताप्रतिको विश्वास नै समाप्त हुन्छ।

रङ्गहरूको पर्व होलीमा पनि यो सूक्ष्म विभेद देखिन्छ। अरू साथीहरूलाई रातो, नीलो र अङ्कमाल गर्दै रङ्ग लगाउने बालबालिकाहरू दलित साथीलाई रङ्ग लगाउँदा टाढाबाट छ्याप्छन् वा अङ्कमाल गर्न हिचकिचाउँछन्। यी साना-साना लाग्ने घटनाहरूले बालकको मानसपटलमा गहिरो अमिट छाप छाड्छन्। उनीहरूले बुझ्छन् कि देशका उत्सवहरू सबैका लागि समान रङ्गीन छैनन्; केही मानिसहरूका लागि ती उत्सवहरू केवल आफ्नो हीनता र अपमानको सम्झना गराउने वार्षिक पर्व मात्र हुन्।

१.७ आमाको आँसु र बुबाको मौनता: पुस्तान्तरित पीडा

जब एउटा बालक बाहिरबाट अपमानित भएर, रुँदै वा अलमलिँदै घर फर्किन्छ, उसले आफ्ना अभिभावक (आमा-बुबा) सँग उत्तर खोज्छ। "आमा, मलाई राम्रो घरमा भित्र किन जान नदिएको?", "बुबा, मलाई धारामा पानी किन खान नदिएको?" — यी प्रश्नहरू हरेक दिन नेपाली दलित घरहरूमा गुञ्जिन्छन्। यी प्रश्नहरू सामान्य प्रश्न होइनन्; यी त सिङ्गो समाज र व्यवस्थामाथि उठाइएका गम्भीर धर्मसङ्कट हुन्।

तर ती आमा-बुबासँग आफ्ना सन्तानलाई दिने कुनै तार्किक वा न्यायपूर्ण उत्तर हुँदैन। उनीहरूसँग हुन्छ त केवल एउटा गहिरो सुस्केरा, आँखामा छचल्किएको आँसु र पुस्तैदिखि बोक्दै आएको लाचारी।

आमाले छोरा वा छोरीलाई अङ्कमाल गर्दै सम्झाउँछिन्: "बाबु, हामी साना जातका मान्छे हौं। हामीले उनीहरूको कुरा मान्नुपर्छ, रिसाउनु हुँदैन। ठूला जातका मान्छेसँग निहुँ खोज्यो भने गाउँमा बस्न पाइँदैन।" बुबाले मौनता साध्दै टाउको निहुराउँछन्। यो मौनता पराजयको मौनता हो। यो मौनता त्यो सम्झौता हो, जुन उनीहरूका पुर्खाले बचाउका लागि गरेका थिए र जुन आज पनि आफ्ना सन्तानलाई सुम्पिन उनीहरू बाध्य छन्।

एउटी आमाको स्वीकारोक्ति: मध्यपश्चिमको कथा

दलैखकी ४२ वर्षीया सुनिता (नाम परिवर्तन) आफ्नो ५ वर्षको छोराको घटना सम्झिँदै भन्छिन्: "मेरो छोरा कक्षा ४ मा पढ्छ। एकदिन उ रुँदै घर आयो र भन्यो— 'आमा, मेरा साथीहरूले मलाई छुनै दिएनन्, मेरो कापी पनि टाढाबाट फ्यालिदिए। म अब स्कुल जाँदैनँ।' म त्यस दिन दिनभरि रोएँ। म उसलाई के भनूँ? म स्वयं सानैदेखि त्यही अपमान सहर हुर्किएको थिएँ। मैले उसलाई भनै— 'बाबु, पढ्नुपर्छ, ठूलो मान्छे बन्नुपर्छ, तर उनीहरूसँग भगडा नगर।' तर मलाई भित्रिभित्रै पाप लागेजस्तो भयो। मैले मेरो छोराको स्वाभिमानलाई बचाउन सकिनँ, बरु उसलाई पनि आत्मसमर्पण गर्न सिकाएँ।"

यो पुस्तान्तरित पीडा (Transgenerational Trauma) नेपाली समाजको एउटा भयानक यथार्थ हो। अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई उत्पीडन सहन र आत्मसमर्पण गर्न सिकाउनु उनीहरूको रहर होइन, यो उनीहरूको जीवित रहने बाध्यता (Survival Strategy) हो। उनीहरूलाई थाहा छ कि यदि आफ्नो बच्चा/बाले प्रतिवाद गर्यो भने समाजले उसलाई 'उदण्ड', 'अहङ्कारी' वा 'मर्यादा नाघेको' ठहर गर्दै थप हिंसा र बहिष्कारको शिकार बनाउनेछ।

यसरी, आफ्नै घरभित्र आमाको आँसु र बुबाको मौनता देख्दा बालकको मनमा रहेको राज्य, कानून र न्यायप्रतिको विश्वास सानैमा भत्किन्छ। उसले बुझ्छ कि उसको सुरक्षा गर्ने न त उसको परिवार समर्थ छ, न त उसको समाज नै दयालु छ।

१.८ समाजशास्त्र र बालमानसशास्त्र: कसरी रोपिन्छ विभेदको बीउ?

समाजशास्त्रीय र मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, जातीय विभेद कुनै प्राकृतिक वा जन्मजात भावना होइन। यो पूर्ण रूपमा समाजीकरण (Socialization) को प्रक्रियामार्फत सिकिने र सिकाइने एक सामाजिक रोग हो। वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् कि संसारको कुनै पनि बच्चा जन्मँदै पूर्वाग्रही वा रङ्ग/जातका आधारमा घृणा गर्ने स्वभावको हुँदैन।

बालमानसशास्त्र अनुसार, बालबालिकाले ३ देखि ५ वर्षको उमेरबाट आफ्ना अभिभावक, शिक्षक र छरछिमेकको व्यवहारलाई सूक्ष्म रूपमा अनुकरण (Modelling) गर्न थाल्छन्। यस प्रक्रियामा विभेदको बीउ कसरी रोपिन्छ भन्ने कुरालाई तीन चरणमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ:

१. अवलोकन र अनुकरण (Observation and Imitation)

बालकले आफ्ना आमाबुबा वा ठूला मानिसहरूले 'कथित तल्लो जात' का मानिसहरूसँग गर्ने व्यवहार ध्यानपूर्वक हेर्छ। उनीहरूलाई घरभित्र नछिराउनु, उनीहरूले छोएको पानी नखानु, उनीहरूलाई अलग भाँडामा खान दिनु र उनीहरूलाई अनादरयुक्त भाषा प्रयोग गर्नु— यी सबै कुराहरू बालकले 'सामान्य र सही व्यवहार' का रूपमा आफ्नो मस्तिष्कमा दर्ता गर्छ।

२. संज्ञानात्मक वर्गीकरण (Cognitive Categorization)

६ देखि ८ वर्षको उमेरसम्म पुग्दा बालकले मानिसहरूलाई विभिन्न 'वर्ग' वा 'जात' मा विभाजन गर्न थाल्छ। उसले आफ्नो थर र अरूको थर बीचको भिन्नता बुझ्न थाल्छ। यदि उसलाई सानैदेखि "हामी पवित्र हौं, उनीहरू अपवित्र हुन्" भन्ने सिकाइएको छ भने, उसले अन्य जातका बालबालिकालाई हेर्दा दृष्टिकोणले हेर्न थाल्छ।

३. सामाजिक सुदृढीकरण (Social Reinforcement)

जब बालकले अरूलाई जातीय आधारमा हेप्छ वा छुवाछूत गर्छ, र उसका अभिभावक वा शिक्षकले उसलाई सजाय दिनुको सट्टा मौन सहमति वा प्रोत्साहन दिन्छन्, तब त्यो विभेदकारी व्यवहार बालकको व्यक्तित्वको स्थायी हिस्सा बन्न पुग्छ। "हो बाबु, तिमीहरूले उनीहरूको छोएको खानु हुँदैन, हाम्रो धर्म बिग्रिन्छ" भन्ने वाक्यले बालकको विभेदलाई धार्मिक वा सामाजिक रूपमा वैधता प्रदान गर्दछ।

समाजशास्त्रीय विश्लेषण: समाजशास्त्री पियरे बोर्दियु (Pierre Bourdieu) को 'ह्याबिटस' (Habitus) अवधारणा अनुसार, मानिसका अभ्यास तथा सोचहरू उसको सामाजिक परिवेशबाट स्वतः निर्माण हुन्छन्। नेपालमा जातीय विभेद यस्तै

'ह्याबिटस' बनेको छ, जहाँ मानिसहरूले विचारै नगरी, अचेतन रूपमा दैनिक जीवनमा विभेद दोहोर्याइरहन्छन्। बालबालिकाहरू यसै अचेतन संरचनाका पहिलो शिकार बन्छन्।

यसरी, एउटा अबोध बच्चालाई समाजले विभेदको हतियार बनाउँछ। हामीले हाम्रा बालबालिकालाई कस्तो समाज सुम्पिरहेका छौं? के हामी उनीहरूलाई प्रेम, दया र विश्वबन्धुत्व सिकाउँदैछौं, वा घृणा, विभाजन र सङ्कीर्णताको खाडलमा हालिरहेका छौं? यो प्रश्न आज हरेक अभिभावक र शिक्षकले आफ्नो छातीमा हात राखेर सोध्नुपर्ने समय आएको छ।

१.८ "म को हुँ?": बालकको मस्तिष्कमै उत्पन्न हुने अस्तित्वको प्रश्न

बाल्यकाल भनेको आफ्नो पहिचान (Identity) खोज्ने र निर्माण गर्ने समय हो। "म को हुँ? मेरो क्षमता के छ? म समाजको लागि कतिको महत्त्वपूर्ण छु?"— यी प्रश्नहरू हरेक बालबालिकाको मनमा स्वाभाविक रूपमा उठ्छन्। तर जातीय विभेदको छायामा हुर्किएको बालकका लागि यी प्रश्नहरू अत्यन्त दर्दनाक र जटिल बन्न पुग्छन्।

जब एउटा बालकलाई सानैदेखि उसको क्षमता, उसको मेहेनत वा उसको व्यवहारको आधारमा होइन, केवल उसको 'जन्म र जात' को आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ, तब उसको पहिचानसम्बन्धी अवधारणा खण्डित (Fragmented Identity) हुन पुग्छ। उसले आफूलाई सिङ्गो र पूर्ण मानवका रूपमा हेर्न सक्दैन।

यसले बालकको मनोविज्ञानमा दुई प्रकारका ठूला समस्याहरू सिर्जना गर्छ:

१. आन्तरिककृत हीनताबोध (Internalized Oppression)

बारम्बारको अपमान र बहिष्कारपछि, दलित बालकले बिस्तारै समाजको विभेदकारी दृष्टिकोणलाई नै 'सत्य' मान्न थाल्छ। उसलाई लाग्न थाल्छ कि आफू साँच्चिकै कमसल, अपवित्र वा अयोग्य नै छु। उसले सोच्छ— "हाम्रो जात नै यस्तै हो, हामीले बढी आस गर्नु हुँदैन।" यो सोच आउनु भनेको मानिसको आत्मिक मृत्यु हुनु सरह हो। यसले बालकको महत्वाकांक्षा, सिर्जनशीलता र अगाडि बढ्ने इच्छाशक्तिलाई सानैमा मारेर राखिदिन्छ।

२. दोहोरो जीवन र नक्कली पहिचान (Dual Life and Identity Crisis)

विशेष गरी शहरी क्षेत्र वा आधुनिक वातावरणमा हुर्कंदै गरेका बालबालिकाहरूमा यो समस्या व्यापक देखिन्छ। उनीहरू विद्यालय वा साथीहरूसँग आफ्नो थर लुकाउन बाध्य हुन्छन्। "यदि मेरो थर थाहा पाए भने साथीहरूले मलाई छाड्नेछन्" भन्ने निरन्तरको डर र त्रास (Constant Fear) मा उनीहरू बाँचिरहेका हुन्छन्। यो मानसिक तनावले बालबालिकाको अध्ययन, एकाग्रता र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ।

मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने गम्भीर प्रभाव (Psychological Trauma)

अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि सानै उमेरमा जातीय वा नस्लीय विभेद भोग्ने बालबालिकाहरूमा डिप्रेसन (Depression), चिन्तारोग (Anxiety), निद्रा नलाग्ने समस्या (Sleep Disorders) र न्यून आत्मसम्मान (Low Self-esteem) को सम्भावना गैर-पिडित बालबालिकाको तुलनामा ३ गुना बढी हुन्छ। कतिपय अवस्थामा यसले किशोरावस्थामा पुगेर आत्महत्या वा लागूऔषधको दुर्यसनतर्फ धकेल्ने जोखिम समेत बढाउँछ।

कुनै पनि देश र समाजका लागि उसका बालबालिका सबैभन्दा ठूला सम्पत्ति हुन्। तर जब देशको ठूलो जनसङ्ख्याका बालबालिकाहरू सानै उमेरमा यस प्रकारको मानसिक आघात (Psychological Trauma) बाट ग्रसित हुन्छन्, तब त्यो देशको उज्ज्वल भविष्यको कल्पना कसरी गर्न सकिन्छ? बालबालिकाको आत्मामा लागेको यो घाउ नै पछि गएर सामाजिक अशान्ति र आक्रोशको ज्वाला बनेर फुट्छ।

१.१० विभेदको छायामा हुर्किएको प्रतिभा: अवसरबाट वञ्चित बाल्यकाल

नेपालका गाउँ-गाउँमा अद्भुत प्रतिभा भएका बालबालिकाहरू छन्। कोही चित्रकलामा निपुण छन्, कोही गाउनमा, कोही गणित र विज्ञानमा त कोही खेलकुदमा। तर जब यी प्रतिभाहरूको विकासको कुरा आउँछ, जातीय विभेदले उनीहरूको पखेटा सानैमा काटिदिन्छ।

इतिहासदेखि नै उत्पीडित समुदायका मानिसहरू सिर्जनात्मक र प्राविधिक क्षमताका धनी थिए। फलामलाई ढालेर औजार बनाउने, छालाको काम गर्ने, लुगा सिउने, माटोका भाँडा बनाउने, सङ्गीत सिर्जना गर्ने— यी सबै आधुनिक इन्जिनियरिङ, फेसन डिजाइन र सङ्गीतका आधार हुन्। तर हाम्रो समाजले यी सीप र प्रतिभालाई सम्मान गर्नुको सट्टा उल्टै 'तल्लो जातको काम' भनेर हेला गर्यो र उनीहरूका बालबालिकालाई ती सीपहरूमा गर्व गर्न दिएन।

विद्यालय र समुदायमा जब कुनै सांस्कृतिक कार्यक्रम वा प्रतियोगिता हुन्छ, दलित बालबालिकालाई प्रायः पछाडि पारिन्छ वा उनीहरूको प्रतिभालाई उपेक्षा गरिन्छ। "यसले के गर्न सक्छ र?" भन्ने पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोणले गर्दा उनीहरूले आफ्ना प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने अवसर नै पाउँदैनन्।

हराएको सम्भावना: एउटा बाल चित्रकारको कथा

सिन्धुलीका १२ वर्षीय सुजन (नाम परिवर्तन) कक्षा ६ मा पढ्छन्। उनी अद्भुत चित्र कोर्छन्। विद्यालयको भित्तेपत्रिकामा उनका चित्रहरू सधैं उत्कृष्ट हुन्थे। तर जब जिल्लास्तरीय चित्रकला प्रतियोगिताका लागि विद्यार्थी छनोट गर्ने समय आयो, शिक्षकले सुजनको सट्टा एक गैर-दलित विद्यार्थीलाई पठाए, जसको चित्रकला सुजनको भन्दा सामान्य थियो। सुजनले सोध्दा शिक्षकले भने— "तपाईंहरू त पछि गएर आफ्नै पुख्र्यौली काम गर्ने हो, अरूलाई मौका दिनुपर्छ।" त्यो एउटा वाक्यले सुजनको चित्र कोर्ने उत्साह सधैंका लागि मारिदियो। आज सुजनले रङ र ब्रस छुन छाडिदिएका छन्।

यसरी हरेक दिन नेपालका सयौं, हजारौं सुजनहरूको प्रतिभा विभेदको आगोमा डढिरहेको छ। यो केवल सुजनको व्यक्तिगत हानि होइन; यो त सिङ्गो नेपाल राष्ट्रको हानि हो। के खबर हामीले गुमाइरहेका छौं आगामी दिनका ठूला वैज्ञानिक, कलाकार, नेता वा साहित्यकारहरूलाई, केवल उनीहरूको थर 'गलत' भएकै आधारमा?

प्रतिभा कुनै खास जात वा कुलको पेवा होइन। यो त ईश्वर वा प्रकृतिको निष्पक्ष उपहार हो। जबसम्म हामीले हरेक बच्चालाई उसको जात नहेरी उसको प्रतिभाको आधारमा फुलन र फलन दिँदैनौं, तबसम्म हाम्रो समाज समृद्ध र सभ्य बन्न सक्दैन।

१.११ गाउँदेखि सुगम सहरसम्म: फरक भूगोल, उस्तै अदृश्य विभेद

धेरैलाई लाग्न सक्छ कि जातीय विभेद भनेको अशिक्षित, दुर्गम र सुदूर ग्रामीण क्षेत्रको मात्र समस्या हो, र काठमाडौं, पोखरा वा विराटनगर जस्ता सुगम सहरहरूमा यो समस्या समाप्त भइसकेको छ। तर यथार्थ बिल्कुलै फरक छ। भूगोल बदलियो, सडक र बिजुली पुगे, मानिसहरूका हातमा स्मार्टफोन आए, तर मानिसको चेतना र मनभित्रको विभेदको पर्खाल अझै ढलेको छैन। सहरमा विभेदको रूप मात्र बदलिएको छ— यो प्रत्यक्ष र नाङ्गोबाट अप्रत्यक्ष, सूक्ष्म र अदृश्य (Subtle & Disguised Discrimination) बनेको छ।

सहरी वातावरणमा हुर्कने बालबालिकाले प्रत्यक्ष रूपमा 'छोइछिटो' वा 'धारामा रोकिने' अवस्था कम भोग्न सक्छन्, तर उनीहरूले भोग्ने विभेद भन्ने घातक र मानसिक रूपमा पीडादायी हुन्छ।

१. कोठा भाडा र आवास निष्कासन (Rental Discrimination)

काठमाडौं जस्ता ठूला सहरहरूमा जब एउटा परिवार कोठा वा अपार्टमेन्ट भाडामा लिन जान्छ, सबै कुरा मिलेपछि अन्त्यमा सोधिन्छ— "तपाईंको थर के हो?" जब थर दलित भएको थाहा हुन्छ, घरबेटीले तुरुन्तै बहाना बनाउँछन्— "पानीको समस्या छ", "हामीले अर्कैलाई भनिसक्यौं" वा "हाम्रो घरमा पूजाआजा हुन्छ, मिल्दैन"। आफ्ना आमाबुबालाई सहरका घर-घरमा यसरी अपमानित हुँदै ढोकाबाट फर्काइएको दृश्य सहरका साना बालबालिकाले दिनहुँ देख्छन्। यसले उनीहरूको मानसपटलमा सहरप्रतिको मोह र न्यायको भ्रमलाई सानैमा भत्काइदिन्छ।

२. निजी तथा बोर्डिङ स्कूलहरूको सूक्ष्म वातावरण

सहरका महँगा र नामी बोर्डिङ स्कूलहरूमा पनि जातीय पूर्वाग्रह जीवितै छ। यहाँ बालबालिकाहरू बीच 'वर्ग' र 'जात' को गुप्त प्रतिस्पर्धा हुन्छ। दलित बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको थरका आधारमा 'कोटाबाट आएका' वा 'आरक्षित' भनेर व्यङ्ग्य गरिन्छ। शिक्षकहरूले समेत प्रत्यक्ष रूपमा केही नभने पनि उनीहरूका अभिभावकहरूसँग व्यवहार गर्दा देखाउने उपेक्षा र चिसोपनले बालकलाई आफू पछाडि पारिएको अनुभूत गराउँछ।

सहरी बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक दबाव

सहरमा हुर्किएका दलित बालबालिकाहरू प्रायः आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान र थर लुकाएर बाँच्न बाध्य हुन्छन्। उनीहरू साथीहरूलाई आफ्नो घरमा बोलाउन डराउँछन्, वा अभिभावकलाई विद्यालयको अभिभावक दिवसमा आउन नदिन बहाना बनाउँछन्। यो 'छद्म पहिचान' (False Identity) को भारी बोकेर हुर्कनुपर्दा बालबालिकामा गम्भीर दोहोरो व्यक्तित्व (Split Personality) र आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ।

तसर्थ, शिक्षित र आधुनिक भनिने सहरी समाजले आफूलाई ऐनामा हेर्नुपर्ने बेला आएको छ। शिक्षा र प्रविधिले मानिसको कपडा र भाषा त बदल्यो, तर यदि मनभित्रको साम्प्रदायिक र जातीय घृणा बदल्न सकेन भने त्यो शिक्षाको के अर्थ रह्यो? सुगम सहरको सुसंस्कृत अनुहार पछाडि लुकेको यो कुरूप यथार्थलाई स्वीकार नगरेसम्म हामी साँचो अर्थमा आधुनिक बन्न सक्दैनौं।

१.१२ पुरानो सोच बोकेका अभिभावक र नयाँ पुस्ताको दोधार

आजको नेपाली समाज एउटा ठूलो सङ्क्रमणकाल (Transition Phase) बाट गुजरिरहेको छ। एकातिर पुरानो, परम्परावादी र जातप्रथामा विश्वास गर्ने ज्येष्ठ पुस्ता छ, भने अर्कोतिर आधुनिक शिक्षा, प्रविधि र विश्वव्यापी चेतनासँग जोडिँदै गरेको नयाँ पुस्ता छ। यी दुई पुस्ताको बीचमा जेलिएका छन् हाम्रा बालबालिकाहरू।

बालबालिकाहरू विद्यालयमा वा टेलिभिजन/इन्टरनेटमा पढ्छन् र देख्छन्— "सबै मानिस समान हुन्, छुवाछूत अपराध हो।" उनीहरू आफ्ना साथीहरूसँग बिनाकुनै पूर्वाग्रह खेलन र रमाउन चाहन्छन्। तर जब उनीहरू घर फर्किन्छन्, उनीहरूका हजुरआमा, हजुरबुबा वा आमाबुबाले उनीहरूलाई रोक्छन् र भन्छन्— "त्यस्तो गर्नु हुँदैन, धर्म बिग्रिन्छ, कुलदेवता रिसाउँछन्।"

यसले बालकको मनमा ठूलो वैचारिक र नैतिक दोधार (Moral Dilemma) सिर्जना गर्छ। बालकले सोच्न सक्दैन कि उनीहरूले विद्यालयमा सिकेको 'समानता' सही हो कि घरमा अभिभावकले सिकाएको 'विभेद' सही हो? यदि उसले घरको कुरा मान्यो भने उसले आफ्ना साथीहरूलाई गुमाउँछ र अमानवीय बन्छ; यदि उसले विद्यालय र विवेकको कुरा मान्यो भने उसले आफ्नै परिवारको विद्रोह गरेको ठहरिन्छ र घरमा गाली खान्छ।

दुई पुस्ताको दोधार: काठमाडौँको एउटा पारिवारिक कथा

काठमाडौँका १४ वर्षीय रोहन (नाम परिवर्तन) भन्छन्: "मेरो कक्षामा मेरो सबैभन्दा राम्रो साथी अमित विक हो। हामी सँगै पढ्छौं, खाजा खान्छौं। एकदिन म अमितलाई मेरो घरमा लिएर आएँ। मेरी हजुरआमाले उसलाई ढोकाबाटै 'भित्र नआऊ, बाहिरै बस' भन्नुभयो। अमित अपमानित भएर फर्कियो। त्यस दिन म र मेरी हजुरआमा बीच ठूलो भनाभन भयो। मलाई हजुरआमाको व्यवहारप्रति असाध्यै रिस उत्पन्न भयो, तर उहाँलाई सम्झाउन सकिनँ। त्यसपछि अमित मेरो घरमा कहिल्यै आएन, र हाम्रो मित्रतामा पनि एउटा नमेटिने चिसोपन आयो।"

यो दोधारले बालबालिकाको मानसिक सन्तुलन बिगार्नुका साथै परिवारभित्र पुस्तान्तरण ढाँचा (Generational Gap) र तनाव सिर्जना गरिरहेको छ। अभिभावकहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने, आफ्ना पुराना, कुरीतिपूर्ण र अमानवीय मान्यताहरू सन्तानमा जबर्जस्ती थोपेर उनीहरूले आफ्नै बालबालिकाको उज्ज्वल र आधुनिक भविष्यलाई ध्वस्त पारिरहेका छन्।

यदि हामीले हाम्रा बालबालिकालाई नयाँ युगको योग्य, करुणावान र विश्वव्यापी नागरिक बनाउनु छ भने, हामी अभिभावकहरू स्वयंले आफ्ना पुराना पूर्वाग्रहहरूलाई तिलाज्जली दिनैपर्छ। हाम्रा बालबालिकाहरूलाई हाम्रा अतीतका गल्तीहरूको भार बोकाउनु उनीहरूमाथिको ठूलो अन्याय हो।

१.१३ ऐतिहासिक र समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य: बाल्यावस्थामा जातको ऐतिहासिक निर्माण

बाल्यावस्थामा जातीय छाप कसरी बस्यो भन्ने बुझ्न नेपालको इतिहास र कानुनी संरचनाको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। नेपालमा सम्बत १९११ (वि.सं. १९११) मा श्री ५ सुरेन्द्रविक्रम शाहका शासनकालमा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले जारी गरेको 'मुलुकी ऐन' ले नेपालको सिङ्गो समाजलाई चार वर्ण र छत्तीस जातमा विभाजन गर्दै कानुनद्वारा नै छुवाछूत र जातीय विभेदलाई संस्थागत गरेको थियो।

त्यस ऐनले जन्मका आधारमा मानिसको सामाजिक हैसियत, सजायको मात्रा, खानपिन र छोइछिटोको नियम तय गरिदिएको थियो। कथित 'तागाधारी' (ब्राह्मण, क्षेत्री) का बालबालिकाले जन्मँदै पवित्रताको दर्जा पाए भने कथित 'पानी नचल्ने' वा 'छुई छिटो हाल्नुपर्ने' (दलित) समुदायका बालबालिकाले जन्मँदै कानुनी रूपमै अछूतको ठप्पा पाए। यद्यपि वि.सं. २०२० को नयाँ मुलुकी ऐन र त्यसपछिका संविधानहरूले छुवाछूतलाई कानुनी रूपमा अन्त्य गरे, तर १९९१ को ऐनले समाजको मन र मस्तिष्कमा गाडेको त्यो विषालु जरा आज १७० वर्ष बितिसक्दा पनि बालबालिकाको समाजीकरण प्रक्रियामा ज्युँदै छ।

ऐतिहासिक अध्ययनको निष्कर्ष: कानुन त बदलियो, तर मानिसको सामाजिक व्यवहार र सांस्कृतिक सोच (Cultural Schema) बदल्न राज्यले पर्याप्त शैक्षिक र सामाजिक अभियान चलाउन सकेन। फलस्वरूप, हिजो कानुनी रूपमा सिकाइने छुवाछूत आज परम्परा र धर्मको आवरणमा बालबालिकाहरूलाई अचेतन रूपमा सिकाउने काम जारी छ।

यसरी, आजका बालबालिकाहरूले भोगिरहेको जातीय विभेद कुनै आकस्मिक घटना होइन; यो त १७० वर्षभन्दा बढी समयदेखि राज्य र समाजले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेको अमानवीय संरचनाको निरन्तरता हो। यस संरचनालाई भत्काउनका लागि बाल्यावस्थाको समाजीकरण प्रक्रियामै आमूल परिवर्तन ल्याउनु अनिवार्य छ।

१.१४ बाल अधिकार, संविधान र नेपाल सरकारको कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधान र कानुनले बालबालिकालाई कुनै पनि आधारमा हुने विभेद विरुद्ध पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ। नेपाल सरकारले जातीय विभेद र छुवाछूतलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा स्वीकार गर्दै कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गरेको छ। बालबालिकाको सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्थाहरू निम्न अनुसार छन्:

१. नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २४ र ३५

- **धारा २४ (छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक):** कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी वा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन। यस्तो कार्य गरेमा कानुन बमोजिम कडा सजाय हुनेछ र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइनेछ।
- **धारा ३५ (बालबालिकाको हक):** हरेक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ। कुनै पनि बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा सामाजिक रूपमा विभेद वा शोषण गर्न पाइने छैन।

२. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ (संशोधन २०७५)

यस ऐन अनुसार बालबालिका वा जोकसैलाई जातीय आधारमा छुवाछूत गर्ने, सार्वजनिक वा निजी ठाउँमा प्रवेश रोक्ने, पानी वा खाजामा विभेद गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र रु ५०,००० देखि रु २,०००,००० सम्म जरिवाना हुने कडा व्यवस्था छ। यदि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति (जस्तै: शिक्षक, वडाध्यक्ष, प्रहरी) ले यस्तो विभेद गरेमा उसलाई सामान्यभन्दा ५० प्रतिशत बढी सजाय हुने प्रावधान छ।

३. बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५

यस ऐनले बालबालिकामाथि हुने जुनसुकै प्रकारको जातीय, साम्प्रदायिक वा सामाजिक भेदभावलाई बाल-अधिकार हननको गम्भीर अपराध मानेको छ। विद्यालय वा बाल गृहहरूमा जातीय विभेद गर्ने शिक्षक वा सञ्चालकलाई कडा विभागीय कारबाही र कानुनी सजायको स्पष्ट व्यवस्था छ।

कानुनी चेतावनी र नागरिक दायित्व

धेरैलाई लाग्न सक्छ कि घरभित्र वा बालबालिकालाई "त्यसको घरमा नजा" भन्नु सामान्य पारिवारिक विषय हो। तर कानूनतः बालबालिकालाई जातीय आधारमा घृणा वा विभेद सिकाउनु र अर्काको बच्चाहरूलाई जातीय आधारमा अपमान गर्नु गम्भीर कानुनी अपराध हो। नेपाल सरकारका सुरक्षा निकाय र न्यायपालिका यस प्रकारका अपराधमा शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) अपनाउन बाध्य छन्।

अतः कानून बनेको छ, तर कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पीडित परिवार र नागरिक समाजले आवाज उठाउनु पर्छ। प्रहरी थाना (Padhne Thano) ले बालबालिकामाथि हुने विभेदका घटनामा तत्काल FIR दर्ता गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो।

१.१५ अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार सन्धि (UN CRC) र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ (UN Convention on the Rights of the Child - CRC) को पक्ष राष्ट्र (State Party) हो। नेपालले २०४७ साल भाद्र २९ गते (१४ सेप्टेम्बर १९९०) मा यो महासन्धिलाई बिनाकुनै शर्त अनुमोदन गरेको थियो। यस महासन्धिले विश्वका हरेक बालबालिकालाई बिनाकुनै भेदभाव जिउने र विकास गर्ने अधिकार दिएको छ।

UN CRC को धारा २ मा स्पष्ट भनिएको छ: "पक्ष राष्ट्रहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका बालबालिकालाई उनीहरू वा उनीहरूका आमाबुबा वा कानुनी संरक्षकको जात, रङ्ग, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य आस्था, राष्ट्रिय, जातीय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, अपाङ्गता वा अन्य कुनै अवस्थाको प्रवाह नगरी बिनाकुनै भेदभाव यस महासन्धिमा उल्लिखित अधिकारहरू प्रदान गर्नेछन्।"

जब नेपालका दलित बालबालिकाहरूले जातीय आधारमा विद्यालय, पँधेरो वा खेलकुद मैदानमा विभेद भोग्छन्, तब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको यो विश्वव्यापी प्रतिबद्धताको खुला उल्लङ्घन हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार समिति (Committee on the Rights of the Child) ले पटक-पटक नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै नेपालमा दलित बालबालिकामाथि हुने जातीय छुवाछूत र विभेद रोक्न विशेष नीति र कार्यक्रम ल्याउन ताकेता गर्दै आएको छ।

हामीले बुझ्नुपर्छ कि बालबालिकामाथि हुने जातीय विभेद केवल नेपालको आन्तरिक वा गाउँले मुद्दा मात्र होइन; यो त विश्वव्यापी मानव अधिकार र बाल अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो। विश्वका सभ्य मुलुकहरूको पङ्क्तिमा उभिनका लागि पनि नेपालले आफ्ना बालबालिकालाई जातीय छुवाछूतको यो अमानवीय साङ्ग्लोबाट तुरुन्त मुक्त गराउनु पर्छ।

१.१६ विभेदमुक्त बाल्यावस्थाका लागि ५-सूत्रीय व्यावहारिक कार्ययोजना

हामीले समस्याको गहिराइ, यसका मनोवैज्ञानिक घाउहरू, समाजशास्त्रीय यथार्थ र कानुनी व्यवस्थाहरूको विस्तृत विश्लेषण गर्यौं। अब प्रश्न उठ्छ— हामी कसरी हाम्रा बालबालिकाहरूलाई जातीय विभेदको यो विषालु वङ्शानुगत छापबाट मुक्त गराउन सक्छौं? कसरी एउटा यस्तो समाज निर्माण गर्न सक्छौं जहाँ हरेक बच्चाको निर्धक्क, समान र सम्मानित बाल्यकाल बाँच्न पाओस्?

यसका लागि हामीले केवल भाषण र कानूनमा सीमित नभई दैनिक जीवनमा, घरभित्र, विद्यालयमा र समुदायमा ठोस र व्यावहारिक पाइलाहरू चाल्नुपर्छ। यहाँ रूपान्तरणका लागि ५-सूत्रीय कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छ:

१. अभिभावकहरूको आत्म-चेतना र घरभित्रको वातावरण (Parental Consciousness at Home)

- **विभेदकारी शब्दहरूको पूर्ण बहिष्करण:** घरभित्र बालबालिकाको अगाडि कुनै पनि जात वा थरलाई हेपेर, जिस्क्याएर वा अपमान गरेर बोल्ने बानी तुरुन्त बन्द गरौं।
- **खुल्ला ढोका र समावेशी भान्सा:** आफ्ना बालबालिकाका सबै साथीहरूलाई, उनीहरूको जात वा थर नसोध्ने, घरभित्र समान आदरका साथ स्वागत गरौं र एउटै पङ्क्तिमा राखेर खाजा/पानी पस्कौं।
- **समानताका कथाहरू सुनाउने:** बालबालिकालाई बेलुका सुत्ने बेलामा जातीय भेदभाव विरुद्ध लडेका महान व्यक्तित्वहरू (जस्तै: भगत सर्वजित विश्वकर्मा, डा. भीमराव अम्बेडकर, नेल्सन मण्डेला, मार्टिन लुथर किङ) का प्रेरणादायी कथाहरू सुनाऔं।

२. विद्यालय र शिक्षकहरूको रूपान्तरणकारी भूमिका (Transformative Role of Educators)

- **पूर्वाग्रहमुक्त शिक्षक:** शिक्षकहरूले कक्षाकोठामा सबै विद्यार्थीहरूसँग समान व्यवहार गर्नुपर्छ। हाजिरी बोलाउँदा, प्रश्न सोध्दा वा नेतृत्व दिँदा कुनै जातीय पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन।
- **समानता मूलक खाजा र seating arrangement:** विद्यालयमा दिवा खाजा खाँदा सबै बालबालिकालाई सँगै बसाल्ने र एक-अर्काको खाजा साटासाट गर्न प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
- **बाल क्लब र समावेशी नेतृत्व:** विद्यालयका बाल क्लब, खेलकुद टोली र सांस्कृतिक समितिहरूमा अनिवार्य रूपमा दलित तथा पछाडि पारिएका बालबालिकाको नेतृत्वदायी सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

३. स्थानीय सरकार र कानुनी सचेतनामूलक पहल (Local Governance & Legal Action)

- **Padhne Thano र प्रहरीको सक्रियता:** स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनले बालबालिकामाथि हुने कुनै पनि जातीय विभेदका घटनालाई गम्भीर बाल-अधिकार हननका रूपमा लिई दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।
- **समुदायमा सचेतना अभियान:** टोल-टोलमा र वडास्तरमा "हाम्रो गाउँ, विभेदमुक्त बाल्यकाल" अभियान सञ्चालन गरी जातीय छुवाछूत गर्ने अभिभावक वा घरबेटीलाई कानुनी दण्ड र सामाजिक बहिष्कारको चेतावनी दिनुपर्छ।

४. धार्मिक तथा सांस्कृतिक पुनर्व्याख्या (Reinterpretation of Cultural Norms)

- चाडपर्व, पुजापाठ र सार्वजनिक उत्सवहरूमा सबै बालबालिकालाई समान रूपमा सहभागी गराउने र प्रसाद बाँड्दा वा टीका लगाउँदा कुनै भेदभाव नगर्ने प्रतिबद्धता समुदायका अगुवाहरूले लिनुपर्छ।

५. नयाँ पुस्ताको सशक्तिकरण (Youth Empowerment)

- युवाहरूले आफ्ना घरमा हुने जातीय छुवाछूतकाविरुद्ध सौहार्दपूर्ण तर दृढ प्रतिवाद गर्नुपर्छ। "मेरो घरमा विभेद चल्दैन" भन्ने अभियान युवाहरूले आ-आफ्नो घरबाट सुरु गर्नुपर्छ।

१.१७ सम्भावनाको नयाँ बिहानी: जातविहीन बाल्यावस्थाको नेपाल

कल्पना गरौं एउटा यस्तो नेपालको, जहाँ कुनै पनि बच्चाको धारामा पानी पिउँदा हात फैलाउनुपर्दैन। कल्पना गरौं एउटा यस्तो कक्षाकोठाको, जहाँ बच्चाको थर उसको परिचयको तगारो बन्दैन, बरु उसको प्रतिभा र मेहेनत नै उसको एकमात्र पहिचान बन्छ। कल्पना गरौं एउटा यस्तो आँगनको, जहाँ छिमेकका सबै बालबालिकाहरू एउटै गुन्द्रीमा बसेर, एउटै कचौराको खाजा हाँस्दै-खेल्दै साटासाट गरिरहेका छन्।

यो कल्पना कुनै असम्भव सपना होइन। यो त हामीले अलिकति साहस, अलिकति करुणा र अलिकति चेतना देखायौं भने भोलि नै निर्माण गर्न सक्ने यथार्थ हो। जब हाम्रा बालबालिकाहरू जातीय पूर्वाग्रहको भार बिना हुर्कनेछन्, उनीहरूको मानसिक र बौद्धिक क्षमताको विकास अभूतपूर्व रूपमा हुनेछ। उनीहरूमा आत्महीनता हुने छैन, उनीहरूमा अरुप्रति घृणा हुने छैन। उनीहरू एउटा यस्तो नयाँ नेपालका नागरिक बन्नेछन् जहाँ समानता, भ्रातृत्व र मानवीय गरिमा नै सर्वोच्च मूल्य हुनेछ।

जब हामीले हाम्रा बालबालिकालाई जातीय विभेदको मानसिक साङ्ग्लोबाट मुक्त गराउनेछौं, तब मात्र हाम्रो राष्ट्रले साँचो अर्थमा समृद्धिको ढोका खोल्नेछ। किनभने, विभेदमुक्त मस्तिष्क नै सिर्जना, आविष्कार, प्रेम, सामाजिक सद्भाव र स्थायी शान्तिको मूल स्रोत हो।

१.१८ निष्कर्ष तथा चेतनाको आह्वान: दिपेश खरेलको अन्तिम सन्देश

बाल्यकाल जीवनको त्यो जग हो, जसमा मानिसको सिङ्गो व्यक्तित्व, सोच र चरित्रको महल उभिन्छ। यदि जगमै विभेदको अमिलो र विषालु माटो हालियो भने, पछि बनेको महल जतिसुकै भव्य भए पनि त्यो ढल्ने खतरा सधैं रहन्छ। आज नेपाली समाजले आफ्नो जग पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

दिपेश खरेलका रूपमा म यस पुस्तकका पानाहरूबाट हरेक आमा, हरेक बुबा, हरेक हजुरआमा, हरेक शिक्षक र हरेक जनप्रतिनिधिलाई विनम्र तर दृढ आह्वान गर्दछु— आफ्ना बालबालिकाको निष्कलङ्क मनमा जातको विष नहाल्नुहोस्। उनीहरूलाई मानिसलाई मानिसका रूपमा माया गर्न सिकाउनुहोस्। उनीहरूलाई जात होइन, मानवताको पाठ पढाउनुहोस्।

याद राख्नुहोस्, परिवर्तन अरु कसैले आइदिएर गरिदिने छैन। यो रूपान्तरण आजै, अहिल्यै, तपाईं र मेरो घरबाट, हाम्रै आँगनबाट र हाम्रै बालबालिकाको अगाडि हामीले गर्ने व्यवहारबाट सुरु हुनुपर्छ। आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर हाम्रा सन्तानलाई एउटा यस्तो नेपाल सुम्पिऔं जहाँ कसैको निधारमा पनि 'वङ्शानुगत विभेदको छाप' नहोस्!

— अध्याय १ समाप्त —

जात व्यवस्था र मानव चेतना: नेपालमा जातीय विभेदको यथार्थ, कानुनी उपचार र समानताको यात्रा

लेखक: दिपेश खरेल (Dipesh Kharel)

अध्याय २

श्रमबाट विभेदसम्मको कालो इतिहास

कार्यविभाजनदेखि वि.सं. १९९१ को मुलुकी ऐनसम्म: जन्मजात श्रेणीको कानुनी निर्माण, आर्थिक शोषण र सामाजिक कलङ्क

"कुनै समय थियो जब मानिसको सीप, कला, निर्माण र श्रम समाजको मेरुदण्ड मानिन्थ्यो। फलाम पगालेर औजार बनाउने हाथहरू, कपडा बुनेर तन ढाक्ने औंलाहरू, छालाबाट जुता सिउने शिल्पीहरू र माटोलाई जीवन दिने कालिगडहरू बिना कुनै पनि सभ्यता सम्भव थिएन। तर इतिहासको कुनै एउटा कालो बिन्दुमा पुगेर तिनै जीवनदायी हाथहरूलाई 'अपवित्र' र 'अछूत' घोषित गरियो। श्रमलाई सम्मान होइन, कलङ्क बनाइयो। अनि राज्यले नै कानुनी मोहर लगाएर मानिसलाई जन्मजात शासक र जन्मजात दासमा विभाजन गर्यो।"

— दिपेश खरेल (Dipesh Kharel)

२.१ विषय प्रवेश: मानव सभ्यता, सीपको प्रारम्भ र श्रमको गरिमा

मानव सभ्यताको विकासक्रमलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने, यो सिङ्गो यात्रा मानव श्रम, आविष्कार र प्राविधिक सीपको कथा हो। जब आदिम मानव जङ्गली अवस्थाबाट कृषि र स्थायी बस्तीको युगमा प्रवेश गर्यो, उसलाई बाँच्नका लागि विविध प्रकारका औजार, कपडा, भाँडाकुँडा र बासस्थानको आवश्यकता पर्यो। प्रकृतिसँग जुध्दै मानिसले फलाम पगाल्न सिक्यो, ढुङ्गा र माटोलाई आकार दिन सिक्यो, कपडा बुन्न सिक्यो र कपास तथा छालाका उपयोगिताहरू पत्ता लगायो। यसरी सुरु भएको थियो मानवीय सीप र कार्यविभाजन (Division of Labor)।

प्रारम्भिक वैदिक वा प्राक्-इतिहासको समाजमा यो कार्यविभाजन कुनै जन्मजात, कठोर वा वंशानुगत श्रेणी थिएन। त्यो त समाजलाई सुचारु रूपमा चलाउनका लागि बनाइएको एउटा व्यावहारिक र कार्यगत प्रबन्ध मात्र थियो। जसले फलामको काम गर्न रुचि र दक्षता राख्यो, उसले आरन चलायो; जसले कपडा बुन्ने कला जान्यो, उसले कपडा सिलायो; जसले ज्ञान र दर्शनको खोजी गर्यो, उसले अध्ययन-अध्यापन गर्यो। यी कुनै पनि पेसा वा कार्य आफैमा उच्च वा नीच थिएनन्। सम्पूर्ण समाज एउटा जीवित शरीर जस्तै थियो, जहाँ हरेक अङ्ग र हरेक भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य मानिन्थ्यो।

लेखक तथा समाजशास्त्रीका रूपमा जब म नेपालको ऐतिहासिक बनोटलाई हेर्छु, म पाउँछु कि हाम्रा पुर्खाहरू प्रविधिका महान आविष्कारक थिए। काठमाडौँ उपत्यकाका भव्य मन्दिरहरू, धातुका कलात्मक मूर्तिहरू, पहाडका गरा-गरामा खनिएका कुलो र सिँचाई प्रणाली, तथा दुर्गम पहाडी भेगमा बनाइएका फलामका भोलुङ्गे पुलहरू— यी सबै हाम्रा शिल्पी र श्रमजीवी पुर्खाहरूको अमूल्य देन हुन्। तर विडम्बना! जुन सीप र श्रमले सिङ्गो देशको भौतिक र सांस्कृतिक जग निर्माण गर्यो, समयक्रममा तिनै शिल्पीहरूलाई समाजको सबैभन्दा तल्लो दर्जामा धकेलियो।

यो अध्यायमा हामी यही कारुणिक र क्रूर ऐतिहासिक रूपान्तरणको शल्यक्रिया गर्नेछौं। कसरी एउटा उपयोगी, सिर्जनशील र सम्मानित कार्यविभाजन बिस्तारै जन्मजात अछूतपन, सामाजिक कलङ्क र राज्य-प्रायोजित शोषणको हतियार बन्न पुग्यो? कसरी वि.सं. १९९१ मा जङ्गबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐनले यो अमानवीय व्यवस्थालाई कानूनको कालो मोहर लगाएर संस्थागत गर्यो? र यसले आजको आधुनिक नेपालसम्म कसरी आफ्नो कालो छाया पारिरहेको छ? यसको गहिरो इतिहास र समाजशास्त्र बुझ्नु नै साँचो समानताको पहिलो खुड्किलो हो।

२.२ कार्यविभाजनबाट जन्मजात श्रेणीतर्फ: विकृतिको ऐतिहासिक मोड

कार्ल मार्क्स, म्याक्स वेबर र भारतीय उपमहाद्वीपका समाजशास्त्रीहरूका अनुसार कुनै पनि समाजमा वर्ग र जातको निर्माण रातारात भएको होइन। यो प्रक्रिया शताब्दीयौंसम्म चलेको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक शक्ति-सङ्घर्षको परिणाम हो। प्राचीन उपमहाद्वीपमा 'गुण र कर्म' (Character and Action) को आधारमा सुरु भएको भनिएको वर्ण व्यवस्था बिस्तारै शासक र पुरोहित वर्गको स्वार्थका कारण जन्मजात (Hereditary) बन्न पुग्यो।

यस ऐतिहासिक मोडका पछाडि मुख्य रूपमा निम्न प्रमुख कारकहरूले काम गरेका थिए:

१. ज्ञान र प्रविधिको एकाधिकार (Monopolization of Knowledge)

शासक र पुरोहित वर्गले लिपि, शिक्षा, धर्मशास्त्र र कानूनको व्याख्यामाथि आफ्नो पूर्ण एकाधिकार कायम गरे। उनीहरूले वेद र अन्य धर्मशास्त्रहरूलाई सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढा राखे। जब ज्ञानको ढोका निश्चित जातका लागि मात्र खुला गरियो र श्रमजीवी वर्गलाई शिक्षा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरियो, तब उनीहरू आफ्नो अधिकार र इतिहासबारे आवाज उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगे।

२. शुद्धता र अशुद्धताको कृत्रिम अवधारणा (Purity and Pollution Ideology)

सामन्ती शासकहरूले आफ्नो सत्ता र श्रेष्ठता जोगाइराख्न 'धार्मिक पवित्रता' र 'अपवित्रता' को अनौठो र अमानवीय सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। फलाम, छाला, माटो वा पसिनासँग जोडिएका कामहरूलाई 'अपवित्र' र 'दूषित' घोषित गरियो, जबकि शारीरिक श्रम नगर्ने, केवल मन्त्र र पूजापाठ गर्ने वा शासन चलाउने कार्यलाई 'पवित्र' र 'श्रेष्ठ' मानियो। यसरी श्रम आफैँमा अशुद्ध बनाइयो।

३. आर्थिक संसाधन र जमिनमाथिको कब्जा (Control over Economic Resources)

शिल्पी र उत्पादक वर्गलाई जमिन (भूमि) को स्वामित्वबाट वञ्चित गरियो। उनीहरूलाई केवल 'सेवा प्रदायक' (Service Providers) का रूपमा सीमित गरियो। बालीघरे वा बिर्ता प्रणालीमार्फत उनीहरूलाई वर्षभरि कडा मिहिनेत गराएर अन्नको केही मुठी (बाली) मा निर्भर बनाइयो। आर्थिक रूपमा कमजोर र जमिनविहीन भएपछि उनीहरू सामाजिक रूपमा पनि शासक वर्गको दयामा बाँच्नुपर्ने स्थितिमा पुगे।

समाजशास्त्रीय निष्कर्ष: श्रमको अपमान गर्नु भनेको उत्पादनको अपमान गर्नु हो। जब एउटा समाजले उत्पादन गर्ने हातहरूलाई घृणा गर्छ र उपभोग गर्ने हातहरूलाई पूजा गर्छ, तब त्यो समाजको आर्थिक र नैतिक पतन निश्चित हुन्छ। नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा यही भयो— सिर्जना र निर्माण गर्ने शिल्पीहरू थिचिए, र परजीवी शासकहरू पूजित बने।

२.३ प्राचीन तथा मध्यकालीन नेपालमा श्रम र सामाजिक विभाजन

नेपालको सन्दर्भमा जातीय स्तरीकरणको इतिहास केवल खस-आर्य समाजमा मात्र सीमित छैन; यो मल्लकालीन काठमाडौँ उपत्यका र अन्य क्षेत्रीय राज्यहरूमा पनि विभिन्न रूपमा अभ्यास गरिएको थियो। प्राचीन लिच्छविकालमा प्राविधिक र व्यावसायिक सीप भएका समुदायहरूलाई सम्मान गरिन्थ्यो। लिच्छविकालीन अभिलेखहरूमा 'ताम्रकार', 'कुम्भकार', 'कंसकार' जस्ता कालिगडहरूको नाम आदरका साथ लिइएको पाइन्छ।

तर मध्यकालमा पुगेपछि स्थिति बदलियो। चौधौँ शताब्दीमा काठमाडौँ उपत्यकाका मल्ल राजा स्थिति मल्ल (जयस्थिति मल्ल) ले भारतबाट आएका दक्षिण भारतीय ब्राह्मणहरू (जस्तै कीर्तिनाथ उपाध्याय र रघुनाथ भ्वा) को सहयोगमा नेवार समाजलाई ६४ जातमा विभाजन गरेका थिए।

स्थिति मल्लको यो सामाजिक सुधार भनिएको कदम वास्तवमा एउटा कठोर जातीय संरचनाको निर्माण थियो। उनले मानिसहरूको पेसा, पहिरन, घरको बनावट, र यहाँसम्म कि गहना र मरणोपरान्त गरिने संस्कारहरूसमेत जात अनुसार तोकिदिएका थिए। उदाहरणका लागि, कुन जातका मानिसले कुन टोपी लगाउने, कसले घरको छानामा टायल छाउने पाउने र कसले नपाउने, कसले कस्तो कपडा लगाउने भन्ने कुरा राज्यको कानूनद्वारा नै नियन्त्रण गरिएको थियो।

उता पहाडी खस राज्यहरू (जस्तै बाइसे-चौबीसे राज्यहरू) मा पनि कानून र धर्मशास्त्रका नाममा खस-ब्राह्मण, खस-क्षेत्री र शिल्पी जातहरू (कामी, दमाइ, सार्की, गाउँले आदि) बीच स्पष्ट दूरी कायम गरिएको थियो। तर यी सबै छरिएका र आंशिक नियमहरूलाई एकत्रित गरी सिङ्गो नेपाल अधिराज्यभरि एउटै कठोर, कूर र राज्य-प्रायोजित जातीय कानूनका रूपमा लागू गर्ने काम भने वि.सं. १८११ मा भयो।

ऐतिहासिक प्रसङ्ग: स्थिति मल्लको सामाजिक संहिता र शिल्पी वर्ग

इतिहासकारहरूका अनुसार स्थिति मल्लले लागू गरेको संहितामा पोडे, च्यामे र अन्य शिल्पी जातहरूलाई सहरको मुख्य पर्खाल (City Wall) भित्र घर बनाउन मनाही गरिएको थियो। उनीहरूलाई दिउँसोको समयमा मात्र सहर पस्न दिइन्थ्यो र उनीहरूले लगाउने लुगासमेत कपडाको सामान्य टुकुरामा सीमित गरिएको थियो। यसरी नेपालको मध्यकालदेखि नै राज्यले मानिसको मानवीय अधिकार र स्वतन्त्रतालाई उसको जातको घेराभित्र थुन्ने काम गरेको थियो।

२.४ पृथ्वीनारायण शाहको 'चार वर्ण छत्तीस जात' को अवधारणा र सामाजिक यथार्थ

१८औँ शताब्दीको उत्तरार्धमा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले स-साना राज्यहरूलाई एकीकृत गरी आधुनिक नेपाल राष्ट्रको जग बसाले। आफ्नो उपदेश 'दिव्य उपदेश' मा उनले नेपाललाई "असल हिन्दुस्तान" र "चार वर्ण छत्तीस जातको साभा फूलबारी" का रूपमा वर्णन गरे।

प्रथम दृष्टिमा 'साभा फूलबारी' भन्ने शब्द अत्यन्त आकर्षक र समावेशी देखिन्छ। तर समाजशास्त्रीय र ऐतिहासिक विश्लेषण गर्दा, यो 'फूलबारी' मा सबै जात र फूलहरू समान हैसियतमा थिएनन्। राज्यको मूल चरित्र हिन्दु धर्माश्रित थियो, जहाँ वर्ण व्यवस्थाको शीर्ष स्थानमा रहेका शासक जातहरू (तागाधारी) लाई राज्य सञ्चालन, सेना र प्रशासनको एकाधिकार दिइयो भने, शिल्पी र उत्पादनमा संलग्न जातहरूलाई 'सेवा गर्ने वर्ग' का रूपमा मात्र सीमित राखियो।

एकीकरणको प्रक्रियासँगै गोर्खाली राज्यले जितेका विभिन्न क्षेत्रका जनजातिहरू र स्थानीय शिल्पी समुदायहरूलाई पनि हिन्दु जातीय सोपानभित्र जबर्दस्ती भित्र्याउने काम भयो। यसले गर्दा नेपालका विविध मौलिक र स्वायत्त सांस्कृतिक समुदायहरूमा पनि छुवाछूत र जातीय भेदभावका विषालु कीटाणुहरू सङ्क्रमित हुन पुगे।

फूलबारीको समाजशास्त्रीय पुनर्पाठ: यदि सिङ्गो देश एउटा फूलबारी हो भने, त्यहाँका केही फूलहरूलाई सधैं मन्दिरमा चढाइने र केही फूलहरूलाई गोडाले कुल्चिने परिपाटीलाई कसरी असल फूलबारी भन्न सकिन्छ? साँचो फूलबारी त्यो हो जहाँ हरेक फूलले समान घाम, पानी र हावा पाउँछ र आफ्नो सौन्दर्य फैलाउन पाउँछ।

२.५ वि.सं. १९११ को मुलुकी ऐन: राज्यद्वारा सनद गरिएको कालो संहिता

नेपालको इतिहासमा ६ पौष वि.सं. १९११ (सन् १९५४) एउटा यस्तो कालो दिन हो, जसले नेपाली समाजको चेतना र भ्रातृत्वलाई शताब्दीयौँका लागि अपाङ्ग बनाइदियो। युरोप भ्रमणबाट फर्किएका राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले श्री ५ सुरेन्द्रविक्रम शाहको नाममा १४०० भन्दा बढी पृष्ठको विशाल 'मुलुकी ऐन' जारी गरे। युरोपमा उनले कानुनी शासन (Rule of Law) र फ्रान्सेली कोड (Napoleonic Code) देखेका थिए, तर नेपाल फर्केर उनले त्यसको ठीक उल्टो— मानिसलाई जन्मका आधारमा असमान बनाउने अमानवीय जातीय संहिता निर्माण गरे।

१९११ को मुलुकी ऐनले नेपालका सम्पूर्ण भूगोल, भाषा र जातजातिहरूलाई एउटै चार-वर्णीय हिन्दु जातीय सोपान (Caste Hierarchy) भित्र जबर्दस्ती खाँदो। यस ऐनले नेपाली समाजलाई मुख्य रूपमा चार वटा प्रमुख श्रेणीमा विभाजन गरेको थियो:

१. तागाधारी (Sacred Thread Wearers)

यो सोपानको सबैभन्दा माथिल्लो दर्जा थियो, जसमा उपाध्याय ब्राह्मण, राजपूत, क्षेत्री, ठकुरी र केही उच्च जातका नेवारहरू पर्दथे। उनीहरूलाई राज्यका सबै सुविधा, जमिन, उच्च पद र कानुनी छुटहरू प्रदान गरिएको थियो। उनीहरूलाई मृत्युदण्डबाट समेत छुट दिइएको थियो।

२. नमासिने मतवाली (Non-enslavable Alcohol Consumers)

यस श्रेणीमा गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, थकाली आदि जनजातिहरू परेका थिए। उनीहरूलाई रक्सी पिउन छुट थियो र उनीहरूलाई कमैया वा दास बनाउन पाइँदैनथ्यो, तर उनीहरू तागाधारीभन्दा तल्लो दर्जामा राखिएका थिए।

३. मासिने मतवाली (Enslavable Alcohol Consumers)

यस श्रेणीमा भोटे, चेपाङ, थारू, कुमाल र केही अन्य जनजातिहरू परेका थिए। राज्यले अपराध वा कर नतिरेको बहानामा उनीहरूलाई र उनीहरूका बालबालिकालाई दास (कमारा-कमारी) बनाएर बेच्न पाउने कानुनी अधिकार राख्दथ्यो।

४. पानी नचल्ने छुई छिटो हाल्नुपर्ने (Impure and Untouchable Caste)

यो सोपानको सबैभन्दा पिँधमा राखिएको अमानवीय दर्जा थियो। यसभित्र कामी, दमाइ, सार्की, गाउँले, पोडे, च्यामे, बादी, गन्धर्व आदि शिल्पी र उत्पादक जातहरूलाई राखियो। उनीहरूले छोएको पानी 'अशुद्ध' मानिन्थ्यो र उनीहरूलाई छुँदा गैर-दलितहरूले सुनाखरी वा पानी छर्किएर 'छोइछिटो' हाल्नुपर्दथ्यो।

मुलुकी ऐन १९११ को मुख्य दफा र कानुनी क्रूरता

ऐनको पृष्ठ-पृष्ठमा मानिसको जात अनुसार फरक-फरक सजाय र पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको थियो। उदाहरणका लागि: यदि एउटा ब्राह्मणले हत्या गर्यो भने उसलाई मृत्युदण्ड दिइँदैनथ्यो, केवल मुण्डन (कपाल खौरिने), जात पतित गर्ने वा देश निकाला (दामल) गरिन्थ्यो। तर यदि एउटा 'पानी नचल्ने' जातका मानिसले उच्च जातका व्यक्तिसँग बहस गर्यो वा छोएको पानी खुवायो भने उसलाई जिभ्रो काट्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने, सर्वस्वहरण गर्ने वा ज्यान मार्नेसम्मको कडा सजाय तोकिएको थियो।

यसरी जङ्गबहादुर राणाको मुलुकी ऐनले जातीय विभेदलाई केवल सामाजिक कुरीतिमा सीमित राखेन; यसलाई राज्यको आधिकारिक कानून, न्याय प्रणाली र प्रशासनिक संयन्त्र बनाएर हरेक नागरिकको घर-दैलोसम्म पुर्यायो। यस ऐनले नेपाली समाजमा विभेदको यस्तो विषालु साङ्ग्लो कस्यो, जसको अवशेष आज पनि हामी भोगिरहेका छौं।

२.६ ऐनका अमानवीय दफाहरू: सजाय र अधिकारमा जातीय पक्षपात

वि.सं. १९११ को मुलुकी ऐनका पानाहरू पल्टाउँदा जोकोही संवेदनशील मानिसको रगत उम्लिन्छ। यो ऐन कानूनको दस्तावेज होइन, यो त एउटा खास वर्ग र जातको एकाधिकार जोगाउन रचिएको अत्याचारको कानुनी खाका हो। ऐनका विभिन्न दफाहरूले कसरी मानिसको मानवीय गरिमा र जीवनको मूल्यलाई उसको जात अनुसार तोकेका थिए भन्ने कुरा निम्न ऐतिहासिक तथ्यहरूबाट स्पष्ट हुन्छ:

१. यौन र विवाहसम्बन्धी विभेदकारी कानून (Inter-caste Marriage & Sexual Penalties)

मुलुकी ऐनले भिन्न जातका मानिसहरू बीचको यौन सम्बन्ध वा विवाहलाई ठूलो अपराध मानेको थियो। यदि कुनै 'तल्लो जात' (दलित) को पुरुषले 'माथिल्लो जात' (तागाधारी) को महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेमा वा विवाह गरेमा, त्यो पुरुषलाई मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो वा उसको लिङ्ग काट्ने, सर्वस्वहरण गर्ने र जन्मकैद गर्ने सजाय हुन्थ्यो। तर यदि माथिल्लो जातको पुरुषले तल्लो जातकी महिलालाई शोषण गरेमा, उसलाई केवल सामान्य जरिवाना वा 'जात खसाल्ने' मामुली सजाय मात्र हुन्थ्यो।

२. खानपिन र छुवाछूतसम्बन्धी कडा सजाय

यदि कुनै दलित वा पानी नचल्ने जातका व्यक्तिले जानी-नजानी उच्च जातका व्यक्तिको भान्सामा पसेर खानेकुरा वा पानी छोइदियो भने, उसलाई कडा शारीरिक यातना र जेल सजाय हुन्थ्यो। ऐनमा स्पष्ट लेखिएको थियो कि यदि अछूतले छोएको पानी वा खाना तागाधारीले खायो भने, तागाधारी 'अशुद्ध' हुन्छ र उसले प्रायश्चित (पतिया) गर्नुपर्छ। पतियाका लागि पुरोहितहरूलाई ठूलो रकम (दक्षणा) बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो।

३. कर, सम्पत्ति र जमिनको अधिकारमा विभेद

दलितहरूलाई बिर्ता, जग्गा वा गुठीको जमिन खरिद गर्ने अधिकार थिएन। उनीहरूले केवल गैर-दलित जमिन्दारहरूको जमिनमा हलिया, हरवा-चरवा वा बालीघरेका रूपमा कमैया बनेर काम गर्नुपर्थ्यो। उनीहरूले उत्पादन गरेको अन्नको ठूलो भाग कर र बालीका रूपमा शासकहरूले खोस्दथे।

ऐतिहासिक कानुनी अभिलेख: 'पतिया' प्रणाली र आर्थिक शोषण

राणाकालमा 'धर्मअधिकार' नामको एउटा सरकारी अड्डा हुन्थ्यो, जसको प्रमुख बडागुरुज्यू (ब्राह्मण) हुन्थे। यदि कुनै मानिसले अञ्जानमा अछूतको हातको पानी खायो वा छोड्यो भने, उसले सरकारी अड्डामा गएर 'पतिया' (शुद्धीकरणको प्रमाणपत्र) लिनुपर्थ्यो। यसका लागि निश्चित शुल्क तिर्नुपर्थ्यो। यसरी राज्यले र धार्मिक नाइकेहरूले जातीय छुवाछूतलाई पैसा कमाउने र सर्वसाधारणलाई आर्थिक रूपमा लुट्ने धन्दा बनाएका थिए।

यसरी १९११ को ऐनले समाजका आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई कानुनी रूपमै दोस्रो र तेस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्यो। यसले दलित र उत्पीडित समुदायको आत्मसम्मान मात्र खोसेन, उनीहरूलाई शिक्षा, आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक पहुँचबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गरायो।

२.७ बालीघरे, हरवा-चरवा र हलिया प्रथा: आर्थिक दासताको संरचना

जातीय विभेद केवल सामाजिक वा धार्मिक मुद्दा मात्र थिएन; यो मूलतः एउटा क्रूर आर्थिक शोषणको प्रणाली (Economic Exploitation System) थियो। वि.सं. १९११ को मुलुकी ऐनले शिल्पी र श्रमजीवी वर्गलाई जमिन र पूँजीको स्वामित्वबाट वञ्चित गरेपछि, उनीहरूलाई जीवन चलाउनका लागि जमिन्दार र उच्च जातका मानिसहरूको शरणमा पर्नुको विकल्प रहेन। यसैबाट जन्मिएका थिए — बालीघरे प्रथा, हलिया प्रथा, र हरवा-चरवा प्रथा।

१. बालीघरे प्रथा (Aran & Tailoring Labor System)

पहाडी क्षेत्रमा कामी, दमाइ र सार्की समुदायका मानिसहरूले गाउँभरिका गैर-दलित परिवारहरूको औजार बनाउने, कपडा सिलाउने र जुत्ता सिउने काम वर्षभरि गर्नुपर्थ्यो। यस बापत उनीहरूलाई नगद ज्याला दिइँदैनथ्यो। बरु वर्षको अन्त्यमा, धान वा मकै थिच्ने समयमा, जमिन्दारले दया गरेर दिने केही पाथी वा मुठी अन्न (जसलाई 'बाली' भनिन्थ्यो) मा उनीहरू निर्भर हुनुपर्थ्यो। यो बाली यति थोरै हुन्थ्यो कि त्यसले परिवारलाई तीन महिना पनि खान पुग्दैनथ्यो।

२. हलिया र हरवा-चरवा प्रथा (Bonded Agricultural Labor)

सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा 'हलिया प्रथा' र तराई-मधेसका जिल्लाहरूमा 'हरवा-चरवा प्रथा' को नाममा दलितहरूलाई पुस्तौँसम्म साहुको ऋणको जालोमा फसाइयो। साहुले खाद्यान्न वा बिरामी पर्दा दिएको थोरै ऋणको ब्याज बढाउँदै लगेर दलित परिवारका बालबालिका र नाति-पनातिसम्मलाई आफ्नो खेतमा हल जोत्ने र गाईवस्तु चराउने हरवा (दास) बनाउँथे।

पुस्तान्तरित ऋण र मानव अधिकार हनन

हलिया र हरवा-चरवा प्रथामा ऋणी व्यक्तिले जिन्दगीभर बिनाज्याला वा नगण्य ज्यालामा काम गर्दा पनि साहुको ऋण कहिल्यै चुक्ता हुँदैनथ्यो। बुबाको मृत्युपछि त्यो ऋण छोराको टाउकोमा सारिन्थ्यो। यसरी एउटा मानिस जन्मँदै साहुको दास भएर जन्मिन्थ्यो। यो २०औँ र २१औँ शताब्दीको आधुनिक युगमा पनि ज्यूँदै रहेको कमैया र दासताको प्रत्यक्ष रूप थियो।

नेपाल सरकारले २०५७ सालमा कमैया मुक्ति, २०६५ सालमा हलिया मुक्ति र २०७५ सालमा हरवा-चरवा मुक्तिको घोषणा गरे तापनि, उनीहरूको पुनःस्थापना, जमिनको व्यवस्था र जीविकोपार्जनका लागि ठोस कदम नचाल्दा धेरै परिवारहरू आज पनि उही पुरानै साहुहरूको हलिया बन्न बाध्य छन्। आर्थिक रूपमा सबल नभएसम्म सामाजिक समानता सम्भव छैन भन्ने कुरा यस ऐतिहासिक शोषणले प्रमाणित गर्दछ।

२.८ शिल्पी समुदायको योगदान र राज्यद्वारा गरिएको अवमूल्यन

नेपाल राष्ट्रको निर्माण, यसको सीमा रक्षा, यसको पूर्वाधार र यसको कला-संस्कृतिमा शिल्पी (दलित) समुदायको योगदान अतुलनीय छ। यदि इतिहासलाई निष्पक्ष नजरले हेर्ने हो भने, यो देशलाई भूगोलमा जोड्ने र सभ्यतामा सजाउने असली नायकहरू तिनै शिल्पीहरू थिए। तर राज्य र इतिहासकारहरूले उनीहरूको योगदानलाई इतिहासको पानाबाट गायब बनाए वा अवमूल्यन गरे।

आउनुहोस्, शिल्पी समुदायका प्रमुख शाखाहरू र उनीहरूको ऐतिहासिक योगदानलाई पुनरावलोकन गरौं:

१. फलाम र धातुका शिल्पी (विश्वकर्मा/कामी)

नेपालका पहाडहरूमा खानी खनेर फलाम, तामा र पित्तल निकाल्ने र त्यसलाई पगालेर कृषि औजार (कुटो, कोदालो, हसिया, हलुका फाली) बनाउने महान वैज्ञानिकहरू कामी समुदाय थिए। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान चलाउँदा गोर्खाली सैनिकहरूका लागि तरवार, बन्दुक, खुकुरी र तोप बनाउने काम यिनै शिल्पीहरूले गरेका थिए। उनीहरू बिना न त कृषि सम्भव थियो, न त राष्ट्रको रक्षा नै।

२. कपडा र सङ्गीतका शिल्पी (परियार/दमाइ/दर्जी)

मानव सभ्यतालाई लुगा लगाएर सुसंस्कृत बनाउने र सिलाई कलाका आविष्कारक परियार समुदाय हुन्। साथै, नेपाली लोकसंस्कृति र चाडपर्वहरूमा गुञ्जिने पञ्चैबाजा (दमाहा, ट्याम्को, सनई, नरसिङ्गा, ढोलक) का संरक्षक र वादक पनि उनीहरू नै हुन्। विवाह, व्रतबन्ध र राष्ट्रिय उत्सवहरू पञ्चैबाजा बिना अधुरा हुन्छन्।

३. छाला र पूर्वाधारका शिल्पी (मिभार/सार्की)

पशुको छालालाई प्रशोधन गरेर जुत्ता, पेटी, ढोल र मन्दिरका बाजाहरू बनाउने सीप सार्की समुदायसँग थियो। पहाडी दुर्गम खोलाहरूमा फलामका साङ्ग्लो जोडेर भोलुङ्गे पुल बनाउने प्रविधि पनि उनीहरूसँगै थियो।

४. सूचना, गायन र सञ्चारका शिल्पी (गन्धर्व/वादी)

सञ्चार र मिडिया नभएको जमानामा सारङ्गीको धुनसँगै गाउँ-गाउँ पुगेर देशका खबर, घटना र इतिहास गाएर जनतालाई सुसूचित गर्ने पहिलो पत्रकार र लोकगायक गन्धर्वहरू थिए।

इतिहासको ठूलो अन्याय: जसले राष्ट्रका लागि हतियार बनाए, उनीहरूलाई अछूत भनियो। जसले बाजा बजाएर उत्सव र खुसी ल्याए, उनीहरूलाई मन्दिर छिर्न दिइएन। जसले देशका लागि कपडा सिलाए, उनीहरूलाई नाङ्गो राखियो। योभन्दा ठूलो ऐतिहासिक कृतघ्नता (Ingratitude) र अन्याय अरु के हुन सक्छ?

हामीले अब इतिहासको यो गल्तीलाई सच्याउनै पर्छ। शिल्पी समुदायका यी सीपहरूलाई 'तल्लो जातको काम' होइन, राष्ट्रका अमूल्य प्राविधिक, औद्योगिक र सांस्कृतिक सम्पत्ति (National Intellectual & Cultural Heritage) का रूपमा स्वीकार गरी उनीहरूलाई सम्मान र अधिकार दिलाउनु आजको आवश्यकता हो।

२.५ राणाकालीन प्रतिरोध र प्रारम्भिक सामाजिक चेतनाको बिजारोपण

राणाकालीन चरम दमन र कानुनी अत्याचारका बीचमा पनि उत्पीडित वर्गले पूर्ण रूपमा आत्मसमर्पण गरेका थिएनन्। उनीहरूले विभिन्न रूपमा प्रतिरोध (Resistance) र सामाजिक चेतनाको आन्दोलन सुरु गरेका थिए। वि.सं. १९५० को दशकदेखि नेपालका विभिन्न भेगमा प्रारम्भिक दलित अधिकारका आवाजहरू उठ्न थालेका थिए।

पश्चिम नेपालको बाग्लुङमा जन्मिएका महान समाजसेवी तथा क्रान्तिकारी नेता भगत सर्वजित विश्वकर्मा वि.सं. १९५७ मा 'विश्वकर्मा साहित्य सभा' को स्थापना गरी जातीय छुवाछूत र ब्राह्मणवादी धर्मान्धताविरुद्ध ऐतिहासिक आन्दोलन सुरु गरे। उनले मन्दिर प्रवेश, शिक्षाको अधिकार र जनै लगाउने अधिकारका लागि राणा शासकहरूसँग प्रत्यक्ष टक्कर लिएका थिए।

त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकामा सहर्षनाथ कपाली, सहदेव पोडे र पूर्वी नेपालमा मनिराम गाउँले आदि योद्धाहरूले आफ्ना समुदायलाई सङ्गठित गर्दै शिक्षा र नागरिक अधिकारको माग गरे। उनीहरूका यी साहसपूर्ण प्रयासहरूले नै पछि गएर नेपालमा लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको जग बसालेका थिए।

२.१० वि.सं. २०२० को नयाँ मुलुकी ऐन र त्यसपछिका कानुनी सुधारहरू

राणाशासनको अन्त्य र वि.सं. २००७ को प्रजातन्त्र आगमनपछि नेपालमा सामाजिक रूपान्तरणका केही प्रयासहरू सुरु भए। महान दलित अधिकारकर्मीहरूको आन्दोलनका कारण राज्यमाथि जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्ने दबाब पर्यो।

फलस्वरूप, १ भाद्र वि.सं. २०२० (सन् १९६३) मा राजा महेन्द्रले वि.सं. १९११ को पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै 'नयाँ मुलुकी ऐन, २०२०' जारी गरे। यस ऐनले कानुनी रूपमा छुवाछूत र जातीय भेदभावलाई प्रथाका रूपमा निषेध गर्यो। कानुनी दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने सिद्धान्तलाई पहिलोपटक ऐनमा समावेश गरियो।

यद्यपि, २०२० को मुलुकी ऐनमा ठूलो कानुनी छिद्र (Legal Loophole) थियो। ऐनले छुवाछूतलाई अपराध त मान्यो, तर 'परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक र सांस्कृतिक व्यवस्था' मा बाधा नपुर्याउने गरी भन्ने शब्दहरू राखिएका थिए। यसको फाइदा उठाउँदै परम्परा र धर्मको नाममा मन्दिर प्रवेश, घर भाडा, र पानी पँथेरोमा जातीय विभेद गर्ने क्रम निरन्तर जारी रह्यो। राज्यले छुवाछूत गर्नेहरूलाई कडा सजाय दिने र जेल हाल्ने तत्परता देखाएन।

२०४६ र २०६३ को परिवर्तन तथा संवैधानिक प्रावधानहरू

२०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको 'नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७' ले धारा ११ मा जातीय आधारमा हुने छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गर्यो। त्यसपछि २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र १० वर्षे जनयुद्धको प्रभावस्वरूप २१ जेठ वि.सं. २०६३ मा पुनस्थापित संसदले नेपाललाई 'छुवाछूतमुक्त राष्ट्र' (Untouchability Free Nation) घोषणा गर्यो।

तथापि, केवल कागजी र कानुनी घोषणाले मात्र मानिसको सयौं वर्ष पुरानो दिमागमा गढिएको पूर्वाग्रह हट्न सक्दैनथ्यो। कानुन पुस्तकालय र अदालतका ढड्डामा सीमित रह्यो, जबकि गाउँ र सहरका सामाजिक व्यवहारहरूमा विभेदका पुराना साङ्गलाहरू उस्तै कसिएका थिए।

२.११ वर्तमान संविधान (२०७२) र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन, २०६८

आजको आधुनिक नेपालको कानुनी संरचनामा जातीय विभेदलाई पूर्ण रूपमा अवैध र अक्षम्य अपराध मानिएको छ। नेपालको संविधान (२०७२) र विशेष ऐनहरूले नागरिकहरूलाई सशक्त कानुनी अधिकार प्रदान गरेका छन्। यी कानुनी व्यवस्थाहरूको ज्ञान हरेक नागरिक, अभिभावक र युवालाई हुनु अनिवार्य छ:

१. नेपालको संविधान (२०७२) का मौलिक हकहरू

• धारा २४ (छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक):

- (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी वा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन।
- (२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्नबाट कसैलाई पनि बञ्चित गरिने छैन।
- (५) छुवाछूत र भेदभावयुक्त कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

• धारा ४० (दलितको हक): दलित समुदायलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, परम्परागत पेसाको आधुनिकीकरण, जमिनविहीन दलितलाई एकपटक जमिन र आवासविहीन दलितलाई घर उपलब्ध गराउने संवैधानिक प्रतिबद्धता छ।

२. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ (संशोधन २०७५)

यो ऐन नेपालमा जातीय विभेद विरुद्धको सबैभन्दा कडा विशेष कानुन हो। यस ऐनका प्रमुख दफाहरू निम्न अनुसार छन्:

• कसूर (Offense): सार्वजनिक वा निजी ठाउँमा छुवाछूत गर्ने, घर वा कोठा भाडामा नदिने, पानी पँथेरो वा मन्दिरमा रोक्ने, विवाहमा अवरोध गर्ने, जातका आधारमा हेपेर शब्द बोल्ने वा बहिष्कार गर्ने कार्यलाई कसूर मानिन्छ।

- **सजाय (Penalties):** यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र रु ५०,००० देखि रु २,००,००० (दुई लाख) सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
- **सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई थप सजाय:** यदि शिक्षक, प्रहरी, जनप्रतिनिधि वा सरकारी कर्मचारीले विभेद गरेमा वा विभेदलाई प्रश्रय दिएमा निजलाई सामान्य सजायभन्दा ५० प्रतिशत बढी सजाय हुने प्रावधान छ।
- **पीडितलाई क्षतिपूर्ति:** अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई रु २५,००० देखि रु १,००,००० भन्दा बढी क्षतिपूर्ति भराइदिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

कानुनी चेतावनी (Legal Alert)

नेपालको कानून अनुसार जातीय छुवाछूत र भेदभाव 'सरकारी मुद्दा' (State-Cases) मानिन्छ। यसमा प्रहरीले बिनावारेन्ट अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न सक्छ। जातीय विभेद गर्नु कुनै सामान्य भनाभन वा घरायसी विवाद होइन; यो त सिधै जेल सजाय हुने र जीवनभरको चरित्रमा दाग लाग्ने गम्भीर फौजदारी अपराध हो।

अतः कानून कडा छ, तर समस्या यसको कार्यान्वयनमा छ। जबसम्म पीडितहरूले प्रहरी थाना (Padhne Thano) मा गएर निडर भई FIR दर्ता गर्दैनन् र समाजका चेतनशील युवाहरूले प्रहरीलाई दबाब दिँदैनन्, तबसम्म यी कानूनका दफाहरू कागजमै सीमित रहनेछन्।

२.१२ प्रहरी थाना र कानुनी उल्झन: 'पढ्ने थान' को यथार्थ र राजनीतिक संरक्षण

काठमाडौँको सिंहदरबार वा सर्वोच्च अदालतमा बसेर हेर्दा नेपालको कानून अत्यन्त सुन्दर र प्रगतिशील देखिन्छ। तर जब एउटा गाउँको उत्पीडित नागरिक जातीय विभेदको शिकार भएर न्याय माग्न स्थानीय प्रहरी थाना (जसलाई गाउँघरमा 'पढ्ने थान' भनिन्छ) मा पुग्छ, तब उसले कानुनी पर्खालभन्दा ठूलो सामाजिक र राजनीतिक पर्खालको सामना गर्नुपर्छ।

प्रहरी थानाहरू धेरैजसो अवस्थामा निष्पक्ष न्यायका केन्द्र बन्नको सट्टा स्थानीय टाठाबाठा, जमिन्दार र राजनीतिक नेताहरूको इसारामा चल्ने अखडा बनिरहेका छन्। प्रहरी थानामा पुगेका दलित पीडितहरूले सामना गर्नुपर्ने मुख्य तीन वटा संरचनात्मक bottleneck (अवरोध) हरू निम्न अनुसार छन्:

१. FIR दर्ता गर्न इन्कार (Refusal to Register FIR)

जब पीडित परिवार कुटपिट वा छुवाछूतको उजुरी (First Information Report - FIR) लिएर प्रहरी कार्यालय पुग्छ, प्रहरी अधिकारीहरूले प्रायः "यो त घरायसी कुरा हो", "गाउँको कुरा गाउँमै मिलाउनुस्", वा "जातीय विभेदको मुद्दा हालेपछि गाउँमा कसरी बस्नुहुन्छ?" भन्दै उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गर्छन्। उनीहरूले मुद्दालाई 'जातीय विभेद' को साटो मामुली 'कुटपिट' वा 'गालीगलौज' मा कमजोर बनाउने प्रयास गर्छन्।

२. जबर्दस्ती मिलापत्र (Forced Compromise / Milapatra)

थानाभित्रै स्थानीय नेता, वडाध्यक्ष र जमिन्दारहरू जम्मा भएर पीडितमाथि चौतर्फी दबाब सिर्जना गर्छन्। "मुद्दा हालिस भने गाउँबाट लखेट्छौं", "तोरै सामाजिक बहिष्कार गर्छौं" वा "बालीघरे/कामबाट निकालिदिन्छौं" भन्ने धम्की दिइन्छ। अन्ततः प्रहरीकै रोहवरमा पीडितलाई केही हजार रुपैयाँ वा माफी माग्न लगाएर जबर्दस्ती 'मिलापत्र' को कागजमा आँठाछाप लाउन बाध्य पारिन्छ।

३. राजनीतिक संरक्षण र प्रमाण नष्ट गर्ने खेल

पीडकहरू प्रायः सत्ताधारी वा शक्तिशाली राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा आफन्त हुने भएकाले, माथिल्लो तहका नेताहरूले प्रहरी प्रमुखलाई फोन गरेर मुद्दा दर्ता नगर्न वा अभियुक्तलाई छाड्न दबाब दिन्छन्। प्रहरीले पनि घटनाको प्रमाण (Evidence) सङ्कलन गर्न ढिलाइ गरिदिन्छ, जसले गर्दा अदालतमा पुग्दा मुद्दा कमजोर बन्छ।

वास्तविक अध्ययन प्रसङ्ग: प्रहरी थानाभित्रको 'मिलापत्र' को सञ्जाल

नेपाल मानव अधिकार आयोग र दलित अधिकार संघ-संस्थाहरूको प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा हुने जातीय भेदभाव र छुवाछूतका घटनाहरू मध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटनाहरू प्रहरी थाना र स्थानीय तहकै रोहवरमा जबर्दस्ती 'मिलापत्र' गराएर सामसुम पारिन्छन्। केवल १५ देखि २० प्रतिशत घटनाहरू मात्र अदालतसम्म पुग्छन्, र ती मध्ये पनि फितलो अनुसन्धानका कारण धेरैजसो पीडकहरूले सजिलै सफाइ पाउँछन्।

यो स्थिति न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर व्यङ्ग्य हो। जबसम्म प्रहरी प्रशासन निष्पक्ष र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुँदैन, र जबसम्म प्रहरी अधिकारी स्वयंलाई जातीय विभेद नियन्त्रण नगरेबापत कारबाही गरिँदैन, तबसम्म पीडितहरूले साँचो अर्थमा न्यायको अनुभूति गर्न पाउने छैनन्।

२.१३ सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका सम्भावनाहरू: जब श्रमले सम्मान पाउँछ

हामीले इतिहासको कालो पाना र वर्तमानको कुरूप यथार्थलाई हेर्दौं। अब प्रश्न उठ्छ— यदि नेपालले जातीय विभेदलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गरेर श्रम र सीपलाई साँचो अर्थमा सम्मान गर्यो भने नेपालको सामाजिक र आर्थिक स्वरूप कस्तो होला? कस्ता नयाँ सम्भावनाहरू Unlock हुनेछन्?

जब कुनै देशले आफ्ना २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या (दलित तथा शिल्पी वर्ग) लाई जातीय साङ्ग्लोबाट मुक्त गराउँछ, तब त्यसले देशको अर्थतन्त्र र समाजमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउँछ:

१. शिल्पी सीपको औद्योगिकीकरण र आर्थिक समृद्धि (Industrialization of Crafts)

आज नेपाल विदेशी सामान आयातमा निर्भर छ। तर यदि हाम्रा परम्परागत शिल्पीहरू— कामी (धातु र औजार), दमाइ (फेसन र कपडा), सार्की (छाला र जुता), कुमाल (माटो र सेरामिक्स) का सीपहरूलाई आधुनिक प्रविधि, पूँजी, र ब्रान्डिङसँग जोडिन सकियो भने नेपाल आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। आरनलाई आधुनिक मेटल वर्क्सपमा, कटाई-सिलाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय फेसन हाउसमा र छालाको कामलाई आधुनिक छाला उद्योगमा रूपान्तरण गर्दा देशमा लाखौं रोजगार सिर्जना हुनेछ र व्यापार घाटा घट्नेछ।

२. ब्रेन ड्रेन (Brain Drain) र युवा पलायनको अन्त्य

आज नेपालका लाखौं उत्पीडित युवाहरू देशमा सम्मान र अवसर नपाएर खाडी मुलुक वा मलेसियामा कडा पसिना बगाउन बाध्य छन्। यदि आफ्नै देशमा उनीहरूको सीपको सम्मान, निष्पक्ष अवसर र सामाजिक समानता कायम हुने हो भने ती युवाहरूले स्वदेशमै उद्योग, कृषि र प्रविधिमा क्रान्ति ल्याउन सक्छन्।

३. सामाजिक Cohesion र राष्ट्रिय एकताको निर्माण

जब मानिसहरू बीच जन्मका आधारमा होइन, उसको योग्यता र व्यवहारका आधारमा सम्मान हुन्छ, तब समाजबाट आक्रोश, द्वन्द्व र अशान्ति समाप्त हुन्छ। यसले सिङ्गो देशलाई एउटै दरिलो राष्ट्रिय सूत्रमा बाँध्छ।

आर्थिक रूपान्तरणको मोडेल: विश्वका धेरै विकसित देशहरू (जस्तै जर्मनी, जापान, इटाली) ले आफ्ना परम्परागत शिल्पी र कालिगडहरूलाई उच्च सम्मान र आधुनिक प्रविधि दिएर नै विश्वप्रसिद्ध ब्रान्डहरू (जस्तै BMW, Seiko, Gucci) निर्माण गरेका हुन्। नेपालले पनि आफ्ना शिल्पीहरूलाई अछूत भनेर हेप्ने होइन, उद्योगपति र आविष्कारक बनाउने नीति लिनुपर्छ।

अतः जातीय समानता केवल दलितहरूको मात्र मुद्दा होइन; यो त सिङ्गो नेपाललाई गरिबी, बेरोजगारी र परनिर्भरताबाट मुक्त गराएर विकसित र सभ्य राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय महाअभियान हो।

२.१४ नयाँ पुस्ता, अभिभावक र अधिकारीहरूका लागि ५-सूत्रीय एक्सन ब्लुप्रिन्ट

ऐतिहासिक अत्याचारलाई सच्याउन र वर्तमानका कानुनी तथा सामाजिक अवरोधहरूलाई भत्काउनका लागि अब भाषण र सिद्धान्त मात्र पर्याप्त छैन। समाजका हरेक तप्काले आ-आफ्नो ठाउँबाट तुरुन्त लिनुपर्ने ठोस र व्यावहारिक पाइलाहरू यहाँ ५-सूत्रीय एक्सन ब्लुप्रिन्ट (Action Blueprint) का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छः

१. युवा पुस्ताको दायित्व (Role of Youth)

- **इतिहास र कानुनको अध्ययन:** युवाहरूले वि.सं. १९९१ को मुलुकी ऐनको कालो इतिहास र वर्तमान जातीय भेदभाव ऐन, २०६८ का व्यवस्थाहरू गहिरोसँग पढ्नुपर्छ।
- **घरभित्रै प्रतिवाद:** यदि आफ्नै घरमा आमाबुबा वा हजुरआमा-हजुरबुबाले बालीघरे प्रथा वा छुवाछूतका पुराना मान्यता दोहोर्‍याउँछन् भने युवाहरूले सौहार्दपूर्ण तर दृढतापूर्वक त्यसको विरोध र चेतना फैलाउनुपर्छ।
- **अन्तरजातीय भ्रातृत्व र मैत्री:** साथीभाइ छान्दा र सम्बन्ध बनाउँदा जात होइन, विचार र चरित्रलाई आधार बनाउनुपर्छ।

२. अभिभावक र ज्येष्ठ नागरिकहरूको रूपान्तरण (Role of Parents & Elders)

- **पुराना पूर्वाग्रहको त्याग:** "हाम्रो पालामा यस्तै थियो" भनेर अमानवीय परम्परालाई निरन्तरता दिन छाडौं। आफ्ना बालबालिकालाई अरु मानिसलाई छोडिछिटो गर्न वा हेप्न नलगाऔं।

- **श्रम र सीपको सम्मान:** घरमा काम गर्न आउने कालिगड, सिलाइकर्मी वा कामदारहरूलाई भान्सा वा पिँढीमा विभेद नगरी समान आदर र आतिथ्यता प्रदान गरौं।

३. स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको भूमिका (Role of Local Authorities)

- **शिल्पी आधुनिकीकरण बजेट:** हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाले परम्परागत आरन, सिलाई र छालाको काम गर्ने शिल्पीहरूलाई आधुनिक औजार, तालिम र पूँजी (Subsidy/Grant) उपलब्ध गराउन बजेट छुट्याउनुपर्छ।
- **मौन दर्शक नबन्ने:** गाउँमा छुवाछूत वा विभेदका घटना हुँदा जनप्रतिनिधिहरूले पीडकको पक्ष लिने वा 'मिलापत्र' गराउने अपराध गर्नु हुँदैन; उनीहरूले तुरुन्त कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्नुपर्छ।

४. प्रहरी र न्याय प्रशासनको प्रतिबद्धता (Role of Police & Judiciary)

- **Padhne Thano मा शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance):** प्रहरी प्रमुखहरूले जातीय विभेदको उजुरी आउनेबित्तिकै अनिवार्य रूपमा FIR दर्ता गर्नुपर्छ। FIR दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन र विभागीय कारबाही गरिनुपर्छ।
- **पीडित सुरक्षा र साक्षी संरक्षण:** उजुरी दिएपछि पीडित परिवारमाथि हुने सामाजिक बहिष्कार वा धम्की रोक्न प्रहरीले विशेष सुरक्षा टोली खटाउनुपर्छ।

५. शैक्षिक संस्था र शिक्षकहरूको भूमिका (Role of Schools & Teachers)

- विद्यालयहरूमा वि.सं. १९११ को मुलुकी ऐनले पुर्याएको क्षति र शिल्पी समुदायको ऐतिहासिक योगदानबारे विद्यार्थीहरूलाई विशेष पाठ गराउनुपर्छ।

२.१५ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू र नेपालको मानव अधिकार दायित्व

नेपाल जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - ICERD) को पक्ष राष्ट्र हो। नेपालले सन् १९७९ (वि.सं. २०२७) मा यो महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो।

यस महासन्धिको धारा २ र ५ अनुसार पक्ष राष्ट्रले आफ्नो देशमा हुने जुनसुकै प्रकारको जातीय विभेद, छुवाछूत र बहिष्कारलाई कानुनी रूपमा अन्त्य गरी पीडितहरूलाई प्रभावकारी कानुनी उपचार र क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने दायित्व रहन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ICERD समितिले नेपाल सरकारलाई पटक-पटक प्रतिवेदन बुझाउँदै नेपालमा दलितहरूमाथि हुने जातीय हिंसा र प्रहरी थानामा FIR दर्ता नहुने समस्याप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ।

अतः जातीय विभेद उन्मूलन गर्नु नेपालको आन्तरिक कानुनी विषय मात्र होइन, यो नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताको पालना गर्नु पनि हो।

२.१६ निष्कर्ष तथा ऐतिहासिक चेतनाको आह्वान: दिपेश खरेलको अन्तिम सन्देश

ऐतिहासिक सत्य कतिपय अवस्थामा असाध्यै तीतो र कष्टकर हुन्छ। तर जबसम्म हामीले आफ्नो इतिहासको कालो पानालाई स्वीकार गर्दैनौं, तबसम्म हामीले वर्तमानलाई सच्याउन र उज्ज्वल भविष्यको निर्माण गर्न सक्दैनौं। वि.सं. १९११ को मुलुकी ऐनले नेपालको माटोमा जुन विभेद, छुवाछूत र मानव-मानव बीचको पर्खाल उभ्याएको थियो, त्यसले हाम्रा पुर्खाहरूको सिर्जनशीलता र भ्रातृत्वलाई ध्वस्त पार्यो।

तर आज हामी २१औँ शताब्दीको आधुनिक र सचेत युगमा छौं। अब पनि उही १७० वर्ष पुरानो जङ्गबहादुरको कालो ऐनका अशेषहरू बोकेर हिँड्नु भनेको हाम्रै चेतना र विवेकको घोर अपमान हो। श्रम कुनै जातको हुँदैन, पसिनाको कुनै धर्म हुँदैन, र मानव अधिकार कुनै कुल वा वंशको पेवा होइन।

दिपेश खरेलका रूपमा म यस पुस्तकका पानाहरूबाट सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, बुद्धिजीवी, युवा र राज्यका सञ्चालकहरूलाई हृदयदेखि आह्वान गर्दछु— आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर इतिहासले गरेका गल्तीहरूलाई सच्याऔं। श्रमलाई कलङ्क होइन, देशको गौरव बनाऔं। हाम्रा कालिगड र शिल्पीहरूलाई अछूतको दर्जाबाट मुक्त गरी राष्ट्रका महान निर्माताका रूपमा स्थापित गरौं।

जबसम्म नेपालका हरेक नागरिकले जन्मका आधारमा होइन, आफ्नो श्रम, ज्ञान र चरित्रका आधारमा बराबरीको सम्मान पाउँदैनन्, तबसम्म हाम्रो प्रजातन्त्र र समृद्धि अधुरो रहनेछ। इतिहास बदलिन सक्छ, र त्यो बदल्ने कलम र कदम आज तपाईं र मेरो हातमा छ!

— अध्याय २ समाप्त —

जात व्यवस्था र मानव चेतना: नेपालमा जातीय विभेदको यथार्थ, कानुनी उपचार र समानताको यात्रा

लेखक: दिपेश खरेल (Dipesh Kharel)

अध्याय ३

दैनिक जीवनका सूक्ष्म विभेद

अदृश्य अपमान, आधुनिक सहरी रूप, चिया पसलका कपदेखि काठमाडौँका कोठा भाडासम्मका सूक्ष्म हिंसाहरू
(Micro-Aggressions)

"ठूला हत्या वा हिंसात्मक काण्डहरूले मात्र समाजको चेतनालाई हलाउँछन्, तर मानिसको आत्मालाई हरेक दिन अलि-अलि गर्दै मार्ने काम भने दैनिक जीवनका साना, सूक्ष्म र अदृश्य लाग्ने विभेदहरूले गरिरहेका हुन्छन्। सहरको आधुनिकता, चिल्ला सडक र उच्च शिक्षाको आवरण पछाडि लुकेको यो सूक्ष्म हिंसा यति भयानक छ कि यसले कुनै रगत नबगाईकनै मानिसको आत्मसम्मान र अस्तित्वलाई तिलतिल पारेर समाप्त पारिदिन्छ।"

— दिपेश खरेल (Dipesh Kharel)

३.१ विषय प्रवेश: सूक्ष्म विभेद (Micro-Aggressions) को परिभाषा र यसको गम्भीरता

नेपाली समाजमा जब जातीय विभेदको कुरा उठ्छ, मानिसहरूको ध्यान सीधै ठूला घटनाहरू, सार्वजनिक बहिष्कार वा कुटपिटतर्फ जान्छ। धेरैजसो मानिसहरू, विशेष गरी शिक्षित र सहरी मध्यमवर्गका व्यक्तिहरू दाबी गर्छन्— "अहिले कहाँ छुवाछूत छ र? हामीले त कसैलाई केही भनेका छैनौं। यो त सबै पुरानो कुरा भइसक्यो।" तर यथार्थ बिल्कुलै अर्कै छ। जातीय विभेद हराएको छैन; यसले केवल आफ्नो बाह्य रूप बदलेको छ। प्रत्यक्ष र नाङ्गो हिंसाबाट यो अब सूक्ष्म, अदृश्य र आधुनिक सामाजिक व्यवहारभित्र गुपचुप रूपमा सरेको छ।

समाजशास्त्र र मनोविज्ञानमा यसलाई 'सूक्ष्म विभेद' वा 'माक्रो-एग्रेसन्स' (Micro-aggressions) भनिन्छ। सूक्ष्म विभेद भनेको दैनिक जीवनमा व्यक्त गरिने त्यस्ता मौखिक, व्यवहारिक वा वातावरणीय सङ्केतहरू हुन्, जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै खास जात, वर्ग वा पहिचानका मानिसहरूलाई हेय, कमसल वा अवांछित भएको महसुस गराउँछ। यी विभेदहरू यति सूक्ष्म हुन्छन् कि बाहिरबाट हेर्दा अपराध जस्ता देखिँदैनन्, तर जसले दैनिक रूपमा भोग्छ, उसको मानसपटलमा यसले गहिरो घाउ बनाउँछ।

लेखकका रूपमा मैले काठमाडौँ उपत्यकाका चोकहरू, विश्वविद्यालयका कक्षाकोठाहरू, कर्पोरेट कार्यालयहरू, अस्पतालहरू र गाउँका चिया पसलहरूमा घण्टौं बिताएर यो अमानवीय अभ्यासलाई नजिकबाट अध्ययन गरेको छु। चिया पसलमा गिलास पखाल्ने तरिका, कोठा भाडामा माग्दा थर सोधिने शैली, कक्षाकोठामा शिक्षकले जिस्क्याउँदा प्रयोग गर्ने शब्द, र कार्यालयको खाजा खाने टेबलमा देखाइने चिसोपन — यी सबै सूक्ष्म विभेदका जीवित उदाहरणहरू हुन्।

यो अध्यायमा हामी आधुनिक नेपाली समाजको यही छद्म अनुहारलाई ऐनामा उतार्नेछौं। हामी बुझ्नेछौं कि कसरी हाम्रा दैनिक साना-साना बानीहरू, व्यवहारहरू र उपेक्षाले सिङ्गो समुदायलाई निरन्तर मानसिक आघात (Psychological Trauma) पुर्याइरहेका छन्। यो सूक्ष्म हिंसालाई पहिचान गरी अन्त्य नगरेसम्म हामी साँचो अर्थमा सभ्य र समान समाज बन्न सक्दैनौं।

३.२ काठमाडौँ र सहरी क्षेत्रमा आवास विभेद: "कोठा खाली छ, तर..."

काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा, विराटनगर वा बुटवल जस्ता ठूला सहरहरूलाई हामी आधुनिकता, शिक्षा र अवसरको केन्द्र मान्छौं। देशका सुदूर गाउँहरूबाट अध्ययन, रोजगारी वा उपचारका लागि हजारौं नागरिकहरू दिनहुँ सहर भित्रिन्छन्। तर जब एउटा दलित वा उत्पीडित समुदायको युवा वा परिवार सहरमा बस्नका लागि कोठा, फ्ल्याट वा अपार्टमेन्ट खोज्न निस्कन्छ, उसले सहरको आधुनिक अनुहार पछाडि लुकेको कुरूप साम्प्रदायिक यथार्थको पहिलो धक्का भोग्छ।

सहरमा कोठा भाडामा लिने प्रक्रिया प्रायः एउटै ढाँचामा चल्छ। सुरुमा घरबेटीले असाध्यै मीठो स्वरमा कुरा गर्छन्। कोठा देखाइन्छ, भाडा तोकिन्छ, अग्रिम रकम (Advance) को कुरा हुन्छ। तर जब सम्झौता गर्ने वा सामान सार्ने अन्तिम चरण आउँछ, घरबेटीले स्वभाविक भैं सोध्छन्— "अनि तपाईंको शुभनाम? थर चाहिँ के पर्यो नि?"

यो 'थर' सोध्ने क्षण नै सहरको सक्कली परीक्षण हो। जब जवाफमा विक, परियार, दर्जी, मिभार, पोडे वा अन्य दलित थर आउँछ, घरबेटीको अनुहारको मुस्कान क्षणभरमै बिलाउँछ। वातावरणमा एउटा नमीठो चिसोपन छाउँछ। त्यसपछि सुरु हुन्छ बहानाबाजीको शृङ्खला:

- "अहो! कोठा त अघि भर्खरै अर्कै मान्छेलाई बैना दिइसकेका रहेछौं, भान्जाले भनेको।"
- "हाम्रो घरमा धाराको अलि पानीको समस्या छ, तपाईंहरूलाई गाह्रो होला।"
- "हाम्रो माथिल्लो तलामा कुलपूजा र मन्दिर छ, घरमा वृद्ध बुबाआमा हुनुहुन्छ, अलि मिल्दैन कि!"
- "हामी त अलि शाकाहारी र पूजापाठ गर्ने मान्छे पर्यौं, तपाईंहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ।"

वास्तविक घटना प्रसङ्ग: काठमाडौँमा सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीको अनुभव

काठमाडौँमा कार्यरत ३० वर्षीया सञ्चारकर्मी रुपा सुनार (नाम परिवर्तन) को घटना सहरी आवास विभेदको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो। उनले बबरमहल क्षेत्रमा कोठा हेरिन्, घरबेटीसँग भाडा तय भयो र सामान सार्ने दिन सम्म तोकियो। तर जब घरबेटीले रुपाको थर सुनार (दलित) भएको थाहा पाइन्, उनले सीधै फोन गरेर भनिन्— "हाम्रो घरमा बुबाआमाले मान्नुहुन्न, जात थाहा पाएपछि कोठा दिन मिल्दैन।" जब रुपाले यो विषयमा कानुनी उपचारका लागि प्रहरीमा उजुरी दिइन्, उल्टै उनलाई विभिन्न तर्फबाट दबाब र सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलको शिकार बनाइयो।

यो केवल रुपाको मात्र कथा होइन। काठमाडौँमा अध्ययनरत लाखौं दलित विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले दिनहुँ भोग्ने नियति हो। सहरका शिक्षित, सम्भ्रान्त र आफूलाई पढेलेखेका भन्ने घरबेटीहरूले घरको ढोकाबाट मानिसको जात हेरेर फर्काउनु भनेको आधुनिक नेपालको मुखमा ठूलो तमाचा हो।

३.३ थर लुकाउने बाध्यता र छद्म पहिचानको मानसिक भारी

सहरमा हुने कडा र सूक्ष्म आवास विभेदका कारण धेरैजसो दलित युवाहरू एउटा गम्भीर धर्मसङ्कटमा पर्छन्। उनीहरूसँग दुईवटा मात्र विकल्प हुन्छन्: कि त निरन्तर अपमानित हुँदै सहरका कुनाकाप्चामा भौँतारिनु, कि त आफ्नो वास्तविक थर लुकाएर वा परिवर्तन गरेर 'नक्कली पहिचान' (False Identity) का साथ बाँच्नु।

आज काठमाडौँ लगायतका ठूला सहरहरूमा हजारौँ विद्यार्थी, व्यवसायी र कर्मचारीहरू आफ्नो नागरिकता वा वास्तविक थर लुकाउन बाध्य छन्। उनीहरूले कोठा खोज्दा वा समाजमा परिचय दिँदा 'नेपाली', 'सुनाम', 'तामाङ', 'शर्मा' वा अन्य सर्वस्वीकार्य थरहरू प्रयोग गर्छन्। उनीहरूले कोठा त पाउँछन्, तर त्यो कोठा उनीहरूका लागि एउटा अभिशप्त कारागार बन्न पुग्छ।

थर लुकाएर बस्नुपर्दा बालक वा युवाले दिनहुँ भोग्नुपर्ने मानसिक आघात (Psychological Toll) अत्यन्त भयानक हुन्छ:

१. निरन्तरको डर र त्रास (Constant Fear of Exposure)

थर लुकाएर बसेको मानिस हरेक सेकेन्ड यो डरमा बाँच्छ कि कतै घरबेटी वा छिमेकीले मेरो वास्तविक जात थाहा पाउने हुन् कि? ढोकामा कुनै आफन्त वा गाउँको मान्छे आउँदा उसलाई सातो जान्छ। फोनमा बोल्दा वा नागरिकताको फोटोकपी बुझाउँदा उसको हात काप्छ।

२. दोहोरो व्यक्तित्व र आत्मग्लानि (Split Personality & Self-Loathing)

आफ्नो पुर्खाको पहिचान र थर लुकाउनु परेकोमा मानिसभित्र एउटा गहिरो आत्मग्लानि र हिनताबोध उत्पन्न हुन्छ। उसले ऐनामा हेर्दा आफूलाई नक्कली र कायर महसुस गर्छ। "म को हुँ? म किन आफ्नो वास्तविक नाम भन्न सकिदैन?" भन्ने प्रश्नले उसलाई रातभरि निदाउन दिँदैन।

मनोवैज्ञानिक विश्लेषण: मानव अधिकारको सबैभन्दा मौलिक तत्त्व मानिसको पहिचान हो। जब एउटा राज्य वा समाजले नागरिकलाई आफ्नो वास्तविक नाम र थर भन्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ, तब त्यस समाजले नागरिकको आत्माको हत्या गरिरहेको हुन्छ। थर लुकाउनु भनेको कुनै रहस्य होइन, यो त समाजको क्रूरता विरुद्ध बाँच्नका लागि गरिएको बाध्यतात्मक सम्झौता हो।

हामीले सोच्नुपर्छ— यदि कुनै समाजमा मानिसले कोठा पाउनका लागि आफ्नो नाम र थर ढाँट्नुपर्छ भने, त्यो समाजलाई कसरी आधुनिक, शिक्षित र सभ्य समाज भन्न सकिन्छ?

३.४ चिया पसल र सार्वजनिक ठाउँहरूमा 'अलग्गै गिलास' को संस्कृति

नेपाली गाउँघर र साना बजारहरूमा 'चिया पसल' केवल चिया पिउने ठाउँ मात्र होइन; यो त स्थानीय राजनीति, समाज र भलाकुसारीको मुख्य केन्द्र हो। बिहान सूर्योदयदेखि बेलुकासम्म चिया पसलमा मानिसहरू जम्मा हुन्छन्, पत्रपत्रिका पढ्छन्, देशका कुरा गर्छन्। तर तिनै चिया पसलहरू जातीय विभेदको प्रत्यक्ष प्रदर्शन गर्ने थलो बनिरहेका छन्।

ग्रामीण र अर्ध-सहरी क्षेत्रका धेरैजसो चिया पसलहरूमा आज पनि दलित र गैर-दलित ग्राहकहरूका लागि प्रयोग गरिने भाँडाकुँडा र चिया पस्किने तरिका फरक-फरक हुन्छ। यो विभेद अत्यन्त सूक्ष्म तर अपमानजनक तरिकाले अभ्यास गरिन्छ:

१. अलग्गै राखिएका गिलास र कपहरू

चिया पसलको एउटा कुनामा केही अलिकति फुटेका, कोरिएका वा प्लाष्टिकका कपहरू अलग्गै राखिएका हुन्छन्। जब कुनै दलित ग्राहक चिया खान पुग्छ, साहुजीले ती अलग्गै राखिएका कपमा चिया हाल्छन्। ती कपहरू अरू कपहरूसँग मिसाइँदैन र पखालिँदैन।

२. माथिबाट धारा बगाएर चिया पस्किने शैली

चिया दिँदा साहुजीले हात नछोइओस् भनेर टाढाबाट, माथिबाट हावामा धारा बगाएर चिया कपमा खन्याउँछन्। पैसा फिर्ता गर्दा पनि हातमा नदिई काउन्टरको टेबलमा वा भुइँमा फ्यालिदिने गरिन्छ।

३. आफैं भाँडा धुनुपर्ने बाध्यता

चिया पिइसकेपछि दलित ग्राहकले आफूले प्रयोग गरेको कप वा गिलास आफैं पखालेर, पसलको बाहिर राखिएको बाल्टिनको पानीमा धोएर निश्चित ठाउँमा राखिदिनुपर्छ। गैर-दलित ग्राहकले भने खाएर सीधै टेबलमा छोडेर हिँड्छन् र पसलका कामदारले त्यो सफा गर्छन्।

वास्तविक अध्ययन प्रसङ्ग: मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रका चिया पसलहरू

मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका साना बजारहरूमा गरिएको अध्ययनका क्रममा ५० वर्षीय एक स्थानीय कामी साहुजीले भने: "हामीलाई थाहा छ कानुनले छुवाछूत मनाही गरेको छ। तर यदि मैले गैर-दलित र दलितलाई एउटै गिलासमा चिया दिएँ भने गाउँका बाहुन-छेत्री ग्राहकहरू मेरो पसलमा आउन छाड्छन्। मेरो रोजीरोटी नै बन्द हुन्छ। त्यसैले व्यापार जोगाउनका लागि भए पनि मैले अलग गिलास राख्ने पर्ने बाध्यता छ।"

यो भनाइले देखाउँछ कि कसरी सामाजिक पूर्वाग्रहले व्यापार र अर्थतन्त्रलाई समेत आफ्नो मुटुमा पारेको छ। एउटा सामान्य चियाको कपमा घोलिएको यो घृणा र विभाजनले दिनहुँ हजारौँ नागरिकहरूको आत्मसम्मानलाई छियाछिया बनाइरहेको छ।

३.५ कक्षाकोठा र शैक्षिक संस्था भित्रका disguised slurs र उपेक्षा

विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू चेतना, ज्ञान र समानताको प्रकाश फैलाउने स्थान हुन्। तर विडम्बना! नेपाली शैक्षिक संस्थाहरू भित्र पनि सूक्ष्म जातीय विभेदका विषाक्त भारहरू फलिरहेका छन्। यहाँ विभेद सीधै नाङ्गो रूपमा नभए पनि शिक्षकहरूको बोली, सहपाठीहरूको व्यवहार र मूल्याङ्कनको तरिकामा 'छद्म व्यङ्ग्य' (Disguised Slurs) र उपेक्षाका रूपमा प्रकट हुन्छ।

कक्षाकोठाभित्र बालबालिका र युवा विद्यार्थीहरूले भोग्ने सूक्ष्म विभेदका रूपहरू निम्न अनुसार छन्:

१. शिक्षकहरूको पूर्वाग्रहपूर्ण भाषा र दृष्टिकोण

कतिपय शिक्षकहरूले कक्षामा पढाउने क्रममा अचेतन वा सचेतन रूपमा जातीय पूर्वाग्रह व्यक्त गर्छन्। उदाहरणका लागि: कुनै दलित विद्यार्थीले पढाइमा राम्रो गर्यो भने उत्साहजनक प्रशंसा गर्नुको साटो भनिन्छ— "अहो! कामी/दमाइको छोरो भएर पनि यति धेरै पढेछ,

बढ्याउँ छ!" वा कुनै विद्यार्थीले गल्ली गर्यो भने— "तिम्रो त जातै यस्तै हो, जति पढाए पनि के सुधिन्थ्यो!" यस्ता वाक्यहरूले बालकको मनमा गहिरो चोट पुर्याउँछन्।

२. 'आरक्षण' र 'कोटा' का नाममा मानसिक हिंसा

उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालयहरूमा सरकारी छात्रवृत्ति वा आरक्षण (Quota) बाट भर्ना भएका दलित विद्यार्थीहरूलाई गैर-दलित सहपाठी र कतिपय प्राध्यापकहरूले "कोटाबाट आएका", "फ्रिमा पढ्न पाएका", वा "क्षमता नभएका" भनेर निरन्तर व्यङ्ग्य गर्छन्। उनीहरूको मेहेनत र मेधावी क्षमतालाई 'जातको कोटा' भनेर अवमूल्यन गरिन्छ।

३. सामूहिक परियोजना र साथीभाइको टोलीबाट बहिष्कार

कक्षामा शिक्षकले समूह कार्य (Group Work) वा प्रोजेक्ट असाइनमेन्ट दिँदा गैर-दलित विद्यार्थीहरू दलित विद्यार्थीलाई आफ्नो समूहमा राख्न हिचकिचाउँछन्। खाजा खाने समयमा वा क्यान्टीनमा सँगै बस्न नखोज्नु, र जन्मदिन वा पार्टीहरूमा निमन्त्रणा नगर्नु जस्ता सूक्ष्म व्यवहारले विद्यार्थीलाई एकाकी बनाउँछ।

विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यमा असर

शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने यस्तो सूक्ष्म उपेक्षाले दलित विद्यार्थीहरूमा 'इम्पोस्टर सिन्ड्रोम' (Imposter Syndrome) पैदा गर्छ। उनीहरूलाई लाग्छ कि आफू साँच्चिकै त्यो ठाउँका लागि अयोग्य छु। फलस्वरूप, धेरै मेधावी विद्यार्थीहरूले बिचैमा पढाइ छाड्छन् (Drop-out) वा मानसिक तनावका कारण आफ्नो पूर्ण क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दैनन्।

शिक्षक र प्राध्यापकहरू, जो समाजका मार्गदर्शक हुन्, उनीहरू स्वयं पूर्वाग्रहमुक्त नभएसम्म हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूले साँचो अर्थमा योग्य र मानवीय नागरिक निर्माण गर्न सक्दैनन्।

३.६ कार्यस्थल, कार्यालय र कर्पोरेट क्षेत्रमा सूक्ष्म विभेद

हामी आधुनिक सरकारी कार्यालय, गैर-सरकारी संस्था (NGO/INGO), बैङ्किङ क्षेत्र वा कर्पोरेट हाउसहरूलाई जातीय विभेदबाट मुक्त मान्छौं। त्यहाँ सुट र टाई लगाएका, अङ्ग्रेजी बोल्ने र प्रविधिसँग खेल्ने आधुनिक मानिसहरू काम गर्छन्। तर जब हामी ती कार्यालयहरूको आन्तरिक वातावरण र भित्री संस्कृतिलाई हेर्छौं, त्यहाँ पनि जातीय विभेदको सूक्ष्म र व्यवस्थित सञ्जाल भेटिन्छ।

कर्पोरेट र व्यावसायिक कार्यस्थलहरूमा हुने सूक्ष्म विभेदका प्रमुख आयामहरू यस प्रकार छन्:

१. भर्ना र छनोट प्रक्रियामा अनौपचारिक पक्षपात (Informal Nepotism & Bias)

जागिरको विज्ञापन र अन्तर्वार्तामा औपचारिक रूपमा योग्यता माग गरिए तापनि, छनोट गर्ने अधिकारीहरू (Interviewers) को मनभित्र जातीय पूर्वाग्रह कायम रहन्छ। समान योग्यता भएका दुई उम्मेदवारमध्ये गैर-दलित उम्मेदवारलाई 'Cultural Fit' वा 'सभ्य' ठानेर प्राथमिकता दिइन्छ भने दलित उम्मेदवारलाई सूक्ष्म रूपमा पछाडि पारिन्छ।

२. कार्यस्थलको अनौपचारिक नेटवर्कबाट निष्कासन

कार्यालयहरूमा धेरैजसो निर्णयहरू र सम्बन्धहरू औपचारिक मिटिङमा मात्र होइन, अनौपचारिक चिया गफ, लन्च ब्रेक वा बेलुकाको गेट-टुगेटरमा निर्माण हुन्छन्। दलित कर्मचारीहरूलाई यी अनौपचारिक समूहहरूमा सहजै स्वीकार गरिंदैन। उनीहरूलाई लन्च टेबलमा एक्लो पारिन्छ वा उनीहरूका कुरालाई बेवास्ता गरिन्छ।

३. पदोन्नति (Promotion) र नेतृत्वमा अदृश्य पखाल (Glass Ceiling)

तल्लो दर्जाका कामहरू (जस्तै: कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर, सुरक्षाकर्मी) मा दलितहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य भए तापनि, उच्च व्यवस्थापकीय, निर्णयकर्ता र निर्देशक तहमा दलितहरूको उपस्थिति नगण्य छ। उनीहरूले जतिसुकै कडा मिहिनेत गरे पनि उनीहरूलाई नेतृत्वदायी पदमा पुग्नुबाट सूक्ष्म रूपमा रोक लगाइन्छ।

वास्तविक अनुभव: काठमाडौँको एउटा वाणिज्य बैङ्कको घटना

काठमाडौँको एक प्रतिष्ठित वाणिज्य बैङ्कमा शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत ३२ वर्षीय एक दलित युवाले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने: "कार्यालयमा मेरो कामको मूल्याङ्कन सधैं उत्कृष्ट हुन्छ। तर जब मेरो थर 'दर्जी' हो भन्ने कुरा सहकर्मीहरूले थाहा पाए, उनीहरूको व्यवहार बदलियो। लन्च खाने बेला उनीहरू मलाई नबोलाई जाने गर्छन्। अब हाकिमले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (Performance Review) गर्दा मलाई 'अलि लजाउने', 'सञ्चार सीप कम भएको' जस्ता बहाना बनाएर पदोन्नति रोकिदिए। यो प्रत्यक्ष गाली होइन, तर यो सीधै मेरो वृत्तिविकासमाथि मारिएको अमानवीय प्रहार हो।"

कार्यस्थलमा हुने यो सूक्ष्म विभेदले देशको ठूलो जनशक्तिलाई हतोत्साहित बनाउँछ र प्रतिभाको सही सदुपयोग हुन दिँदैन। कार्यस्थललाई समावेशी र न्यायपूर्ण नबनाएसम्म नेपालको कर्पोरेट क्षेत्रले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन।

३.७ मन्दिर, पूजापाठ र धार्मिक स्थानहरूमा 'सभ्य' बहिष्करण

नेपालका मठ-मन्दिर, धाम र धार्मिक अनुष्ठानहरू मानिसलाई आध्यात्मिक शान्ति र ईश्वरसँग जोड्ने पवित्र स्थल हुन्। तर विडम्बना! तिने मन्दिरका ढोकाहरूमा आज पनि जातीय छुवाछूत र विभेदको अदृश्य पहरा कायम छ। विगतमा जस्तो लौरो लिएर कुट्ने वा नाङ्गो हिंसा गर्ने क्रम केही घटेको भए तापनि, आधुनिक धार्मिक स्थानहरूमा 'सभ्य' र सूक्ष्म तरिकाले दलितहरूलाई टाढै राखिन्छ।

धार्मिक स्थानहरूमा अभ्यास गरिने सूक्ष्म विभेदका रूपहरू निम्न छन्:

१. गर्भगृह प्रवेशमा रोक र टाढाबाट पूजा गराउने परिपाटी

धेरैजसो मन्दिरहरूमा दलित भक्तजनहरूलाई मन्दिरको मुख्य गर्भगृह (जहाँ मूर्ति राखिन्छ) भित्र छिर्न दिइँदैन। उनीहरूलाई मन्दिरको मूल ढोका वा प्राङ्गणमा उभ्याइन्छ। पुजारीले उनीहरूले ल्याएको फूल, अक्षता र जल नछोई, टाढाबाट थापेर मन्दिरमा चढाउँछन् र प्रसाद दिँदा पनि माथिबाट हात नछोई खन्याइदिन्छन्।

२. टीका र आशीर्वादमा विभेद

सार्वजनिक पूजा वा महायज्ञहरूमा जब पुजारीले भक्तजनहरूलाई टीका र प्रसाद बाँड्छन्, गैर-दलितहरूको निधारमा आदरका साथ टीका लगाइदिन्छन् र शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिन्छन्। तर दलित भक्तजनको पालो आउँदा, पुजारीले हात नछोई निधारमा टीका छ्यापेभैं हालिदिन्छन् वा हातमा मात्र अक्षता राखिदिन्छन्।

३. भण्डारा र सामूहिक भोजमा अलग पङ्क्ति

मन्दिर वा धार्मिक सप्ताहहरूमा सञ्चालन हुने सामूहिक भोज (भण्डारा) मा दलितहरूलाई छुट्टै पङ्क्तिमा बसाल्नु वा गैर-दलितहरूले खाइसकेपछि अन्त्यमा मात्र बस्न दिनु अभै पनि व्यापक छ।

धार्मिक विभेद र अध्यात्मको उपहास

भगवान् वा ईश्वरका अगाडि सबै प्राणी समान हुन् भन्ने सनातन धर्मको मूल दर्शनलाई कुल्चिएर जब मन्दिरका पुजारी र धार्मिक नाइकेहरूले मानिसको जात हेरेर विभेद गर्छन्, तब उनीहरूले धर्मको रक्षा होइन, धर्मको घोर अपमान गरिरहेका हुन्छन्। ईश्वरको नाममा गरिने यो छुवाछूत नै मानिसको अध्यात्मप्रतिको आस्था भत्काउने मुख्य कारण बनेको छ।

यदि मन्दिर र धार्मिक स्थलहरूले आफ्ना ढोकाहरू सबै मानवका लागि समान रूपमा खोल्न सक्दैनन् भने, ती मन्दिरहरू शान्तिका केन्द्र होइनन्, उनीहरू त सामाजिक विभाजन र घृणाका किल्ला मात्र हुन्।

३.८ भाषा र हास्य-व्यङ्ग्य: "कमेडी" को आवरणमा जातीय हिंसा

हाम्रो दैनिक कुराकानी, टेलिभिजन कार्यक्रम, युट्युब कमेडि, गाउँघरका उखान-टुक्का र सामाजिक सञ्जालका 'मेमे' (Memes) हरूमा जातीय विभेद यति गहिरो गरी घुसेको छ कि मानिसहरूले यसलाई 'सामान्य मनोरञ्जन' वा 'हास्य-व्यङ्ग्य' ठानेर हाँसीहाँसी प्रयोग गरिरहेका छन्। तर भाषाविद् र समाजशास्त्रीहरूका अनुसार भाषा नै पूर्वाग्रह फैलाउने र टिकाइराख्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार हो।

नेपाली भाषा र हास्य-व्यङ्ग्यमा प्रयोग हुने विभेदकारी शब्दहरू र शैलीहरू निम्न प्रकारका छन्:

१. अपमानजनक उखान-टुक्का र भनाइहरू

हाम्रो समाजमा युगौंदेखि यस्ता उखानहरू दोहोर्याइन्छन्, जसले कुनै खास जातलाई जन्मजात चोर, ढाँट, अल्छी वा कमसलका रूपमा चित्रण गर्छन्। उदाहरणका लागि: "कामीको बुद्धि...", "दमाइको घरमा...", "सार्कीको दाउरा..." जस्ता उखानहरूले दलित समुदायको बुद्धिमत्ता र चरित्रमाथि निरन्तर प्रहार गर्छन्। बालबालिका र युवाहरूले सानैदेखि यी उखान सुन्दा उनीहरूको मनमा ती जातहरूप्रति हेय भावना निर्माण हुन्छ।

२. रियालिटी शो र कमेडिमा जातीय क्यारिक्चर

टेलिभिजनका हास्य-व्यङ्ग्य शोहरू र युट्युब भिडियोहरूमा अक्सर दलित, मधेसी वा जनजाति पात्रहरूलाई मूर्ख, फोहोरी, रक्सीबाज, वा अरूको सेवा गर्ने हास्यास्पद पात्रका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिन्छ। उनीहरूको बोल्ने शैली, पोसाक र थरलाई लिएर मजाक उडाइन्छ।

३. सामाजिक सञ्जालका मेमे र ट्रोल्ल्स (Online Cyber-bullying)

फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राममा जातीय आधारमा बनाइएका मेमेहरू व्यापक रूपमा सेयर हुन्छन्। विशेष गरी जब कुनै दलित अधिकारको कुरा उठ्छ वा आरक्षणको बहस चल्छ, सामाजिक सञ्जालमा दलित समुदायलाई लक्षित गरी "फ्रीका माल", "कोटाका बाहुन" जस्ता गाली र भद्दा जोकहरू भाइरल बनाइन्छ।

भाषिकी र सामाजिक उत्तरदायित्व: अरूको आत्मसम्मान र मानवीय गरिमालाई कुल्चिएर गरिने हास्य कहिल्यै साँचो हास्य हुन सक्दैन; त्यो त मानसिक हिंसा र घृणास्पद अभिव्यक्ति (Hate Speech) हो। हामीले बोल्ने हरेक शब्दले कि त समाजलाई जोड्छ, कि त तोड्छ। तसर्थ, भाषाको प्रयोगमा संवेदनशीलता अपनाउनु हरेक सचेत नागरिकको कर्तव्य हो।

हामीले हाम्रा घर, समाज र मिडियाबाट यस्ता अमानवीय उखान-टुक्का र जोकहरूलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार नगरेसम्म हाम्रो चेतना कहिल्यै आधुनिक बन्न सक्दैन।

३.५ सार्वजनिक यातायात र हाटबजारमा सूक्ष्म छुआछूत

सार्वजनिक यातायात (बस, माइक्रो, ट्याक्सी) र गाउँ-सहरका हाटबजारहरू मानिसहरूको बाक्लो आउजाउ हुने र अन्तरक्रिया हुने सार्वजनिक थलोहरू हुन्। यी ठाउँहरूमा मानिसहरू नजिकिन्छन्, सँगै बस्छन् र किनमेल गर्छन्। तर यी सार्वजनिक स्थानहरूमा पनि सूक्ष्म जातीय विभेदका अदृश्य दृश्यहरू निरन्तर देख्न सकिन्छ।

सार्वजनिक यातायात र हाटबजारमा देखिने सूक्ष्म विभेदका स्वरूपहरू:

१. बसको सिटमा बस्दा देखाइने शारीरिक चिसोपन

सार्वजनिक बस वा माइक्रोमा जब कुनै दलित व्यक्ति (विशेष गरी उसको पहिरन वा स्थानीय परिचयबाट थाहा हुने अवस्थामा) आएर गैर-दलित यात्रीको छेउको सिटमा बस्छ, धेरैजसो गैर-दलित यात्रीहरूले आफ्नो शरीर खुम्च्याउने, टाढिने, वा नाक खुम्च्याउने व्यवहार गर्छन्। कतिपयले त सिट खाली भए पनि दलित व्यक्तिको छेउमा बस्नुभन्दा उभिन रुचाउँछन्।

२. हाटबजारमा सामान किनमेल गर्दाको छुवाछूत

गाउँघरका हाटबजारहरूमा जब दलित व्यापारी वा किसानले आफ्नै खेतमा फलाएको सागसब्जी, फलफूल वा दुध-दही बेच्न ल्याउँछन्, धेरैजसो गैर-दलित ग्राहकहरू उनीहरूबाट सामान किन्न हिचकिचाउँछन्। "दलितले छोएको दुध/दही अशुद्ध हुन्छ" भन्ने अन्धविश्वासका कारण उनीहरूको उत्पादन सजिलै बिक्रि नहुने वा कम मूल्यमा बेच्न बाध्य पारिन्छ। उता दलित ग्राहकले गैर-दलितको पसलबाट सामान किन्दा भने पैसा काउन्टरमा राख्नुपर्ने र सामान माथिबाट फ्यालिदिने गरिन्छ।

वास्तविक घटना प्रसङ्ग: पश्चिमी पहाडी जिल्लाको हाटबजार

दैलेखका ४५ वर्षीय तरकारी किसान टेकबहादुर (नाम परिवर्तन) भन्छन्: "मैले मेरो खेतमा अर्गानिक र राम्रो तरकारी फलाउँछु। तर जब म बजारमा तरकारी बेच्न बस्छु, मेरो जात थाहा पाउने छिमेकीहरू मेरो डोकोतिर आउँदैनन्। उनीहरू अरुकै पसलमा गएर नराम्रो तरकारी महँगोमा किन्छन्, तर मेरो तरकारी छुँदैनन्। मैले बाध्य भएर मेरो तरकारी गैर-दलित साथीको पसलमा लगेर सस्तोमा बेच्नुपर्छ। पसिना सिँचेर फलाएको तरकारीमा पनि जात खोज्ने यो समाज कति क्रूर छ!"

पसिना, मिहेनत र उत्पादनमा पनि जात र अछूतपन खोज्ने यो अमानवीय सोचले हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र र किसानहरूको मनोबललाई नराम्ररी तोडिरहेको छ।

३.१० अन्तरजातीय विवाह र प्रेम सम्बन्धमा 'सभ्य' पारिवारिक दबाब र बहिष्कार

आजको नयाँ पुस्ताका युवा-युवतीहरू विद्यालय, कलेज, कार्यस्थल र सामाजिक सञ्जालमार्फत एक-अर्काको नजिक आउँछन्। प्रेम र भावनाले कुनै जात वा सीमा हेर्दैन। तर जब दुई युवा-युवतीहरू (दलित र गैर-दलित) बीचको प्रेम सम्बन्ध विवाहमा परिणत हुने मोडमा पुग्छ, तब दुवै परिवार र समाजबाट 'सभ्य' भनिने तर अत्यन्त क्रूर मानसिक दबाब र हिंसा सुरु हुन्छ।

अन्तरजातीय विवाह र प्रेममा परिवारले प्रयोग गर्ने सूक्ष्म र प्रत्यक्ष हिंसाका रूपहरू:

१. भावात्मक ब्ल्याकमेलिङ (Emotional Blackmail)

जब गैर-दलित परिवारलाई आफ्नो छोरा वा छोरीले दलितसँग प्रेम गरेको थाहा हुन्छ, उनीहरूले सीधै कुटपिट गर्नुको साटो भावात्मक हतियार प्रयोग गर्छन्। "हाम्रो इज्जत माटोमा मिल्थ्यो", "समाजमा अनुहार देखाउन नसकिने भयो", "तँ यस्तो गर्छस् भने आमा/बुबा विष खाएर मर्छौ" भन्दै सन्तानलाई मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनाइन्छ।

२. सामाजिक निष्कासन र नाता तोड्ने धम्की

यदि युवा-युवतीले परिवारको इच्छा विपरीत विवाह गरे भने, परिवार र आफन्तहरूले उनीहरूसँगको सम्पूर्ण सम्बन्ध तोड्छन्। उनीहरूलाई घर भित्र पस्न दिइँदैन, काजकिरिया र कुलपूजाबाट हटाइन्छ र उनीहरूका लागि परिवार मरे सरह बनाइन्छ। यो 'जिउँदै सामाजिक मृत्यु' (Social Death) को अवस्था हो।

३. सम्पत्तिबाट वञ्चितीकरण (Disinheritance)

अन्तरजातीय विवाह गर्ने सन्तानलाई अंश र पैतृक सम्पत्तिबाट वञ्चित गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा त छोरा वा छोरीलाई नक्कली मुद्दा हालेर वा प्रहरीको प्रयोग गरेर सम्बन्ध तोड्न बाध्य पारिन्छ।

पारिवारिक मनोविज्ञान: अभिभावकहरूले जसलाई 'कुलको इज्जत' भन्छन्, त्यो वास्तवमा समाजको डर र जातीय अहङ्कार बाहेक केही होइन। आफ्ना सन्तानको खुसी, प्रेम र जीवनलाई जातको वेदीमा बलि चढाउन तयार हुने अभिभावकत्व कहिल्यै साँचो अभिभावकत्व हुन सक्दैन।

प्रेम र विवाह दुई बालिग व्यक्तिहरूको नितान्त व्यक्तिगत र कानुनी अधिकार हो। यसमा जातको पर्खाल उभ्याएर उनीहरूको जीवन बर्बाद पार्ने हक कसैलाई पनि छैन।

३.११ अस्पताल र स्वास्थ्य सेवामा सूक्ष्म विभेद: जीवन बचाउने ठाउँमै उपेक्षा

अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू मानिसको जीवन बचाउने मन्दिर हुन्। डाक्टर र नर्सहरूले लिनुपर्ने 'हिप्पोक्रेटिक ओथ' (Hippocratic Oath) ले स्पष्ट भन्छ कि बिरामीको जात, धर्म वा वर्ग नहेरी समान सेवा दिनुपर्छ। तर नेपालका कतिपय सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा पनि बिरामी र तिनका कुरुवाहरूले सूक्ष्म जातीय विभेदको अनुभव गर्नुपरेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

स्वास्थ्य सेवामा देखिने सूक्ष्म विभेदका रूपहरू:

१. ओपिडी (OPD) र टिकट काउन्टरमा उपेक्षा

अस्पतालका काउन्टर वा ओपिडीमा जब विपन्न र दलित बिरामीहरू पुग्छन्, उनीहरूसँग बोलिने भाषा र गरिने व्यवहार प्रायः रुखो र अनादरयुक्त हुन्छ। उनीहरूका प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्ने, लाइनमा ढिलाइ गरिदिने वा चिकित्सकसम्म पुग्न ढिलाइ गराइदिने जस्ता व्यवहारहरू हुन्छन्।

२. सुत्केरी गृह र नर्सिङ केयरमा चिसोपन

सरकारी स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालका प्रसूति गृहहरूमा सुत्केरी गराउन आएका दलित महिलाहरूसँग केही नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूले छुन हिचकिचाउने, हप्काउने, वा सफाइमा ध्यान नदिने जस्ता सूक्ष्म व्यवहार गर्छन्। उनीहरूलाई "फोहोर", "धेरै बच्चा जन्माउने" भन्दै व्यङ्ग्य गरिन्छ।

३. अङ्गदान र रक्तदानमा अन्धविश्वास

अझै पनि कतिपय मानिसहरूको मनमा अन्धविश्वास छ कि दलितको रगत वा अङ्ग (Organ) लिएमा आफ्नो जात वा धर्म बिग्रिन्छ। आपतकालीन अवस्थामा पनि यस्तो अन्धविश्वास राख्नु मानवीय चेतनाको घोर पतन हो।

स्वास्थ्य अधिकार र मानवीय गरिमा

बिरामी अवस्थामा मानिस सबैभन्दा कमजोर र असहाय हुन्छ। त्यस्तो बेला उसलाई माया, करुणा र सम्मानको खाँचो हुन्छ। तर स्वास्थ्य संस्थाभित्रै जातका आधारमा उपेक्षा वा हेला गरिनु भनेको मानिसको बाच्न पाउने मौलिक अधिकारमाथि नै खेलबाड गर्नु हो।

अस्पतालहरूलाई पूर्ण रूपमा पूर्वाग्रहमुक्त र प्रविधियुक्त बनाउनका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई 'सामाजिक संवेदनशीलता' (Sociological & Cultural Sensitivity Training) को तालिम दिनु अनिवार्य छ।

३.१२ डिजिटल युग र सामाजिक सञ्जाल: अनलाइन क्षेत्रमा सरेको विभेद

हामी २१औं शताब्दीको डिजिटल युगमा छौं। स्मार्टफोन, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल (Facebook, TikTok, Twitter, YouTube) ले मानिसहरूलाई जोड्ने काम गरेको छ। तर यो प्रविधि जातीय विभेद र घृणा फैलाउने नयाँ र सुरक्षित अखडा (Safe Haven for Online Cyber-Bullying) पनि बन्न पुगेको छ।

अनलाइन र डिजिटल माध्यममा हुने सूक्ष्म र प्रत्यक्ष विभेदका रूपहरू:

१. कमेन्ट सेक्सनमा घृणास्पद अभिव्यक्ति (Hate Speech)

जब सामाजिक सञ्जालमा जातीय समानता, दलित अधिकार वा आरक्षणसम्बन्धी कुनै समाचार वा भिडियो पोस्ट हुन्छ, त्यसको कमेन्ट सेक्सनमा हजारौं सङ्ख्यामा भद्दा, अपमानजनक र घृणास्पद कमेन्टहरू ओइरिन्छन्। "यिनीहरूलाई कति पुगेन?", "फ्रीमा खान पाएका छन्", "जातको व्यापार गरे" जस्ता वाक्यहरूले अनलाइन वातावरणलाई विषाक्त बनाउँछन्।

२. दलित अधिकारकर्मी र युट्युबरहरूमाथि साइबर बुलिङ

अनलाइन माध्यममा जातीय विभेदविरुद्ध निर्भीकताका साथ आवाज उठाउने दलित अधिकारकर्मी, पत्रकार र युवाहरूलाई लक्षित गरी सङ्गठित रूपमा गालीगलौज गर्ने, धम्की दिने र उनीहरूको प्रोफाइल 'रिपोर्ट' गरेर ब्लक गराउने कार्य गरिन्छ। उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन र चरित्रमाथि प्रहार गरिन्छ।

३. फेक अकाउन्ट (Fake Accounts) बाट घृणाको खेती

मानिसहरूले आफ्नो सक्कली नाम र अनुहार लुकाएर नक्कली फेसबुक वा टिकटक अकाउन्ट बनाएर जातीय घृणा फैलाउने भिडियो र मेमेहरू पोस्ट गर्छन्। उनीहरूलाई थाहा छ कि साइबर अपराध कानूनको कार्यान्वयन फितलो छ, जसले गर्दा उनीहरू निडर भई घृणा फैलाउँछन्।

डिजिटल नागरिकताको प्रश्न: इन्टरनेटले मानिसको ज्ञान र चेतना बढाउनुपर्ने हो। तर यदि इन्टरनेटलाई नै अरूको जात र पहिचानमाथि प्रहार गर्ने हतियार बनाइन्छ भने, त्यो डिजिटल विकासको होइन, नैतिक पतनको सङ्केत हो। अनलाइन घृणास्पद अभिव्यक्ति (Online Hate Speech) लाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो।

३.१३ सूक्ष्म विभेदको समाजशास्त्र: कसरी बन्छ यो विभेदकारी संरचना?

तपाईं-हामी सोच्न सक्छौं— मानिसहरू पढेलेखेका छन्, कानून बनेको छ, आधुनिक सहर बनेका छन्, तर पनि यो सूक्ष्म विभेद किन अन्त्य हुन सकिरहेको छैन? कसरी यो विभेदकारी संरचना पुस्तौँपुस्तासम्म बचिरहेको छ?

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसका मुख्य चार वटा कारणहरू छन्:

१. अचेतन पूर्वाग्रह (Implicit Bias)

मानिसहरूले सानैदेखि परिवार र समाजबाट जातीय विभेदका व्यवहारहरू देख्दै र सुन्दै हुर्केका हुन्छन्। ती व्यवहारहरू उनीहरूको अवचेतन मन (Subconscious Mind) मा यति गहिरो गरी बस्छन् कि उनीहरूले आफूले गरेको विभेदलाई 'विभेद' नै मान्दैनन्। उनीहरू सोच्छन्— "यो त हाम्रो परम्परा हो, धर्म हो, सरसफाइको कुरा हो।"

२. विशेष अधिकारको बचाउ (Defense of Privilege)

कथित माथिल्लो जातका मानिसहरूले परापूर्वकालदेखि शिक्षा, जमिन, सरकारी जागिर र शक्तिमा जुन एकाधिकार र विशेष अधिकार (Privilege) भोग्दै आएका छन्, त्यो अधिकार खोसिने डर उनीहरूमा हुन्छ। जब उत्पीडित वर्गले आफ्नो अधिकार माग्छ, शासक वर्गले आफ्नो श्रेष्ठता जोगाउनका लागि सूक्ष्म रूपमा उनीहरूलाई पछाडि पार्ने रणनीति अपनाउँछ।

३. मौन समर्थकहरू (Silent Bystanders)

हाम्रो समाजमा धेरै मानिसहरू स्वयं प्रत्यक्ष रूपमा छुवाछूत वा विभेद गर्दैनन्। तर जब उनीहरूको अगाडि अरू कसैले विभेद गर्छ, उनीहरू मौन बस्छन्, आँखा चिम्लिन्छन् वा "हामीलाई के मतलब" भनेर पन्छिन्छन्। यो मौनता नै विभेदकारीहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो हौसला बन्न पुग्छ।

४. कानुनी कारबाहीको अभाव

सूक्ष्म विभेदहरू (जस्तै: कोठा नदिनु, अपमानजनक बोलिनु, लच्य टेबलमा नबसाउनु) को प्रत्यक्ष लिखित वा भौतिक प्रमाण जुटाउन गाह्रो हुन्छ। जसले गर्दा पीडितहरू अदालत वा प्रहरीसम्म पुग्न सक्दैनन्, र पीडकहरूले सजिलै उन्मुक्ति पाउँछन्।

३.१४ नेपाल सरकारको कानून र सूक्ष्म विभेद विरुद्धको कानुनी दायित्व

नेपालको कानूनले प्रत्यक्ष छुवाछूतलाई मात्र होइन, दैनिक जीवनमा हुने जुनसुकै प्रकारको सूक्ष्म र अप्रत्यक्ष जातीय भेदभावलाई पनि गम्भीर अपराध मानेको छ। नागरिकहरूले बुझ्नुपर्छ कि 'सभ्य' वा 'सूक्ष्म' बहानामा गरिने विभेद पनि कानूनतः दण्डनीय छ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ (संशोधन २०७५) का कडा व्यवस्थाहरू:

• दफा ४ (अप्रत्यक्ष वा सूक्ष्म विभेदको कसूर):

- कसैले पनि जातीय आधारमा वस्तु, सेवा वा सुविधा बिक्री गर्न वा वितरण गर्न इन्कार गरेमा।
- कसैलाई घर वा कोठा भाडामा दिन इन्कार गरेमा वा भाडामा बसिसकेको व्यक्तिलाई जातका आधारमा घरबाट निकालेमा।
- सार्वजनिक वा निजी कार्यस्थलमा जातका आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेमा वा अयोग्य ठहराएमा।
- सार्वजनिक वा धार्मिक स्थानमा प्रवेश रोकेमा वा फरक व्यवहार गरेमा।

• सजाय र क्षतिपूर्ति:

माथि उल्लिखित कसूर गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद, रु ५०,००० देखि रु २,००,००० सम्म जरिवाना र पीडितलाई रु २५,००० देखि रु १,००,००० सम्म क्षतिपूर्ति भराउने स्पष्ट प्रावधान छ।

घरबेटी र सेवाप्रदायकहरूका लागि कानुनी सूचना

यदि कुनै घरबेटीले "घरमा पूजा छ", "पानीको समस्या छ" वा अन्य कुनै झुट्टा बहाना बनाएर जातीय आधारमा कोठा दिन इन्कार गरेको प्रमाणित भएमा, त्यो सीधै जेल सजाय हुने फौजदारी अपराध ठहरिन्छ। प्रहरीले यस्ता उजुरीहरूमा तत्काल अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।

अतः कानुनी रूपमा कुनै पनि सूक्ष्म विभेद क्षम्य छैन। पीडितहरूले आफूमाथि भएको सूक्ष्म हिंसालाई चुपचाप सहनुको साटो त्यसको प्रमाण (अडियो, भिडियो वा साक्षी) सङ्कलन गरी प्रहरी थाना (Padhne Thano) मा FIR दर्ता गर्नुपर्छ।

३.१५ सूक्ष्म विभेद भत्काउने ५-सूत्रीय व्यावहारिक कार्ययोजना (Action Blueprint)

सूक्ष्म विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि केवल कानून मात्र होइन, हाम्रा दैनिक व्यवहार, सोच्ने शैली र सामाजिक अन्तरक्रियाहरूमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु अनिवार्य छ। समाजका हरेक नागरिकले आ-आफ्नो ठाउँबाट तुरुन्त लागू गर्न सक्ने ५-सूत्रीय कार्ययोजना यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

१. आत्म-परीक्षण र अचेतन पूर्वाग्रहको अन्त्य (Self-Reflection)

- **आफ्नो बोली र सोचको पुनरावलोकन:** दैनिक कुराकानीमा प्रयोग हुने जातीय उखान-टुक्का, जोक र व्यङ्ग्यहरूलाई पूर्ण रूपमा त्यागौं। आफूले नजान्दै कसैलाई उनको थर वा जातका आधारमा फरक व्यवहार गरिरहेका त छैनौं? ऐनामा हेरेर प्रश्न गरौं।

२. घरबेटी र सहरी नागरिकहरूको दायित्व (Inclusive Housing)

- **खुल्ला ढोका अभियान:** घर भाडामा दिँदा थर वा जात सोध्ने अमानवीय बानी बन्द गरौं। केवल सम्झौता र पहिचान पत्र (नागरिकता/आईडी) का आधारमा कोठा भाडामा दिने संस्कार बसाऔं। "मेरो घर, विभेदमुक्त घर" को बोर्ड ढोकामा राखौं।

३. कार्यस्थल र कर्पोरेट क्षेत्रको नीति (Inclusive Workplaces)

- **Diversity & Inclusion Policy:** हरेक कार्यालय, बैङ्क र संस्थाले जातीय रूपमा समावेशी नीति बनाउनुपर्छ। कर्मचारी भर्ना र पदोन्नतिमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न 'ब्लाइन्ड रिक्रुटमेन्ट' (Blind Recruitment - जहाँ उम्मेदवारको थर नहेरी परीक्षा लिइन्छ) को अभ्यास सुरु गरौं।

४. मौनता तोड्ने र 'Ally' बन्ने (Breaking the Silence)

- जब तपाईंको अगाडि चिया पसलमा, बसमा, कार्यालयमा वा साथीभाइको गफमा कसैले जातीय व्यङ्ग्य वा विभेद गर्छ, मौन नबस्नुहोस्। "यो गलत हो, यस्तो नबोल्नुहोस्" भनेर निर्भीकताका साथ प्रतिवाद गर्नुहोस्। पीडितको पक्षमा उभिनुहोस् (Be an Ally)।

५. शैक्षिक संस्था र शिक्षकहरूको सक्रियता (Inclusive Education)

- शिक्षकहरूले कक्षाकोठामा सबै विद्यार्थीहरूसँग समान व्यवहार गर्नुपर्छ। 'कोटा' वा 'आरक्षण' को नाममा विद्यार्थीहरूलाई जिस्क्याउने वा हेप्ने शिक्षकहरूलाई कडा विभागीय कारबाही गरिनुपर्छ।

३.१६ निष्कर्ष तथा मानवाधिकारको आह्वान: दिपेश खरेलको अन्तिम सन्देश

दैनिक जीवनका साना, सूक्ष्म र अदृश्य लाग्ने विभेदहरू नै समाजमा जातीय हिंसा र घृणा टिकाउने मुख्य इन्धन हुन्। जबसम्म हामीले चिया पसलको कपबाट, घरको ढोकाबाट, कक्षाकोठाको व्यङ्ग्यबाट र कार्यालयको लन्च टेबलबाट यो सूक्ष्म विभेदलाई मिल्काउँदैनौं, तबसम्म हाम्रो समाज कहिल्यै साँचो अर्थमा आधुनिक र लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन।

दिपेश खरेलका रूपमा म यस पुस्तकका पानाहरूबाट हरेक चेतनशील नागरिक, युवा, घरबेटी, शिक्षक र बुद्धिजीवीलाई हृदयदेखि आह्वान गर्दछु— तपाईंको सानो सकारात्मक व्यवहारले कसैको जीवन र आत्मसम्मान बचाउन सक्छ। कसैको थर सोधेर उसको हैसियत तोक्ने अमानवीय बानी आजै छाडिदिनुहोस्। मानिसलाई केवल उसको मानवता, उसको चरित्र र उसको योगदानका आधारमा सम्मान गर्न सिक्नुहोस्।

याद राख्नुहोस्, महान रूपान्तरण ठूला भाषणहरूबाट होइन, हाम्रा दैनिक साना-साना बानीहरू र सोचको परिवर्तनबाट सुरु हुन्छ। आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर नेपाललाई एउटा यस्तो देश बनाऔं जहाँ कुनै पनि नागरिकले कोठा पाउनका लागि आफ्नो थर लुकाउनु नपरोस्, र कुनै पनि मानिसले आफ्नो पहिचानका कारण शीर निहुराउनु नपरोस्!

— अध्याय ३ समाप्त —

जात व्यवस्था र मानव चेतना: नेपालमा जातीय विभेदको यथार्थ, कानुनी उपचार र समानताको यात्रा

लेखक: दिपेश खरेल (Dipesh Kharel)

अध्याय ४

प्रेमको मूल्य र रुकुम पश्चिमको कालो दिन

१० जेठ २०७७ को सोती काण्ड: नवराज विक र उनका ५ जना सहयात्रीहरूको बर्बर हत्या, सामाजिक प्रतिष्ठाको नाममा भएको नरसंहार र न्यायको सङ्घर्ष

"भेरी नदी केवल एउटा जलधार मात्र होइन, यो त सुदूर र कर्णाली पश्चिमका हजारौं पुस्ताको सुख-दुःखको साक्षी हो। तर १० जेठ २०७७ (२३ मे २०२०) को त्यो कालो साँझ भेरी नदीको कञ्चन पानी नवराज विक र उनका ५ जना निर्दोष साथीहरूको रगतले रातो बन्यो। २१ वर्षको एउटा उर्जावान्, प्रतिभावान् र खेलप्रेमी युवाको एउटै अपराध थियो— उसले आफूभन्दा फरक जातकी युवतीलाई निष्पाप प्रेम गरेको थियो। त्यो रात भेरी नदीमा केवल ६ जना युवाहरूको शव तैरिएका थिएनन्, सिङ्गो नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र मानवीय चेतनाको लास तैरिएको थियो।"

— दिपेश खरेल (Dipesh Kharel)

४.१ विषय प्रवेश: १० जेठ २०७७— नेपालको इतिहासको त्यो विभन्न नसक्ने कालो दाग

नेपाली समाजमा जब-जब जातीय विभेद र छुवाछूतका कारण हुने बर्बरताको कुरा उठ्छ, १० जेठ २०७७ (२३ मे २०२०) को दिन एउटा यस्तो विभन्न नसक्ने कालो दागका रूपमा अगाडि आउँछ, जसले सिङ्गो मानव अधिकार र आधुनिक सभ्यताको मुटु छियाछिया बनाउँछ। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ८, सोती गाउँमा घटेको यो नरसंहार कुनै आकस्मिक दुर्घटना वा सामान्य गाउँले विवाद थिएन। यो त शताब्दीयौँदेखि नेपाली समाजको नशा-नशामा सङ्क्रमित जातीय अहङ्कार, सामन्ती सोच र 'कुलको प्रतिष्ठा' का नाममा योजनाबद्ध रूपमा रचिएको अमानवीय सामूहिक हत्या (Massacre) थियो।

जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिका वडा नं. ४, रानागाउँका २१ वर्षीय नवराज विक राष्ट्रिय स्तरका प्रतिभावान् एथलिट र भलिबल खेलाडी थिए। उनी उर्जावान् थिए, हँसिला थिए र उनका आँखामा नेपाल प्रहरीको असई (सहायक निरीक्षक) बनेर देशको सेवा गर्ने र आफ्ना गरिब बुबा-आमाको सपना पूरा गर्ने अदम्य अठोट थियो। तर जातीय सोपानको क्रूर पर्खालले नवराजको त्यो सुन्दर सपनालाई भेरी नदीको चिसो बगरमा सधैंका लागि अन्त्य गरिदियो।

नवराजको एउटै 'अपराध' थियो— उनले आफूभन्दा फरक जातकी (कथित उच्च जातकी) युवतीलाई साँचो र निष्पाप माया गरेका थिए। तर त्यो मायालाई सोती गाउँका कथित ठूला जातका मानिसहरूले आफ्नो 'इज्जत र प्रतिष्ठा' माथि परेको बज्रपात ठाने। अनि विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण लागू गरिएको लकडाउनकै बिचमा, एउटा २१ वर्षीय युवा र उनका १८ जना निःशस्त्र साथीहरूलाई लखेटि-लखेटि, ढुङ्गा, घेराहा र घरेलु हतियारले प्रहार गरी बर्बरतापूर्वक भेरी नदीमा डुबाएर मारियो।

यस अध्यायमा हामी रुकुम पश्चिमको सोती काण्डको नालीबेली, घटनाको पृष्ठभूमि, प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयान, मारिएका ६ जना होनहार युवाहरूको कथा, कानुनी लडाइँ र रुकुम अदालतको ऐतिहासिक फैसलासम्मको गहिरो शल्यक्रिया गर्नेछौं। यो अध्याय केवल एउटा घटनाको विवरण होइन; यो त हाम्रो समाजमा ज्युँदै रहेको जातीय क्रूरता विरुद्ध उठाइएको चेतनाको आँधी हो।

४.२ नवराज विक र उनको सपना: एउटा होनहार युवाको परिचय

जाजरकोटको रानागाउँका मुनिलाल विक र उर्मिला विकका कान्छा छोरा हुन् नवराज विक। मुनिलाल गाउँमा आरनको काम गर्थे र आरनको पसिना बगाएरै उनले आफ्ना बालबालिकालाई पढाएका थिए। नवराज सानैदेखि खेलकुदमा असाध्यै रुचि राख्थे। उनी भलिबलका राम्रा खेलाडी थिए र स्थानीय तथा जिल्लास्तरीय प्रतियोगिताहरूमा उनले धेरै पदकहरू जितेका थिए। उनी उँचो कदका, हँसिला र गाउँभरिका प्रिय युवा थिए।

नवराजले कक्षा १२ उत्तीर्ण गरिसकेका थिए र उनी लोकसेवा आयोगको परीक्षा तयारी गरिरहेका थिए। उनी नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बलको अधिकृत बनेर आफ्नो परिवारको गरिबी अन्त्य गर्न चाहन्थे। नवराजका साथीहरू सम्झिन्छन्— नवराज सधैं भन्ने गर्थे, "हामीले पढेर र मेहनत गरेर समाजमा आफ्नो पहिचान बनाउनुपर्छ। जातले होइन, मान्छे क्षमता र कामले ठूलो हुन्छ।"

तर नवराजलाई के थाहा थियो र, उनी जतिसुकै योग्य, प्रतिभावान् र देशभक्त भए पनि यो समाजले उनको क्षमता होइन, उनको थर 'विक' (दलित) मात्र देख्नेछ! उनी जुन आधुनिक र समान नेपालको कल्पना गरिरहेका थिए, त्यो नेपाल त अझै पनि १७० वर्ष पुरानो जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐनको कालो मानसिकतामा जकडिएको थियो।

आमा उर्मिला विकको कारुणिक सम्झना

नवराजकी आमा उर्मिला विक आँसु पुछ्दै भन्थिन्: "मेरो छोरो असाध्यै सोभो थियो। उसले कसैको नराम्रो चिताएको थिएन। उ दिनहुँ दौडिन्थ्यो, कसरत गर्थ्यो र भन्थ्यो— 'आमा, म पुलिसको असई भएपछि तपाईंलाई राम्रो लुगा र मीठो खाना खुवाउँछु।' तर मलाई के थाहा, मेरो सोभो छोराको ज्यान त्यही जातको अहङ्कारले लिनेछ! मलाई नवराजको शव दिँदा उसको अनुहार ढुङ्गाले थिचेर छियाछिया पारिएको थियो। एउटी आमाले आफ्नो छोराको यस्तो अवस्था कसरी हेर्नू?"

नवराजको यो कारुणिक अन्त्यले देखाउँछ कि कसरी नेपाली समाजमा दलित हुनु भनेको सपना देख्ने अधिकार र बाँच्ने अधिकार दुवैबाट वञ्चित हुनु हो।

४.३ प्रेमको सुरुवात, जातको पर्खाल र पटक-पटकको धम्की

नवराज विक र रुकुम पश्चिम सोती गाउँकी १७ वर्षीया युवती (जसलाई अदालतको अभिलेखमा '५४ रुकुम पश्चिम (६६)' नाम दिइएको छ) बिचको चिनजान ३ वर्ष अघि जाजरकोटमा भएको एउटा खेलकुद प्रतियोगिताका क्रममा भएको थियो। समयक्रमसँगै उनीहरूका बिचमा गहिरो प्रेम सम्बन्ध गाँसियो। उनीहरू नियमित रूपमा फोनमा कुरा गर्थे, भेट्थे र भविष्यमा विवाह गरेर सँगै जीवन बिताउने सपना बुन्दथे।

तर जब यो प्रेम सम्बन्धको खबर युवतीको परिवार (अभिभावक वीरबहादुर मल्ल, आमा प्रकाशी मल्ल र वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल) सम्म पुग्यो, तब उनीहरूका लागि यो एउटा युवा-युवतीको प्रेम मात्र रहेन। उनीहरूका लागि यो एउटा 'कामीको छोरो' ले ठकुरीकी छोरीलाई आँखा लाएको अमानवीय 'अपराध' बन्न पुग्यो।

युवतीका परिवारजनले नवराज र उनको परिवारलाई पटक-पटक फोन गरेर धम्क्याउन थाले:

- "तँ कामीको छोरो भएर ठकुरीकी छोरी माग्ने? तेरो यत्रो हिम्मत?"
- "पुनः सोती गाउँतिर आइस् भने तेरो टाउको र हात खुट्टा गिडेर भेरीमा बगाइदिन्छौं।"
- "हाम्री छोरीको विवाह उच्च जातमा हुन्छ, तँ तल्लो जातको मान्छे होस्, आफ्नो औकातमा बस्।"

घटना हुनुभन्दा केही महिना अघि पनि नवराज आफ्ना केही साथीहरूसँग सोती गाउँ पुगेका थिए। त्यतिबेला पनि युवतीका आफन्त र गाउँलेले नवराजलाई समातेर रातभर नियन्त्रणमा लिएका थिए र चौरजहारी प्रहरी चौकीमा बुझाएका थिए। प्रहरीकै रोहवरमा "पुनः सोती गाउँ नआउने" र सम्बन्ध तोड्ने भन्दै उनीहरूलाई छाडिएको थियो। तर दुई युवा-युवतीबिचको प्रेम मेटिएको थिएन।

सामन्ती प्रतिष्ठा र 'अनर' (Honor) को अमानवीय अवधारणा

हाम्रो समाजमा कथित उच्च जातका मानिसहरू आफ्ना छोरी-चेलीलाई आफ्नै सम्पत्ति र 'कुलको इज्जत' का रूपमा हेर्छन्। उनीहरूका लागि छोरीको आत्मनिर्णयको अधिकार, उसको खुसी र उसको प्रेमभन्दा समाजमा आफ्नो 'जातको धाक' ठूलो हुन्छ। यही अमानवीय 'अनर' (Honor/इज्जत) को रक्षाका नाममा दक्षिण एसियामा हजारौं युवा-युवतीहरू अनर किलिङ (Honor Killing) को शिकार हुने गरेका छन्।

नवराजलाई थाहा थियो कि सोती गाउँ खतरामुक्त छैन। तर युवतीले निरन्तर फोन गरेर "मलाई घरमा अर्कैसँग बिहे गरिदिन लागे, मलाई यहाँबाट लैजाऊ" भनेर आग्रह गरेपछि नवराज आफ्ना साथीहरूलाई साथमा लिएर १० जेठको साँझ सोती गाउँतर्फ लागेका थिए।

४.४ १० जेठ २०७७ को त्यो भयावह साँझ: सोती गाउँमा के भएको थियो?

१० जेठ २०७७, शनिबारको दिन थियो। देशभरि कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन लागू गरिएको थियो। नवराज विकले आफ्ना नजिकका साथीहरूलाई बोलाए। उनीहरूसँग १८ जनाको टोली तयार भयो। ती टोलीमा दलित मात्र थिएनन्, गैर-दलित (क्षेत्री, ठकुरी, मगर) साथीहरू पनि थिए। उनीहरू कोही पनि कुनै हतियार बोकेर गएका थिएनन्। उनीहरू केवल नवराजको विवाहमा सघाउन र युवतीलाई ल्याउन जाजरकोटबाट पैदलै रुकुम पश्चिमको सोती गाउँतर्फ लागेका थिए।

साँझको करिब ५:३० बजेको थियो। टोली चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ८, सोती गाउँ नजिकै पुग्यो। नवराज र उनका केही साथीहरू युवतीको घर नजिकै पुगेर खबर गरे। तर त्यहाँ उनीहरूलाई स्वागत होइन, एउटा योजनाबद्ध मृत्युको पासो (Death Trap) पखिरेको थियो।

युवतीकी आमा प्रकाशी मल्लले नवराज र उनका साथीहरूलाई देखेबित्तिकै गाउँभरि सुनिने गरी चिच्याउन थालिन्— "ओइ! कामीका छोराहरू आए, समात! फेरि हाम्री छोरी लैजान आए, मार यिनलाई!"

त्यो चिच्याहटसँगै वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लको नेतृत्वमा सोती गाउँका दर्जौनाँ मानिसहरू घरेलु हतियार (लाठी, घेराहा, कुटो, ढुङ्गा र हसियाँ) बोकेर जाजरकोटका युवाहरूमाथि जाइलागे। एउटा वडाध्यक्ष, जो जनताको शान्ति सुरक्षा र कानूनको संरक्षक हुनुपर्ने थियो, उही आफैं भीडको नेतृत्व गर्दै "एउटा कामीलाई पनि जिउँदो नछाड, भेरीमा फ्याँक!" भन्दै उक्साउन थाले।

प्रत्यक्षदर्शी जीवित साथीहरूको बयान

सोती काण्डमा ज्यान जोगाउन सफल भएका जाजरकोटका युवा आशिस बिक सम्झिन्छन्: "हामीले कुनै हातपात गरेका थिएनौं। हामी त कुरा मिलाउन गएका थियौं। तर गाउँका सयौं मानिसहरूले हामीलाई चारैतिरबाट घेरे। उनीहरूले 'कामीहरूलाई मार' भन्दै माथिबाट ठूला-ठूला ढुङ्गा हान्न थाले। हामी ज्यान जोगाउन भाग्यौं। उनीहरूले हामीलाई लखेट्दै भेरी नदीको किनारसम्म पुर्याए। नवराज र गणेशलाई उनीहरूले बाटैमा समातेर लाठी र ढुङ्गाले हानेर बेहोस बनाए अनि भेरी नदीमा फ्यालिदिए।"

सोती गाउँका मानिसहरूले उनीहरूलाई ३ किलोमिटरसम्म लखेटेका थिए। ज्यान जोगाउन कतिपय युवाहरू भेरी नदीमा फाल हाने, तर किनारमा उभिएका सोती गाउँका मानिसहरूले नदीमा तैरिरहेका युवाहरूमाथि माथिबाट ढुङ्गा हानिरहे। जुन दृश्य मध्यगीन बर्बरताभन्दा पनि भयानक थियो।

४.५ भेरी नदीमा मारिएका ६ जना होनहार ताराहरू: बलिदानीको विस्तृत परिचय

१० जेठको त्यो नरसंहारमा केवल नवराज विकको मात्र हत्या भएन; उनका साथमा गएका थप ५ जना निर्दोष र होनहार युवाहरूको पनि बर्बरतापूर्वक ज्यान लिइयो। यी ६ जना युवाहरू फरक-फरक जातका थिए, तर उनीहरूबिचको मित्रता र भ्रातृत्व यति गहिरो थियो कि उनीहरूले आफ्ना साथी नवराजका लागि आफ्नो प्राण नै आहुति दिए।

मारिएका ६ जना शहीद युवाहरूको परिचय र कथा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

१. नवराज विक (उमेर २१ वर्ष, जाजरकोट)

घटनाका मुख्य पीडित र टोलीका नेता। राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी र असईको तयारी गरिरहेका उर्जावान् युवा। जातीय विभेदको क्रूर शिकार बने।

२. अमित विक (उमेर १८ वर्ष, जाजरकोट)

नवराजका असाध्यै प्यारा भाइ र बालसखा। उनी कक्षा ११ मा पढ्दै थिए। दाइलाई सघाउन गएका अमितलाई सोती गाउँका मानिसहरूले ढुङ्गा र लाठीले हानेर भेरीमा डुबाएर मारे। उनको शव घटनाको भोलिपल्ट भेरी नदीमा भेटियो।

३. सन्दीप विक (उमेर २० वर्ष, जाजरकोट)

जाजरकोटका मिहिनेती युवा, जो परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्न वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी गर्दै थिए। नवराजको साथी भएकै कारण उनले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनुपर्यो।

४. गणेश बुढा मगर (उमेर १८ वर्ष, जाजरकोट)

गैर-दलित (मगर) समुदायका युवा। गणेश र नवराजबिच दाजुभाइको जस्तै सम्बन्ध थियो। जब सोती गाउँका मानिसहरूले नवराजमाथि आक्रमण गरे, गणेशले नवराजलाई जोगाउन खोजेका थिए। तर भीडले "तँ मगर भएर कामीको पछि लाग्ने?" भन्दै गणेशलाई पनि बर्बरतापूर्वक हानेर भेरीमा फ्यालिदियो।

५. लोकेन्द्र सुनार (उमेर १८ वर्ष, जाजरकोट)

कक्षा १० मा अध्ययनरत सोभा र हंसिला विद्यार्थी। उनी टोलीमा साथीहरूसँगै गएका थिए। उनको शव घटनाको दुई दिनपछि भेरी नदीको किनारमा छियाछिया पारिएको अवस्थामा भेटिएको थियो।

६. गोविन्द शाही (उमेर १७ वर्ष, जाजरकोट)

गैर-दलित (क्षेत्री/ठकुरी) समुदायका १७ वर्षीय किशोर। गोविन्द टोलीका सबैभन्दा कान्छा सदस्य थिए। आफ्ना दलित साथीहरूलाई जोगाउन र उनीहरूको साथमा उभिन जाँदा गोविन्दले पनि आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्यो। उनको शव घटनाको १० दिनपछि मात्र भेरी नदीको धेरै तल तैरिरहेको अवस्थामा भेटिएको थियो।

अन्तरजातीय भ्रातृत्वको महान उदाहरण: गणेश बुढा मगर र गोविन्द शाही गैर-दलित थिए। उनीहरू चाहेको भए "हामी दलित होइनौं" भनेर उम्किन सक्थे। तर उनीहरूले आफ्ना दलित साथीहरूलाई एक्लो छाडेनन् र मित्रताको वेदीमा आफ्नो प्राण न्यौछावर गरे। उनीहरूको यो बलिदानले देखाउँछ कि नयाँ पुस्तामा जातभन्दा ठूलो मित्रता र मानवीयता हुन्छ।

यी ६ जना युवाहरूको हत्या केवल जाजरकोट र रुकुमको क्षति होइन; यो त सिङ्गो नेपाल राष्ट्रका ६ जना भावी कर्णधारहरूको अमानवीय अन्त्य हो।

४.६ घटनापछिको षड्यन्त्र, प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास र स्थानीय प्रशासनको लाचारी

१० जेठको राति घटना घटिसकेपछि सोती गाउँका दोषीहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले घटनालाई मोड्न र ढाकछोप गर्न ठूलो राजनीतिक तथा सामाजिक षड्यन्त्र सुरु गरे। उनीहरूले प्रहरी र मिडियामा भुट्टा अफवाहरू फैलाउन थाले कि "जाजरकोटबाट २०-२५ जना चोर र डाँकाहरू गाउँमा चोरी गर्न आएका थिए र गाउँलेले लखेट्दा आफैं भेरीमा फाल हानेर मरे।"

घटनाको प्रारम्भिक चरणमा स्थानीय प्रहरी प्रशासन र चौरजहारी प्रहरी चौकीको भूमिका पनि अत्यन्त शङ्कास्पद र निराशाजनक रह्यो:

१. घटना स्थल सुरक्षित नगर्नु र प्रमाण नष्ट हुन दिनु

घटना घटेको खबर पाउँदा पनि प्रहरी समयमा पुगेन। घटनास्थलमा छरिएका लाठी, ढुङ्गा, र घरेलु हतियारहरू सोती गाउँका मानिसहरूले रातारात सफा गरे। मारिएका युवाहरूका फोन र कपडाहरू गायब पारियो।

२. पीडितहरूलाई नै नियन्त्रणमा लिने प्रयास

ज्यान जोगाएर भागेका १२ जना जीवित जाजरकोटका युवाहरू जब चौरजहारी प्रहरी चौकी पुगे, प्रहरीले उनीहरूलाई उद्धार र उपचार गर्नुको साटो उल्टै थुनामा राख्यो र उनीहरूमाथि नै शङ्का गर्यो।

३. जाहेरी (FIR) दर्ता गर्न अस्वीकार

जब जाजरकोटबाट पीडित परिवारहरू र नवराजका बुबा मुनिलाल विक रुकुम पश्चिम प्रहरी कार्यालय पुगे, रुकुम प्रहरीले सुरुमा वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल र अन्य मुख्य आरोपीहरूको नाममा जाहेरी लिन अस्वीकार गर्यो। उनीहरूले मुद्दालाई 'जातीय हत्या' को साटो 'नदीमा डुबेर भएको दुर्घटना' मा परिणत गर्ने प्रयास गरे।

संसद र मिडियामा राजनीतिक संरक्षणको प्रयास

घटना लगत्तै रुकुम पश्चिमका तत्कालीन सत्तारूढ दलका सांसद र नेताहरूले प्रतिनिधि सभामा बोलेका भिडियोहरू भाइरल भए, जहाँ उनीहरूले सोती गाउँका दोषीहरूको बचाउ गर्दै "केटाकेटीहरू आफैँ भेरीमा फाल हानेर मरेका हुन्, गाउँलेको कुनै गल्ती छैन" भन्दै ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेका थिए। राजनीतिक सत्ता र शक्तिले कसरी जातीय हत्याहरूलाई बचाउन खोज्छ भन्ने यो नाङ्गो उदाहरण थियो।

यदि देशव्यापी रूपमा अधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम र जाजरकोटका आम जनता सडकमा नआर्लिएका भए, यो भयानक नरसंहारलाई पनि 'नदीमा डुबेको दुर्घटना' बनाएर गुपचुप सामसुम पारिने निश्चित थियो।

४.७ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आक्रोश, संसदीय छानबिन र सडक आन्दोलन

जब भेरी नदीबाट एकपछि अर्को गर्दै ६ जना युवाहरूको छियाछिया पारिएको शव निस्कन थाल्यो, र सञ्चारमाध्यममा सोती काण्डको वास्तविक कुरा सत्य बाहिर आयो, तब सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगत् आक्रोशले स्तब्ध भयो। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि जाजरकोट, रुकुम, पोखरा, बुटवल र विराटनगरका सडकहरू "नवराज विकलाई न्याय दे!", "जातीय हत्याहरूलाई फाँसी दे!", "छुवाछूत प्रथा अन्त्य गर!" भन्ने नाराले गुञ्जायमान भए।

यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि ठूलो तरङ्ग पैदा गर्यो:

- **संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (UN):** संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार उच्चायुक्त (UN High Commissioner for Human Rights) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै रुकुम पश्चिमको घटनाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीहरूलाई कडा सजाय दिन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरे।
- **अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू:** एमनेस्टी इन्टरनेसनल (Amnesty International), ह्युमन राइट्स वाच (Human Rights Watch) लगायतका संस्थाहरूले घटनाको भर्त्सना गर्दै नेपालमा दलितहरूमाथि हुने हिंसा रोक्न सरकार असफल भएको ठहर गरे।

संसदीय विशेष छानबिन समिति

चौतर्फी जनदबाब र संसदमा भएको तीव्र विरोधपछि नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभाका सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय 'संसदीय विशेष छानबिन समिति' गठन गर्यो। सो समितिले रुकुम र जाजरकोट पुगेर घटनास्थलको अनुगमन, प्रत्यक्षदर्शी, पीडित र स्थानीय प्रशासनसँग सोधपूछ गरी ६० भन्दा बढी पृष्ठको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्यो।

प्रतिवेदनले स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्यो— "सोती घटना जातीय विभेद र अहङ्कारका कारण रचिएको योजनाबद्ध सामूहिक हत्या हो। यसमा सोती गाउँका जनप्रतिनिधि र स्थानीयको प्रत्यक्ष संलग्नता छ।" यस प्रतिवेदनले दोषीहरूलाई उम्काउने राजनीतिक षड्यन्त्रको ढाड भँचिदियो।

४.५ रुकुम जिल्ला अदालतको ऐतिहासिक फैसला (२६ मङ्सिर २०५०)

सोती काण्डका पीडित परिवारहरूले न्यायका लागि साढे तीन वर्षसम्म अभूतपूर्व र कठिन लडाइँ लडे। पीडक पक्षले साक्षीहरूलाई धम्क्याउने, प्रलोभन दिने र मुद्दा कमजोर बनाउने अनेकौँ प्रयासहरू गरे। तर जाजरकोटका पीडित परिवार, दलित अधिकारकर्मी र निष्पक्ष वकिलहरूको टोली पछाडि हटेन।

अन्ततः घटना घटेको साढे तीन वर्षपछि, २६ मङ्सिर २०५० (१२ डिसेम्बर २०२३) मा रुकुम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खड्गबहादुर श्रेष्ठको इजलासले नेपालको न्यायिक इतिहासमै एउटा युगान्तकारी र ऐतिहासिक फैसला सुनायो।

अदालतको फैसलाका मुख्य बिन्दुहरू निम्न अनुसार छन्:

१. २४ जना अभियुक्तलाई जन्मकैद (Life Imprisonment)

अदालतले वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, युवतीका बुबा वीरबहादुर मल्ल, आमा प्रकाशी मल्ल लगायत मुख्य २४ जना अभियुक्तहरूलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद (२० वर्ष कैद) को कडा सजाय सुनायो।

२. जातीय भेदभाव र छुवाछूतमा थप सजाय

जन्मकैद पाएका २४ जना अभियुक्तहरू मध्ये मुख्य अभियुक्तहरूलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन अनुसार थप २ वर्ष कैद र रु ५०,००० जरिवाना तोकियो।

३. पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति

अदालतले मारिएका ६ जना युवाहरूका परिवारलाई अभियुक्तहरूबाट जनही रु ४/४ लाख क्षतिपूर्ति भराइदिने आदेश दियो।

न्यायिक फैसलाको ऐतिहासिक महत्त्व

नेपालको इतिहासमा जातीय विभेदका आधारमा भएको हत्यामा जनप्रतिनिधिसहित २४ जनालाई एकैपटक जन्मकैदको सजाय भएको यो पहिलो घटना हो। यो फैसलाले सन्देश दिएको छ कि अब उप्रान्त 'जातको धाक' मा कसैको ज्यान लिने हत्याराहरूलाई कानूनले छाड्ने छैन, चाहे उनीहरू जतिसुकै शक्तिशाली किन नहोऊन्।

यद्यपि यो फैसलाले मारिएका ६ जना युवाहरूलाई ब्युँताउन सक्दैन, तर यसले पीडित परिवारको आँसुमा अलिकति न्यायको मलम लगाउने काम गर्यो र भावी हत्याराहरूका लागि ठूलो चेतावनी खडा गर्यो।

४.८ सोती काण्डको समाजशास्त्रीय र मनोवैज्ञानिक शल्यक्रिया

एक समाजशास्त्री र लेखकका रूपमा जब म रुकुम पश्चिमको सोती काण्डको गहिराइमा पुगछु, म पाउँछु कि यो घटना केवल दुई गाउँ वा केही मानिसहरू बिचको व्यक्तिगत दुस्मनी थिएन। यो त नेपाली समाजमा जरा गाडेर बसेको गम्भीर सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रोगको प्रत्यक्ष प्रकटीकरण थियो।

यस घटनाले देखाएका मुख्य तीन वटा समाजशास्त्रीय विकृतिहरू यस प्रकार छन्:

१. सामूहिक मत्सिकता र भीडको क्रूरता (Mob Mentality & Deindividuation)

सोती गाउँका मानिसहरू एकला-एकलै हुँदा सामान्य नागरिक जस्तै थिए। तर जब उनीहरू 'जातको इज्जत' को नाममा भीडमा परिणत भए, उनीहरूभित्रको मानवीय करुणा समाप्त भयो। भीडले individual responsibility (व्यक्तिगत जिम्मेवारी) लाई मारेर सामूहिक क्रूरता जन्माउँछ। उनीहरूलाई लाग्यो कि "हामी सिङ्गो गाउँ मिलेर मारिरहेका छौं, हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन।"

२. सामन्ती 'अनर' र महिलाको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण

सोती घटनामा युवतीको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा कुल्चियो। पितृसत्तात्मक र जातीय समाजले महिलालाई विवेकशील मानव मान्दैन, बरु उसलाई आफ्नो कुलको 'इज्जत राख्ने भाँडो' मान्छ। जब युवतीले आफ्नो जीवनसाथी आफैं छान्ने साहस गरिन्, समाजले त्यसलाई आफ्नो अहङ्कारमाथि ठूलो चुनौती ठान्यो।

३. राजनीतिक सत्ता र अपराधको गठजोड

वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लको उपस्थिति र नेतृत्वले देखाउँछ कि कसरी स्थानीय निकाय र राज्यको सत्ता जातीय विभेदलाई संरक्षण गर्न प्रयोग हुन्छ। कानुन कार्यान्वयन गराउनुपर्ने जनप्रतिनिधि नै जब हत्यारा भीडको नाइके बन्छ, तब राज्यको पतन सुरु हुन्छ।

मनोवैज्ञानिक प्रश्न: २५-३० जना मानिसहरू मिलेर ६ जना निःशस्त्र युवाहरूलाई ढुङ्गाले हानेर भेरीमा डुबाउँदा उनीहरूको मनमा एकछिन पनि दया किन आएन? किनभने उनीहरूको दिमागमा सानैदेखि हालिएको 'हामी उच्च हौं, उनीहरू अछूत हुन्' भन्ने विषालु जातीय पाठले उनीहरूको मानवीय संवेदनशीलतालाई मारिदिएको थियो।

४.१० भेरी नदीको सुस्केरा: नवराज, अमित, सन्दीप, गणेश, लोकेन्द्र र गोविन्दको स्मृतिमा

भेरी नदी आज पनि बगिरहेको छ। उत्तरका हिमश्रृङ्खलाहरूबाट निस्किएर कर्णालीमा मिसिने भेरीको पानी सधैं कच्चन र सुमधुर सुस्केरा हाल्दै बग्छ। तर १० जेठ २०७७ पछि, जाजरकोट र रुकुमका मानिसहरूका लागि भेरी केवल नदी रहेन; यो त ६ जना शहीद युवाहरूको रगत र आँसुको चीत्कार बन्यो।

जब साँभ पछ, जाजरकोटको रानागाउँमा मुनिलाल र उर्मिला विक आफ्ना छोरा नवराज र अमितको तस्बिर अगाडि दियो बालेर बस्छन्। उनीहरूको घरको आँगनमा अब कहिल्यै नवराजको भलिबलको बल ठोकिने छैन, न त अमितको हँसिलो स्वर नै गुञ्जनेछ। उता गणेश बुढा मगर, सन्दीप विक, लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाहीका आमा-बुबाहरू पनि आफ्ना छोराहरूका सम्भनामा टोलाइरहन्छन्।

उनीहरूका ती छोटा तर निष्पाप जीवनहरूले हामीलाई एउटा ठूलो प्रश्न छाडेर गएका छन्:

**"के नेपालका नदीहरू केवल रगत पखाल्नका लागि हुन्?
के हाम्रा सन्तानहरूले माया गरेकै कारण भेरीमा डुबेर मर्नुपर्ने हो?
कहिले सम्म बग्नेछ विभेदको यो रगत?"**

यी ६ जना युवाहरूको बलिदानलाई हामीले खेर जान दिनु हुँदैन। उनीहरूको सम्भनालाई केवल शोकमा सीमित राख्नु हुँदैन; उनीहरूको नामलाई जातीय विभेद विरुद्धको क्रान्तिको प्रतीक (Symbol of Resistance) बनाउनुपर्छ।

४.११ अन्य अनर किलिङ र अन्तरजातीय प्रेममा भएका ऐतिहासिक त्रासदीहरू

रुकुम पश्चिमको सोती काण्ड कुनै एकलो वा नौलो घटना होइन। नेपालको इतिहास र वर्तमानमा अन्तरजातीय प्रेम र विवाह गरेकै कारण दलित युवाहरू मारिएका वा अमानवीय यातना भोग्न बाध्य भएका दर्जनौं घटनाहरू छन्। सोती काण्ड ती सबै लुकाइएका र दबाइएका घटनाहरूको चुली मात्र हो।

नेपालमा घटेका केही अन्य प्रमुख अनर किलिङ र हिंसात्मक घटनाहरू:

१. अजित ढकाल मिभार काण्ड (काभ्रे/धादिङ, २०७३)

काभ्रेका १८ वर्षीय अजित मिभारले गैर-दलित (क्षेत्री) युवतीसँग प्रेम विवाह गरेका थिए। विवाहको दुई दिनपछि युवतीका आफन्तहरूले अजितलाई नियन्त्रणमा लिए। त्यसको भोलिपल्ट धादिङको परेवाटारमा अजितको शव फुण्डिएको अवस्थामा भेटियो। प्रहरीले हत्यालाई 'आत्महत्या' बनाएर गुपचुप गाड्न खोज्यो। अजितका बुबा हरि मिभारले न्यायको माग गर्दै अजितको शव त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (TTH) को शवगृह (Morgue) मा ८ वर्षसम्म राखेर ऐतिहासिक कानुनी लडाइँ लडे।

२. मनासर्मा विक र दैलेखको घटना

अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण घर जलाइएका, गाउँबाट विस्थापित पारिएका र शारीरिक रूपमा अङ्गभङ्ग पारिएका घटनाहरू कालिकोट, दैलेख, सप्तरी र धनुषामा बर्सेनि दोहोरिने गरेका छन्।

३. मधेस प्रदेशमा दलित युवाहरूको हत्या

सप्तरीका त्रिभुवन राम र सिरहाका शम्भु सदा जस्ता युवाहरूको हत्या र कुटपिटका घटनाहरूले देखाउँछन् कि पहाड होस् वा मधेस, अन्तरजातीय सम्बन्धमा 'अनर' को नाममा हुने हिंसा व्यापक छ।

इतिहासको पाठ

यी घटनाहरूले प्रमाणित गर्छन् कि नेपालमा अन्तरजातीय प्रेम गर्ने दलित युवाहरूका लागि समाज र राज्य अझै पनि अत्यन्त क्रूर छ। यदि हामीले यी हत्याहरूलाई सामान्य घटनाका रूपमा लियौं भने, भोलि हाम्रा आफ्नै सन्तानहरू यस्तै क्रूरताको शिकार बन्नेछन्।

४.१२ नेपाल सरकारको कडा कानून, संविधान र अनर किलिङ विरुद्धको सजाय

सोती काण्ड र अजित मिश्रार काण्ड जस्ता भयानक अपराधहरू पछि नेपालको न्याय प्रणाली र कानुनी व्यवस्थाहरू अझ बढी स्पष्ट र कडा बनेका छन्। नेपालको संविधान र फौजदारी संहिताले जातीय आधारमा गरिने हत्या र हिंसालाई अक्षम्य अपराध मानेको छ।

सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू निम्न अनुसार छन्:

१. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ (कर्तव्य ज्यान)

कसैले कसैको ज्यान मार्ने नियतले वा ज्यान जान सक्छ भन्ने जानेर आक्रमण गरी हत्या गरेमा, दोषीलाई **जन्मकैद (२० देखि २५ वर्ष कैद)** को कडा सजाय हुन्छ। सोती काण्डमा २४ जनालाई यही दफा अनुसार जन्मकैद भएको हो।

२. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ (संशोधन २०७५)

- **दफा ४ (विवाहमा अवरोध):** जातका आधारमा विवाह गर्न नदिनु, विवाह भइसकेको दम्पतीलाई छुट्याउनु वा गाउँबाट बहिष्कार गर्नु गम्भीर अपराध हो।
- **सजाय:** ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र रु ५०,००० देखि रु २,००,००० सम्म जरिवाना। यदि सामूहिक भीड वा जनप्रतिनिधि संलग्न भएमा सजाय थप ५० प्रतिशत बढ्छ।

३. सर्वोच्च अदालतका निर्देशनात्मक आदेशहरू

सर्वोच्च अदालतले अन्तरजातीय दम्पतीहरूलाई विशेष सुरक्षा (Police Protection), आवास सुविधा र उनीहरूका परिवारलाई धम्क्याउनेहरूमाथि तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयका नाममा पटक-पटक निर्देशनात्मक आदेश (Directive Orders) जारी गरेको छ।

कानुनी चेतावनी (Warning to Perpetrators)

अन्तरजातीय प्रेम वा विवाहमा अवरोध पुर्याउनु, कुटपिट गर्नु, वा छुटाउने प्रयास गर्नु सिधै जेल सजाय हुने फौजदारी अपराध हो। सोती काण्डको रुकुम अदालतको फैसलाले प्रमाणित गरिदिएको छ कि अव उपरान्त 'इज्जत' को नाममा मान्छे मार्नेहरूले जिन्दगीभर जेलको चिसो कोठामा सड्नुपर्नेछ।

४.१३ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र 'अनर किलिङ' सम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्ड

नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ (ICCPR) र जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि (ICERD) को पक्ष राष्ट्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार कसैलाई पनि उसको जात, वंश वा पहिचानका आधारमा जीवन खोस्ने अधिकार छैन।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार समिति (UN Human Rights Committee) ले 'अनर किलिङ' (Honor Killing) लाई मानव अधिकारको सबैभन्दा निकृष्ट उल्लङ्घन र 'राज्य-संरक्षित अपराध' मान्दछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार:

- **बाँच्न पाउने अधिकार (Right to Life):** Universal Declaration of Human Rights (UDHR) को धारा ३ अनुसार हरेक मानिसलाई जिउने, स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत सुरक्षाको अधिकार छ।
- **विवाह र परिवार स्थापनाको अधिकार:** UDHR को धारा १६ अनुसार बालिग पुरुष र महिलालाई जात, धर्म वा राष्ट्रियताको कुनै सीमा बिना विवाह गर्ने र परिवार बसाउने पूर्ण अधिकार छ।

सोती काण्ड जस्ता घटनाहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा ठूलो धक्का पुर्याएका छन्। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नका लागि पनि अन्तरजातीय दम्पतीहरूको पूर्ण सुरक्षा र जातीय हिंसा गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्नु अनिवार्य छ।

४.१४ सोती काण्डबाट सिक्नुपर्ने पाठ र ५-सूत्रीय सामाजिक एक्सन प्लान

नवराज विक र उनका ५ जना साथीहरूको रगतले भिजेको भेरी नदीको माटोले आज हामीसँग उत्तर मागिरहेको छ। के हामी अर्को सोती काण्ड घट्न पखिरहने, वा आजैदेखि समाज रूपान्तरणका लागि ठोस कदम चाल्ने? सोती काण्डबाट पाठ सिक्दै अबका दिनमा यस्ता त्रासदी दोहोरिन नदिनका लागि ५-सूत्रीय एक्सन प्लान यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

१. युवा पुस्ताको क्रान्तिकारी कदम (Youth Solidarity)

- **जातभन्दा माथि प्रेम र भ्रातृत्व:** युवाहरूले विवाह र सम्बन्धमा जातको पर्खाल भत्काउनुपर्छ। आफ्ना साथीहरू अन्तरजातीय प्रेममा छन् भने उनीहरूलाई सुरक्षा र साथ दिनुपर्छ।
- **भीडको हिंसा विरुद्ध प्रतिवाद:** गाउँ वा टोलमा जातीय आधारमा भीड जम्मा भएर कसैमाथि आक्रमण गर्न खोज्छ भने युवाहरूले तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्ने र भीडको विरोध गर्नुपर्छ।

२. अभिभावकहरूको चेतना र मानसिक रूपान्तरण (Parents' Transformation)

- **'इज्जत' को गलत परिभाषा त्यागौं:** सन्तानको खुसी र जीवनभन्दा जातको भूटा अहङ्कार ठूलो हुन सक्दैन। आफ्ना छोरा-छोरीले अन्तरजातीय विवाह गरेमा उनीहरूलाई स्वीकार गरौं र आशीर्वाद दिऔं।

३. स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता (Local Government Accountability)

- **अन्तरजातीय दम्पती सुरक्षा कोष:** हरेक पालिकाले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीहरूलाई सुरक्षा, आवास र स्वरोजगारका लागि विशेष कोष (Inter-caste Couple Protection Fund) को स्थापना गर्नुपर्छ।

- **जनप्रतिनिधिलाई कानुनी तालिम:** वडाध्यक्ष र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई जातीय भेदभाव ऐन र मानव अधिकारसम्बन्धी कडा कानुनी तालिम दिनुपर्छ।

४. प्रहरी र न्याय प्रशासनको कडा भूमिका (Zero Tolerance in Police Station)

- **Padhne Thano मा तत्काल FIR र सुरक्षा:** अन्तरजातीय दम्पतीले धम्की वा हिंसाको उजुरी दिनेबित्तिकै प्रहरीले २४ घण्टाभित्र अभियुक्तलाई पक्राउ गरी दम्पतीलाई सुरक्षित गृह (Safe House) मा राख्नुपर्छ।

५. विद्यालय र पाठ्यक्रममा समावेशी शिक्षा (School Curriculum)

- विद्यालयका पाठ्यक्रममा रुकुम पश्चिमको सोती काण्ड, नवराज विकको बलिदान र अन्तरजातीय समानतासम्बन्धी पाठहरू समावेश गरी बालबालिकालाई सानैदेखि समानताको पाठ पढाउनुपर्छ।

४.१५ सम्भावनाको क्षितिज: अन्तरजातीय एकता र नयाँ नेपालको परिकल्पना

यदि नेपालले जातीय विभेद र अनर किलिङको यो अमानवीय साङ्ग्लोलाई तोडेर अन्तरजातीय प्रेम, विवाह र सामाजिक एकतालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्यो भने नेपालको भविष्य कस्तो होला? कस्ता नयाँ सम्भावनाहरू Unlock हुनेछन्?

जब फरक-फरक जात, संस्कृति र भूगोलका मानिसहरू बिच वैवाहिक र सामाजिक सम्बन्ध कायम हुन्छ, तब समाजबाट जातीय द्वेष, सङ्कीर्णता र घृणा सधैंका लागि समाप्त हुन्छ। यसले निम्नलिखित दूरगामी परिवर्तनहरू ल्याउँछ:

- **सामाजिक cohesion र राष्ट्रिय सुदृढता:** अन्तरजातीय विवाहले दुई फरक समुदायलाई एउटै पारिवारिक सम्बन्धमा बाँध्छ। यसले जातीय विभाजनलाई जरादेखि उखेलेर फ्याँक्छ र सिङ्गो राष्ट्रलाई एक ढिक्का बनाउँछ।
- **आनुवंशिक (Genetic) र बौद्धिक विकास:** विज्ञानले पुष्टि गरिसकेको छ कि भिन्न-भिन्न वंश र समुदाय बिचको वैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मने सन्तानहरू बौद्धिक र शारीरिक रूपमा बढी स्वस्थ र प्रतिभावान् हुन्छन्।
- **मानवीय गरिमाको सर्वोच्चता:** नेपाल विश्वभरिका लागि 'जातीय समानता र मानव अधिकारको नमूना देश' (Model Country for Human Rights) का रूपमा स्थापित हुनेछ।

नयाँ पुस्ताको जित

गणेश बुढा मगर र गोविन्द शाहीले नवराज विकका लागि दिएको बलिदानले देखाएको छ कि नयाँ पुस्ताको रगतमा जात होइन, मानवता र भ्रातृत्व बगिरहेको छ। यो नयाँ पुस्ताले नै भोलिको जातविहीन र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण गर्नेछ।

४.१६ निष्कर्ष तथा शहीदहरूको स्मृतिमा प्रतिबद्धता: दिपेश खरेलको अन्तिम सन्देश

१० जेठ २०७७ को सोती काण्ड नेपाली इतिहासको एउटा यस्तो त्रासदी हो, जसलाई हामीले न त बिर्सन मिल्छ, न त माफ गर्न नै। नवराज विक, अमित विक, सन्दीप विक, गणेश बुढा मगर, लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाही— यी ६ जना शहीद युवाहरू केवल इतिहासका पात्र होइनन्; उनीहरू त नेपाली समाजको चेतना जगाउन आफ्नो प्राण आहुति दिने महान बलिदानीहरू हुन्।

दिपेश खरेलका रूपमा म यस पुस्तकका पानाहरूबाट सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, युवा, अभिभावक, न्यायाधीश र प्रहरी अधिकारीहरूलाई नम्र तर दृढ आह्वान गर्दछु— यी ६ जना शहीद युवाहरूको रगतलाई व्यर्थ जान नदियोँ। उनीहरूको बलिदानको ऋण चुक्ता गर्ने एउटै उपाय छ — हाम्रा घर, गाउँ र समाजबाट जातीय विभेद र छुवाछूतको विषलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्नु।

आउनुहोस्, आजै प्रतिबद्धता जनाऔँ— हामी कसैको प्रेममा जातको पर्खाल बन्न दिने छैनौँ। हामी कुनै पनि नवराजलाई भेरीमा डुबेर मर्न दिने छैनौँ। हामी एउटा यस्तो नेपाल निर्माण गर्नेछौँ जहाँ मानिसको पहिचान उसको जातले होइन, उसको मानवता र चरित्रले हुनेछ!

— अध्याय ४ समाप्त —

जात व्यवस्था र मानव चेतना: नेपालमा जातीय विभेदको यथार्थ, कानुनी उपचार र समानताको यात्रा

लेखक: दिपेश खरेल (Dipesh Kharel)

अध्याय ५

धारा, पँधेरो र मन्दिरको हिंसा

पानी र आस्थामाथिको सामाजिक एकाधिकार: कालिकोट, मुगु र मधेशका वास्तविक घटनाहरू, सार्वजनिक स्रोतमाथिको बहिष्करण र कानुनी उपचार

"पानी प्रकृतिको सबैभन्दा पवित्र र निष्पक्ष उपहार हो। यसले न कसैको जात सोध्छ, न कसैको धर्म। तर हाम्रो समाजले धारा र पँधेरोलाई विभेदको सबैभन्दा क्रूर मैदान बनाएको छ। केवल सार्वजनिक धाराको टुटी छोएकै भरमा मानिसहरू कुटिएका छन्, रगत बगेको छ, र गाउँबाट लखेटिएका छन्। मन्दिरमा भगवान्को दर्शन गर्न खोज्दा अछूत भन्दै मरणान्त कुटपिट गरिएका हजारौं चीत्कारहरूले आज पनि कर्णालीका डाँडाकाँडा र मधेशका मैदानहरू गुञ्जिरहेका छन्।"

— दिपेश खरेल (Dipesh Kharel)

५.१ विषय प्रवेश: जीवनको आधार जल र आस्थाको केन्द्रमाथिको साङ्ग्लो

पानी बिना जीवनको परिकल्पना असम्भव छ। प्रकृतिले नदी, कुवा, इनार र धाराहरू सबै प्राणीका लागि समान रूपमा प्रदान गरेको हो। तर नेपाली समाजको गहिरो जातीय संरचनाले प्रकृतिको यो निष्पक्ष उपहारलाई पनि 'पवित्र' र 'अशुद्ध' को अमानवीय बारले घेरिदिएको छ। सार्वजनिक धारा र पँधेरो केवल पानी भर्ने ठाउँ मात्र होइनन्; ती त गाउँघरका मानिसहरू जम्मा हुने, सुख-दुःख साट्ने र सामाजिक जीवन सञ्चालन गर्ने मुख्य थलो हुन्। तर तिनै धाराहरूमा आज पनि दलित समुदायले दैनिक रूपमा अपमान, हिंसा र कुटपिटको सामना गर्नुपरिरहेको छ।

उता, मन्दिर मानिसको आस्था, शान्ति र ईश्वरसँगको आत्मिक सम्बन्धको प्रतीक हो। जहाँ पुगेर मानिसले आफ्नो दुःख भुल्न चाहन्छ, त्यही मन्दिरका ढोकाहरूमा जातको कडा पहरा राखिएको छ। मन्दिर प्रवेश गर्न खोज्दा, पूजा चढाउन खोज्दा वा प्रसाद माग्न हात फैलाउँदा दलितहरूमाथि भौतिक आक्रमण गरिएका घटनाहरू हाम्रो इतिहास र वर्तमानका तीता यथार्थहरू हुन्।

काठमाडौँका चिल्ला हलहरूमा बसेर "अहिले छुवाछूत छैन" भन्दै भाषण छाट्ने शासकहरूले कर्णालीका सुदूर पहाड र मधेशका देहाती गाउँहरूमा पुगेर पँधेराको दृश्य हेर्नुपर्छ। जहाँ आज पनि दलित महिलाहरूले सार्वजनिक धारा नजिकै घण्टौं सम्म गाग्रो लाइनमा राखेर, गैर-दलितले दया गरेर ढालिदिने दुई घुट्का पानीका लागि भिख मागेरै पर्खिनुपर्छ। यदि अज्जानमा गाग्रो वा हात धारामा छोड्यो भने उनीहरूमाथि लाठी, ढुङ्गा र हर्सिया बज्रिन्छ।

यस अध्यायमा हामी कालिकोटकी मनासर्पा विक, मुगु, दैलेख र मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा घटेका वास्तविक धारा तथा मन्दिर हिंसाका कारुणिक घटनाहरू, ती घटना पछाडिका सामाजिक र मानसिक कारणहरू, कानुनी प्रावधानहरू र यस अमानवीय व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने ठोस उपायहरूबारे गहिरो अध्ययन गर्नेछौं।

५.२ कालिकोटको धारा काण्ड: मनासर्पा विकको रगत र पँधेराको चीत्कार

कालिकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका वा खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुर्गम गाउँहरूमा पानीको सङ्कट सधैं उच्च रहन्छ। तर त्योभन्दा ठूलो सङ्कट त्यहाँका दलित महिलाहरूका लागि जातीय छुवाछूत हो। कालिकोटकी मनासर्पा विक (नाम परिवर्तन) को घटना नेपाली गाउँघरमा पानीका लागि महिलाहरूले भोग्नुपर्ने बर्बरताको एउटा सजीव र कारुणिक ऐना हो।

एक बिहान मनासर्पा आफ्नो काँधमा गाग्रो बोकेर गाउँको एउटै मात्र सार्वजनिक धारामा पानी भर्न पुगेकी थिइन्। धारामा गैर-दलित महिलाहरू पानी भरिरहेका थिए। मनासर्पाले आफ्नो गाग्रो अलि टाढा राखिन् र आफ्नो पालो पखिँन थालिन्। तर काममा ढिला भइरहेको र नानीहरूलाई स्कुल पठाउनुपर्ने भएकाले उनले नम्र स्वरमा भनिन्— "भाउजू, मलाई अलिकति पानी ढालिदिनुस् न, मलाई हतार भइसक्यो।"

तर धारामा रहेका गैर-दलित महिलाहरूले उनको कुरा सुनेनन्। घण्टौं पखिँदा पनि कसैले पानी नढालिदिएपछि, मनासर्पाले आफैं धाराको टुटी नजिक पुगेर गाग्रो राखिन्। त्यही क्षण गाउँका कथित माथिल्लो जातका पुरुष र महिलाहरू अङ्गार जस्तै राता भए। "यस डुम्लिले धारा छोएर अशुद्ध बनाई!" भन्दै उनीहरू मनासर्पामाथि जाइलागे।

वास्तविक घटना प्रसङ्ग: कालिकोटको पँधेरोमा भएको कुटपिट

मनासर्पालाई धाराको डिलमै लडाएर लात्ती र लाठीले बर्बरतापूर्वक कुटपिट गरियो। उनको टाउको फुट्यो, अनुहारभरी रगत बग्यो र गाग्रो कुच्चियो। उनलाई बचाउन आएको उनकी छिमेकी दलित महिलालाई पनि कुटपिट गरियो। कुटपिट पछि गाउँका टाठाबाठाहरूले उल्टै धम्की दिए— "प्रहरीमा गइस् भने गाउँबाट लखेट्छौं, कुवाको पानी पनि खान दिँदैनौं।" मनासर्पा रगतले भिजेको शरीर लिएर रोइरोई घर फर्किन्।

यो केवल मनासर्पाको मात्र कथा होइन। कालिकोटका विभिन्न गाउँहरूमा बसेरिनी दर्जौं दलित महिलाहरू सार्वजनिक धारा छोएकै निहुँमा कुटिने र अपमानित हुने गरेका छन्। जीवन दिने पानी भर्न जाँदा आफ्नो रगत बगाएर फर्किनुपर्ने यो कस्तो सामाजिक संरचना हो?

५.३ मुगु र हुम्लाका दुर्गम पँधेराहरू: 'अपवित्र पानी' को अमानवीय भ्रम

सुदूर र कर्णाली पश्चिमका मुगु, हुम्ला र जुम्लाका दुर्गम भेगहरूमा भौगोलिक विकटता त छँदैछ, त्यसमाथि धार्मिक अन्धविश्वास र जातीय छुवाछूतको साङ्गो अझ बढी कसिलो छ। मुगु जिल्लाको छायाँनाथ रारा नगरपालिका तथा आसपासका गाउँहरूमा आज पनि दलितहरूका लागि अलग धारा वा कुवाको व्यवस्था छैन, र भएका सार्वजनिक धाराहरूमा उनीहरूलाई सीधै पानी छुन दिइँदैन।

मुगुका पँधेराहरूमा देखिने दैनिक दृश्य यस्तो हुन्छ:

१. घण्टाँसम्मको लामो र अपमानजनक पर्खाइ

दलित महिलाहरू बिहान ४ बजे उठेर पँधेरो पुग्छन्। तर उनीहरूले सीधै धारामा गाग्रो राख्न पाउँदैनन्। उनीहरूले आफ्ना गाग्रो धाराभन्दा १०-१५ मिटर टाढा लहरै राख्नुपर्छ। जब गैर-दलित महिलाहरूले आफ्नो पानी भरिसक्छन्, उनीहरूले दया गरेर माथिबाट दलितको गाग्रोमा पानी ढालिदिन्छन्। यदि कुनै गैर-दलित आएन भने दलित महिलाहरू दिनभरि खाली गाग्रो कुरेर बस्नुपर्छ।

२. धारा पखाल्ने र 'सुनाखरी' (छोइछिटो) हाल्ने कुरीति

यदि गल्लीले कुनै दलित बालक वा महिलाको कपडा धारा वा कुवाको डिलमा छोड्यो भने, गैर-दलितहरूले सिङ्गो धारालाई 'अशुद्ध' घोषणा गर्छन्। त्यसपछि धारामा गाईको गोबर, मुत्र (गहुँत) र सुनाखरी छर्किएर 'शुद्धीकरण' नगरुञ्जेल कसैलाई पानी भर्न दिइँदैन। छोइने दलितमाथि जरिवाना (पञ्चायती सजाय) समेत ठोकिन्छ।

पानीको विज्ञान र अन्धविश्वासको तुलना

विज्ञान अनुसार पानी (H₂O) प्रकृतिको एउटा रासायनिक यौगिक हो, जसमा कुनै जात, धर्म वा अछूतपन हुँदैन। तर हाम्रो समाजले मानिसको पसिना र मेहनतलाई बिर्सेर पानीमा 'अपवित्रता' खोज्ने जुन अमानवीय भ्रम पालेको छ, यसले हाम्रो चेतनाको दरिद्रतालाई उजागर गर्छ।

मुगुका दुर्गम गाउँहरूमा पानी भर्न जाँदा दलित बालबालिका र महिलाहरूले भोग्ने यो सास्तीले उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र आत्मसम्मानमा गम्भीर नकारात्मक असर पारिरहेको छ।

५.४ मधेश प्रदेशका इनार र नलका (Handpumps): इनार सफाइको नाममा आर्थिक लुट

जातीय छुवाछूत केवल पहाडमा मात्र सीमित छ भन्ने भ्रम धेरैलाई हुन सक्छ। तर तराई-मधेशका जिल्लाहरू (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा) मा इनार र चापाकल (Handpump/नलका) मा हुने जातीय विभेद भन्ने नाङ्गो र हिंसात्मक रूपमा विद्यमान छ।

मधेशका देहाती गाउँहरूमा इनारहरू सार्वजनिक र निजी दुवै हुन्छन्। दलितहरू (डोम, चमार, मुसहर, दुसाध आदि) का लागि प्रायः छुट्टै चापाकल हुँदैन। जब उनीहरू गाउँको सार्वजनिक इनार वा सामन्त जमिन्दारको इनारमा पानी भर्न पुग्छन्, उनीहरूमाथि चरम हिंसा हुन्छ:

१. इनारको डोरी र बाल्टी छुँदा हुने कुटपिट

इनारबाट पानी तान्नका लागि प्रयोग गरिने डोरी वा बाल्टी दलितले छोएमा इनार 'भ्रष्ट' भएको मानिन्छ। यसै विषयलाई लिएर सिरहा र सप्तरीमा दलित महिलाहरूमाथि गाउँका टाठाबाठाहरूले सामूहिक आक्रमण गरेका दर्जनौं घटनाहरू प्रहरीमा दर्ता भएका छन्।

२. इनार सफाइको नाममा आर्थिक जरिवाना र शोषण

यदि कुनै दलितले इनार छोयो भने, गाउँका पञ्चहरू जम्मा भएर सो इनारको सम्पूर्ण पानी खाली गर्नुपर्ने र इनार सफा गर्नुपर्ने निर्णय गर्छन्। यसका लागि लाग्ने सबै खर्च (पम्पको भाडा, मजदुरी र भोज) सोही दलित परिवारबाट जबर्दस्ती असुल गरिन्छ। नतिरेमा उनीहरूको घर घेराउ गर्ने र कुटपिट गर्ने गरिन्छ।

वास्तविक घटना प्रसङ्ग: सिरहाको इनार काण्ड

सिरहा जिल्लाको एउटा गाउँमा मुसहर समुदायकी महिलाले सार्वजनिक इनारबाट पानी तानेकै कारण गाउँका जमिन्दारहरूले उनलाई इनारको डिलमै बाँधेर कुटपिट गरे। उनीहरूले इनारको पानी शुद्ध गर्न भन्दै सो दलित परिवारमाथि रु १५,००० जरिवाना ठोके। गरिब मुसहर परिवारले ऋण निकालेर जरिवाना बुझाउनुपर्‍यो। यो २१औँ शताब्दीको नेपालमा घटेको अमानवीय सामन्ती अत्याचारको जीवित प्रमाण हो।

मधेशका दलितहरू जो भूमिहीन र ज्यालादारी मजदुर छन्, उनीहरूलाई पानी जस्तो मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गराएर साहुहरूले उनीहरूमाथि आर्थिक र सामाजिक दासता लादिरहेका छन्।

५.५ मन्दिर प्रवेशमा रोक, देवताको पूजा र 'अशुद्धता' को मिथक

नेपालका हिन्दु धर्मवलम्बीहरूका लागि मन्दिर आस्था र भक्तिको सर्वोच्च केन्द्र हो। मन्दिरमा मानिसहरू आफ्ना दुःख, पीडा र मनोकाङ्क्षाहरू लिएर ईश्वरको शरणमा जान्छन्। तर नेपालका हजारौँ साना-ठूला मन्दिरहरूमा दलितहरूलाई प्रवेश गर्न र मन्दिरको मूर्ति छुन कडा मनाही गरिएको छ।

मन्दिर प्रवेशका क्रममा दलितहरूले भोग्नुपर्ने हिंसा र बहिष्करणका स्वरूपहरू निम्न छन्:

१. मन्दिरको मूल ढोकाभै रोक र कुटपिट

बैतडीको त्रिपुरासुन्दरी, बाजुराको बडीमालिका, काठमाडौँका कतिपय स्थानीय मन्दिरहरू, र तराईका मन्दिरहरूमा जब दलित भक्तजनहरू पूजाको थाली बोकेर पुग्छन्, पुजारी र मन्दिर समितिका मानिसहरूले उनीहरूलाई ढोकाबाटै धकेलेर भगाउँछन्। यदि कसैले जबर्दस्ती भित्र छिर्ने साहस गर्यो भने उसलाई 'देवता रिसाउँछन्' भन्दै मरणान्त कुटपिट गरिन्छ।

२. मन्दिर शुद्धीकरण र सुनपानी छर्कने प्रथा

यदि कुनै दलित मन्दिरभित्र छिरेको थाहा भयो भने, मन्दिरका पुजारीहरूले मन्दिर बन्द गर्छन्। त्यसपछि मन्दिरका मूर्तिहरूलाई पखाल्ने, बलि दिने, र सुनपानी तथा गहुँत छर्किएर 'शुद्धीकरण' गर्ने नाटक गरिन्छ। सो शुद्धीकरणको सम्पूर्ण खर्च मन्दिर छिर्ने दलितबाटै असुल गरिन्छ।

शास्त्र र परम्पराको अन्तर

हाम्रा कुनै पनि प्राचीन वेद, उपनिषद् वा श्रीमद्भगवद्गीतामा मन्दिरमा मानिसको जात हेरेर रोक्नुपर्छ भनेर लेखिएको छैन। गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ— "म सबै प्राणीमा समान रूपमा निवास गर्छु।" तर पुजारी र सामन्ती नाइकेहरूले आफ्नो श्रेष्ठता र व्यापार जोगाउनका लागि धर्मको नाममा यो अमानवीय पर्खाल खडा गरेका हुन्।

जब ईश्वरको घरमै मानिस-मानिस बिच विभेद गरिन्छ, तब त्यो ईश्वरको भक्ति होइन, त्यो त धर्मको नाममा गरिएको घोर अधर्म र अपराध हो।

५.६ बज्रपात र कुटपिट: मन्दिर छिर्दा ज्यान गुमाएका र अङ्गभङ्ग भएका घटनाहरू

मन्दिर प्रवेशको विषय केवल भनाभन वा धकेलाधकेलमा मात्र सीमित छैन। इतिहास र वर्तमानमा मन्दिर छिरेकै कारण वा मन्दिरको घण्टी छोएकै कारण दलित नागरिकहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपरेका र आजीवन अङ्गभङ्ग हुनुपरेका भयानक घटनाहरू छन्।

केही प्रतिनिधि घटनाहरू यस प्रकार छन्:

१. दैलेखका सेते कामी हत्या काण्ड (वि.सं. २०६८)

दैलेखका सेते कामीका छोरा गैर-दलित युवतीसँग विवाह गरेपछि र मन्दिरमा पूजा गर्न खोजेपछि, गाउँका मानिसहरूले सेते कामीलाई घरैबाट घिसारेर लगेर खुकुरी र लाठीले हानेर बर्बरतापूर्वक हत्या गरेका थिए। मन्दिर र जातको 'इज्जत' का नाममा एउटा निहत्था बाबुको प्राण लिइयो।

२. बाजुराको मन्दिर कुटपिट काण्ड (वि.सं. २०७५)

बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका ३५ वर्षीय टेकबहादुर विक स्थानीय नाटेश्वरी मन्दिरमा पूजा गर्न र दर्शन गर्न गएका थिए। मन्दिरभित्र छिरेर घण्टी बजाएको भन्दै मन्दिरका पुजारी र पुजारीका छोराहरूले टेकबहादुरलाई लाठी र मुक्काले हानेर आँखा र कानमा गम्भीर चोट पुर्याए। उनी लामो समयसम्म अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य भए।

३. सप्तरीको मन्दिर प्रवेश हिंसा

सप्तरी जिल्लामा दलितहरूले मन्दिरमा पूजा गर्न खोज्दा मन्दिर समितिले गाउँभरिका दलितहरूको सामाजिक बहिष्कार (Social Boycott) गरेको थियो। उनीहरूलाई पसलबाट सामान किन्न, इनारको पानी खान र खेतमा काम गर्न मनाही गरिएको थियो।

मानवीय प्रश्न: के माटो वा धातुले बनेको मूर्ति मानिसको जीवनभन्दा ठूलो हुन सक्छ? जुन मन्दिरमा मानिसको रगत बगाइन्छ र मानिसलाई पशु सरह व्यवहार गरिन्छ, के त्यस्तो ठाउँमा ईश्वरको बास हुन सक्छ? यो प्रश्न आज हरेक धार्मिक नागरिकले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।

५.७ धारा र मन्दिरको हिंसा पछाडिको समाजशास्त्र र सामन्ती मनोविज्ञान

हामीले घटनाहरू हेर्दा। अब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरौं— मानिसहरू किन एउटा सार्वजनिक धारा वा मन्दिरको विषयलाई लिएर यति धेरै क्रूर र आक्रामक बन्छन्? यस पछाडि कुन मनोविज्ञानले काम गरिरहेको हुन्छ?

यसका मुख्य तीन वटा सामाजिक-मनोवैज्ञानिक कारणहरू छन्:

१. सार्वजनिक स्रोतमाथिको सामन्ती एकाधिकार (Monopoly over Public Resources)

गाउँघरमा धारा, कुवा, इनार र मन्दिरहरू केवल भौतिक संरचना मात्र होइनन्; ती त सामाजिक शक्ति (Social Power) का प्रतीक हुन्। सामन्ती शासक जातहरूले यी स्रोतहरूमाथि आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण राखेर दलित समुदायलाई सधैं आफूमाथि निर्भर (Dependent) बनाइराख्न चाहन्छन्। यदि दलितले धारामा बराबरीको अधिकार दाबी गर्यो भने उनीहरूलाई आफ्नो शक्ति खोसिएको महसुस हुन्छ।

२. 'छोइछिटो' र अशुद्धताको गहिरो सामाजिक सङ्क्रमण

सानैदेखि परिवार र समाजले मानिसको दिमागमा "अछूतले छोएमा पाप लाग्छ, कुलदेवता रिसाउँछन्, रोग लाग्छ" भन्ने अन्धविश्वास र डर हालिदिएका हुन्छन्। यो अचेतन डर (Subconscious Fear) ले मानिसलाई विवेकहीन र आक्रामक बनाउँछ।

३. कानुनी दण्डको दायराबाट उम्किने आत्मविश्वास

गाउँका पीडकहरूलाई थाहा हुन्छ कि स्थानीय प्रहरी, वडाध्यक्ष र नेताहरू उनीहरूकै जातका छन्। "हामीले कुटपिट गरे पनि प्रहरीले मिलापत्र गराइदिन्छ, हामीलाई केही हुँदैन" भन्ने यो कानुनी उन्मुक्ति (Impunity) को घमण्डले गर्दा उनीहरू बारम्बार हिंसा दोहोर्‍याउन डराउँदैनन्।

५.८ महिलाहरूमाथि दोहोरो मार: धारा र पँधेराको लैङ्गिक तथा जातीय हिंसा

सार्वजनिक धारा र पँधेराको हिंसामा सबैभन्दा बढी प्रताडित हुने वर्ग भनेका दलित महिलाहरू हुन्। उनीहरूले एकातिर 'महिला' हुनुको लैङ्गिक हिंसा (Gender-based Violence) भोग्नुपर्छ भने अर्कोतिर 'दलित' हुनुको जातीय हिंसा (Caste-based Violence) भोग्नुपर्छ। यसलाई समाजशास्त्रमा 'दोहोरो उत्पीडन' (Intersectionality of Caste & Gender) भनिन्छ।

दलित महिलाहरूले पँधेरोमा भोग्ने समस्याहरू:

- **अत्यधिक शारीरिक श्रम र समयको बर्बादी:** पानी भर्नका लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्दा उनीहरूको आधा दिन पानी ओसारपसारमै बित्छ। जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य, शिक्षा वा अन्य आर्थिक उपार्जनका काममा ध्यान दिन पाउँदैनन्।
- **मानसिक तनाव र गालीगलौज:** पँधेरोमा दिनहुँ गैर-दलित महिला र पुरुषहरूबाट सुन्नपर्ने हेपेर बोलिने शब्द, गाली र व्यङ्ग्यले उनीहरूमा निरन्तरको डिप्रेसन र तनाव सिर्जना गर्छ।
- **यौन हिंसा र जिस्क्याउने कार्य:** एकान्त पँधेराहरूमा पानी लिन जाँदा दलित महिला र किशोरीहरूमाथि गैर-दलित पुरुषहरूले गर्ने यौनजन्य दुर्व्यवहार र जिस्क्याउने कार्यहरू व्यापक छन्। तर जात जाने डर र सामाजिक बहिष्कारको धम्कीका कारण उनीहरू चुपचाप सहन बाध्य हुन्छन्।

दलित महिलाको आत्मसम्मानको लडाइँ

नेपालका गाउँ-गाउँमा पानीको गाग्रो बोकेर हिँड्ने दलित महिलाहरू नै जातीय विभेद विरुद्धको अग्रपङ्क्तिमा योद्धा हुन्। उनीहरूले हरेक बिहान पँधेरोमा गर्ने सङ्घर्ष केवल पानीका लागि मात्र होइन; त्यो त उनीहरूको आत्मसम्मान र मानवीय गरिमा जोगाउने लडाइँ हो।

५.९ जात्रा, पूजाआजा र सार्वजनिक उत्सवहरूमा हुने सूक्ष्म निष्कासन

गाउँघरमा आयोजना हुने धार्मिक जात्रा, भण्डारा, सप्ताह महायज्ञ र कुलपूजाहरू समुदायका मानिसहरू भेला हुने ठूला उत्सवहरू हुन्। तर यी सार्वजनिक उत्सवहरूमा पनि दलितहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बाहिर पारिन्छ।

उत्सवहरूमा देखिने सूक्ष्म विभेदहरू:

१. प्रसाद र भण्डारामा अलग्गै लहर

महायज्ञ वा भण्डारामा जब मानिसहरू पङ्क्तिबद्ध भएर खान बस्छन्, दलितहरूलाई गैर-दलितहरूको लहरबाट टाढा, अलग्गै पङ्क्तिमा बसालिन्छ। उनीहरूलाई पस्किने भाँडाकुँडा पनि अलग्गै राखिएका हुन्छन्।

२. सांस्कृतिक बाजा बजाउने तर मन्दिरभित्र छिर्न नपाउने

जात्रा वा पूजामा परियार (दमाइ) समुदायले दिनभरि पञ्चैबाजा बजाएर उत्सवको माहोल बनाउँछन्, तर जब पूजाको मुख्य समय आउँछ, उनीहरूलाई मन्दिरको सङ्घारमै रोकिन्छ। जसको बाजा बिना पूजा अधुरो हुन्छ, उसैलाई मन्दिरभित्र छिर्न नदिनु हाम्रो समाजको कस्तो अमानवीय विरोधाभास हो?

५.१० जलवायु परिवर्तन र खानेपानीको सङ्कट: दलित समुदायमाथिको अतिरिक्त भार

आज विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तन (Climate Change) का कारण नेपालका पहाडी भेगमा रहेका परम्परागत मूल र पँधेराहरू सुक्दै गएका छन्। जब पानीका स्रोतहरू सुक्छन्, गाउँमा खानेपानीको हाहाकार मच्चिन्छ। र यस पानी सङ्कटको सबैभन्दा ठूलो मार दलित र भूमिहीन समुदायमाथि पर्दछ।

जलवायु परिवर्तन र पानीको जातीय राजनीति:

- **सीमित स्रोत र बढावा पाउँदो छुवाछूत:** जब पँधेरामा पानीको मात्रा घट्छ, गैर-दलितहरूले पहिले आफूले पानी भर्ने र बाँकी रहेको फोहोरी पानी मात्र दलितहरूलाई दिने गर्छन्। पानीका लागि हुने विवादहरू कुटपित र सामाजिक बहिष्कारमा परिणत हुन्छन्।
- **लामो दूरीको पैदल यात्रा:** गाउँको नजिकको धारा सुकेपछि दलित महिलाहरूले पानीका लागि २-३ घण्टा टाढाका खोला वा पँधेराहरूमा पुग्नुपर्छ, जसले उनीहरूको जीवनशैली भन्ने कष्टकर बनाएको छ।

५.११ नेपाल सरकारको संविधान, कानून र धारा/मन्दिर विभेदमा हुने कडा सजाय

नेपालको कानूनले सार्वजनिक धारा, कुवा, इनार, पँधेरो वा मन्दिरमा जातीय आधारमा गरिने कुनै पनि विभेद वा रोक्ने कार्यलाई गम्भीर र अक्षम्य फौजदारी अपराध मानेको छ। कानुनी रूपमा कुनै पनि नागरिकलाई सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गर्नबाट रोक्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन।

सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू निम्न अनुसार छन्:

१. नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २४ (३) र (४)

- **धारा २४ (३):** जातीय आधारमा कसैलाई पनि वस्तु, सेवा वा सुविधा (जस्तै: पानी, मन्दिर प्रवेश) प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गरिने छैन।

- **धारा २४ (४):** सार्वजनिक वा निजी स्थानमा जातीय छुवाछूत गरी विभेद गर्ने कार्य कानून बमोजिम गम्भीर सामाजिक अपराध हुनेछ।

२. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ (संशोधन २०७५)

- **दफा ४ (२) (सार्वजनिक स्थानमा रोक):** सार्वजनिक धारा, कुवा, इनार, पँधेरो, मन्दिर, धर्मशाला आदिमा प्रवेश गर्न वा प्रयोग गर्न रोक लगाउनु वा विभेद गर्नु कसूर मानिनेछ।
- **सजाय:** यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र रु ५०,००० देखि रु २,००,००० सम्म जरिवाना हुनेछ।
- **सार्वजनिक पदधारीलाई थप सजाय:** यदि मन्दिरका पुजारी, वडाध्यक्ष, शिक्षक वा प्रहरीले विभेद गरेमा निजलाई ५० प्रतिशत थप सजाय हुने प्रावधान छ।
- **क्षतिपूर्ति:** पीडितलाई कसूरदारबाट रु २५,००० देखि रु १,००,००० सम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेछ।

कानुनी चेतावनी (Warning to Water & Temple Perpetrators)

सार्वजनिक धारामा पानी भर्न रोकनु वा मन्दिरमा प्रवेश नगराउनु कुनै घरायसी वा धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय होइन। यो सिधै जेल सजाय हुने र रु २ लाखसम्म जरिवाना हुने गम्भीर फौजदारी अपराध हो। प्रहरीले यस्ता घटनामा तत्काल FIR दर्ता गरी अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नुपर्छ।

५.१२ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरू र खानेपानी तथा धर्मको अधिकार

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख मानव अधिकार सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार शुद्ध खानेपानी पाउनु र आफ्नो धर्म तथा आस्था अनुसार मन्दिर वा धार्मिक स्थलमा पूजा गर्न पाउनु हरेक मानिसको मौलिक मानव अधिकार (Fundamental Human Right) हो।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरू:

- **UN Resolution 64/292 (खानेपानीको अधिकार):** संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०१० मा शुद्ध खानेपानी र सरसफाइलाई मानव अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको छ। कसैलाई पनि उसको जातका आधारमा पानीबाट वञ्चित गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको घोर उल्लङ्घन हो।
- **ICERD (जातीय भेदभाव उन्मूलन महासन्धि):** महासन्धिको धारा ५ (e) अनुसार पक्ष राष्ट्रले सबै नागरिकलाई सार्वजनिक स्थान, धारा, कुवा र धार्मिक स्थलहरूमा बिनाकुनै भेदभाव प्रवेश र प्रयोगको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।

अतः कालिकोट, मुगु वा मधेशका धारा र मन्दिरहरूमा हुने हिंसांशले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता देशका रूपमा चित्रित गरिरहेको छ। राज्यले यसलाई रोक्न कडा कदम चाल्ने पर्छ।

५.१३ खानेपानी आयोजना र पूर्वाधार विकासमा जातीय समावेशीकरण

गाउँ-गाउँमा खानेपानीका नयाँ आयोजनाहरू (Drinking Water Projects) निर्माण गर्दा र 'एक घर, एक धारा' को अभियान चलाउँदा पनि जातीय पूर्वाग्रह देखिने गरेको छ। कतिपय गाउँहरूमा खानेपानी उपभोक्ता समिति (Water User Committee) मा गैर-दलितहरूको वर्चस्व हुने भएकाले दलित बस्तीहरूमा खानेपानीको पाइप नलैजाने, वा सबैभन्दा अन्त्यमा मात्र पानी छाड्ने जस्ता विभेदकारी कामहरू गरिन्छ।

यसलाई रोक्नका लागि सरकार र स्थानीय तहले निम्न नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ:

१. 'एक घर, एक धारा' को सर्वसुलभ पहुँच

सार्वजनिक धारामा हुने छुवाछूत र हिंसा रोक्ने सबैभन्दा उत्तम भौतिक उपाय भनेको हरेक घरभित्रै निजी धारा ('एक घर, एक धारा') पुर्याउनु हो। जब हरेक परिवारको आफ्नै घरमा पानीको धारा हुन्छ, पँधेरोमा हुने दैनिक झगडा र विभेद स्वतः समाप्त हुन्छ।

२. खानेपानी उपभोक्ता समितिमा दलितको अनिवार्य नेतृत्व

खानेपानी निर्माण समिति र उपभोक्ता समितिहरूमा अनिवार्य रूपमा दलित महिला र युवाहरूलाई उपाध्यक्ष, सचिव वा नेतृत्वदायी पदमा राख्नुपर्छ। जसले गर्दा उनीहरूले बजेट र पाइपलाइन वितरणमा आफ्नो अधिकार खोसेर लिन सक्छन्।

पूर्वाधार र समाजशास्त्र: केवल पाइप र सिमेन्ट जोड्दैमा विकास हुँदैन। यदि खानेपानीको धारामा विभेद कायमै रहन्छ भने त्यो पूर्वाधार अधुरो हो। साँचो विकास त्यो हो जसले प्रविधिसँगै मानिसको सोच र सामाजिक समानतालाई पनि अगाडि बढाउँछ।

५.१४ धार्मिक पुनर्जागरण: मन्दिर प्रवेश आन्दोलन र पुजारीहरूको रूपान्तरण

मन्दिर प्रवेशको लडाइँ केवल कानुनी लडाइँ मात्र होइन; यो त धार्मिक र सांस्कृतिक पुनर्जागरण (Cultural Renaissance) को लडाइँ पनि हो। इतिहासमा विभिन्न धार्मिक गुरुहरू र समाज सुधारकहरूले मन्दिरमा सबै जातका मानिसहरूलाई समान अधिकार हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन चलाएका थिए।

नेपालमा भएका मन्दिर प्रवेशका ऐतिहासिक प्रयासहरू र आवश्यक सुधारहरू:

१. पशुपतिनाथ र बाजुरा मन्दिर प्रवेश आन्दोलन

वि.सं. २०१० को दशकमा दलित नेताहरू (जस्तै सहर्षनाथ कपाली, कन्हाइयालाल पशुपति मन्दिर प्रवेश आन्दोलन चलाएका थिए)। उनीहरूले हजारौँ दलितहरूलाई साथमा लिएर पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र छिरेर पूजा गरेका थिए। त्यसैगरी सुदूरपश्चिमका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा पनि दलित युवाहरूले मन्दिर प्रवेशको अभियान चलाउँदै आएका छन्।

२. दलित र गैर-ब्राह्मण पुजारीहरूको उत्पादन

मन्दिर केवल एउटा जातको पेवा होइन। हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार वेद र पूजापाठ पढ्ने जोकोही व्यक्ति ब्राह्मण (ज्ञानी) बन्न सक्छ। तमिलनाडु र केरला जस्ता भारतीय राज्यहरूमा सरकारले दलित र अन्य जातका मानिसहरूलाई संस्कृत र कर्मकाण्ड पढाएर मन्दिरको मुख्य पुजारी (Chief Priest) नियुक्त गर्ने ऐतिहासिक काम गरिसकेको छ। नेपालमा पनि दलितहरूलाई मन्दिरको पुजारी बनाउने अभियान सुरु गर्नुपर्छ।

धार्मिक नाइकेहरूसँग प्रश्न

यदि एउटा मन्दिरमा काठ, माटो, धातु र ढुङ्गा (जुन शिल्पी कामी र सार्कीले बनाएका हुन्) पवित्र हुन सक्छन् भने, तिनै मूर्ति र मन्दिर बनाउने मानिस कसरी अपवित्र हुन सक्छ? यो तर्कहीन अन्धविश्वासलाई अब धार्मिक गुरुहरू स्वयंले भत्काउनुपर्छ।

५.१५ स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी

गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र स्थानीय प्रहरी चौकीका प्रमुखहरू सार्वजनिक स्थानमा हुने समानताका मुख्य संरक्षक हुन्। जब कुनै गाउँको धारा वा मन्दिरमा छुवाछूत हुन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनले लिनुपर्छ।

अधिकारीहरूले चाल्नुपर्ने कदमहरू:

- **सार्वजनिक अनुगमन र स्थलगत निरीक्षण:** वडाध्यक्षहरूले समय-समयमा गाउँका पँधेरा र मन्दिरहरूमा आफैं पुगेर दलित नागरिकहरूले सहज रूपमा पानी भरेका छन् कि छैनन् भनी अनुगमन गर्नुपर्छ।
- **दोषीमाथि तत्काल कारबाही:** छुवाछूत गर्ने व्यक्ति जतिसुकै टाढाको वा नातेदार भए पनि प्रहरीले तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनुपर्छ। 'गाउँको कुरो गाउँमै मिलाउने' भन्दै मिलापत्र गराउने वडाध्यक्षलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

५.१६ धारा, पँधेरो र मन्दिर विभेद अन्त्यका लागि ५-सूत्रीय व्यावहारिक एक्सन प्लान

गाउँघरका सार्वजनिक धारा, पँधेरो, कुवा र मन्दिरहरूमा हुने जातीय छुवाछूत र हिंसालाई जर्दैदेखि उखेलेर फ्याँक्नका लागि ५-सूत्रीय व्यावहारिक कार्ययोजना यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

१. स्थानीय तहको कडा अनुगमन र 'विभेदमुक्त धारा' अभियान

- हरेक गाउँपालिका र वडा कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै सार्वजनिक धारा र इनारहरूमा "यो सार्वजनिक धारा सबै नागरिकका लागि समान हो। जातीय छुवाछूत गरेमा ३ वर्ष कैद र रु २ लाख जरिवाना हुनेछ" भन्ने कानुनी चेतावनी बोर्ड अनिवार्य रूपमा टाँस्नुपर्छ।

२. प्रहरी र प्रशासनको तत्काल एक्सन (Zero Tolerance in Padhne Thano)

- धारा वा मन्दिरमा कुटपित वा विभेद भएको खबर पाउनेबित्तिकै प्रहरीले तुरुन्त घटनास्थलमा पुगेर दोषीलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। वडाध्यक्ष वा स्थानीय नेताले 'मिलापत्र' गराउन खोजेमा उनीहरूलाई पनि अभियुक्त बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्छ।

३. 'एक घर, एक धारा' पूर्वाधारमा प्राथमिकता

- स्थानीय सरकारले आफ्नो कुल बजेटको निश्चित प्रतिशत विनियोजन गरी दलित र विपन्न बस्तीहरूमा प्राथमिकताका साथ निजी घर-धारा (Tap in Every Home) पुर्याउनुपर्छ।

४. मन्दिर व्यवस्थापन समितिको समावेशीकरण

- नेपालभरिका सबै सार्वजनिक मन्दिर व्यवस्थापन समितिहरूमा अनिवार्य रूपमा ५० प्रतिशत दलित, महिला र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्छ। मन्दिरको साँचो र पूजाको अधिकारमा सबैको बराबरी हुनुपर्छ।

५. युवा र महिला समूहको नागरिक पहरा (Citizen Watch Groups)

- टोल-टोलमा चेतनशील युवा र महिलाहरूको संयुक्त टोली बनाएर पँधेरा र मन्दिरहरूमा अनुगमन गर्ने र विभेद गर्न खोज्नेहरूलाई सामाजिक र कानुनी रूपमा ठेगान लगाउने काम गर्नुपर्छ।

५.१७ सम्भावनाको नयाँ बिहानी: जहाँ जल र आस्था सबैका लागि पवित्र हुनेछ

कल्पना गरौं एउटा यस्तो नेपालको, जहाँ गाउँको पँधेरोमा बिहानीको सूर्योदयसँगै सबै जातका महिला र बालबालिकाहरू हाँस्दै, कुराकानी गर्दै, एउटै धाराबाट कञ्चन पानी भरिरहेका छन्। जहाँ कुनै आमाले पानीका लागि हात फैलाउनुपर्दैन, र कसैको गाग्रो छोड्दैमा रगत बग्दैन।

कल्पना गरौं एउटा यस्तो मन्दिरको, जहाँ मूल ढोकामा कुनै जातको पहरा छैन। जहाँ जोकोही भक्तजन श्रद्धाका साथ भित्र छिर्छ, मूर्तिमा मज्जाले पूजा चढाउँछ, र पुजारीले सबैको शिरमा समान आदरका साथ अक्षता र टीका लगाइदिन्छन्। जहाँ धर्मले मानिसलाई तोड्ने होइन, जोड्ने काम गर्छ।

यो कल्पना कुनै असम्भव सपना होइन। यो त हामीले अलिकति साहस, अलिकति कानूनको कडा पालना र अलिकति मानवीय करुणा देखायौं भने भोलि नै निर्माण गर्न सक्ने सुन्दर यथार्थ हो। जब जल र आस्था सबैका लागि समान हुनेछ, तब मात्र हाम्रो देशले साँचो शान्ति र समृद्धिको श्वास फेर्नेछ।

समानताको नयाँ युग

प्रकृतिको जल र ईश्वरको मन्दिर कसैको निजी सम्पत्ति होइनन्। यी त सम्पूर्ण मानव जातिका साभा धरोहर हुन्। यी धरोहरहरूलाई जातको साङ्ग्लोबाट मुक्त गराउनु नै आजको युगको सबैभन्दा ठूलो धर्म र राष्ट्रसेवा हो।

५.१८ निष्कर्ष तथा मानवीय चेतनाको आह्वान: दिपेश खरेलको अन्तिम सन्देश

धाराको पानीमा जात खोज्नु र मन्दिरको ढोकामा मानिसको अनुहार हेरेर धकेल्नु भनेको हाम्रो सभ्यता, धर्म र आधुनिक संविधानको घोर अपमान हो। कालिकोटकी मनासर्पा विकको फुटाइएको टाउको र मुगु तथा मधेशका पँधेराहरूमा बगेका आँसुहरूले हामीलाई निरन्तर गिज्याइरहेका छन्।

दिपेश खरेलका रूपमा म यस पुस्तकका पानाहरूबाट सम्पूर्ण नेपाली आमा-बुबा, युवा, पुजारी, जनप्रतिनिधि र प्रहरी अधिकारीहरूलाई हृदयदेखि आह्वान गर्दछु— अब धेरै भयो! पानी जस्तो पवित्र चीजमा घृणाको विष नहाल्नुहोस्। ईश्वरको मन्दिरलाई विभेदको किल्ला नबनाउनुहोस्।

आउनुहोस्, आजै आफ्ना गाउँका धारा र मन्दिरहरूमा पुगेर विभेदका पुराना साङ्गलाहरू तोडिदिऔँ। हरेक नागरिकलाई समान आदरका साथ पानी भर्न र पूजा गर्न दिऔँ। याद राख्नुहोस्, मानिसलाई मानिसका रूपमा स्वीकार गर्नु नै संसारको सबैभन्दा ठूलो पूजा र सबैभन्दा पवित्र जल-दान हो!

— अध्याय ५ समाप्त —

जात व्यवस्था र मानव चेतना: नेपालमा जातीय विभेदको यथार्थ, कानुनी उपचार र समानताको यात्रा

लेखक: दिपेश खरेल (Dipesh Kharel)

अध्याय ६

प्रहरी थाना र कानुनी उत्पन्न

न्यायको ढोकामा संरचनात्मक पर्खाल: 'पढ्ने थान' को यथार्थ, जाहेरी दर्तामा इन्कार, जबर्दस्ती मिलापत्र र राजनीतिक संरक्षणको विस्तृत विश्लेषण

"जब एउटा निरपराध, उत्पीडित नागरिक समाजको अमानवीय अत्याचार र जातीय छुवाछूतको शिकार भएर न्यायको अन्तिम आशा बोकेर सरकारी प्रहरी थाना (पढ्ने थान) को मूल ढोकामा पुग्छ, उसले सोच्छ कि राज्यको वर्दी लगाएको अधिकारी उसको संरक्षक हो। तर विडम्बना! धेरैजसो अवस्थामा त्यही थानाभित्र उसले दोस्रोपटक मृत्यु भोग्नुपर्छ। जाहेरी (FIR) दर्ता गर्न मनाही गरिन्छ, स्थानीय जमिन्दार र नेताहरूको उपस्थितिमा आँठाछाप लाउन लगाएर जबर्दस्ती मिलापत्र गराइन्छ, र प्रमाणहरू रातारात नष्ट पारिन्छन्। न्याय मन्दिरको यो संरचनात्मक पतन नै हाम्रो लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो अभिशाप हो।"

— दिपेश खरेल (Dipesh Kharel)

६.१ विषय प्रवेश: न्यायको अन्तिम भरोसा र थानाभित्रको कुरूप यथार्थ

कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा प्रहरी कार्यालय वा थाना (गाउँघरमा जसलाई श्रद्धा र आशाका साथ 'पढ्ने थान' भनिन्छ) नागरिकको जिउधन र न्यायको सुरक्षा गर्ने प्राथमिक आधार स्तम्भ हो। जब गाउँ वा सहरमा कुनै असहाय व्यक्तिमाथि अत्याचार हुन्छ, जब कसैलाई जातका आधारमा कुटपिट गरिन्छ, वा सार्वजनिक स्थानबाट लखेटिन्छ, तब उसले सिधै ढोग्ने ठाउँ प्रहरी थाना नै हो। कानुनी राज्य (Rule of Law) को मर्म अनुसार, प्रहरी अधिकारीहरूले कुनै नागरिकको जात, धर्म, पहुँच वा आर्थिक हैसियत नहेरी केवल न्याय र सत्यको पक्ष लिनुपर्छ।

तथापि, लेखक तथा समाजशास्त्रीका रूपमा नेपालका दर्जनौँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा जुन तथ्य अगाडि आउँछ, त्यो अत्यन्त दर्दनाक र निराशाजनक छ। हाम्रो प्रहरी प्रशासन आज पनि धेरैजसो अवस्थामा सामन्ती सोच, राजनीतिक दबाब, र अचेतन जातीय पूर्वाग्रह (Subconscious Caste Bias) बाट मुक्त हुन सकेको छैन। सिंहदरबारका पानामा लेखिएका संविधानका धारा २४ र कडा कानूनहरू थानाको मूल ढोकामै पुगेर अलपत्र पर्छन्।

जब एउटा दलित पीडित आँसु पुछ्दै, घाइते शरीर बोकेर प्रहरी थानामा उजुरी दर्ता गर्न पुग्छ, उसले पाउने व्यवहार प्रायः स्वागत र सहानुभूति होइन; उल्टै शङ्का, हेला, र हप्काइ-डढाइ हुन्छ। "किन पर्यो विवाद?", "जातीय कुरा नभिकौँ", "गाउँको कुरा गाउँमै मिलाउनुस्" जस्ता वाक्यहरूबाट सुरु हुने यो प्रशासनिक खेल अन्ततः 'जबर्दस्ती मिलापत्र' (Forced Compromise) को कागजमा गएर टुङ्गिन्छ।

यो अध्यायमा हामी प्रहरी थानामा हुने संरचनात्मक पर्खाल (Systemic Bottlenecks), जाहेरी दर्ता (FIR) गर्दा हुने कानुनी उत्पन्नहरू, प्रहरी-नेता-जमिन्दारको नाङ्गो त्रिकोण, प्रमाण नष्ट गर्ने खेल र यसलाई तोडेर न्याय प्राप्तिका लागि चाल्नुपर्ने क्रान्तिकारी कानुनी र सामाजिक कदमहरूबारे विस्तृत शल्यक्रिया गर्नेछौँ।

६.२ प्रथम सूचना विवरण (FIR) दर्तामा अवरोध: न्यायको ढोकामै काँडेतार

फौजदारी न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) मा प्रथम सूचना विवरण (First Information Report - FIR) अथवा जाहेरी दर्ता भनेको कुनै पनि अपराधको अनुसन्धान सुरु गर्ने पहिलो र अनिवार्य कानुनी खुड्किलो हो। यदि जाहेरी दर्ता नै भएन भने, प्रहरीले आधिकारिक अनुसन्धान (Investigation) सुरु गर्दैन, अभियुक्तहरू पक्राउ पर्दैनन्, र मुद्दा कहिल्यै अदालतको ढोकासम्म पुग्न पाउँदैन। त्यसैले, जातीय भेदभाव र छुवाछूत ऐन, २०६८ ले जातीय छुवाछूतलाई 'सरकारी मुद्दा' (State Cases) मान्दै प्रहरीले उजुरी पाउने बित्तिकै अनिवार्य जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता तोकेको छ।

तर व्यवहारमा, प्रहरी थानामा दलित पीडितले जाहेरी दर्ता गराउनु भनेको सगरमाथा चढ्नु सरह कठिन काम बनेको छ। प्रहरी अधिकारीहरूले जाहेरी दर्ता नगर्नका लागि प्रयोग गर्ने मुख्य बहाना र तिकडमहरू निम्न अनुसार छन्:

१. घटनाको प्रकृति परिमार्जन गर्ने दबाब (Falsification of Crime Nature)

जब पीडितले आफूमाथि जातीय आधारमा कुटपिट वा छुवाछूत भएको उजुरी लेखेर बुझाउँछ, प्रहरी इन्चार्जले स्पष्ट भन्छन्— "यो जातीय विभेदको उजुरी दर्ता हुँदैन। यदि मुद्दा हाल्ने नै हो भने 'मामुली कुटपिट' वा 'गालीगलौज' को निवेदन लेखेर ल्याउनुस्।" यसो गर्दा मुद्दा फितलो बन्छ र अभियुक्तहरूले सजिलै उन्मुक्ति पाउँछन्।

२. हदम्याद र क्षेत्राधिकारको भुट्टा बहाना

कतिपय अवस्थामा प्रहरीले "हाम्रो इलाकामा पर्दैन", "माथिल्लो अड्डा (जिल्ला) मा जानुस्", वा "अहिले डीएसपी साब हुनुहुन्न, भोलि आउनुस्" भन्दै पीडितलाई कडा घाम र चिसोमा दिनभरि कुराएर रिक्त हात फर्काइदिन्छन्।

वास्तविक अध्ययन प्रसङ्ग: पश्चिम नेपालको इलाका प्रहरी कार्यालयको घटना

पहाडी जिल्लाको एक इलाका प्रहरी कार्यालयमा जातीय आधारमा कुटपिट भई घाइते भएका ४० वर्षीय दलित युवा जाहेरी दिन पुगे। प्रहरी निरीक्षक (Inspeccor) ले सीधै भने— "जातीय विभेदको मुद्दा दर्ता गरेपछि गाउँमा अशान्ति फैलन्छ। जाहेरी दर्ता गर्दिन, के गर्छौं गर!" पीडित परिवारले अधिकारकर्मीहरूलाई खबर गरेपछि र मानव अधिकार आयोगको टोली पुगेपछि मात्र ५ दिनपछि बल्ल जाहेरी दर्ता गरियो। त्यो ५ दिनको अवधिमा अभियुक्तहरूले कुटपिटको सबै प्रमाण नष्ट गरिसकेका थिए।

यसरी जाहेरी दर्तामै अवरोध पुर्याउनु भनेको प्रहरी प्रशासन आफैँले अपराधलाई प्रश्रय दिनु र संविधानको मर्ममाथि कुठाराघात गर्नु हो।

६.३ जबर्दस्ती मिलापत्र (Milapatra) को कुचक्र: थानाभित्रै हुने गैरकानुनी सौदाबाजी

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन, २०६८ को दफा १६ ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि जातीय छुवाछूत र भेदभावको मुद्दा सरकारी मुद्दा भएकाले यसमा प्रहरी वा स्थानीय तहले गैरकानुनी रूपमा 'मिलापत्र' (Compromise) गराउन पाउने छैन। यदि कसैले जबर्दस्ती मिलापत्र गराएमा त्यो आफैँमा कानुनी अपराध ठहरिन्छ।

तर नेपालका बहुसङ्ख्यक प्रहरी थानाहरूमा जातीय विभेदका घटनाहरूलाई अदालतसम्म पुग्न नदिई थानाभित्रै जबर्दस्ती 'मिलापत्र' गराउने एउटा समानान्तर र गैरकानुनी न्याय प्रणाली (Parallel Illegal Justice System) सञ्चालन भइरहेको छ।

थानाभित्र मिलापत्र गराउने यो कुचक्र कसरी चल्छ?

१. स्थानीय टाठाबाठा र नेताहरूको जमघट

पीडित प्रहरी थाना पुग्ने बित्तिकै, पीडक पक्षले गाउँका वडाध्यक्ष, जमिन्दार, राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ता र भद्रभलादमीहरूलाई प्रहरी कार्यालयमा बोलाउँछन्। प्रहरी इन्चार्जको कार्यक्षमता उनीहरूको बैठक बस्छ।

२. चौतर्फी मानसिक दबाव र सामाजिक बहिष्कारको धम्की

पीडित परिवारलाई एकातिर राखेर नेता र प्रहरीले संयुक्त रूपमा दबाव दिन्छन्— "अदालत धाउँदा धेरै पैसा र समय खर्च हुन्छ, मुद्दा जित्ने पनि गाउँमै बस्नुपर्छ, भोलि गाउँलेले सामाजिक बहिष्कार गरे भने कहाँ जानुहुन्छ? त्योभन्दा यहीँ माफी माग्ने लगाएर केही हजार रुपैयाँ उपचार खर्च लिएर चाकाचुक पार्नुस्।"

३. आँठाछाप र कागजी आत्मसमर्पण

निरक्षर वा डराएका पीडितहरू, जोसँग वकिल राख्ने पैसा हुँदैन र जसलाई स्थानीय समाजको डर हुन्छ, उनीहरू अन्ततः प्रहरीकै रोहवरमा तयार पारिएको "हामीबिच घरायसी भनाभन भएको हो, अब पछि मुद्दा-मामिला गर्दिनँ" भन्ने कागजमा आँठाछाप लाउन बाध्य हुन्छन्। पीडकले दुई-चार हजार रुपैयाँ फालेर उन्मुक्ति पाउँछ, र पीडित अपमानको गहिरो घाउ लिएर घर फर्किन्छ।

कानुनी विश्लेषण: मिलापत्र भनेको न्याय होइन, यो त पीडितको गरिबी र असहायपनको फाइदा उठाएर अपराधलाई ढाकछोप गर्ने 'कानुनी डाका' (Legal Robbery) हो। जब राज्यको प्रहरीले नै अपराधीलाई बचाउन मिलापत्र गराउँछ, तब नागरिकको कानूनमाथिको विश्वास पूर्ण रूपमा समाप्त हुन्छ।

६.४ राजनीतिक संरक्षण र शक्ति-सन्तुलन: नेताको एउटा फोन र अनुसन्धानको अन्त्य

नेपालका स्थानीय प्रहरी कार्यालयहरू स्वतन्त्र रूपमा चल्न नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप र सत्ताको दबाव हो। नेपालमा प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा, बढुवा र पोष्टिङ धेरैजसो राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरूको पहुँचमा निर्भर हुने भएकाले, स्थानीय प्रहरी प्रमुखहरू (Inspector, DSP) राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूसँग निहुँ खोज्न डराउँछन्।

जब कुनै गैर-दलित जमिन्दार, कार्यकर्ता वा जनप्रतिनिधिले जातीय विभेद वा कुटपिट गर्छ, तब राजनीतिक संरक्षणको नाटक सुरु हुन्छ:

१. उपल्लो तहबाट आउने 'नेक्सस फोन' (Power Calls)

पीडितले उजुरी दिने बित्तिकै, सत्ताधारी वा शक्तिशाली दलका जिल्लाध्यक्ष, सांसद वा मन्त्रीको फोन सिधै प्रहरी प्रमुख (CDO/SP/DSP) को मोबाइलमा बज्छ— "त्यो हाम्रै मान्छे हो, उजुरी दर्ता नगर्नुस्, गाउँमै मिलाउन भनिदिनुस्।"

२. प्रहरीको लाचारी र पीडितको बेवास्ता

नेताको फोन आएपछि प्रहरीको बोली र व्यवहार क्षणभरमै फेरिन्छ। अधिसम्म सहानुभूति देखाइरहेको प्रहरी अधिकारीले पीडितलाई हेप्न थाल्छ। "माथिको आदेश छ, हामी केही गर्न सक्दैनौं" भनेर सीधै पन्छिन्छन्।

३. अभियुक्तलाई थानाभित्रै अतिथिसरह सम्मान

यदि दबाबका कारण अभियुक्तलाई प्रहरी कार्यालय ल्याइहाले पनि, उसलाई थुनामा राखिदैन। उसलाई इन्चार्जको कुर्सीमा बसाएर चिया-नास्ता खुवाइन्छ, र केही घण्टामै कागज गराएर छाडिन्छ। उता घाइते पीडित भने न्याय माग्नै थानाको बलेसीमा रोइरहन्छ।

वास्तविक अनुभव: मधेश प्रदेशको जिल्ला प्रहरी कार्यालय

तराईको एक जिल्लामा दलित युवकमाथि भएको अमानवीय कुटपिटको घटनामा पीडित परिवार FIR दर्ता गर्न पुगेका थिए। तर स्थानीय सांसदले जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई फोन गरेर अभियुक्त पक्राउ नगर्न दबाब दिए। प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न २ हप्तासम्म आलटाल गर्यो। जब अधिकारकर्मीहरूले प्रदर्शन गरे, बल्ल जाहेरी त लिइयो, तर अभियुक्तलाई अदालतबाट जमानत (Bail) गराउन प्रहरी आफैँले कमजोर सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदन (Weak Charge-sheet) तयार पारिदियो।

यो नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा अपराधीहरू भन्ने मनोबलीन बनेका छन् र उनीहरूलाई लाग्छ कि "नेता साथमा भएपछि दलितलाई जति कुटे पनि केही हुँदैन।"

६.५ प्रमाण नष्ट गर्ने खेल र अनुसन्धानमा जानी-जानी गरिने ढिलाइ

फौजदारी मुद्दालाई अदालतमा दर्ता गरिसकेपछि त्यसलाई प्रमाणित गर्न ठोस र अकाट्य प्रमाणहरू (Direct & Forensic Evidence) को आवश्यकता पर्छ। जस्तै: घटनास्थलको वस्तुस्थिति मुचुल्का, घाइतेको मेडिकल रिपोर्ट (X-ray/CT Scan), प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयान, र अभियुक्तले प्रयोग गरेका हतियार वा साधन। तर प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतहरूले जानी-जानी प्रमाण संकलनमा ढिलाइ गरेर वा गलत रिपोर्ट बनाएर मुद्दा कमजोर बनाउने गर्छन्।

प्रमाण नष्ट गर्ने र अनुसन्धान कमजोर बनाउने प्रमुख तरिकाहरू:

१. घटनास्थल मुचुल्का (Crime Scene Investigation) मा ढिलाइ

घटना घटेको खबर पाउने बित्तिकै प्रहरी घटनास्थल पुग्नुपर्नेमा, प्रहरी २४ देखि ४८ घण्टापछि मात्र पुग्छ। यसबिचमा पीडक पक्षले घटनास्थलका सबै प्रमाण (लाठी, ढुङ्गा, रगतका दाग, तोडफोड गरिएका सामान) सफा गरिसकेका हुन्छन्।

२. फितलो मेडिकल रिपोर्ट (Weak Forensic/Medical Report)

सरकारी अस्पतालका कतिपय डाक्टरहरू पनि स्थानीय प्रभाव वा प्रलोभनमा पर्छन्। घाइतेको शरीरमा गम्भीर चोट र हड्डी भाँचिएको भए तापनि, मेडिकल रिपोर्टमा 'साधारण चोटपटक' (Simple Injuries) मात्र लेखिदिन्छन्। जसले गर्दा अदालतमा मुद्दा कमजोर हुन्छ।

३. साक्षीहरूलाई धम्क्याउने छुट

अभियुक्तहरूलाई खुला घुम्न दिइने भएकाले, उनीहरूले घटनाका प्रत्यक्षदर्शी र साक्षीहरू (Witnesses) को घरमा पुगेर "अदालतमा बकपत्र दिन गइस् भने तेरो खुट्टा भाँचिदिन्छौं" भन्दै धम्क्याउँछन्। प्रहरीले साक्षी सुरक्षा (Witness Protection) मा कुनै ध्यान दिँदैन, जसले गर्दा अदालतमा पुग्दा धेरैजसो साक्षीहरू होस्टाइल (Hostile - बयान फेर्ने) बन्छन्।

अनुसन्धानमा हुने विभेदकारी नियत

यदि कुनै उच्च जात वा शक्तिशाली व्यक्तिको चोरी भयो भने प्रहरीले २४ घण्टाभित्र कुरुर टोली र फरेन्सिक टोली खटाएर अभियुक्त समात्छ। तर जब एउटा दलितमाथि ज्यानै लिने गरी आक्रमण हुन्छ, प्रहरीले २ हप्तासम्म घटनास्थलको मुचुल्का समेत उठाउँदैन। यो दोहोरो मापदण्ड नै हाम्रो न्याय प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो कुरूपता हो।

६.६ उल्टै पीडितमाथि नै भुट्टा मुद्दा हाल्ने नियत र प्रति-उजुरी (Counter FIR)

जब कुनै दलित पीडितले आँट गरेर, अधिकारकर्मी र मिडियाको सहयोग लिएर प्रहरी थानामा जातीय भेदभावको जाहेरी (FIR) दर्ता गराउन सफल हुन्छ, तब पीडक पक्ष र स्थानीय टाठाबाठाहरूले अर्को नयाँ र खतरनाक हतियार प्रयोग गर्छन्— 'प्रति-उजुरी' (Counter FIR) वा भुट्टा मुद्दा।

प्रति-उजुरीको यो हतियार कसरी प्रयोग गरिन्छ?

१. चोरी, डकैती वा अभद्र व्यवहारको भुट्टा जाहेरी

पीडक पक्षले आफ्नो घरका महिला वा कामदारलाई अगाडि सारेर दलित पीडित र उनका आफन्तहरू विरुद्ध "हाम्रो घरमा चोरी गर्न आयो", "अभद्र व्यवहार गर्यो", वा "कुटपिट गर्यो" भन्दै प्रहरीमा प्रति-जाहेरी दर्ता गराउँछन्।

२. प्रहरीद्वारा दुवै पक्षलाई नियन्त्रणमा लिने नाटक

प्रति-उजुरी आएपछि प्रहरीले "दुवै तर्फको उजुरी परेको छ, दुवै पक्ष दोषी हुनुहुन्छ" भन्दै पीडितलाई पनि अभियुक्त सरह प्रहरी हिरासत (Lock-up) मा थिचिदिन्छ।

३. मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य पार्ने प्रपञ्च

हिरासतमा थिचिएपछि पीडित परिवार अत्तालिन्छ। त्यसपछि प्रहरीले सम्झाएफैं गर्छ— "हेर, तिमीहरूमाथि पनि चोरी र कुटपिटको कडा मुद्दा परेको छ। जेल जानुभन्दा तिमीहरूले जातीय विभेदको उजुरी फिर्ता लेऊ, उनीहरूले पनि यो उजुरी फिर्ता लिन्छन्।" अन्ततः आफ्नो ज्यान र परिवार जोगाउनका लागि पीडितले आफ्नो सच्चा जाहेरी फिर्ता लिन बाध्य हुनुपर्छ।

वास्तविक घटना प्रसङ्ग: सुदूरपश्चिमको एउटा कानुनी त्रासदी

सुदूरपश्चिमका एक ३२ वर्षीय दलित युवकले सार्वजनिक पँधेरामा आफूलाई कुट्ने जमिन्दार विरुद्ध FIR हालेका थिए। त्यसको दुई दिनपछि जमिन्दारले आफ्नो पसलबाट रु १ लाख चोरी गरेको भुट्टा मुद्दा सोही युवक विरुद्ध दर्ता गराए। प्रहरीले युवकलाई गिरफ्तार गरी हिरासतमा राख्यो। १० दिनको हिरासत यातना पछि, युवकले जमिन्दार विरुद्धको जातीय विभेदको मुद्दा फिर्ता लिने सम्झौता गरेपछि मात्र उनलाई प्रहरीले छाड्यो।

यो प्रति-उजुरीको खेलले गर्दा हजारौं दलितहरू न्याय माग्न प्रहरी थाना जानै डराउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

६.७ प्रहरी कर्मचारीभित्रको अचेतन जातीय पूर्वाग्रह (Institutionalized Caste Bias)

हामीले संरचनात्मक र राजनीतिक कारणहरू हेर्छौं। अब प्रहरी अधिकारीहरूको व्यक्तिगत र संस्थागत मनोविज्ञान (Institutional Psychology) लाई पनि विश्लेषण गरौं। प्रहरी अधिकारीहरू कुनै अर्कै ग्रहबाट आएका होइनन्; उनीहरू पनि यही जातीय विभेदयुक्त समाजमै हुर्केका र शिक्षित भएका नागरिक हुन्।

धेरैजसो प्रहरी कर्मचारीहरू (जवानदेखि हाकिमसम्म) को दिमागमा सानैदेखि परिवार र समाजबाट हालिएको जातीय पूर्वाग्रह विद्यमान हुन्छ। जब उनीहरू प्रहरीको वर्दी लगाउँछन्, उनीहरूको त्यो आन्तरिक जातीय सोच पखालेर जाँदैन।

थानाभित्र प्रहरीको व्यवहारमा देखिने अचेतन पूर्वाग्रहका रूपहरू:

- **बोली र भाषामा अनादर:** गैर-दलित वा सम्पन्न नागरिक आउँदा "आउनुस्, बस्नुस्, के काम पर्यो?" भन्दै आदरपूर्वक बोल्ने प्रहरीले, दलित वा विपन्न नागरिक आउँदा "तँ किन आइस्? के भयो तँलाई?" भन्दै 'तँ' र 'तुरुन्तै हेप्ने' भाषा प्रयोग गर्छन्।
- **पीडितलाई नै दोषी मान्ने प्रवृत्ति (Victim Blaming):** "तँ किन त्यहाँ गएको?", "तँलाई सानो जात भनेर थाहा थिएन?", "अलिकति हेपेर बोले भन्दैमा प्रहरी थाना आउनुपर्छ?" जस्ता प्रश्न सोधेर पीडितलाई नै आफ्नो अपमानको दोषी ठहराइन्छ।
- **सहानुभूतिको सर्वथा अभाव:** घाइते भएर आएको पीडितलाई तुरुन्त अस्पताल लैजानुको साटो, घण्टासम्म थानाको भुइँमा बसालेर सोधपुछ गर्ने र सास्ती दिने काम गरिन्छ।

प्रहरी तालिमको कमी: नेपाल प्रहरीको आधारभूत तालिम (Basic Police Training) मा कानून र शारीरिक कसरत त सिकाइन्छ, तर मानवाधिकार, जातीय संवेदनशीलता (Caste Sensitivity) र दलित अधिकारबारे कुनै गहिरो पाठ पढाइँदैन। जबसम्म प्रहरीको सोच र तालिममा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म थाना नागरिक मैत्री बन्न सक्दैन।

६.८ राष्ट्रिय दलित आयोग र मानव अधिकार संस्थाहरूको सीमित क्षेत्राधिकार

जब प्रहरी थानाबाट न्याय पाइँदैन, पीडितहरू राष्ट्रिय दलित आयोग (National Dalit Commission), राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) वा मानव अधिकारवादी गैर-सरकारी संस्थाहरूको ढोकामा पुग्छन्। संविधानले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक

निकाय (Constitutional Body) को दर्जा त दिएको छ, तर त्यसलाई अधिकार र कार्यपालिकीय शक्ति (Executive Power) बाट भने वञ्चित राखिएको छ।

दलित आयोग र अधिकारकर्मीहरूका मुख्य सीमा र समस्याहरू:

१. सिफारिस गर्ने अधिकार मात्र, कारबाही गर्ने अधिकार छैन

राष्ट्रिय दलित आयोग वा मानव अधिकार आयोगले कुनै घटनाको छानबिन गरी दोषी प्रहरी वा अभियुक्तलाई कारबाही गर्न सरकार र गृह मन्त्रालयलाई 'सिफारिस' (Recommendation) मात्र गर्न सक्छन्। तर ती सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने वा रद्दीको टोकरीमा फाल्ने अधिकार सरकार र प्रहरीकै हातमा हुन्छ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिसहरू कार्यान्वयन नै हुँदैनन्।

२. बजेट र जनशक्तिको घोर अभाव

राष्ट्रिय दलित आयोगका शाखा कार्यालयहरू ७७ वटै जिल्लामा छैनन्। काठमाडौँमा रहेको आयोगसँग दुर्गम गाउँमा पुगेर तत्काल अनुगमन गर्ने बजेट, गाडी र जनशक्ति हुँदैन।

३. दलीय भागबन्डा र राजनीतिक नियुक्ति

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा हुने भएकाले, धेरैजसो पदाधिकारीहरू आफ्नै दलका नेता वा सरकार विरुद्ध कडा कदम चाल्न हिचकिचाउँछन्।

संवैधानिक आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता

यदि राष्ट्रिय दलित आयोगलाई केवल 'सल्लाहकार निकाय' मा सीमित राख्ने हो भने यसको संवैधानिक हैसियतको कुनै अर्थ रहँदैन। आयोगलाई सिधै मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार (Prosecutorial Powers) र दोषी प्रहरीलाई निलम्बन गर्न सक्ने कानुनी शक्ति प्रदान गर्ने पर्छ।

६.५ सर्वोच्च अदालतका निर्देशनात्मक आदेशहरू र प्रहरी प्रशासनको अटेरी

नेपालको सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ले विभिन्न ऐतिहासिक मुद्दाहरूमा फैसला र निर्देशनात्मक आदेश (Directive Orders) जारी गर्दै जातीय छुवाछूतका घटनाहरूमा प्रहरीले अनिवार्य जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने र मिलापत्र गराउन नपाइने स्पष्ट आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य सिद्धान्त र आदेशहरू:

- जाहेरी दर्ता नगर्नु आफैँमा कानुनी अपराध:** सर्वोच्च अदालतले भनेको छ कि जातीय विभेदको उजुरी दर्ता नगर्ने प्रहरी अधिकारीमाथि मुलुकी अपराध संहिता र विभागीय कानून अनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
- मिलापत्र गराउने प्रहरीमाथि कारबाही:** थानाभित्र जबर्दस्ती मिलापत्र गराउने प्रहरी अधिकारीलाई मतियार (Accomplice) मानेर मुद्दा चलाउन सकिने आदेश अदालतले दिएको छ।

- **साक्षी र पीडित सुरक्षा (Protection of Victims & Witnesses):** उजुरी दिएपछि पीडित र साक्षीमाथि हुने सम्भावित आक्रमण वा धम्की रोक्न प्रहरीले २४ घण्टा सुरक्षा दिनुपर्नेछ।

तथापि, विडम्बना के छ भने सर्वोच्च अदालतका यी फैसला र आदेशहरूलाई पनि स्थानीय प्रहरी प्रमुखहरूले टेढैनन्। अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र फितलो भएकाले प्रहरीले निर्धक्क भएर पुराना गैरकानुनी अभ्यासहरू दोहोर्‍याइरहेका छन्।

६.१० प्रहरी थानाको यो कुरूप चक्र तोड्ने ५-सूत्रीय कानुनी र सामाजिक रणनीति

प्रहरी थानाभित्र रहेको यो जातीय, राजनीतिक र संरचनात्मक पर्खाललाई भत्काउनका लागि अब केवल गुनासो गरेर पुग्दैन। पीडित, अधिकारकर्मी, युवा र चेतनशील नागरिकहरूले एकीकृत रूपमा चाल्नुपर्ने ५-सूत्रीय रणनीतिक कदमहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

१. प्रविधिको प्रयोग: अडियो र भिडियो रेकर्डिङ (Digital Evidence)

- जब पीडित वा उनका प्रतिनिधि प्रहरी थानामा जाहेरी दिन जान्छन्, प्रहरी अधिकारीसँगको कुराकानी र जाहेरी बुझाएको दृश्य मोबाइलमा **अडियो वा भिडियो रेकर्ड (Record)** गर्नुहोस्। यदि प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गर्यो भने, त्यो भिडियो प्रमाण बनाएर सर्वोच्च अदालत, मानव अधिकार आयोग र मिडियामा लैजानुहोस्।

२. हुलाक वा अनलाइनमार्फत जाहेरी (FIR by Post / Online)

- यदि स्थानीय प्रहरीले हाथैले लेखेको जाहेरी लिन मान्दैन भने, **रजिस्टर्ड हुलाक (Registered Post)** मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा सरकारी वकिलको कार्यालय (Government Attorney Office) मा जाहेरी पठाउनुहोस्। कानुनी रूपमा हुलाकबाट आएको जाहेरीलाई प्रहरीले दर्ता गर्ने पर्छ।

३. सरकारी वकिलको कार्यालय (District Attorney Office) को प्रयोग

- मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार यदि प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन भने, पीडितले सिधै **जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय (District Attorney Office)** मा गएर निवेदन दिन सक्छन्। सरकारी वकिलले प्रहरीलाई अनिवार्य जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न कडा आदेश जारी गर्छ।

४. 'Padhne Thano' अगाडि नागरिक धर्ना र मिडिया दबाब

- जब कुनै थानाले मिलापत्र गराउन खोज्छ, स्थानीय दलित अधिकारकर्मी, युवा र सञ्चारकर्मीहरू जम्मा भएर थानाको मूल ढोकामै शान्तिपूर्ण धर्ना र दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा घटना भाइरल बनाएपछि प्रहरी जाहेरी दर्ता गर्न बाध्य हुन्छ।

५. दोषी प्रहरी अधिकारीमाथि सिधै 'विभागीय र कानुनी मुद्दा'

- जाहेरी दर्ता नगर्ने वा मिलापत्र गराउने प्रहरी अधिकारीको नाम र बिल्ला नम्बर टिप्पणी गरी, उनीहरू विरुद्ध जातीय भेदभाव ऐनको दफा ७ अनुसार (**सार्वजनिक पदधारीलाई थप ५०% सजाय**) सिधै अदालत वा अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गराउनुपर्छ।

पीडितहरूका लागि महत्वपूर्ण कानुनी सुभावा

प्रहरी थानामा जाँदा कहिल्यै एकलै नजानुहोस्। साथमा २-३ जना स्थानीय साक्षी, अधिकारकर्मी वा सञ्चारकर्मीलाई लिएर जानुहोस्। जाहेरी दर्ता गरेपछि प्रहरीबाट दर्ता नम्बर (FIR Registration Number) र भरपाई (Receipt) अनिवार्य रूपमा माग्नुहोस्। भरपाई नलिई थानाबाट नफर्किनुहोस्।

६.११ प्रहरी प्रशासनमा सुधार: 'Human Rights Cell' र दलित प्रहरीको सशक्तीकरण

केवल नागरिकको दबाब मात्र होइन, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय (Police Headquarters) ले स्वयं प्रहरी सङ्गठनभित्र आन्तरिक सुधार (Police Reforms) ल्याउनु अनिवार्य छ। जबसम्म प्रहरी सङ्गठन आफैँभित्र चेतना र समावेशीकरण आउँदैन, तबसम्म थाना नागरिक मैत्री बन्न सक्दैन।

प्रहरी सङ्गठनभित्र गरिनुपर्ने मुख्य सुधारहरू:

१. हर प्रहरी कार्यालयमा 'मानव अधिकार तथा दलित सेल' (Human Rights Cell)

हरेक जिल्ला र इलाका प्रहरी कार्यालयहरूमा महिला तथा बालबालिका सेल जस्तै अलग्गै 'जातीय विभेद तथा मानव अधिकार अनुगमन सेल' (Caste Discrimination Cell) को स्थापना गरिनुपर्छ, जसको नेतृत्व तालिमप्राप्त र संवेदनशील प्रहरी अधिकारीले गर्नुपर्छ।

२. दलित प्रहरी अधिकारीहरूको नेतृत्वदायी भूमिका

प्रहरी सेवामा भर्ना र पोष्टिङ गर्दा दलित समुदायका प्रहरी अधिकारीहरूलाई तल्लो दर्जा (जवान/हवलदार) मा मात्र सीमित नराखी, इलाका प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रमुख (Inspector, DSP, SP) को नेतृत्वदायी भूमिकामा खटाइनुपर्छ।

३. अनिवार्य 'जातीय संवेदनशीलता' (Caste Sensitivity) पाठ्यक्रम

प्रहरी एकेडेमी (Police Academy) को तालिम पाठ्यक्रममा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन, २०६५ र दलित समुदायका अधिकारहरूबारे अनिवार्य ५० घण्टाको प्रयोगात्मक तालिम (Practical Course) समावेश गरिनुपर्छ।

प्रहरी सुधारको मोडल: प्रहरीको काम केवल बन्दुक बोक्नु र लाठी हान्नु मात्र होइन; प्रहरीको मुख्य काम नागरिकको विश्वास जित्नु हो। जब एउटा दलित नागरिक प्रहरी थाना छिर्दा सुरक्षित महसुस गर्छ, तब मात्र प्रहरीको "सत्य सेवा सुरक्षणम्" भन्ने नारा सार्थक हुनेछ।

६.१२ निःशुल्क कानुनी सहायता (Free Legal Aid) र दलित वकिलहरूको सञ्जाल

प्रहरी थानामा दलित पीडितहरू पछाडि पर्नुको अर्को ठूलो कारण उनीहरूसँग कानुनी ज्ञानको कमी र वकिल (Lawyer) राख्ने पैसा नहुनु हो। उता पीडक पक्षसँग धेरै पैसा र ठूला वकिलहरू हुन्छन्, जसले गर्दा थानामै कानुनी शब्दहरूको खेल खेलेर पीडितलाई फसाइन्छ।

यस समस्याको समाधानका लागि निम्न संयन्त्रहरू आवश्यक छन्:

१. वैतनिक वकिल (Legal Aid Lawyers) को सक्रियता

हरेक जिल्ला अदालत र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा सरकारले 'वैतनिक वकिल' (सरकारी खर्चमा उपलब्ध हुने कानुनी अधिवक्ता) को व्यवस्था गरेको हुन्छ। दलित पीडितहरूले थानामा उजुरी दिने बित्तिकै यी वैतनिक वकिलहरूको सेवा निःशुल्क पाउनुपर्छ।

२. नेपाल बार एसोसिएसन र दलित वकिलहरूको सञ्जाल

नेपाल बार एसोसिएसन र दलित अधिकारवादी वकिलहरू (जस्तै: दलित अधिकार अधिवक्ता समूह) ले हरेक जिल्लामा 'निःशुल्क कानुनी आकस्मिक टोली' (Emergency Legal Response Team) गठन गर्नुपर्छ। जब कुनै गाउँमा छुवाछूत वा कुटपितको घटना हुन्छ, यी वकिलहरू सिधै प्रहरी थाना पुगेर पीडितको तर्फबाट बहस र जाहेरी दर्ता गराउन खटिनुपर्छ।

कानुनी साक्षरता (Legal Literacy) को महत्त्व

गाउँ-गाउँका दलित, युवा र महिलाहरूलाई जातीय भेदभाव ऐनका दफाहरू, FIR लेख्ने तरिका र प्रहरी थानामा बोल्ने अधिकारबारे कानुनी साक्षरता (Legal Literacy Classes) सञ्चालन गर्नुपर्छ। जब नागरिक स्वयं कानुनी रूपमा सचेत हुन्छन्, उनीहरूलाई प्रहरी वा नेताले सजिलै ढाँट्न सक्दैनन्।

६.१३ स्थानीय तह र न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र सीमा

नेपालको संविधान (२०७२) ले स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) का उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकतामा 'न्यायिक समिति' (Judicial Committee) को व्यवस्था गरेको छ। गाउँघरका साना-तिना विवादहरू सुल्झाउने अधिकार यस समितिलाई छ। तर कतिपय गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूले जातीय छुवाछूतका गम्भीर फौजदारी घटनाहरूलाई पनि 'हाम्रो न्यायिक समितिको अधिकार हो' भन्दै थानामा जानबाट रोक्ने र आफैं गैरकानुनी मिलापत्र गराउने गलत काम गरिरहेका छन्।

नागरिकहरूले प्रस्टसँग बुझ्नुपर्छ:

- **जातीय छुवाछूत र कुटपित फौजदारी अपराध हो:** स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई केवल घरायसी विवाद, आली-धुर, र साना देवानी मुद्दा सुल्झाउने अधिकार छ। जातीय भेदभाव, छुवाछूत, कुटपित र बहिष्करण जस्ता फौजदारी अपराधहरू सुल्झाउने वा मिलापत्र गराउने कुनै अधिकार न्यायिक समितिलाई छैन।
- **न्यायिक समितिले सिधै प्रहरीमा पठाउनुपर्छ:** यदि न्यायिक समितिमा जातीय विभेदको उजुरी आयो भने, समितिले २५ घण्टाभित्र सो उजुरी अनुसन्धानका लागि प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्छ। यदि उपप्रमुख वा वडाध्यक्षले आफैं मिलापत्र गराएमा, उनीहरूमाथि नै कानुनी कारबाही हुन्छ।

अतः जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) नाघेर अपराधीहरूलाई बचाउने र पीडितलाई अन्यायमा पार्ने काम तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ।

६.१४ मिडिया र पत्रकारिताको भूमिका: 'Padhne Thano' माथिको नागरिक अनुगमन

सञ्चारमाध्यम (रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडिया) समाजका पहेरेदार हुन्। जब प्रहरी थानाभित्र न्यायको हत्या हुन खोज्छ, तब पत्रकारिताको कलम र क्यामेरा नै पीडितको सबैभन्दा ठूलो ढाल बन्न पुग्छ।

पत्रकारहरूले खेल्नुपर्ने क्रान्तिकारी भूमिका:

१. जाहेरी दर्ता नगर्ने प्रहरीको नाम सार्वजनिक गर्ने (Fact-based Reporting)

पत्रकारहरूले केवल घटनाको समाचार मात्र होइन, जाहेरी दर्ता गर्न नमान्ने प्रहरी अधिकारीको नाम, बिल्ला नम्बर र उनीहरूले भनेका वाक्यहरू हुबहु मिडियामा प्रकाशित गरिदिनुपर्छ। जब प्रहरी अधिकारीको नाम मिडियामा आउँछ, माथिल्लो अड्डाबाट दबाब आउँछ र उनीहरू कारबाहीको डरले जाहेरी दर्ता गर्न बाध्य हुन्छन्।

२. 'मिलापत्र' को भित्री रहस्य पर्दाफास गर्ने

थानाभित्र नेता र जमिन्दारहरू मिलेर पीडितलाई धम्क्याएर गराइएका गैरकानुनी 'मिलापत्र' का कागजात र भित्री खेलहरूलाई खोज पत्रकारिता (Investigative Journalism) मार्फत बाहिर ल्याउनुपर्छ।

मिडिया प्रभावको सकारात्मक उदाहरण

एक दुर्गम जिल्लामा दलित महिलामाथि भएको कुटपितको उजुरी प्रहरीले १० दिनसम्म दर्ता गरेन। स्थानीय पत्रकारले "प्रहरी थानाभित्रै मिलापत्रको दबाब, पीडित आँसुमा" शीर्षकमा भिडियो रिपोर्ट अनलाइनमा पोस्ट गरे। भिडियो भाइरल भएपछि गृह मन्त्रालयले सो इलाकाका प्रहरी इन्चार्जलाई तत्काल निलम्बन गर्यो र नयाँ टोली पठाएर अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलायो।

अतः मिडियाले प्रहरी थानामाथि निरन्तर 'नागरिक अनुगमन' (Citizen Surveillance) कायम राख्नुपर्छ।

६.१५ रूपान्तरित नेपालको परिकल्पना: जहाँ थाना नागरिकको साँचो सुरक्षाकवच बन्नेछ

कल्पना गरौं एउटा यस्तो नेपालको, जहाँ कुनै पनि गाउँ वा सहरको दलित नागरिक जब अन्यायमा परेर प्रहरी थानाको ढोकामा पुग्छ, उसले कुनै डर वा सङ्कोच मान्नुपर्दैन। जहाँ प्रहरी अधिकारीले उसलाई आदरका साथ कुर्सी दिन्छन्, उसको आँसु पुछ्छन्, र उसको जाहेरीलाई ५ मिनेटभित्र दर्ता गर्छन्।

कल्पना गरौं एउटा यस्तो न्याय प्रणालीको, जहाँ कुनै पनि नेता वा मन्त्रीको फोनले प्रहरीको अनुसन्धानलाई रोक्न सक्दैन। जहाँ अपराधी जतिसुकै शक्तिशाली, धनी वा उच्च जातको भए पनि, प्रहरीको हतकडी उसको हातमा पर्छ। जहाँ मिलापत्रको नाममा पीडितको आत्मसम्मानको सौदाबाजी हुँदैन, र अदालतले द्रुत गतिमा पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउँछ।

यो परिकल्पना कुनै असम्भव सपना होइन। यो त हामीले अलिकति सजगता, अलिकति कानुनी लडाइँ र प्रहरी प्रशासनमा आवश्यक सुधार गर्यौं भने भोली नै निर्माण गर्न सक्ने सुन्दर यथार्थ हो। जब प्रहरी थाना साँचो अर्थमा 'पढ्ने र न्याय दिने थान' बन्नेछ, तब मात्र हाम्रो लोकतन्त्र र कानुनी राज्य बलियो हुनेछ।

न्यायपूर्ण राज्यको जग

प्रहरी थाना राज्यको अनुहार हो। यदि राज्यको अनुहारमै विभेद र अन्यायको दाग रहन्छ भने सिङ्गो देश सभ्य बन्न सक्दैन। थानालाई विभेदमुक्त र न्यायपूर्ण बनाउनु नै कानुनी राज्यको पहिलो सर्त हो।

६.१६ प्रहरी थाना सुधारका लागि ५-सूत्रीय एक्सन ब्लुप्रिन्ट (Action Blueprint)

प्रहरी थानाभित्रको विभेदकारी संरचनालाई पूर्ण रूपमा समाप्त पार्नका लागि सरकार, प्रहरी प्रधान कार्यालय, अधिकारकर्मी र नागरिकहरूले चाल्नुपर्ने ५-सूत्रीय एक्सन ब्लुप्रिन्ट यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

१. गृह मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशिका (Mandatory SOP for Police)

- गृह मन्त्रालयले नेपालका ७७ वटै जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरूलाई "जातीय विभेदको उजुरी आउने बित्तिकै २४ घण्टाभित्र अनिवार्य FIR दर्ता गर्नु, जाहेरी नलिने वा मिलापत्र गराउने प्रहरी अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी विभागीय कारबाही गरिनेछ" भन्ने कडा परिपत्र (SOP) जारी गर्नुपर्छ।

२. प्रहरी थानामा डिजिटल CCTV र रेकर्डिङ अनिवार्य

- हरेक प्रहरी कार्यालयको उजुरी सुन्ने कक्ष (Complaint Cell) र इन्चार्जको कार्यक्षमा अनिवार्य रूपमा **CCTV क्यामेरा** जडान गरिनुपर्छ, जसको प्रत्यक्ष अनुगमन जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले गर्नुपर्छ। यसो गर्दा मिलापत्र गराउने र धम्क्याउने क्रम रोकिनेछ।

३. निःशुल्क कानुनी दूत (Legal Messenger) को व्यवस्था

- हरेक इलाका प्रहरी कार्यालयमा दलित तथा विपन्न नागरिकहरूलाई जाहेरी लेख्न र कानुनी सल्लाह दिनका लागि स्थानीय बार एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा १ जना निःशुल्क कानुनी दूत (Legal Aid Officer) खटाइनुपर्छ।

४. राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त अनुसन्धान

- प्रहरी अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने नेता, सांसद वा जनप्रतिनिधिहरूलाई सिधै 'न्याय सम्पादनमा अवरोध' (Obstruction of Justice) को मुद्दा हालेर अदालतमा प्रस्तुत गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।

५. समुदाय-प्रहरी साभेदारी (Community-Police Partnership for Equality)

- हरेक महिना प्रहरी र स्थानीय दलित, महिला तथा युवाहरू बिच 'जातीय समानता र कानुनी साक्षरता' सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ (Public Hearing) सञ्चालन गरिनुपर्छ।

६.१७ निष्कर्ष तथा कानुनी राज्यको आह्वान: दिपेश खरेलको अन्तिम सन्देश

प्रहरी थाना (पढ्ने थान) भनेको अन्यायमा परेका नागरिकका लागि न्यायको अन्तिम मन्दिर हो। जब त्यही मन्दिरभित्र जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरिन्छ, जब मिलापत्रका नाममा पीडितको आत्माको सौदाबाजी गरिन्छ, र जब नेताको फोनका आधारमा अपराधीलाई संरक्षण दिइन्छ, तब त्यसले केवल एउटा दलितलाई मात्र होइन, सिङ्गो देशको कानून र संविधानलाई जिउँदै गाड्ने काम गर्छ।

दिपेश खरेलका रूपमा म यस पुस्तकका पानाहरूबाट सम्पूर्ण प्रहरी अधिकारीहरू, गृह मन्त्रालयका सञ्चालकहरू, न्यायाधीशहरू र सचेत नागरिकहरूलाई गम्भीर आह्वान गर्दछु— अब प्रहरी थानालाई अपराधीहरूको क्रिडास्थल र सामन्तीहरूको अखडा बन्न नदिऔं। वर्दीको मर्यादा राखौं। संविधानको पालना गरौं।

आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर प्रहरी थानाका ती कालो पर्खालहरूलाई तोडिदिऔं। हरेक उत्पीडित नागरिकलाई थानामा निर्भीकताका साथ पस्ने र ढोकैमा न्याय पाउने वातावरण निर्माण गरौं। याद राख्नुहोस्, जबसम्म प्रहरी थाना निष्पक्ष र विभेदमुक्त हुँदैन, तबसम्म नेपालमा साँचो प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र आउन सक्दैन!

— अध्याय ६ समाप्त —

जात व्यवस्था र मानव चेतना: नेपालमा जातीय विभेदको यथार्थ, कानुनी उपचार र समानताको यात्रा

लेखक: दिपेश खरेल (Dipesh Kharel)

अध्याय ७

सनातन धर्मशास्त्रको गहिरो अध्ययन

वेद, श्रीमद्भगवद्गीता, महाभारत र उपनिषद्का संस्कृत श्लोकसहित प्रमाण: जन्मजात जातीय विभेदको धार्मिक खण्डन र आत्मिक समानताको उज्यालो

"नेपाली समाजमा शताब्दीयौं देखि एउटा भयानक र अमानवीय भ्रम फैलाइएको छ— 'धर्मशास्त्रले नै जातीय छुवाछूत र जन्मजात भेदभावको आदेश दिएको हो।' धर्मको व्यापार गर्ने र समाजमा एकाधिकार जमाउने स्वार्थी तत्त्वहरूले सर्वसाधारणलाई धर्मशास्त्रका वास्तविक ज्ञानबाट टाढा राखे र धर्मको नाममा छुवाछूत लादे। तर जब हामी वेद, श्रीमद्भगवद्गीता, महाभारत र वज्रसूची उपनिषद् जस्ता मूल सनातन ग्रन्थहरूको गहिरो अध्ययन गर्छौं, हामी पाउँछौं कि सनातन धर्मले जन्मका आधारमा हुने कुनै पनि विभेदलाई कडा शब्दमा अस्वीकार गर्दछ। धर्मले कर्म र गुणलाई मान्छ, जन्मलाई होइन। धर्मशास्त्रको यही सत्य उजागर गर्नु नै आजको चेतनाको मुख्य क्रान्ति हो।"

— दिपेश खरेल (Dipesh Kharel)

७.१ विषय प्रवेश: धर्मको आडमा रचिएको भ्रम र वास्तविक सनातन दर्शन

नेपाली समाजमा जब जातीय भेदभाव र छुवाछूतका विषयमा बहस हुन्छ, धेरैजसो परम्परावादी, ज्येष्ठ नागरिक र पुराना सोचका मानिसहरू एउटै कुरा दोहोर्छन्— "हाम्रा शास्त्रमा यस्तै लेखिएको छ, हाम्रा बाजे-पुर्खाले यही मानेर आएका हुन्, धर्म बिगार्न हुँदैन।" तर जब उनीहरूलाई सोधिन्छ— "कुन वेदको कुन मन्त्रमा मानिसलाई जन्मजात अछूत भनिएको छ?", उनीहरूसँग कुनै उत्तर हुँदैन। उनीहरूले धर्मशास्त्र आफैं पढेका छैनन्; उनीहरूले त केवल सामन्ती पुरोहितहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि फैलाएको मनगढन्ते कथालाई नै 'धर्म' ठानेका छन्।

सनातन धर्मको मूल दर्शन 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (सिङ्गो संसार नै एउटा परिवार हो) र 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' (सबै प्राणीमा एउटै ईश्वरको वास छ) भन्ने महान् सत्यमा आधारित छ। जुन धर्मले पशुपन्छी, वनस्पति, नदी र पहाडमा समेत ईश्वरको अस्तित्व देख्छ, त्यो धर्मले एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई छोड्दैमा अशुद्ध हुन्छ भनेर कसरी भन्न सक्छ? यो आफैंमा एउटा गम्भीर र तर्कहीन विरोधाभास हो।

लेखक तथा समाजशास्त्रीका रूपमा मैले सनातन हिन्दु धर्मका प्राथमिक ग्रन्थहरू— चार वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद), श्रीमद्भगवद्गीता, महाभारत, र वज्रसूची उपनिषद्को गहिरो अध्ययन गरेको छु। यो अध्ययनबाट प्रस्ट हुन्छ कि हाम्रा प्राचीन ऋषिमुनिहरूले 'वर्ण' लाई जन्मजात जात (Birth-based Caste) का रूपमा होइन, मानिसको रुचि, गुण र कर्म (Guna and Karma) का आधारमा तय हुने गतिशील सामाजिक व्यवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

यस अध्यायमा हामी धर्मशास्त्रका प्रत्यक्ष संस्कृत श्लोकहरू, तिनका नेपाली अनुवाद र समाजशास्त्रीय विश्लेषणसहित जातीय विभेदको धार्मिक धज्जी उडाउनेछौं। यो अध्यायले पुराना र परम्परावादी सोच भएका आमा-बुबा र ज्येष्ठ नागरिकहरूको आँखा उघार्नेछ र प्रमाणित गर्नेछ कि छुवाछूत गर्नु धर्म होइन, बरु धर्मको नाममा गरिएको घोर पाप र अधर्म हो।

७.२ ऋग्वेदको प्रमाण: 'पुरुष सूक्त' को वास्तविक अर्थ र सबै मानवको एउटै उत्पत्ति

जातीय विभेदलाई धर्मसम्मत ठहराउन खोज्नेहरूले प्रायः ऋग्वेदको दशौं मण्डलमा रहेको 'पुरुष सूक्त' को गलत व्याख्या गर्ने गर्छन्। उनीहरू दाबी गर्छन् कि ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण, बाहुबाट क्षत्रिय, ऊरु (तल्लो भाग) बाट वैश्य र खुट्टाबाट शूद्र जन्मेका हुन्, त्यसैले खुट्टाबाट जन्मेका शूद्र तल्ला हुन्। तर यो ऋग्वेदको दार्शनिक रूपक (Allegory) लाई नबुझी गरिएको अत्यन्त अज्ञानी र सङ्कीर्ण व्याख्या हो।

आउनुहोस्, ऋग्वेदको सो मन्त्र र त्यसको वास्तविक दार्शनिक अर्थलाई हेरौं:

ऋग्वेद (१०.८०.१२) - पुरुष सूक्त

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः।

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥

नेपाली अनुवाद: विराट् पुरुष (ईश्वर/सिङ्गो ब्रह्माण्ड) को मुख स्वरूप ब्राह्मण हुन्, बाहु (हात) स्वरूप क्षत्रिय हुन्, ऊरु (जाँघ/पेट) स्वरूप वैश्य हुन् र पद्भ्याम् (पाउँ/खुट्टा) स्वरूप शूद्र उत्पन्न भए।

रूपकको समाजशास्त्रीय र दार्शनिक विश्लेषण:

वैदिक ऋषिहरूले सिङ्गो समाजलाई एउटा जीवित 'विराट् शरीर' (Organic Human Body) को रूपमा परिकल्पना गरेका थिए:

- मुख (ज्ञान):** समाजलाई दिशा निर्देश गर्ने, अध्ययन-अध्यापन र ज्ञान दिने अङ्ग 'मुख' हो (ब्राह्मण)।
- बाहु (रक्षा):** समाजको रक्षा गर्ने, न्याय र शक्ति प्रदर्शन गर्ने अङ्ग 'हात/बाहु' हो (क्षत्रिय)।
- ऊरु (उत्पादन/व्यापार):** सिङ्गो शरीरलाई भोजन र पोषण दिने अङ्ग 'जाँघ/पेट' हो (वैश्य)।
- पाउँ/खुट्टा (आधार र निर्माण):** सिङ्गो शरीरलाई अड्याउने, भारी बोक्ने र गति दिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार 'खुट्टा' हो (शूद्र/शिल्पी)।

दार्शनिक प्रश्न: के हाम्रो शरीरको खुट्टा अपवित्र वा अछूत हुन्छ? यदि खुट्टा भएन भने के मानिस खडा हुन वा हिँड्न सक्छ? जसरी खुट्टा बिना सिङ्गो शरीर ढल्छ, त्यसरी नै शिल्पी र श्रमजीवी वर्ग बिना सिङ्गो समाज ढल्छ। ऋग्वेदले समाजका चारै अङ्गलाई एउटै ईश्वरको शरीरका अनिवार्य भाग मानेको छ। शरीरको कुनै अङ्ग उच्च र कुनै नीच हुँदैन।

अतः ऋग्वेदले समाजका सबै वर्गलाई एउटै परमात्माका सन्तान र अङ्ग मानेको छ। यस मन्त्रमा कतै पनि 'छुवाछूत', 'अछूत' वा 'समानताको अभाव' भन्ने शब्दसम्म पनि छैन।

७.३ श्रीमद्भगवद्गीता (४.१३) को प्रमाण: 'गुण र कर्म' को सिद्धान्त, जन्म होइन

सनातन हिन्दु धर्मको सबैभन्दा पवित्र, लोकप्रिय र सर्वमान्य ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता हो। महाभारतको भीष्मपर्व अन्तर्गत पर्ने गीतामा भगवान् श्रीकृष्ण स्वयंले अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा वर्ण व्यवस्थाको मूल आधार के हो भन्ने कुरा स्पष्ट शब्दमा घोषणा गर्नुभएको छ।

गीताको चौथो अध्यायको १३ औं श्लोक जातीय विभेद विरुद्धको सबैभन्दा ठूलो अकाट्य प्रमाण हो:

श्रीमद्भगवद्गीता (अध्याय ४, श्लोक १३)

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्॥

नेपाली अनुवाद: चार वर्णको सृष्टि मैले मानिसको 'गुण' (Character/Aptitude) र 'कर्म' (Action/Profession) को विभाजनका आधारमा गरेको हुँ। (यसको रचनाकर्ता भएर पनि मलाई अकर्ता र अविनाशी सम्झ।)

श्लोकको गहिरो शल्यक्रिया:

भगवान् श्रीकृष्णले यहाँ 'जन्मविभागशः' (जन्मको आधारमा) भन्नुभएको छैन; उहाँले स्पष्ट रूपमा 'गुणकर्मविभागशः' (गुण र कर्मको आधारमा) भन्नुभएको छ।

- यदि कुनै मानिस ब्राह्मणको घरमा जन्मियो, तर उसको गुण र कर्म अधर्मी, हिंसात्मक र अज्ञानी छ भने, गीता अनुसार उ ब्राह्मण हुन सक्दैन।
- यदि कुनै मानिस कथित शूद्र वा दलितको घरमा जन्मियो, तर उसको गुण सत्त्वगुणी छ, उ ज्ञानी, दयालु, र ईश्वरभक्त छ भने, उ गीता अनुसार श्रेष्ठ र पूजनीय हुन्छ।

सत्यको आत्मसाथ

भगवान् श्रीकृष्णको यो स्पष्ट वाणी पछि पनि यदि कसैले मानिसलाई उसको जन्म वा कुलका आधारमा अछूत वा तल्लो जातको मान्छ भने, उ व्यक्ति गीताको विरोधी हो, उ श्रीकृष्णको उपदेशको विरोधी हो। मानिसको जात उसको जन्मले होइन, उसको कर्म र चरित्रले तोकिन्छ।

अतः श्रीमद्भगवद्गीताले जन्मजात वर्ण व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दछ र मानिसको व्यक्तिगत गुण र कर्मलाई नै उसको श्रेष्ठताको मापदण्ड मान्दछ।

७.४ श्रीमद्भगवद्गीता (५.१८) को प्रमाण: ज्ञानीको नजरमा सबै प्राणी समान

गीताले केवल कार्यविभाजनको कुरा मात्र गरेको छैन; यसले ज्ञानी मानिसको दृष्टि र व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे सर्वोच्च मानवीय मापदण्ड खडा गरेको छ। गीताको पाँचौं अध्यायको १८ औं श्लोकमा भगवान् श्रीकृष्णले साँचो पण्डित वा ज्ञानी मानिसको लक्षण वर्णन गर्नुभएको छ।

श्रीमद्भगवद्गीता (अध्याय ५, श्लोक १८)

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः॥

नेपाली अनुवाद: साँचो ज्ञानी वा पण्डितहरू विद्या र विनयले युक्त ब्राह्मण, गाई, हात्ती, कुकुर र श्वपाक (कथित अछूत/दलित) सबैलाई समान दृष्टिले (समभावले) हेर्छन्।

श्लोकको दार्शनिक विश्लेषण:

यस श्लोकमा प्रयोग गरिएको शब्द 'समदर्शिनः' (समान दृष्टि भएका) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। गीता भन्छ कि जसले मानिस-मानिस बिच, वा प्राणी-प्राणी बिच भेदभाव गर्छ, उ अज्ञानी हो।

- साँचो पण्डित उ होइन जसले मन्त्र मात्र घोक्छ र मानिसलाई छोड्छिन्टो गर्छ।
- साँचो पण्डित त उ हो जसले विद्वान् ब्राह्मण र कथित अछूत दुवैभित्र एउटै ईश्वरको आत्मा देख्छ र दुवैलाई समान आदर र करुणा प्रदान गर्छ।

आधुनिक प्रश्न: आज हाम्रा मन्दिर र समाजमा अरूलाई अछूत भनेर धकेल्नेहरू के पण्डित हुन्? गीताको परिभाषा अनुसार उनीहरू पण्डित होइनन्, उनीहरू त अज्ञानताको अन्धकारमा डुबेका अज्ञानीहरू हुन्। साँचो धार्मिक मानिसले कहिल्यै कसैलाई जातका आधारमा हेर्दैन।

अतः गीताले समभाव (Equanimity) लाई नै धर्मको सर्वोच्च शिखर मानेको छ। छुवाछूत गर्नु भनेको गीताको यो महान् समभावको सिद्धान्तमाथि प्रहार गर्नु हो।

७.५ श्रीमद्भगवद्गीता (८.३२) को प्रमाण: ईश्वरको भक्तिमा सबैको समान अधिकार

प्राचीन र मध्यकालमा सामन्ती पुरोहितहरूले दलित र महिलाहरूलाई वेद पढ्न, मन्दिर छिर्न र ईश्वरको पूजा गर्नबाट वञ्चित गरेका थिए। उनीहरूले प्रचार गरे कि ईश्वरको कृपा केवल उच्च जातका पुरुषहरूका लागि मात्र हो। तर भगवान् श्रीकृष्णले गीताको नवौँ अध्यायको ३२ औँ श्लोकमा यो भ्रमलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारिदिनुभएको छ।

श्रीमद्भगवद्गीता (अध्याय ८, श्लोक ३२)

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः।
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥

नेपाली अनुवाद: हे पार्थ (अर्जुन)! मेरो शरणमा आउने जोसुकै हुन्— चाहे उनीहरू समाजले हेपेका हुन्, महिला हुन्, वैश्य हुन् वा शूद्र हुन् — ती सबैले सर्वोच्च परम गति (मोक्ष/मुक्ति) प्राप्त गर्छन्।

भगवान्को परम उद्घोष:

यस श्लोक मार्फत भगवान् श्रीकृष्णले ईश्वरको भक्ति र मुक्तिको ढोका सबै मानव जातिका लागि समान रूपमा खुल्ला रहेको घोषणा गर्नुभएको छ।

- ईश्वरका लागि कुनै जात, कुल वा वंश ठूलो वा सानो हुँदैन।
- जसले निष्कपट हृदयले ईश्वरलाई पुकार्छ, उसलाई ईश्वरले आफ्नो छातीमा लगाउनुहुन्छ।

यदि स्वयं भगवान् श्रीकृष्णले शूद्र र महिलाहरूलाई आफ्नो परम धामको अधिकारी मान्नुहुन्छ भने, मन्दिरका पुजारीहरूले कुन अधिकारले उनीहरूलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक्न सक्छन्? यो धार्मिक नाइकेहरूको घमण्ड बाहेक केही होइन।

७.६ वज्रसूची उपनिषद् (Vajrasuchi Upanishad): 'ब्राह्मण को हो?' भन्ने ऐतिहासिक शल्यक्रिया

सामवेदीय परम्परा अन्तर्गत पर्ने 'वज्रसूची उपनिषद्' (Vajrasuchi Upanishad) सनातन धर्मशास्त्रको एउटा यस्तो क्रान्तिकारी दस्तावेज हो, जसले जन्मजात जातीय श्रेष्ठताको धज्जी उडाएको छ। 'वज्रसूची' को अर्थ हुन्छ— 'वज्र जस्तै तिखो सियो' (Diamond Needle), जसले अज्ञानता र अहङ्कारको बेलुनलाई एकैचोटि फुटाउने काम गर्छ।

यस उपनिषद्को सुरुकै वाक्यमा मुख्य प्रश्न सोधिएको छ: **"को वा ब्राह्मणो नाम?"** (ब्राह्मण कसलाई भन्ने? के जीव/आत्मा ब्राह्मण हो? के शरीर ब्राह्मण हो? के जाति/जन्म ब्राह्मण हो? के ज्ञान ब्राह्मण हो? के कर्म ब्राह्मण हो? के धार्मिकता ब्राह्मण हो?)

उपनिषद्ले एक-एक गरी सबै तर्कहरूको खण्डन गर्छ:

१. के जीव/आत्मा ब्राह्मण हो? (Is the Soul a Brahmin?)

होइन। किनभने विगतका जन्महरूमा यो आत्मा अनेकौँ शरीरमा (पशुपन्छी, विभिन्न जातका मानिस) पुगिसकेको छ। आत्माको कुनै जात हुँदैन।

२. के शरीर ब्राह्मण हो? (Is the Body a Brahmin?)

होइन। किनभने चण्डालदेखि ब्राह्मणसम्म सबै मानिसको शरीर पाञ्चभौतिक (माटो, जल, तेज, वायु, आकाश) ले बनेको छ। सबैको हड्डी, मासु, रगत र मलमूत्र एउटै छ। यदि शरीर ब्राह्मण हुन्थ्यो भने ब्राह्मणको शव जलाउँदा छोरालाई 'पितृहत्या' को पाप लाग्नुपर्दथ्यो, तर त्यस्तो हुँदैन।

३. के जाति/जन्म ब्राह्मण हो? (Is Birth/Lineage a Brahmin?)

होइन। किनभने प्राचीन कालका महान् ऋषिहरूको जन्म हेर्ने हो भने उनीहरू कोही पनि ब्राह्मणको कोखबाट जन्मेका थिएनन्:

- ऋषि ऋष्यशृङ्गः मृगी (हरिण) बाट जन्मेका थिए।
- ऋषि कौशिक (विश्वामित्र): कुश (घाँस) बाट जन्मेका थिए।
- ऋषि जाम्बुकः स्याल (श्याली) बाट जन्मेका थिए।
- ऋषि वाल्मीकिः दीमक (किरा/उधो) को दुलोबाट निस्किएका थिए।
- ऋषि वेदव्यासः माभीकी छोरी (मत्स्यगन्धा/सत्यवती) बाट जन्मेका थिए।
- ऋषि वशिष्ठः उर्वशी (अप्सरा) बाट जन्मेका थिए।
- ऋषि गौतमः खरहा (खरको भ्याङ) बाट जन्मेका थिए।

वज्रसूची उपनिषद्को अन्तिम निष्कर्ष

"तस्माज्जात्या ब्राह्मणो न भवत्येव।" (अतः जन्म वा जातका आधारमा कोही पनि ब्राह्मण हुँदैन।)

तसर्थ, जसले अद्वितीय, सत्य, सच्चिदानन्द स्वरूप, काम-क्रोध-लोभ-मोह रहित, र आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गरेको छ— उही मात्र साँचो ब्राह्मण हो। चाहे उ जुनसुकै कुलमा जन्मेको किन नहोस्।

वज्रसूची उपनिषद्को यो ऐतिहासिक फैसला पछि पनि के कसैले 'म जन्मले उच्च जातको हुँ' भनेर घमण्ड गर्न मिल्छ? अहिल्यै मिल्दैन!

७.७ महाभारत (वनपर्व १८०) को प्रमाण: युधिष्ठिर र सर्प (नहुष) को सम्वाद

महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारतको 'वनपर्व' (अध्याय १८०) मा युधिष्ठिर र अजगर रूपी राजा नहुषबिच भएको संवाद जातीय विभेद विरुद्धको एउटा महान् दार्शनिक बहस हो। जब अजगरले भीमसेनलाई समात्छ, युधिष्ठिर आफ्ना भाइलाई छुटाउन जान्छन्। अजगरले भन्छ— "यदि तैले मेरो प्रश्नको सही उत्तर दिइस् भने म भीमलाई छाडिदिन्छु।"

अजगर र युधिष्ठिरबिचको प्रश्नोत्तर निम्न अनुसार छ:

अजगर (नहुष): "हे युधिष्ठिर! ब्राह्मण कसलाई भन्ने?"

युधिष्ठिर: "हे सर्पराज! जसमा सत्य, दान, क्षमा, दया, अहिंसा, दयालुता र तपस्या जस्ता गुणहरू हुन्छन्, उही ब्राह्मण हो।"

अजगर: "तर यी गुणहरू त कुनै शूद्र (कथित तल्लो जात) मा पनि हुन सक्छन् नि!"

महाभारत (वनपर्व १८०.२१-२६) - धर्मराज युधिष्ठिरको उत्तर

शूद्रे तु यद् भवेल्लक्ष्म द्विजे तच्च न विद्यते।

न शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः॥

यत्रैतल्लक्ष्यते सर्प वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः।

यत्रैतन्न भवेत्सर्प तं शूद्रमिति निर्दिशेत्॥

नेपाली अनुवाद: हे सर्प! यदि शूद्रमा सत्य, दया र पवित्रता जस्ता गुणहरू छन् भने उ शूद्र रहँदैन, उ ब्राह्मण बन्छ। र यदि ब्राह्मण भनिने व्यक्तिमा यी गुणहरू छैनन् भने उ ब्राह्मण रहँदैन, उ शूद्र बन्छ। मानिसको आचरण (चरित्र) नै उसको जातको पहिचान हो।

धर्मराज युधिष्ठिर, जसलाई न्याय र धर्मका साक्षात प्रतीक मानिन्छ, उहाँको यो स्पष्ट उद्घोषले प्रमाणित गर्छ कि महाभारतकालीन युगमा पनि जन्मजात जात व्यवस्थालाई अधर्म मानिन्थ्यो।

७.८ महाभारतको अर्को प्रसङ्ग: महर्षि भृगु र भरद्वाजको संवाद (शान्तिपर्व १८८)

महाभारतकै 'शान्तिपर्व' (अध्याय १८८) मा महर्षि भृगु र महर्षि भरद्वाज बिच वर्ण व्यवस्थाबारे भएको संवाद अझ बढी स्पष्ट र वैज्ञानिक छ।

जब महर्षि भृगुले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्रको वर्ण (रङ) फरक-फरक हुन्छ भनेर वर्णन गर्छन्, तब महर्षि भरद्वाजले त्यसको खण्डन गर्दै क्रान्तिकारी प्रश्न सोध्छन्:

महाभारत (शान्तिपर्व १८८.१०-१३) - महर्षि भरद्वाजको प्रश्न

काम क्रोध भय लोभ शोकमोहचिन्ताक्षुधाश्रमाः।

सर्वेषां नः प्रभवन्ति कस्माद्वर्णो विभज्यते॥

नेपाली अनुवाद: काम (इच्छा), क्रोध, भय, लोभ, शोक, मोह, चिन्ता, भोक, प्यास र थकाइ— यी सबै शारीरिक र मानसिक अनुभूतिहरू जब संसारका सबै मानिसमा समान रूपमा हुन्छन् भने मानिसहरूलाई कुन आधारमा वर्ण (जात) मा विभाजन गर्न सकिन्छ?

महर्षि भरद्वाज अगाडि भन्नुहुन्छ— "सबै मानिसको रगत रातो छ, सबैको पसिना एउटै छ, सबै जन्मँदा र मर्दै उस्तै छन्। तसर्थ, 'न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्रह्ममिदं जगत्' (मानिसहरूका बिचमा कतै पनि कुनै जातको भेद छैन, यो सिङ्गो संसार ब्रह्माकै सन्तान हो)।"

हाम्रा महान् प्राचीन ऋषिहरूले हजारौं वर्ष अघि उठाएको यो वैज्ञानिक र समतावादी प्रश्न आज आधुनिक युगमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।

पौराणिक उदाहरण: महर्षि वाल्मीकि र वेदव्यासको जन्म कथा

सनातन धर्मका दुई महान् महाकाव्यहरू— रामायण र महाभारतका रचयिताहरूलाई हेरौं। रामायण लेख्ने महर्षि वाल्मीकि पूर्वजन्ममा 'रत्नाकर' नामका डाकू (शूद्र/दलित) थिए, तर साधना र ज्ञानले उनी महान् ऋषि बने। महाभारत र अठार पुराण लेख्ने, र वेदको सम्पादन गर्ने महर्षि वेदव्यास माभ्मीकी छोरी (सत्यवती) को कोखबाट जन्मेका थिए। यदि जन्मजात छुवाछूत हुन्थ्यो भने वाल्मीकि र वेदव्यास कसरी सनातन धर्मका सबैभन्दा पूजनीय गुरु बन्न सक्थे?

७.८ भागवत महापुराणको प्रमाण: प्रह्लाद, नारद र मातङ्ग ऋषिका उपदेशहरू

वैष्णव परम्पराको सर्वोच्च ग्रन्थ 'श्रीमद्भागवत महापुराण' मा भक्ति र ज्ञानका अनेकौं प्रसङ्गहरू छन् जहाँ जन्मजात जातीय विभेदलाई कडा शब्दमा खारेज गरिएको छ।

१. प्रह्लादको उपदेश (भागवत ७.८.१०)

भक्त प्रह्लाद भगवान् नृसिंहको स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ:

श्रीमद्भागवत महापुराण (७.८.१०)

विप्राद्विषङ्गुणयुतादविन्दनाभ-पादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम्।

नेपाली अनुवाद: बारै वटा सद्गुणहरूले युक्त भए पनि यदि कुनै ब्राह्मण भगवान्को भक्ति र करुणाबाट विमुख छ भने, उभन्दा त उ श्रेष्ठ छ जो कथित 'अछूत' (श्वपच) कुलमा जन्मेको छ तर जसको मन भगवान्को भक्ति र मानवतामा समर्पित छ।

२. देवर्षि नारदको उपदेश (भागवत ७.११.३५)

राजा युधिष्ठिरसँगको संवादमा देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ— "हे राजन्! मानिसको जात उसको लक्षण (गुण) ले तोकिन्छ। यदि कुनै शूद्रमा ब्राह्मणको लक्षण देखियो भने उसलाई ब्राह्मण नै मान्नुपर्छ, र यदि कुनै ब्राह्मणमा शूद्रको लक्षण देखियो भने उसलाई शूद्र नै मान्नुपर्छ।"

३. शबरी र रामको प्रसङ्ग (अध्यात्म रामायण)

तुलसीदासकृत रामचरितमानस र अध्यात्म रामायणमा भगवान् श्रीरामले जङ्गलमा बस्ने भील/मातङ्ग जातकी वृद्धा शबरीको आश्रममा पुगेर उनले जुठो पारेर दिएका काँडाभरिका बयरहरू बडो प्रेमका साथ खानुभयो। श्रीरामले भन्नुभयो— "भामिनि सुभाइ। मानऊँ एक भगति कर नाता॥" (हे भामिनी! म केवल एउटा नाता मान्छु, त्यो हो भक्तिको र मानवताको नाता। जात, कुल, धन वा पदको नाता म मान्दिनँ।)

धार्मिक प्रश्न: भगवान् श्रीरामले जङ्गलमा अछूत भनिएकी शबरीका जुठा बयर खानुभयो, निषादराज गुहलाई अङ्कमाल गरेर भाइ बनाउनुभयो। तर आज आफूलाई 'रामभक्त' भन्नेहरूले दलितलाई मन्दिर छिर्न नदिनु र पानी नछुनु के श्रीरामको अपमान होइन?

७.१० मनुस्मृतिको पुनर्पाठ: कुन श्लोक सक्कली र कुन श्लोक पछाडि थपिएका (Interpolations)?

जातीय विभेदका समर्थकहरूले प्रायः 'मनुस्मृति' का केही श्लोकहरू उद्धृत गर्दै छुवाछूत र दलित-महिला दमनको बचाउ गर्छन्। तर आधुनिक संस्कृत विद्वान्हरू (जस्तै: डा. सुरेन्द्र कुमार, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, र स्वामी दयानन्द सरस्वती) को गहिरो अनुसन्धान अनुसार, आज पाइने मनुस्मृतिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी श्लोकहरू पछाडि सामन्ती र मध्यकालीन शासकहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि थपेका (Interpolated/प्रक्षिप्त) हुन्।

मनुस्मृतिका वास्तविक (सक्कली) श्लोकहरूले के भन्छन्? आउनुहोस् हेरौं:

१. जन्मले सबै शूद्र हुन् (मनुस्मृति २.१४८/पराशर स्मृति)

संस्कार र ज्ञानको सिद्धान्त

जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्विज उच्यते।

विद्यया याति विप्रत्वम् ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः॥

नेपाली अनुवाद: जन्मँदा संसारका सबै मानिस 'शूद्र' (अज्ञानी/बालक) भएर जन्मिन्छन्। शिक्षा र संस्कार पाएपछि उनीहरूको दोस्रो जन्म (द्विज) हुन्छ। विद्या आर्जन गरेपछि उनीहरू विप्र बन्छन्, र जसले ब्रह्म (सत्य) लाई जान्दछ, उही मात्र साँचो 'ब्राह्मण' बन्छ।

यस श्लोकले प्रस्ट पार्छ कि जन्मँदा कोही पनि बाहुन वा क्षत्रिय भएर जन्मिँदैन। सबै मानिस एउटै अवस्थामा जन्मिन्छन्। उसको शिक्षा, संस्कार र ज्ञानले नै उसलाई ज्ञानी बनाउँछ।

२. कर्म अनुसार जात बदलिने कानुनी नियम (मनुस्मृति १०.६५)

मनुस्मृति (अध्याय १०, श्लोक ६५)

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम्।

क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च॥

नेपाली अनुवाद: शूद्र कुलमा जन्मेको व्यक्ति पनि गुण र कर्मले श्रेष्ठ बनेमा ब्राह्मण पद प्राप्त गर्दछ, र ब्राह्मण कुलमा जन्मेको व्यक्ति पनि नीच कर्म गरेमा शूद्र बन्दछ। यही नियम क्षत्रिय र वैश्यका हकमा पनि लागू हुन्छ।

यदि मनुस्मृतिकै यो सक्कली श्लोकलाई मान्ने हो भने, नेपालमा परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको जन्मजात छुवाछूत त स्वयं मनुस्मृतिकै विरुद्ध छ!

७.११ सनातन धर्मका महान् सुधारकहरू: सन्त कबीर, रविदास, बसवेश्वर र ज्योतिबा फुले

सनातन परम्पराभित्रै यस्ता महान् सन्त, ऋषि र दार्शनिकहरू जन्मिए जसले आफ्नो सिङ्गो जीवन जातीय विभेद, छुवाछूत र धार्मिक पाखण्ड विरुद्धको क्रान्तिमा समर्पित गरे। उनीहरूले धर्मशास्त्रको सही व्याख्या गर्दै समाजलाई समताको बाटो देखाए।

१. सन्त रविदास (गुरु रविदास)

१५ औँ शताब्दीका महान् सन्त रविदास स्वयं चर्मकार (सार्की/दलित) कुलमा जन्मेका थिए। उहाँको भक्ति र ज्ञान यति उच्च थियो कि चित्तौडकी रानी मीराबाईले उहाँलाई आफ्नो आध्यात्मिक गुरु बनाएकी थिइन्। सन्त रविदासले भन्नुभयो:

"जाति-जाति में जाति हैं, जो केतन के पात।

रविदास न मानुष जुड़ सके, जब तक जाति न जात॥"

अर्थात्: जसरी केराको थाम उकाउँदै जाँदा बोक्रा बाहेक केही भेटिँदैन, त्यसरी नै जातभित्र जात खोज्दै जाँदा मानवता हराउँछ। जबसम्म जातीय विभाजन समाप्त हुँदैन, तबसम्म मानिसहरू जोडिन सक्दैनन्।

२. सन्त कबीरदास

सन्त कबीरले छुवाछूत र जन्मजात श्रेष्ठताको घमण्ड गर्ने पुरोहितहरूलाई सीधा प्रश्न सोध्नुभयो:

"जो तू बाभन बाभनी का जाया। आन बाट काहे नहीं आया?।

तुम कत बाभन हम कत सूद। हमकत लोहू तुमकत दूध? ॥"

अर्थात्: यदि तँ जन्मले नै उच्च ब्राह्मण होस् भने तँ अर्कै बाटोबाट किन जन्मेनौ? उही आमाको कोखबाट जन्मेपछि तँ कसरी बाहुन भइस् र म कसरी शूद्र भएँ? के तेरो नसामानि दुध बग्छ र मेरो नसामानि रगत बग्छ?

३. महात्मा ज्योतिबा फुले र सावित्रीबाई फुले

१९ औं शताब्दीमा महात्मा ज्योतिबा फुले र सावित्रीबाई फुलेले धर्मशास्त्रका नाममा दलित र महिलाहरूमाथि गरिएका अत्याचार विरुद्ध 'सत्यशोधक समाज' को स्थापना गरे र पहिलोपटक दलित बालबालिकाहरूका लागि विद्यालय खोले।

सन्तहरूको सन्देश: सन्त कबीर, रविदास र बसवेश्वर जस्ता महान् गुरुहरूले हामीलाई सिकाए कि साँचो भक्ति र धर्म मानिसलाई माया गर्नुमा छ, मानिसलाई अछूत भनेर घृणा गर्नुमा होइन।

७.१२ नेपालका धार्मिक-सामाजिक सुधारकहरू: भगत सर्वजित विश्वकर्माको क्रान्ति

नेपालको माटोमा पनि सनातन धर्मको सही ज्ञान फैलाउँदै जातीय छुवाछूत विरुद्ध ऐतिहासिक क्रान्ति गर्ने महान् पुरुषहरू जन्मिएका छन्। ती मध्ये सबैभन्दा अग्रणी नाम हो— **महान् समाजसेवी भगत सर्वजित विश्वकर्मा**।

बाग्लुङमा वि.सं. १९५० को दशकमा जन्मिएका भगत सर्वजित विश्वकर्माले सानैदेखि संस्कृत भाषा, वेद र धर्मशास्त्रहरूको गहिरो अध्ययन गरेका थिए। जब उनले गाउँमा पण्डितहरूले "शास्त्रमा छुवाछूत लेखिएको छ" भनेर दलितहरूलाई ठगेको देखे, उनले ती पण्डितहरूलाई प्रत्यक्ष शास्त्रार्थ (Spiritual Debate) मा चुनौती दिए।

भगत सर्वजितका ऐतिहासिक कार्यहरू:

- **वि.सं. १९५७ मा 'विश्वकर्मा साहित्य सभा' को स्थापना:** उनले दलितहरूलाई सङ्गठित गर्दै वेद र गीताका श्लोकहरू पढाउन थाले।
- **जनै धारण र मन्दिर प्रवेश आन्दोलन:** उनले भने— "यदि कर्मले मानिस द्विज र ज्ञानी बन्छ भने, शिल्पीहरू पनि वेद पढ्न र जनै लगाउन योग्य छन्।" उनले हजारौं दलितहरूलाई जनै धारण गराए र मन्दिर प्रवेश गराए।
- **राणा शासकहरूसँग शास्त्रार्थ:** उनलाई राणा शासकहरूले पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याए। तर काठमाडौंका बडागुरुज्यू र पण्डितहरूसँगको शास्त्रार्थमा भगत सर्वजितले वेदका श्लोकहरू उद्धृत गर्दै छुवाछूत अधर्म हो भनेर प्रमाणित गरिदिए। अन्ततः राणा शासकहरू उनलाई छाड्न बाध्य भए।

ऐतिहासिक पाठ

भगत सर्वजित विश्वकर्माले देखाए कि धर्मशास्त्रको साँचो ज्ञान नै जातीय अत्याचार भत्काउने सबैभन्दा ठूलो हतियार हो। आज हरेक दलित र गैर-दलित नागरिकले भगत सर्वजितको यो विचारलाई आत्मसात गर्नु आवश्यक छ।

७.१३ पुराना र परम्परावादी अभिभावकहरूसँग 'शास्त्रार्थ' र मानसिक रूपान्तरण

हाम्रा घर-घरमा रहेका हजुरआमा, हजुरबुबा, आमा र बुबाहरू धेरैजसो अशिक्षित वा पुराना परम्परामा हुर्केका छन्। उनीहरूले जानी-जानी पाप गर्न खोजेका होइनन्; उनीहरूलाई त केवल सानैदेखि "छुवाछूत नगरे धर्म बिग्रिन्छ" भन्ने डर हालिदिएकाले उनीहरूले यो अमानवीय प्रथा दोहोर्याइरहेका छन्।

अब नयाँ पुस्ताका युवाहरूले आफ्ना आमा-बुबा र अभिभावकहरूसँग भगडा गरेर होइन, माया र धर्मशास्त्रका यी सत्य श्लोकहरू सुनाएर उनीहरूको मानसिक रूपान्तरण (Mindset Transformation) गराउनुपर्छ।

अभिभावकहरूलाई सम्झाउने व्यावहारिक तरिका:

- कृष्णको वाणी सुनाऔँ:** आमा-बुबालाई गीताको श्लोक (४.१३ र ५.१८) पढेर सुनाऔँ— "हेर्नुस् आमा! भगवान् श्रीकृष्ण आफैं भन्नुहुन्छ कि मान्छेको जात उसको कर्मले हुन्छ, जन्मले होइन। अनि हामी किन कृष्णको कुरा नमानी मान्छेलाई अछूत भन्ने?"
- राम र शबरीको कथा सम्झाऔँ:** "बुबा! यदि भगवान् श्रीरामले जङ्गलमा अछूत भनिएकी शबरीका जुठा बयर खानुभयो भने, हामीले मान्छेले छोएको पानी नखानू रामको अपमान हो कि होइन?"
- शरीर र आत्माको सत्य बुझाऔँ:** "हामी सबैको शरीर माटोले बनेको हो, सबैको रगत रातो छ, र सबैभित्र एउटै ईश्वरको आत्मा छ। मान्छेलाई हेप्दा ईश्वर रिसाउनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ।"

पारिवारिक संवादको शक्ति: जब युवाहरूले घरभित्रै तर्क र शास्त्रको प्रमाणसहित कुरा गर्छन्, पुराना अभिभावकहरूको मन पछिन्छ। घरबाट विभेद हटेपछि मात्र सिङ्गो समाज विभेदमुक्त हुन सक्छ।

७.१४ धार्मिक गुरुहरू, पण्डितहरू र मन्दिरका पुजारीहरूको नैतिक दायित्व

नेपाली समाजमा पण्डित, वाचक, धामी-भाँक्री र मन्दिरका पुजारीहरूको ठूलो धार्मिक प्रभाव छ। उनीहरूले व्यासपीठबाट बोल्ने एउटा वाक्यले हजारौँ मानिसको सोच बदलिन सक्छ। तर विडम्बना! कतिपय धार्मिक गुरुहरूले अझै पनि व्यासपीठबाट जातीय विभेदका पुराना मान्यताहरूलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्।

धार्मिक गुरुहरू र पण्डितहरूले चाल्नुपर्ने क्रान्तिकारी कदमहरू:

- व्यासपीठबाट समताको सन्देश:** पुराण, सप्ताह, र धार्मिक प्रवचनहरूमा पण्डितहरूले गीता, वेद र उपनिषद्का यी समतावादी श्लोकहरू वाचन गर्दै "छुवाछूत गर्नु घोर पाप हो" भनेर जनतालाई स्पष्ट सम्झाउनुपर्छ।
- मन्दिरका ढोकाहरू पूर्ण रूपमा खोल्ने:** मन्दिरका पुजारीहरूले स्वयं अगाडि बढेर दलित भक्तजनहरूलाई आदरका साथ मन्दिरभित्र लैजाने, पूजा गराउने र निधारमा आदरपूर्वक टीका लगाइदिने संस्कार सुरु गर्नुपर्छ।
- सहभोज र भण्डारामा समानता:** धार्मिक सप्ताह वा यज्ञहरूमा आयोजना हुने भण्डारामा सबै जातका मानिसहरूलाई एउटै पङ्क्तिमा बसालेर भोजन गराउने र दलितहरूलाई पनि भान्सामा खाना पकाउने अधिकार दिनुपर्छ।

पण्डितहरूसँग आह्वान

यदि तपाईं साँचो अर्थमा व्यासपीठका ज्ञानी हुनुहुन्छ भने, मानिसलाई तोड्ने होइन, जोड्ने कथा भन्नुहोस्। धर्मको साँचो रक्षा छुवाछूत जोगाउनुमा होइन, छुवाछूत अन्त्य गरेर मानवताको स्थापना गर्नुमा छ।

७.१५ नेपाल सरकारको कानून र धर्मको आडमा हुने विभेदमा कडा कारबाही

कसैले "हाम्रो धार्मिक परम्परा हो" वा "कुलदेवता रिसाउँछन्" भन्ने बहाना बनाएर जातीय छुवाछूत गर्छ भने, नेपालको कानूनले त्यसलाई कुनै धार्मिक छुट (Religious Exemption) दिँदैन। संविधान र कानून भन्दा माथि कुनै पनि परम्परा वा धर्म हुन सक्दैन।

सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरू:

- **नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २४ (२):** परम्परा, धर्म, संस्कृति वा अन्य कुनै पनि नाममा जातीय आधारमा हुने छुवाछूत र भेदभाव पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छ।
- **जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन, २०६८ को दफा ४ (१) (घ):** परम्परा, प्रथा वा धर्मको नाममा कसैलाई छुवाछूत वा भेदभाव गरेमा सो सीधै दण्डनीय अपराध मानिनेछ।
- **सार्वजनिक पदधारी पण्डित वा पुजारीलाई थप सजाय:** यदि कुनै मन्दिरका सरकारी वा सार्वजनिक पुजारीले छुवाछूत गरेमा निजलाई सामान्य सजायभन्दा ५० प्रतिशत थप सजाय (३ वर्ष कैद र रु ३ लाखसम्म जरिवाना) हुनेछ।

कानुनी चेताउनी

धर्म र परम्पराको नाम दिएर कसैलाई मन्दिर रोक्नु, पानी छुन नदिनु वा अछूत भन्नु कानुनतः जेल सजाय हुने फौजदारी अपराध हो। प्रहरी र अदालतले यस्ता धार्मिक बहानाबाजीलाई कुनै मान्यता दिने छैन।

७.१६ धार्मिक र वैचारिक रूपान्तरणका लागि ५-सूत्रीय एक्सन ब्लुप्रिन्ट

सनातन धर्मको साँचो आत्मालाई ब्युँताउन र धर्मको नाममा चल्दै आएको जातीय छुवाछूतलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्नका लागि ५-सूत्रीय व्यावहारिक कार्ययोजना यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

१. घर-घरमा 'शास्त्र पठन र संवाद' अभियान

- हरेक परिवारले गीता (४.१३, ५.१८) र वज्रसूची उपनिषद्का श्लोकहरू घरमा टाँस्नुपर्छ र बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यसको साँचो अर्थ बुझाउनुपर्छ।

२. मन्दिर व्यवस्थापनमा 'सर्वजातीय पुजारी' नीति

- नेपालका प्रमुख धार्मिक गुठी र मन्दिरहरूले परम्परागत आरन, सिलाई र वेद पढेका योग्य दलित युवाहरूलाई मन्दिरको पुजारी र व्यवस्थापकका रूपमा भर्ना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्नुपर्छ।

३. व्यासपीठ र पण्डितहरूको 'समानता महासङ्कल्प'

- नेपालका पण्डित महासङ्घ र नेपाल धार्मिक परिषद्ले आधिकारिक घोषणा गरी "जातका आधारमा छुवाछूत गर्नु सनातन धर्म विरुद्धको पाप हो" भन्ने प्रस्ताव पारित गरी सबै मन्दिरहरूमा पठाउनुपर्छ।

४. धार्मिक तीर्थस्थलहरूमा छुवाछूतमुक्त घोषणा

- पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुरधाम, लुम्बिनी, र बाजुरा बडीमालिका जस्ता सम्पूर्ण प्रमुख तीर्थस्थलहरूमा "यो धाम पूर्ण रूपमा विभेदमुक्त छ, यहाँ सबै मानव समान छन्" भन्ने ठूला बोर्डहरू राखिनुपर्छ।

५. युवा धार्मिक सङ्घ-संस्थाहरूको नेतृत्व

- युवाहरूले धार्मिक चाडपर्व (दर्शन, तिहार, शिवरात्रि, तीज) हरूमा दलित र गैर-दलित सबैलाई एउटै भान्सा र पूजाको मण्डपमा राखेर सामूहिक पूजा र सहभोज सञ्चालन गर्नुपर्छ।

७.१७ निष्कर्ष तथा आध्यात्मिक चेतनाको आह्वान: दिपेश खरेलको अन्तिम सन्देश

सनातन धर्मको साँचो सार 'प्रेम, करुणा, सत्य र समानता' हो। तर शताब्दीयौँदेखि स्वार्थी मानिसहरूले धर्मको मर्मलाई तोडमरोड गरेर मानिस-मानिस बिच घृणा र छुवाछूतको पर्खाल उभ्याए। ऋग्वेद, श्रीमद्भगवद्गीता, महाभारत, वज्रसूची उपनिषद् र भागवत महापुराणका अकाट्य श्लोकहरूले प्रमाणित गरिदिएका छन् कि जन्मका आधारमा हुने जातीय छुवाछूत धर्म होइन, यो त धर्मको नाममा गरिएको घोर अधर्म हो।

दिपेश खरेलका रूपमा म यस पुस्तकका पानाहरूबाट सम्पूर्ण नेपाली आमा-बुबा, ज्येष्ठ नागरिक, पण्डित, पुजारी, र युवा पुस्तालाई हृदयदेखि आह्वान गर्दछु— अब अज्ञानताको अन्धकारबाट बाहिर निस्कौं। धर्मको नाममा मानिसलाई घृणा गर्ने अमानवीय प्रथा आजै छाडिदिऔं।

आउनुहोस्, गीताको त्यो महान् 'समभाव' लाई आफ्नो जीवनमा उतारौं। हरेक मानिसभित्र ईश्वरको आत्मा देखिँ। जब हामीले एउटा मानिसलाई अर्को मानिसका रूपमा अङ्कमाल गर्नेछौं, तब मात्र हाम्रो सनातन धर्मको साँचो विजय हुनेछ र हाम्रो देशले अध्यात्मको वास्तविक उज्यालो पाउनेछ!

— अध्याय ७ समाप्त —

जात व्यवस्था र मानव चेतना: नेपालमा जातीय विभेदको यथार्थ, कानुनी उपचार र समानताको यात्रा

लेखक: दिपेश खरेल (Dipesh Kharel)

नेपालमा जातीय भेदभाव, यथार्थ र पूर्ण समानताको मार्ग

अध्याय ८ (Chapter 8)

नेपाल सरकारको कडा कानून: संवैधानिक व्यवस्था, ऐन, सजाय र कानुनी कारबाही

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलनका लागि नेपालको संविधान (२०७२), जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८/२०७५, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र कानुनी उपचारको सम्पूर्ण विश्लेषणात्मक दस्तावेज।

लेखक: दिपेश खरेल (Dipesh Kharel)

समाजशास्त्री, मानव अधिकारध्येता तथा लेखक

नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू र नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा आधारित विशेष कानुनी सङ्ग्रह

१. नेपाल सरकारको कानून र जातीय समानताको नयाँ युग

नेपालको सामाजिक इतिहासमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव केवल एउटा कुप्रथा मात्र थिएन; यो विगतमा राज्यद्वारा नै निर्मित र संरक्षित विभेदकारी ढाँचा थियो। वि.सं. १९९१ को मुलुकी ऐनले मानिसलाई जन्माधारमा तागाधारी, मतवाली, र पानी नचलने (छोई छिटो हाल्नुपर्ने) भनी विभाजन गरेर कानुनी रूपमै असमानता संस्थागत गरेको थियो। तर आधुनिक लोकतान्त्रिक नेपालमा राज्यको दृष्टिकोण पूर्णतः रूपान्तरित भएको छ। आजको नेपाल सरकार, संविधान र कानूनले जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई गम्भीर सामाजिक अपराध र मानव अधिकारको घोर उल्लङ्घनका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

मुख्य कानुनी मान्यता: "कुनै पनि नागरिकलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव, बहिष्कार वा अपमान गरिनु नेपालको कानून बमोजिम गम्भीर फौजदारी अपराध हो।"

१.१ कानुनी विकासक्रमको ऐतिहासिक रेखाचित्र

नेपालमा जातीय छुवाछूत विरुद्ध कानूनको विकासक्रम क्रमिक रूपमा अघि बढेको छ। ऐतिहासिक रूपमा वि.सं. २०२० को नयाँ मुलुकी ऐनले कानुनी रूपमा छुवाछूत हटाउने घोषणा गरे तापनि सजायको कडा व्यवस्था र व्यावहारिक कार्यान्वयनको अभावमा यो निष्प्रभावी प्रायः रह्यो। त्यसपछि:

- **वि.सं. २०४७ को संविधान:** धारा ११ मा समानताको हक अन्तर्गत छुवाछूत विरुद्धको व्यवस्था समावेश गरियो, तर ठोस ऐनको अभाव थियो।
- **वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते:** पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा नेपाललाई "छुवाछूत मुक्त राष्ट्र" घोषणा गरियो। यो नेपालको कानुनी इतिहासको ऐतिहासिक मोड थियो।
- **वि.सं. २०६८ (सन् २०११):** "जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८" प्रमाणीकरण र लागू भयो।
- **वि.सं. २०७२:** नेपालको संविधानद्वारा धारा २४ मा "छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक" लाई मौलिक हकका रूपमा संस्थागत गरियो।
- **वि.सं. २०७५:** जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐनमा पहिलो संशोधन गरी सजाय र जरिवाना अझ कडा बनाइयो।

१.२ कानूनको सर्वोपरि सन्देश

लेखक दिपेश खरेलका अनुसार, नेपाल सरकारको कानुनी सन्देश प्रस्ट छ: परम्परा, धर्म, संस्कृति वा रीतिरिवाजका नाममा गरिने कुनै पनि जातीय भेदभावलाई कानूनले स्वीकार गर्दैन। पुरानो सोच भएका ज्येष्ठ नागरिक वा परम्परावादी व्यक्तिहरूले यो सत्य बुझ्न अति आवश्यक छ कि "हाम्रो पालाको चलन" भनेर कानूनको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैन, र जातीय छुवाछूत गर्नु भनेको राज्य विरुद्धको फौजदारी अपराध गर्नु हो।

चेतावनी: परम्परा वा रीतिथिति देखाएर जातीय भेदभाव गर्ने व्यक्तिले अदालतमा कुनै पनि कानुनी छुट पाउँदैन। कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन (Ignorance of law is no excuse)।

२. नेपालको संविधान (२०७२) भित्र छुवाछूत विरुद्धका मौलिक हकहरू

नेपालको संविधान (२०७२) ले नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूलाई "मौलिक हक" को रूपमा भाग ३ मा प्रत्याभूत गरेको छ। यी हकहरू राज्य वा कुनै पनि नागरिकद्वारा उल्लङ्घन हुन सक्दैनन्। जातीय समानता र दलित अधिकारका सम्बन्धमा संविधानका चारवटा धाराहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।

२.१ धारा १६: सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक

प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ। जातीय आधारमा गरिने हेला, अपमान, वा बहिष्कारले मानिसको आत्मसम्मान र मानवीय गरिमामाथि सिधा प्रहार गर्दछ। तसर्थ, छुवाछूत गर्नु भनेको नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आधारभूत हकको हनन गर्नु हो।

२.२ धारा १८: समानताको हक

सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन। धारा १८ (२) ले प्रस्ट भन्छ: "सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन।"

२.३ धारा ४०: दलितको हक

नेपालको कानुनी इतिहासमा पहिलो पटक संविधानले नै ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित दलित समुदायको लागि विशेष अवसर र सकारात्मक विभेद (Affirmative Action) को कानुनी सुनिश्चितता गरेको छ:

- **शिक्षा:** प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था।
- **स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा:** दलित समुदायका लागि विशेष स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक ग्यारेन्टी।
- **भूमि र आवास:** भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराइने र आवासहीन दलितलाई बासस्थानको व्यवस्था गरिने।
- **परम्परागत पेसाको संरक्षण:** दलित समुदायको परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, प्रवर्धन र विकास गरिने।

"संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायलाई केवल संरक्षण मात्र दिएको छैन, शताब्दीअघिदेखि खोसिएको उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको शोधभर्ना गर्ने कानुनी आधार खडा गरेको छ।" — दिपेश खरेल

३. संविधानको धारा २४: छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको विस्तृत विश्लेषण

नेपालको संविधानको धारा २४ जातीय छुवाछूत र भेदभाव विरुद्धको सबैभन्दा शक्तिशाली र स्पष्ट संवैधानिक ढाल हो। यस धाराका प्रत्येक उपधाराले छुवाछूतको सूक्ष्म रूपलाई समेत अपराध घोषित गरेका छन्।

३.१ धारा २४ का ५ मुख्य उपधाराहरू

उपधारा	संवैधानिक प्रावधान र अर्थ
धारा २४ (१)	कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा निजी तथा सार्वजनिक कुनै पनि स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन।
धारा २४ (२)	कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गर्न वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा प्राप्त गर्नबाट रोकिने छैन।
धारा २४ (३)	उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जातजातिका आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना गर्ने वा सामाजिक श्रेष्ठता वा असमानताको विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा त्यस्तो व्यवहार गर्न पाइने छैन।
धारा २४ (४)	जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरि कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्न वा रोक्न पाइने छैन।
धारा २४ (५)	यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी गरिएका सबै काम कारबाहीहरू गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानून बमोजिम पुनरावेदनीय र सजाययोग्य हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

३.२ संवैधानिक प्रावधानको गहिरो अर्थ

धारा २४ ले स्पष्ट पारेको छ कि छुवाछूत केवल सार्वजनिक स्थान (जस्तै धारा, पँथरो, मन्दिर) मा मात्र होइन, **निजी स्थान (जस्तै कसैको व्यक्तिगत घर, कोठा, वा निजी भान्सा)** मा पनि जातका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन। धेरै मानिसहरू सोच्छन् कि "मेरो घर मेरो निजी सम्पत्ति हो, म जसलाई मन लाग्छ राख्छु, जसलाई मन लाग्दैन राख्दिन।" तर कानूनले प्रस्ट भन्छ: यदि कोठा वा घर भाडामा नदिनुको कारण 'जात' वा 'थर' हो भने, त्यो निजी घरभित्रै भए पनि गम्भीर कानुनी अपराध ठहरिन्छ।

कानुनी यथार्थ: निजी घर वा व्यापारिक प्रतिष्ठानभित्र जात सोधेर प्रवेश रोक्नु, कोठा भाडा नदिनु, वा छुट्टै भाँडावर्तन प्रयोग गर्न लगाउनु संविधानको धारा २४ को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो।

४. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ र २०७५ को संशोधन

नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा तोकेको अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न र अपराधीलाई जेल सजाय तथा जरिवाना गर्नका लागि नेपाल सरकारले विशेष ऐन निर्माण गरेको छ: **जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८** (२०७५ मा संशोधन सहित)।

४.१ ऐनले कसूर (अपराध) मानेका मुख्य कार्यहरू

यस ऐनको दफा ३ र ४ अनुसार निम्न लिखित कार्यहरू गरेमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अपराध गरेको मानिनेछ:

- सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेशमा रोक:** मन्दिर, धर्मशाला, शैक्षिक संस्था, पँधेरो, सार्वजनिक वा निजी सभा, विवाह वा धार्मिक समारोहमा जातका आधारमा प्रवेश रोक्नु वा बहिष्कार गर्नु।
- वस्तु, सेवा वा सुविधा बहिष्कार:** होटल, रेस्टुरेन्ट, पसल, सार्वजनिक यातायात, वा कोठा भाडामा दिँदा जातका आधारमा सामान वा सेवा दिन इन्कार गर्नु।
- छुट्टै व्यवस्था गर्न बाध्य पार्नु:** चियापसल, भोजभतेर, वा सार्वजनिक कार्यक्रममा छुट्टै भाँडामा खान दिने, छुट्टै बस्न लगाउने वा छोइएको भन्दै छिटो हाल्नु (छोइछिटो हाल्नु)।
- विवाह वा अन्तर्जातीय सम्बन्धमा रोक र बहिष्कार:** अन्तर्जातीय विवाह गरेको कारणले जोडी वा उनीहरूका परिवारलाई गाउँ वा समाजबाट बहिष्कार गर्नु, सामाजिक लेनदेन रोक्नु, वा मानसिक/शारीरिक यातना दिनु।
- पेसागत बहिष्कार वा अपमान:** कसैको परम्परागत वा आधुनिक पेसाको आधारमा गालीगलौज गर्नु, पेसा गर्नबाट रोक्नु वा पेसाकै कारण अछूत मान्नु।
- मौखिक, लिखित वा साइकेतिक अपमान:** जात सूचक शब्द प्रयोग गरी हेप्नु, गाली गर्नु, वा सामाजिक सञ्जाल (Facebook, TikTok आदि) मा जातीय श्रेष्ठता वा अवहेलना फैलाउने सामग्री पोस्ट गर्नु।

प्रविधि र डिजिटल अपराध: सामाजिक सञ्जाल वा डिजिटल माध्यमबाट जातीय घृणा फैलाउने वा कसैको जातलाई लिएर अपमानजनक टिप्पणी गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐनका साथै विद्युतीय कारोबार ऐन (Cyber Law) अनुसार दोहोरो कानुनी कारबाही हुन्छ।

५. कानुनी सजाय, कैद र जरिवानाको विस्तृत विवरण

नेपाल सरकारले जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई गैर-जमानती र सरकारी मुद्दा (State-Prosecuted Offense) को रूपमा वर्गीकृत गरेको छ। यसको अर्थ यो अपराध व्यक्ति विरुद्ध मात्र नभई राज्य विरुद्धको अपराध मानिन्छ।

५.१ अपराध र सजायको तालिका (दफा ७ बमोजिम)

अपराधको प्रकृति (Nature of Crime)	कैद सजाय (Imprisonment)	जरिवाना (Fine)	अतिरिक्त दायित्व
प्रत्यक्ष छुवाछूत वा भेदभाव: सार्वजनिक वा निजी स्थानमा छुवाछूत गर्ने, प्रवेश रोक्ने, सेवा नदिने।	३ महिना देखि ३ वर्षसम्म कैद	रु. ५०,००० देखि रु. २,००,००० सम्म	पीडितलाई क्षतिपूर्ति भरिभराउ
सामाजिक बहिष्कार वा अन्तर्जातीय विवाहमा बन्देज: गाउँबाट निकाल्ने, पानी बन्द गर्ने, समाजबाट काट्ने।	३ महिना देखि ३ वर्षसम्म कैद	रु. ५०,००० देखि रु. २,००,००० सम्म	क्षतिपूर्ति + सार्वजनिक माफी
मौखिक अपमान वा प्रचारप्रसार: जात सूचक शब्दले हेप्ने, घृणा फैलाउने, सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने।	१ महिना देखि १ वर्षसम्म कैद	रु. २०,००० देखि रु. १,००,००० सम्म	सामग्री हटाउनुपर्ने + सजाय
अपराध गर्न दुरुत्साहन वा मद्दत (Aiding/ Abetting): भेदभाव गर्न उकास्ने, मद्दत गर्ने वा योजना बनाउने।	मुख्य अपराधीलाई हुने सजायको आधा (५०%) सजाय	मुख्य अपराध अनुसारको आधा जरिवाना	समान कानुनी दायित्व

५.२ सजायसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुनी बुँदाहरू

नेपाल सरकारको संशोधित ऐन अनुसार, यदि कुनै व्यक्तिले पटक-पटक यस्तो अपराध दोहोर्‍याउँछ भने निजलाई **दोब्बर सजाय (Double Penalty)** हुने प्रावधान राखिएको छ।

ध्यान दिनुहोस्: जातीय छुवाछूतको कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति भविष्यमा कुनै पनि सरकारी नोकरी, जनप्रतिनिधि (वडाध्यक्ष, मेयर, सांसद) वा सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य ठहराइन सक्छ।

६. सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति र मतियारलाई विशेष सजाय

नेपालको कानुनले सर्वसाधारण नागरिक र राज्यको जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरू बीच स्पष्ट फरक छुट्याएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू (जस्तै: प्रहरी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, निजामती कर्मचारी, धामी-भाँक्री, वा समाजका अगुवा) ले कानुनको पालना गराउनुपर्ने दायित्व हुन्छ। यदि उनीहरू नै भेदभावमा संलग्न हुन्छन् वा अपराधलाई प्रश्रय दिन्छन् भने कानुनले अझ कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ।

६.१ थप ५० प्रतिशत सजायको कानुनी प्रावधान

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ७ (४) अनुसार:

दफा ७ (४): "सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेमा निजलाई सामान्य व्यक्तिलाई हुने सजायको दायराभन्दा थप ५० प्रतिशत (50% Extra Penalty) सजाय हुनेछ।"

उदाहरणका लागि: यदि कुनै सर्वसाधारण व्यक्तिलाई छुवाछूत कसूरमा २ वर्षको जेल सजाय हुन्छ भने, सोही कसूर गर्ने वडाध्यक्ष, प्रहरी अधिकृत वा सरकारी शिक्षकलाई **३ वर्ष (२ वर्ष + ५०% थप = ३ वर्ष)** को कडा जेल सजाय हुनेछ।

६.२ मतियार (Abettor) र उक्साउने व्यक्तिको कानुनी दायित्व

नेपालको कानुन अनुसार छुवाछूतको घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न हुने मात्र अपराधी होइनन्। घटना घट्न उकास्ने, पञ्चायत डाक्ने, पीडितलाई प्रहरीमा जानबाट रोक्ने, वा अपराधीलाई संरक्षण दिने व्यक्तिलाई कानुनले **"मतियार"** मान्दछ।

- पञ्चायती बसेर मिलापत्र गराउने व्यक्ति:** गाउँका ठूलाबडा वा नेताहरू जसले घटनालाई प्रहरीसम्म पुग्न नदिई गाउँमै दबाउन खोज्छन्, उनीहरू मतियारको रूपमा जेल जान्छन्।
- उक्साहट दिने व्यक्ति:** "यसलाई धारामा छुन नदेऊ" वा "यसलाई कोठा नदेऊ" भनी घरबेटी वा स्थानीयलाई उक्साउने छिमेकी वा व्यक्तिलाई पनि मुख्य अपराधी सरह कानुनी कारबाही हुन्छ।

"सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले जातीय विभेद गर्नु भनेको संविधान र नागरिकको विश्वासमाथिको ठूलो गद्दारी हो। त्यसैले कानुनले उनीहरूलाई सर्वसाधारणभन्दा कडा सजायको भागीदार बनाएको छ।" — दिपेश खरेल

७. पीडितको हक, क्षतिपूर्ति र राहतको संवैधानिक ग्यारेन्टी

जातीय भेदभाव र छुवाछूतबाट पीडित भएको व्यक्तिलाई केवल न्याय मात्र होइन, आर्थिक र मानसिक क्षतिपूर्ति पाउने स्पष्ट कानुनी अधिकार छ। नेपाल सरकारको कानुनले पीडित सुरक्षा र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिएको छ।

७.१ क्षतिपूर्तिको कानुनी व्यवस्था (दफा ८)

ऐनको दफा ८ अनुसार, अदालतले कसूरदार ठहर गरेको व्यक्तिबाट पीडितलाई अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति भराइदिने आदेश दिन्छ:

- **न्यूनतम क्षतिपूर्ति:** कसूरको गम्भीरता हेरी अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई रु. २५,००० देखि रु. २,००,००० (वा सोभन्दा बढी) सम्म नगद क्षतिपूर्ति भराउनेछ।
- **मानसिक तथा शारीरिक क्षतिको परिपूर्ति:** यदि भेदभाव वा आक्रमणका कारण पीडितलाई शारीरिक चोटपटक वा मानसिक आघात (Mental Trauma) पुगेको छ भने सोको उपचार खर्च र अतिरिक्त क्षतिपूर्ति कसूरदारले नै व्यहोर्नुपर्छ।
- **रोजगारी वा आवास हानि भएमा:** कोठाबाट निकालिएको वा पेसाबाट वञ्चित गरिएको अवस्थामा सोबाट भएको आर्थिक नोक्सानीको पूर्ण भरणापोषण कसूरदारबाट गराइन्छ।

७.२ पीडित तथा साक्षी सुरक्षा

धेरैजसो ग्रामीण वा सहरी क्षेत्रमा पीडितले जाहेरी दिएपछि अपराधी वा निजका आफन्तले धम्की दिने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा मुद्दा फिर्ता लिन दबाव दिने गर्छन्। यसका लागि नेपाल सरकारले विशेष कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्दछ:

साक्षी धम्क्याउनु नयाँ अपराध: यदि कसैले पीडित वा साक्षीलाई मुद्दा फिर्ता लिन धम्की दिन्छ वा प्रलोभन देखाउँछ भने, निजमाथि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार "न्याय सम्पादनमा बाधा पुऱ्याएको" अभियोगमा छुट्टै कडा मुद्दा चलाइन्छ।

७.३ राज्यको दायित्व र राहत कोष

यदि कसूरदार असक्षम वा गरिब भई क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने अवस्था भएमा वा पीडितलाई तत्काल आपतकालीन राहत आवश्यक परेमा, नेपाल सरकारको **"पीडित राहत कोष"** बाट पीडितलाई तत्काल आर्थिक सहयोग र कानुनी सहायता (Free Legal Aid) उपलब्ध गराइने कानुनी व्यवस्था छ।

८. प्रहरी थानामा जाहेरी (FIR) दर्ता गर्ने व्यावहारिक निर्देशिका

जातीय भेदभाव वा छुवाछूतको घटना घटेमा कानुनी प्रक्रियाको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम भनेको प्रहरीमा **प्रथम सूचना दरखास्त (FIR - First Information Report)** दर्ता गर्नु हो। धेरै मानिसहरू कानुनी ज्ञानको अभाव वा डरका कारण प्रहरीसम्म पुग्न सक्दैनन्। दिपेश खरेलद्वारा प्रस्तुत यो व्यावहारिक मार्गनिर्देशनले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्ना हक प्रयोग गर्न सक्षम बनाउँछ।

८.१ जाहेरी दर्ता गर्ने चरणबद्ध प्रक्रिया

- घटनाको विवरण संकलन गर्ने:** घटना घटेको मिति, समय, स्थान, कसूरदारको नाम/थर/ठेगाना, र घटनाका प्रत्यक्षदर्शी (साक्षी) हरूको नाम सम्झिने वा टिपोट गर्ने।
- प्रमाण सुरक्षित गर्ने:** यदि घटनामा कुनै अडियो, भिडियो, फोन रेकर्डिङ, वा च्याट/सामाजिक सञ्जालको म्यासेज छ भने त्यसको स्क्रिनसट वा रेकर्ड सुरक्षित राख्ने।
- जाहेरी दरखास्त लेख्ने:** नजिकैको प्रहरी कार्यालय (पढ्ने थान/प्रहरी वृत्त) मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ अन्तर्गत जाहेरी दरखास्त तयार पार्ने। (प्रहरी वा कानुनी सहायता अधिकृतले पनि निवेदन लेख्न मद्दत गर्छन्)।
- जाहेरी दर्ता र भरपाई (Stamp Receipt):** प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी बुझाएपछि दर्ता नम्बर सहितको भरपाई (Receipt) अनिवार्य रूपमा लिने।

८.२ यदि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेमा के गर्ने?

कहिलेकाहीँ स्थानीय प्रहरीले राजनीतिक वा सामाजिक दबाबमा परेर जाहेरी दर्ता गर्न आलटाल गर्ने वा "गाउँमै मिलाउनुस्" भन्दै फर्काउन खोज्ने समस्या देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कानुनले पीडितलाई निम्न विकल्प दिएको छ:

प्रहरीले जाहेरी नलिएमा अपनाउने कानुनी बाटो:

- जिल्ला प्रहरी परिसर (DSP/SP कार्यालय):** तल्लो प्रहरी चौकीले नलिएमा सिधै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी बुझाउन सकिन्छ।
- जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय (District Attorney Office):** सरकारी वकील समक्ष जाहेरी दिई प्रहरीलाई दर्ता गर्न आदेश दिन लगाउन सकिन्छ।
- राष्ट्रिय दलित आयोग / मानव अधिकार आयोग:** यी संवैधानिक निकायमा उजुरी दिई प्रहरीमाथि कानुनी दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ।

८. गैरकानुनी मिलापत्र र अनुसन्धानका उल्लंघनहरू

नेपालमा जातीय छुवाछूतका घटनाहरू अदालतसम्म नपुग्नु र अपराधीहरू उम्किनको मुख्य कारण गाउँ-घरमा गरिने "गैरकानुनी मिलापत्र (Forced Out-of-Court Settlement)" हो। धेरैजसो अवस्थामा पीडितलाई डर, त्रास, धम्की वा सामान्य रकमको प्रलोभन देखाएर पञ्चायतमा मिलापत्र गराइन्छ।

८.१ मिलापत्र गराउनु आफैँमा गम्भीर कानुनी अपराध हो

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐनको दफा ५ अनुसार यो अपराध **सरकारी मुद्दा (Non-Compoundable Offense)** हो। यसको अर्थ यो व्यक्तिगत लेनदेन वा रिसइबीको मुद्दा होइन, जहाँ दुई पक्ष बसेर मिलापत्र गर्न सकियोस्।

कानुनी चेतावनी: जातीय छुवाछूतको घटनामा मिलापत्र गराउने पञ्च, भद्रभलादमी, जनप्रतिनिधि वा प्रहरी अधिकारी स्वयं अपराधीका रूपमा दण्डित हुन्छन्। कानुनले मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारको आधा सजाय (जेल र जरिवाना) तोकेको छ।

८.२ प्रहरी अनुसन्धान र म्याद (Limitation Period)

विषय	कानुनी व्यवस्था
हदम्याद (Limitation Period)	घटना घटेको वा जानकारी पाएको मितिले ३ महिना (९० दिन) भित्र जाहेरी दिइसक्नुपर्छ। (संशोधित कानुन अनुसार हदम्याद बढाउने बहस जारी छ)।
प्रहरी अनुसन्धान अवधि	जाहेरी दर्ता भएको मितिले २५ दिन भित्र प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी सरकारी वकील मार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्छ।
अदालतको सुनुवाइ	यी मुद्दाहरूलाई द्रुत मार्ग (Fast-Track Trail) बाट प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्ने कानुनी निर्देशन छ।

८.३ सामाजिक दबाव विरुद्धको कानुनी अधिकार

पीडितहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि समाजका कसैले पनि तपाईंलाई कानुनी लडाइँ लड्नबाट रोक्न सक्दैन। "गाउँको इज्जत जान्छ" वा "समाज भँडियो" भन्ने तर्कहरू अपराधी बचाउने कानुनी ढोंग मात्र हुन्।

१०. नेपालको सर्वोच्च अदालतका ऐतिहासिक नजिर र फैसलाहरू

नेपालको सर्वोच्च अदालतले जातीय भेदभाव र छुवाछूतका सन्दर्भमा धेरै ऐतिहासिक फैसला (Precedents) सुनाएको छ, जसले नेपालको कानुनी प्रणालीलाई थप मजबुत र मानव अधिकारमुखी बनाएको छ। यी नजिरहरू प्रत्येक नागरिक, वकिल, र प्रहरी अधिकारीका लागि मार्गदर्शन हुन्।

१०.१ मनबहादुर विश्वकर्मा विरुद्ध श्री ५ को सरकार (नेकाप २०४८)

यो नेपालको कानुनी इतिहासको अत्यन्तै चर्चित नजिर हो। सर्वोच्च अदालतले यस फैसलामा स्पष्ट भनेको थियो: "परम्परा वा धर्मका नाममा नागरिक-नागरिक बीच गरिने भेदभाव आधुनिक लोकतान्त्रिक समाज र कानुनी शासनको विरुद्ध हो। राज्यले यस्ता विभेदकारी परम्परालाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ।" यसै फैसलापछि सार्वजनिक स्थलहरूमा दलितको प्रवेशलाई कानूनतः रोक्न नमिल्ने सिद्धान्त स्थापित भयो।

१०.२ प्रकाश विश्वकर्मा विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् (नेकाप २०६५)

यस फैसलामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जातीय छुवाछूत उन्मूलनका लागि कडा ऐन ल्याउन र केवल कागजमा सीमित नराखी विशेष बजेट र संयन्त्र बनाएर कार्यान्वयन गर्न **परमादेश (Mandamus)** जारी गरेको थियो। यसै फैसलाको परिणामस्वरूप २०६८ को ऐन निर्माणमा तीव्रता आएको थियो।

१०.३ सहरी गृह भाडा विभेदसम्बन्धी नजिरहरू

काठमाडौँ लगायतका शहरहरूमा जातका आधारमा कोठा भाडा नदिने वा दिएपछि पनि जात थाहा पाएर निकाल्ने घटनाहरूमा सर्वोच्च र जिल्ला अदालतहरूले घरबेटीहरूलाई जेल सजाय र क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएका छन्। अदालतको प्रस्ट नजिर छ: **"घर निजी हुन सक्छ, तर कानुनी दायित्व सार्वजनिक हुन्छ। जातका आधारमा भाडामा नदिनु फौजदारी अपराध हो।"**

सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्त: "कुनै पनि सांस्कृतिक वा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अरू नागरिकको समानता र मानव अधिकारको हकभन्दा माथि हुन सक्दैन।"

११. अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र संवैधानिक आयोगहरू

नेपाल जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिक पक्ष राष्ट्र हो। तसर्थ, नेपालमा छुवाछूत हुनु केवल आन्तरिक कानूनको उल्लङ्घन मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको साख गिर्नु पनि हो।

११.१ ICERD महासन्धि र नेपालको दायित्व

नेपालले सन् १९७१ मा सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICERD - International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ।

- **संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रतिवेदन:** नेपाल सरकारले हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको CERD कमिटीमा जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न गरिएका प्रयासहरूको प्रगति विवरण बुझाउनुपर्छ।
- **अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिता:** यदि नेपालमा छुवाछूतका घटनामा न्याय पाइएन भने पीडितले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार समितिमा उजुरी पुर्याउन सक्ने कानुनी बाटो खुला रहन्छ।

११.२ राष्ट्रिय दलित आयोग र मानव अधिकार आयोगको भूमिका

निकाय / आयोग	कानुनी अधिकार र कर्तव्य
राष्ट्रिय दलित आयोग (National Dalit Commission)	संविधानको धारा २५२ अनुसार गठित। दलित समुदायको हक हितको संरक्षण, छुवाछूत सम्बन्धी उजुरी छानबिन गर्ने, प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्ने र नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC)	संविधानको धारा २४८ अनुसार गठित। छुवाछूतका घटनामा प्रहरीले मुद्दा नचलाएमा वा निष्पक्ष अनुसन्धान नगरेमा आफैँ स्थलगत अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई बाध्य पार्ने।

"नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो। छुवाछूत मुक्त नेपाल बनाउनु हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानको विषय पनि हो।" — दिपेश खरेल

१२. दिपेश खरेलको सन्देश: कानुनी चेतना, सामाजिक रूपान्तरण र नयाँ दिशा

नेपाल सरकारको कानून जतिसुकै कडा र स्पष्ट भए तापनि, कानून मात्र आफैमा पर्याप्त हुँदैन यदि नागरिकको सोच्ने शैली र चेतनामा रूपान्तरण आएन भने। कानूनले सजाय दिन्छ, तर विवेकले रूपान्तरण ल्याउँछ।

१२.१ परम्परावादी सोच भएका ज्येष्ठ पुस्तालाई विनम्र अपिल

हाम्रा आदरणीय अभिभावक तथा पुराना पुस्ताका दाइ-भाउजू, आमा-बुबाहरूलाई लेखक दिपेश खरेलको विनम्र अनुरोध छ:

- **कानूनको सम्मान गर्नुहोस्:** विगतमा जे-जस्ता कुप्रथा र छुवाछूत चले पनि, आजको नेपालमा ती कार्यहरू गैरकानुनी र दण्डनीय भइसकेका छन्। आफ्ना छोराछोरी वा नातिनातिनालाई जातीय विभेद सिकाउनु भनेको उनीहरूलाई अपराधको बाटोमा धकेल्नु हो।
- **पाप र धर्मको साँचो अर्थ बुझ्नुहोस्:** कुनै मानिसलाई निजको जातको आधारमा हेप्नु, पानी नचलाउनु वा अपमान गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो पाप हो। मानिसको पहिचान उसको चरित्र र व्यवहारले निर्धारण गर्छ, जन्माधारमा होइन।
- **अदालत र जेलको सास्तीबाट जोगिनुहोस्:** घमण्ड वा परम्पराको नाममा कसैमाथि विभेद गर्दा उजुरी परेमा वृद्धावस्थामा जेल जानुपर्ने वा ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने दुःखद स्थिति आउन सक्छ। तसर्थ, समयमै आफ्नो सोच बदलौं।

१२.२ नयाँ पुस्ता (Youth) र अभिभावकका लागि ५-बुँदे कार्ययोजना

1. **घरभित्रैबाट सुरुवात:** आफ्ना बाबुआमा वा आफन्तले घरमा काम गर्ने व्यक्ति वा पाहुनालाई जातका आधारमा बेग्लै भाँडा दिने वा छुवाछूत गर्ने व्यवहार गरेमा तुरुन्तै शिष्टतापूर्वक प्रतिवाद गर्नुहोस्।
2. **सहरी भाडा विभेद अन्त्य:** यदि तपाईं घरबेटी हुनुहुन्छ वा कोठा खोज्दै हुनुहुन्छ भने, कसैको थर वा जात सोधेर कोठा नदिने कार्यको पूर्ण बहिष्कार गर्नुहोस्।
3. **कानुनी चेतना फैलाउने:** आफ्नो गाउँ, टोल र समुदायमा नेपाल सरकारको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन २०६८ र संविधानको धारा २४ को बारेमा सचेतना फैलाउनुहोस्।
4. **शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance):** कुनै पनि जातीय भेदभावको घटना देख्दा चुप लागेर नबस्नुहोस्। तुरुन्तै प्रहरी (१००) वा राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचना दिनुहोस्।
5. **अन्तर्जातीय सम्बन्धको सम्मान:** जातको सीमा तोडेर प्रेम र विवाह गर्ने जोडीहरूलाई सामाजिक र कानुनी संरक्षण प्रदान गर्नुहोस्।

लेखकीय निष्कर्ष (Author's Closing Thought):

"जात मानिसले बनाएको एउटा काल्पनिक र अमानवीय पर्खाल हो। नेपाल सरकारको कानूनले यस पर्खाललाई भत्काउने कानुनी घन प्रदान गरिसकेको छ। अब हामी प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो कि आफ्नो मनभित्र रहेको अज्ञानताको पर्खाल ढालेर एउटा समतामूलक, सभ्य र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण गरौं। समानता नै धर्म हो, र न्याय नै सत्य हो।"

— दिपेश खरेल (Dipesh Kharel)

जात व्यवस्थाको अन्त्य: उज्यालो नेपालको मार्गचित्र

सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र मानवीय गरिमाको समाजशास्त्र

लेखक: दिपेश खरेल (Dipesh Kharel)

लेखकीय प्रवेश: नेपाली समाज बहुसंस्कृति, प्राकृतिक सौन्दर्य र वीरताको इतिहासले जति धनी छ, त्यति नै विभेदको गहिरो घाउले थिचिएको छ। हजारौं वर्षदेखि धर्म, परम्परा र राज्यसत्ताको आडमा लादिएको छुवाछूत र जात व्यवस्थाले हाम्रो राष्ट्रिय सामर्थ्यलाई क्षत-विक्षत बनाएको छ। प्रस्तुत पुस्तक विशेष गरी अध्याय ८ र अध्याय १० मार्फत केवल समस्याको विश्लेषणमा मात्र सीमित नरही, एउटा विभेदमुक्त, समृद्ध र न्यायपूर्ण 'जातविहीन नेपाल'को परिकल्पना र त्यसलाई हासिल गर्ने व्यावहारिक कार्ययोजना (Blueprint) प्रस्तुत गर्दछ।

अध्याय ५: द पोसिबिलिटी म्याट्रिक्स (जातविहीन नेपालको परिकल्पना)

कुनै पनि सामाजिक क्रान्ति वा रूपान्तरण तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब समाजले वर्तमानको पीडादायी अवस्थाभन्दा फरक, एउटा सुन्दर र सम्भव भविष्यको स्पष्ट तस्बिर देख्न सक्छ। जात व्यवस्थाको उन्मूलन भनेको केवल एउटा नकारात्मक प्रथाको अन्त्य मात्र होइन; यो त सम्पूर्ण राष्ट्रको सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पुनर्जागरण हो। जब हामी जातको तंगारो हटाउँछौं, तब नेपाली समाजले कुन तहको समृद्धि र गरिमा हासिल गर्छ? यो अध्याय त्यसै उज्यालो सम्भावनाको गहिरो समाजशास्त्रीय र आर्थिक खाका हो।

५.१ जातविहीन नेपाल: सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक समृद्धिको तस्बिर

जात व्यवस्थाले नेपाललाई केवल सामाजिक रूपमा विभाजन मात्र गरेको छैन, यसले हाम्रा उत्पादनशील शक्तिहरूलाई साङ्गोले बाँधेर राखेको छ। जब समाजको एक ठूलो हिस्सालाई 'अछूत' र 'हीन' मानेर शिक्षा, पुँजी, भूमि र प्रविधिबाट वञ्चित गरिन्छ, तब सिङ्गो देश नै गरिबी र पछौटेपनको चक्रव्यूहमा फस्छ। जातविहीन नेपालको परिकल्पना कुनै काल्पनिक युटोपिया (Utopia) होइन, यो व्यावहारिक र वैज्ञानिक आधारमा उभिएको समृद्धिको मार्गचित्र हो।

सामाजिक दृष्टिले, जातविहीन नेपालमा मानिसको पहिचान उसको जन्म, कुल वा वंशका आधारमा नभई उसको योग्यता, मानवता र योगदानका आधारमा तय हुन्छ। सडकमा हिँड्दा वा होटलमा बस्दा कसैले जात सोध्नु नपर्ने, धारामा पानी भर्दा वा मन्दिर प्रवेश गर्दा कसैले अपमानित हुनु नपर्ने, र विवाह वा प्रेम गर्दा ज्यान गुमाउनु नपर्ने वातावरण नै यसको आधारभूत सर्त हो।

परिकल्पना: जातविहीन नेपालका तीन मुख्य आधार स्तम्भहरू

- सामाजिक समता (Social Equality):** जन्मका आधारमा श्रेष्ठता वा हीनताको सर्वथा अन्त्य। प्रत्येक नागरिकको मानव अधिकार र सार्वभौम गरिमाको पूर्ण ग्यारेन्टी।
- आर्थिक लोकतन्त्र (Economic Democracy):** परम्परागत पेसामाथिको जातीय एकाधिकार र अपमानको समाप्ति; श्रमको सम्मान र सीपको आधुनिक औद्योगिकीकरण।
- मनोवैज्ञानिक मुक्ति (Psychological Liberation):** उत्पीडित वर्गमा आत्मविश्वास र सम्मानित वर्गमा शताब्दीऔँदेखि सञ्चित नैतिक अपराधबोधको अन्त्य।

५.२ आर्थिक र शिल्पगत रूपान्तरण (Economic & Artisanal Transformation)

नेपालका दलित समुदाय ऐतिहासिक रूपमा यस देशका वास्तविक इन्जिनियर, डिजाइनर, प्रविधिज्ञ र संगीतकार हुन्। धातुको काम गर्ने कामी, छालाको काम गर्ने सार्की, लुगा सिउने तथा फेसन डिजाइन गर्ने दमाइ, र सञ्चार एवम् सङ्गीतका वाहक गन्धर्वहरूले शताब्दीऔँदेखि नेपालको भौतिक र सांस्कृतिक सभ्यतालाई धान्दै आएका छन्। तर, विडम्बना! जात व्यवस्थाले उनीहरूको सीपलाई 'तल्लो काम' भनेर हेपेको छ र उनीहरूलाई आधुनिक पुँजी, प्रविधि र बजारको पहुँचबाट टाढा राखेको छ।

जातविहीन नेपालमा यी परम्परागत सीपहरूलाई आधुनिक उच्च-मूल्य (High-Value) उद्योगमा रूपान्तरण गरिनेछ। कामी समुदायको धातुशोधन र मल्टि-मेटल प्रविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको 'फाइन मेटलर्जी' (Fine Metallurgy) र अत्याधुनिक हतियार तथा औजार निर्माण उद्योगमा परिणत गर्न सकिन्छ। सार्की समुदायको छाला प्रशोधनको ज्ञानलाई विश्वविख्यात 'लक्जरी लेदर गूड्स' (Luxury Leather Industry) को रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, जसले विश्व बजारमा स्थान पाउनेछ।

केस स्टडी: आरनदेखि उच्च प्रविधिसम्मको औद्योगिक रूपान्तरण

संसारका ठूला लक्जरी ब्रान्डहरू (जस्तै: Hermes, Gucci, Rolex) परम्परागत हस्तकला र शिल्पमै आधारित छन्। नेपालको परम्परागत आरन प्रविधि (Metal Smithy) विश्वकै उत्कृष्ट तापीय र धातु-मिश्रण ज्ञानमा आधारित छ। यदि राज्यले आरनलाई आधुनिक मेसिनरी, सेफ्टी गियर, र पुँजी उपलब्ध गराउने हो भने, भोजपुरे खुकुरीदेखि लिएर हवाईजहाजका मसिना पाटपुर्जाहरू निर्माण गर्ने राष्ट्रिय उद्योग खडा हुन सक्छ। यसले सार्की, कामी र दमाइ समुदायलाई 'दलित' होइन, नेपालका प्रमुख औद्योगिक उद्यमी (Industrial Entrepreneurs) बनाउँछ।

परम्परागत शिल्पी समुदाय	ऐतिहासिक सीप र ज्ञान	जातविहीन नेपालको आधुनिक औद्योगिक रूपान्तरण	आर्थिक र राष्ट्रिय प्रभाव
कामी (विश्वकर्मा)	धातु प्रशोधन, औजार निर्माण, आरन कला	प्रिसिजन इन्जिनियरिङ, फाइन मेटलर्जी, लक्जरी कटलरी उद्योग	आयात प्रतिस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात, औद्योगिक आत्मनिर्भरता
सार्की	छाला प्रशोधन, जुत्ता तथा छालाका सामान निर्माण	ईको-लेदर प्रशोधन, लक्जरी फुटवेयर, उच्चस्तरीय लेदर ब्रान्ड	विश्वव्यापी लक्जरी बजारमा पहुँच, अबौँको वैदेशिक मुद्रा आर्जन
दमाइ (परियार)	वस्त्र निर्माण, सिलाई-कटाई, बाजा वादन	हाइ-फेसन टेक्स्टायल हाउस, गार्मेन्ट ट्रेनिङ एकेडेमी, आधुनिक फेसन ब्रान्ड	नेपाली फेसनलाई विश्वव्यापी मञ्चमा स्थापित गर्ने, रोजगारी सिर्जना
गन्धर्व	सारङ्गी वादन, लोकसञ्चार, सङ्गीत सिर्जना	शास्त्रीय र लोक सङ्गीत एकेडेमी, साउन्ड इन्जिनियरिङ, सांस्कृतिक पर्यटन	नेपाली लोक संस्कृतिको संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीत उद्योगमा पहिचान

५.३ प्रतिभा पलायन (Brain Drain) मा कमी र सामाजिक एकता

आज लाखौं नेपाली युवाहरू देश छोडेर खाडी मुलुक, मलेसिया, युरोप र अमेरिका पलायन भइरहेका छन्। यसको एउटा प्रमुख कारण आर्थिक अभाव त हो नै, तर त्योभन्दा गहिरो कारण सामाजिक संरचनाभित्र रहेको विभेद, अपमान र आत्मसम्मानको कमी हो। विशेष गरी दलित र उत्पीडित समुदायका शिक्षित युवाहरूले जब आफ्नै देशमा जातका आधारमा कोठा नपाउने, जागिरमा विभेद सहनुपर्ने र सामाजिक रूपमा अपहेलित हुनुपर्ने स्थिति देख्छन्, तब उनीहरूमा देशप्रतिको मोहभङ्ग हुन्छ।

जात व्यवस्थाको अन्त्यले संरचनात्मक अपमान (Structural Humiliation) को अन्त्य गर्छ। जब युवाहरूले आफ्नै भूमिमा योग्यता, सीप र श्रमको उचित सम्मान पाउँछन्, तब उनीहरूको ऊर्जा र प्रतिभा देश निर्माणमा खर्च हुन्छ। यसले केवल प्रतिभा पलायनलाई मात्र रोक्दैन, बरु फरक-फरक समुदायबीच भावनात्मक एकता र राष्ट्रिय भाइचारा (National Solidarity) को सुदृढ जग निर्माण गर्छ।

सामाजिक लागत विश्लेषण (Cost of Social Exclusion)

जातीय विभेदका कारण नेपालले आफ्नो कुल जनसङ्ख्याको भन्डै २० प्रतिशत हिस्साको सिर्जनात्मक र आर्थिक क्षमतालाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकेको छैन। यो केवल मानव अधिकारको उल्लङ्घन मात्र होइन, ठूलो आर्थिक क्षति पनि हो। समावेशी र विभेदमुक्त समाजले जीडीपी (GDP) मा कम्तीमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्मको वृद्धि ल्याउन सक्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

५.४ मनोवैज्ञानिक मुक्ति: उत्पीडित र उत्पीडक दुवैको स्वतन्त्रता

जात व्यवस्थाले उत्पीडित (दलित) वर्गलाई मात्र क्षति पुर्याएको छैन, यसले गैर-दलित (तथाकथित माथिल्लो जात) वर्गको मनोविज्ञानलाई पनि अस्वस्थ र अमानवीय बनाएको छ। समाजशास्त्रको भाषामा, विभेदकारी व्यवस्थाले उत्पीडक वर्गलाई पनि एउटा 'भ्रमपूर्ण श्रेष्ठता' (False Superiority) र नैतिक दोधारमा बाँधेर राख्छ।

उत्पीडित वर्गका लागि जातविहीन नेपाल भनेको शताब्दिआँदेखि बोकेको हीनभाव, डर, र अपमानबाट मुक्ति हो। यो आफ्नो गरिमा र स्वत्वको पुनरुत्थान हो। अर्कोतर्फ, तथाकथित माथिल्लो जातका लागि यो नैतिक अपराधबोध (Moral Guilt), दोहोरो चरित्र, र ढोंगबाट मुक्ति हो। जब एउटा गैर-दलितले आफ्नो छिमेकी वा साथीलाई जातका आधारमा विभेद गर्न छाड्छ, तब उसले आफ्नो भित्री मानवतालाई पुनः प्राप्त गर्छ। त्यसैले, जातविहीन नेपालको निर्माण दुवै पक्षका लागि मनोवैज्ञानिक मुक्ति (Psychological Liberation) को प्रक्रिया हो।

"जात व्यवस्थाले दलितको शरीरमा प्रहार गर्छ भने गैर-दलितको आत्मालाई कुरूप बनाउँछ। त्यसैले, जातीय मुक्ति भनेको दलितको मात्र मुद्दा होइन; यो त सिङ्गो मानव जातिका लागि नैतिक पुनर्जन्म हो।"

— दिपेश खरेल

अध्याय १०: द एक्सन ब्लुप्रिन्ट (नयाँ पुस्ता र अभिभावकका लागि कार्ययोजना)

विचार र सिद्धान्त जतिसुकै सुन्दर भए पनि यदि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने त्यो केवल बहसमै सीमित रहन्छ। जात व्यवस्थालाई ढाल्नका लागि अब भाषण र नारा होइन, ठोस र मापनयोग्य कदमहरूको आवश्यकता छ। यो अध्याय युवा, अभिभावक, शिक्षक, घरबेटी, र स्थानीय सरकारका लागि तयार पारिएको ५-चरणीय व्यावहारिक कार्ययोजना (Action Blueprint) हो।

१०.१ पाँच-चरणीय कार्ययोजना (5-Step Action Blueprint)

जात व्यवस्थालाई निर्मूल पार्नका लागि व्यक्तिदेखि राज्यसम्मको बहुस्तरीय सहभागिता अनिवार्य छ। तल प्रस्तुत गरिएको कार्ययोजनाले प्रत्येक तहमा गर्नुपर्ने स्पष्ट जिम्मेवारी र रणनीतिलाई समेटेको छ:

चित्र: जात उन्मूलनका ५ प्रमुख चरणहरू

- चरण १: व्यक्तिगत चेतना र व्यवहारिक सुधार (Personal Consciousness)** — आफ्ना भाषा, सोच र दैनिक व्यवहारबाट जातीय शब्द र पूर्वाग्रह हटाउने।
- चरण २: पारिवारिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण (Family Transformation)** — पारिवारिक भान्सा, पूजापाठ, र चाडपर्वहरूमा विभेदहीन संस्कार लागू गर्ने।
- चरण ३: संस्थागत र शैक्षिक सुधार (Institutional & Educational Reform)** — विद्यालय, कलेज र कार्यस्थलमा समावेशी र विभेदमुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने।
- चरण ४: सामाजिक तथा आर्थिक सहकार्य (Socio-Economic Alliance)** — अन्तरजातीय विवाह, घरभाडामा समानता, र आर्थिक साभेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने।
- चरण ५: कानुनी र राजनीतिक कडाइ (Legal & State Enforcement)** — जातका आधारमा हुने विभेदविरुद्ध शून्य सहनशीलता र राज्यको कडा कानुनी कारबाही।

१०.२ दैनिक जीवनका व्यावहारिक अभ्यासहरू (Everyday Actions)

परिवर्तनको सुरुवात हाम्रा साना-साना दैनिक निर्णयहरूबाट हुन्छ। हामीले दिनहुँ गर्ने व्यवहारले नै समाजको दिशा तय गर्छ। नयाँ पुस्ता र अभिभावकहरूले दैनिक जीवनमा लागू गर्नुपर्ने मुख्य अभ्यासहरू निम्न अनुसार छन्:

अ) भान्सा र सहभोजको सुरुवात (Inclusive Dining & Kitchen Neutrality)

जात व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो किल्ला भान्सा र पानीको छुवाछूत हो। अभिभावकहरूले आफ्ना घरका भान्साहरूलाई सबैका लागि खुला बनाउनुपर्छ। घरमा आउने पाहुना, साथीभाइ वा कामदारलाई जातका आधारमा अलग राख्ने, अलग भाँडावर्तन प्रयोग गर्ने प्रथालाई तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। सहभोज (Inter-caste Dining) केवल औपचारिक कार्यक्रममा मात्र होइन, दैनिक पारिवारिक जीवनको हिस्सा बन्नुपर्छ।

आ) सहरी क्षेत्रमा घरभाडामा विभेदको अन्त्य (Abolishing Housing Discrimination in Urban Hubs)

काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, बुटवल जस्ता प्रमुख सहरी क्षेत्रहरूमा शिक्षित र आधुनिक भनिने घरबेटीहरूले समेत जात सोधेर कोठा नदिने प्रवृत्ति व्यापक छ। यो आधुनिक समाजका लागि घिनौना कलंक हो। नयाँ पुस्ताका घरबेटीहरूले घोषणा गर्नुपर्छ— "मेरो घरमा जातका आधारमा विभेद हुँदैन।" साथै, घरभाडामा विभेद गर्ने घरबेटीहरूलाई छिमेकी र स्थानीय टोलीले सामाजिक रूपमा बहिष्कार र कानुनी रूपमा कारबाही गराउन पहल गर्नुपर्छ।

इ) समावेशी पारिवारिक संस्कार र विवाह (Inclusive Rituals & Inter-caste Marriage)

विवाह दुई वयस्क व्यक्तिको रोजाइको विषय हो। अन्तरजातीय विवाह (Inter-caste Marriage) लाई सामाजिक रूपमा स्वागत र सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई 'आफ्नो जात' को सट्टा 'राम्रो मान्छे' खोज्न प्रेरित गर्नुपर्छ। साथै, जन्म, मृत्यु, र विवाह जस्ता सामाजिक/धार्मिक संस्कारहरूमा दलित समुदायका पुरोहित वा व्यक्तिहरूको सहभागितालाई सामान्य बनाउनुपर्छ।

ई) सक्रिय भ्रातृत्व र मैत्री (Active Allyship)

गैर-दलित युवाहरू केवल "म विभेद गर्दिनँ" भनेर मौन बस्न मिल्दैन। उनीहरूले 'सक्रिय सहयोगी' (Active Ally) को भूमिका खेल्नुपर्छ। जब साथीभाइ वा परिवारको जमघटमा कसैले जातीय चुट्किला, अपमानजनक शब्द (जस्तै: कामी, सार्की, दमाइलाई गालीको रूपमा प्रयोग गर्ने) वा विभेदकारी कुरा गर्छ, तब तुरुन्तै त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ।

सरोकारवाला (Stakeholder)	परम्परागत विभेदकारी व्यवहार	अङ्गीकार गर्नुपर्ने रूपान्तरणकारी व्यवहार	अपेक्षित नतिजा
अभिभावक (Parents)	भान्सामा प्रवेश निषेध, विवाहमा जात हेर्ने, छुवाछूत मान्ने	भान्सा सबैका लागि खुला गर्ने, अन्तरजातीय विवाहलाई स्वीकार्ने	पारिवारिक तहमा जातीय पूर्वाग्रहको अन्त्य, पुस्तान्तरण रोकिने
युवा (Youth)	जातीय चुट्किलामा हाँस्ने, मौन बस्ने, जात सोध्ने	विभेदको प्रतिवाद गर्ने, सक्रिय ally बन्ने, समावेशी सहभोज गर्ने	युवा संस्कृतिमा सामाजिक समताको स्थापना
घरबेटी (Homeowners)	थर सोधेर कोठा नदिने, पानी पँधरोमा रोक लगाउने	"नो क्यास्ट डिस्क्रिमिनेसन" कोठा भाडा बोर्ड, समान व्यवहार	सहरी क्षेत्रमा सुरक्षित र विभेदमुक्त आवासको ग्यारेन्टी
शिक्षक / विद्यालय (Educators)	छात्रवृत्ति वा बेन्च बसाइमा अदृश्य विभेद	समान अवसर, जातीय विभेदविरुद्ध सचेतना कक्षा, साभा खाजा	बाल मनोविज्ञानमै समतामूलक चेतनाको विकास
स्थानीय सरकार (Local Govt)	घटना दबाउन पञ्चायत बसाउने, राजनीतिक संरक्षण दिने	फिर्ता नहुने गरी दर्ता, शून्य सहनशीलता, बजेट विनियोजन	कानुनी शासनको अनुभूति र पीडितलाई न्याय

१०.३ कानुनी उपचार र राज्यको दायित्व (Legal Action & State Enforcement)

नेपालको संविधान र कानुनले जातीय छुवाछूत र विभेदलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानेको छ। तर, फितलो कार्यान्वयन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अपराधीहरू उम्किने गरेका छन्। राज्य र कानुनी निकायहरूले निम्न बमोजिम कडा कदम चाल्नु अनिवार्य छ:

अ) नेपालको संविधानको धारा २४ को पूर्ण पालना

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २४ ले 'छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक' लाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। यस धारा अनुसार:

- कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन।
- सार्वजनिक वस्तु, सेवा वा सुविधा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन।
- जातीय आधारमा उच्च वा नीच दर्शाउने, अस्पृश्यताको व्यवहार गर्ने वा छुवाछूतलाई सामाजिक समर्थन गर्ने कार्य पूर्ण रूपमा दण्डनीय हुनेछ।

आ) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ (संशोधन २०७५) को कडाइ

यस ऐनले जातीय छुवाछूत गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। यदि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति (जस्तै: जनप्रतिनिधि, प्रहरी, शिक्षक) ले यस्तो अपराध गरेमा वा अपराध लुकाउन खोजेमा थप ५० प्रतिशत सजाय बढाउने व्यवस्था छ।

महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रावधान: मिलापत्र गराउनु अपराध हो!

जातीय विभेदका घटनामा गाउँ वा समाजमा 'पञ्चायत' बसेर वा दबाब दिएर मिलापत्र गराउनु आफैँमा कानुनी अपराध हो। ऐन अनुसार मिलापत्र गराउन खोज्ने वा दबाब दिने व्यक्तिलाई समेत मुख्य अभियुक्त सरह कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। प्रहरीले जाहेरी (FIR) लिन अस्वीकार गरेमा माथिल्लो निकाय वा राष्ट्रिय दलित आयोगमा सिधै उजुरी दिन सकिन्छ।

१०.४ नयाँ पुस्ताको शपथ र अङ्गीकार (Pledge for the New Generation)

परिवर्तनको सुरुआत आत्मसङ्कल्पबाट हुन्छ। हामी प्रत्येक नागरिकले इतिहासको यस घडीमा उभिएर विगतका गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्दै नयाँ र समतामूलक नेपाल निर्माणका लागि व्यक्तिगत प्रतिज्ञा लिनु आवश्यक छ।

समतामूलक नेपालका लागि नागरिक प्रतिज्ञा (Personal Oath)

(यो शपथलाई प्रत्येक युवा, अभिभावक र नागरिकले आफ्नो मन र व्यवहारमा अङ्गीकार गरौं)

- म प्रतिज्ञा गर्छु:** म मेरो सोच, वाणी र कर्मबाट जातीय श्रेष्ठता वा हीनताको भावनालाई पूर्ण रूपमा त्याग्नेछु। म कसैको जात, थर वा वंशका आधारमा उसलाई सानो वा ठूलो मान्ने छैन।
- म प्रतिज्ञा गर्छु:** मेरो घर, भान्सा, र पूजाकोठा सबै मानवका लागि समान रूपमा खुला रहनेछन्। म पानी, खाना वा बसोबासमा कहिल्यै कुनै प्रकारको छुवाछूत वा विभेद गर्ने छैन।
- म प्रतिज्ञा गर्छु:** म मेरा सन्तान र नयाँ पुस्तालाई जातीय पूर्वाग्रहमुक्त संस्कारमा हुर्काउनेछु। म उनीहरूलाई श्रमको सम्मान गर्न र प्रत्येक व्यक्तिको मानवीय गरिमाको आदर गर्न सिकाउनेछु।
- म प्रतिज्ञा गर्छु:** यदि मेरो अगाडि वा समाजमा कसैमाथि जातीय विभेद, अपमान वा हिंसा हुन्छ भने, म मौन दर्शक बन्ने छैन। म पीडितको पक्षमा उभिनेछु र त्यसको प्रतिवाद एवम् कानुनी उपचारमा पूर्ण सहयोग गर्नेछु।
- म प्रतिज्ञा गर्छु:** म परम्परागत शिल्प, प्रविधि र श्रमलाई सम्मान गर्दै नेपाललाई समृद्ध र विभेदमुक्त बनाउने हरेक अभियानमा सक्रिय सहभागी हुनेछु।

प्रतिज्ञाकर्ताको नाम:
हस्ताक्षर:

मिति:
स्थान:

१०.५ निष्कर्ष: उज्यालो नेपालको भविष्य

जात व्यवस्था कुनै दैवी विधान होइन, यो मानिसले आफ्नै स्वार्थका लागि बनाएको कुरूप सामाजिक संरचना हो। मानिसले बनाएको व्यवस्थालाई मानिसले नै ढाल्न सक्छ। जब नयाँ पुस्ताले साहसका साथ पुराना कुप्रथाहरूलाई भत्काउँछन् र अभिभावकहरूले चेतनाको नयाँ उज्यालोलाई अङ्गीकार गर्छन्, तब मात्र एउटा नयाँ, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपालको जन्म हुन्छ।

दिपेश खरेलको तर्फबाट यो आह्वान केवल एउटा पुस्तकको अन्त्य होइन, यो त एउटा नयाँ युगको सुरुवात हो। आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर जातविहीन, समतामूलक र सम्मानित नेपालको निर्माण गरौं, जहाँ प्रत्येक नेपालीले गर्वका साथ टाउको उठाएर भन्न सकोस् — "हामी सबै समान हौं, हामी सबै मानिस हौं।"

लेखक परिचय: दिपेश खरेल (Dipesh Kharel) नेपाली समाजशास्त्र, सञ्चार र आख्यानहीन साहित्य (Narrative Non-Fiction) का शोधकर्ता तथा लेखक हुन्। उहाँका लेख तथा कृतिहरूले नेपाली समाजका गहिरा सामाजिक-सांस्कृतिक यथार्थ, जातीय विभेदका आयाम र मानव अधिकारका मुद्दाहरूलाई गहन र संवेदनशील ढङ्गले उजागर गर्दै आएका छन्।